

目录

一、法律法规通告.....	6
（一） 综合规定.....	6
（二） 北京.....	111
（三） 上海.....	163
（四） 深圳.....	295
（五） 香港.....	358
二、尽职调查模板.....	362
（一） 前期项目开发.....	362
（二） 尽职调查——通讯邮件.....	363
（三） 尽职调查——工作安排.....	365
（四） 尽职调查准备——项目前讨论会.....	367
（五） 尽职调查清单——完整尽调.....	368
（六） 尽职调查报告——写作要点.....	368
（七） 投委会——会议纪要.....	370
（八） 投委会——投票（模板）	371
（九） 保密协议.....	372

(十) 投资意向书.....	377
(十一) 增资协议.....	380
(十二) 增资协议之补充协议.....	412
三、股权合同范本.....	429
(一) 股权融资意向书.....	429
(二) 股权赠与协议（律师审核版）	432
(三) 股权质押反担保合同.....	435
(四) 竞业限制协议.....	445
(五) 股份有限公司业绩股票行权申请书.....	449
四、股权激励方案.....	449
(一) （集团）有限公司股权激励协议.....	449
(二) 某化学工业有限公司股权激励方案.....	457
(三) ****有限责任公司股权激励方案设计构想.....	463
五、股权收购方案.....	471
(一) 股权收购意向书.....	471
(二) 公司转让-股权收购合同书范本.....	480
(三) 股权转让意向书.....	485

（四）股权收购流程计划.....	488
（五）股权收购意向书.....	489
（六）股权转让意向书.....	497

一、法律法规通告

（一）综合规定

1、中华人民共和国证券法(2019 修订)

《中华人民共和国证券法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议于 2019 年 12 月 28 日修订通过，现予公布，自 2020 年 3 月 1 日起施行。

中华人民共和国主席习近平 2019-12-28

第一章总则

第一条

为了规范证券发行和交易行为，保护投资者的合法权益，维护社会经济秩序和社会公共利益，促进社会主义市场经济的发展，制定本法。

第二条

在中华人民共和国境内，股票、公司债券、存托凭证和国务院依法认定的其他证券的发行和交易，适用本法；本法未规定的，适用《中华人民共和国公司法》和其他法律、行政法规的规定。

政府债券、证券投资基金份额的上市交易，适用本法；其他法律、行政法规另有规定的，适用其规定。

资产支持证券、资产管理产品发行、交易的管理办法，由国务院依照本法的原则规定。

在中华人民共和国境外的证券发行和交易活动，扰乱中华人民共和国境内市

市场秩序，损害境内投资者合法权益的，依照本法有关规定处理并追究法律责任。

第三条

证券的发行、交易活动，必须遵循公开、公平、公正的原则。

第四条

证券发行、交易活动的当事人具有平等的法律地位，应当遵守自愿、有偿、诚实信用的原则。

第五条

证券的发行、交易活动，必须遵守法律、行政法规；禁止欺诈、内幕交易和操纵证券市场的行为。

第六条

证券业和银行业、信托业、保险业实行分业经营、分业管理，证券公司与银行、信托、保险业务机构分别设立。国家另有规定的除外。

第七条

国务院证券监督管理机构依法对全国证券市场实行集中统一监督管理。

国务院证券监督管理机构根据需要可以设立派出机构，按照授权履行监督管理职责。

第八条

国家审计机关依法对证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券监督管理机构进行审计监督。

第二章 证券发行

第九条

公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门注册。未经依法注册，任何单位和个人不得公开发行证券。证券发行注册制的具体范围、实施步骤，由国务院规定。

有下列情形之一的，为公开发行：

（一）向不特定对象发行证券；

（二）向特定对象发行证券累计超过二百人，但依法实施员工持股计划的员工人数不计算在内；

（三）法律、行政法规规定的其他发行行为。

非公开发行证券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。

第十条

发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的，或者公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的，应当聘请证券公司担任保荐人。

保荐人应当遵守业务规则和行业规范，诚实守信，勤勉尽责，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督导发行人规范运作。

保荐人的管理办法由国务院证券监督管理机构规定。

第十一条

设立股份有限公司公开发行股票，应当符合《中华人民共和国公司法》规定

的条件和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件,向国务院证券监督管理机构报送募股申请和下列文件:

- (一) 公司章程;
- (二) 发起人协议;
- (三) 发起人姓名或者名称,发起人认购的股份数、出资种类及验资证明;
- (四) 招股说明书;
- (五) 代收股款银行的名称及地址;
- (六) 承销机构名称及有关的协议。

依照本法规定聘请保荐人的,还应当报送保荐人出具的发行保荐书。

法律、行政法规规定设立公司必须报经批准的,还应当提交相应的批准文件。

第十二条

公司首次公开发行新股,应当符合下列条件:

- (一) 具备健全且运行良好的组织机构;
- (二) 具有持续经营能力;
- (三) 最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告;
- (四) 发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪;
- (五) 经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

上市公司发行新股，应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件，具体管理办法由国务院证券监督管理机构规定。

公开发行存托凭证的，应当符合首次公开发行新股的条件以及国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

第十三条

公司公开发行新股，应当报送募股申请和下列文件：

- （一）公司营业执照；
- （二）公司章程；
- （三）股东大会决议；
- （四）招股说明书或者其他公开发行募集文件；
- （五）财务会计报告；
- （六）代收股款银行的名称及地址。

依照本法规定聘请保荐人的，还应当报送保荐人出具的发行保荐书。依照本法规定实行承销的，还应当报送承销机构名称及有关的协议。

第十四条

公司对公开发行股票所募集资金，必须按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途使用；改变资金用途，必须经股东大会作出决议。擅自改变用途，未作纠正的，或者未经股东大会认可的，不得公开发行新股。

第十五条

公开发行公司债券，应当符合下列条件：

- （一）具备健全且运行良好的组织机构；
- （二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；
- （三）国务院规定的其他条件。

公开发行公司债券筹集的资金，必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用；改变资金用途

，必须经债券持有人会议作出决议。公开发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出。

上市公司发行可转换为股票的公司债券，除应当符合第一款规定的条件外，还应当遵守本法第十二条第二款的规定。但是，按照公司债券募集办法，上市公司通过收购本公司股份的方式进行公司债券转换的除外。

第十六条

申请公开发行公司债券，应当向国务院授权的部门或者国务院证券监督管理机构报送下列文件：

- （一）公司营业执照；
- （二）公司章程；
- （三）公司债券募集办法；
- （四）国务院授权的部门或者国务院证券监督管理机构规定的其他文件。

依照本法规定聘请保荐人的，还应当报送保荐人出具的发行保荐书。

第十七条

有下列情形之一的，不得再次公开发行公司债券：

（一）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；

（二）违反本法规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途。

第十八条

发行人依法申请公开发行证券所报送的申请文件的格式、报送方式，由依法负责注册的机构或者部门规定。

第十九条

发行人报送的证券发行申请文件，应当充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，内容应当真实、准确、完整。

为证券发行出具有关文件的证券服务机构和人员，必须严格履行法定职责，保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第二十条

发行人申请首次公开发行股票，在提交申请文件后，应当按照国务院证券监督管理机构的规定预先披露有关申请文件。

第二十一条

国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门依照法定条件负责证券发行申请的注册。证券公开发行注册的具体办法由国务院规定。

按照国务院的规定，证券交易所等可以审核公开发行证券申请，判断发行人

是否符合发行条件、信息披露要求，督促发行人完善信息披露内容。

依照前两款规定参与证券发行申请注册的人员，不得与发行人有利害关系，不得直接或者间接接受发行申请人的馈赠，不得持有所注册的发行申请的证券，不得私下与发行人进行接触。

第二十二条

国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门应当自受理证券发行申请文件之日起三个月内，依照法定条件和法定程序作出予以注册或者不予注册的决定，发行人根据要求补充、修改发

行申请文件的时间不计算在内。不予注册的，应当说明理由。

第二十三条

证券发行申请经注册后，发行人应当依照法律、行政法规的规定，在证券公开发行前公告公开发行募集文件，并将该文件置备于指定场所供公众查阅。

发行证券的信息依法公开前，任何知情人不得公开或者泄露该信息。

发行人不得在公告公开发行募集文件前发行证券。

第二十四条

国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门对已作出的证券发行注册的决定，发现不符合法定条件或者法定程序，尚未发行证券的，应当予以撤销，停止发行。已经发行尚未上市的

，撤销发行注册决定，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还证券持有人；发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人，应当与发行人承担连带责任，但是能够证明自己没有过错的除外。

股票的发行人在招股说明书等证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，已经发行并上市的，国务院证券监督管理机构可以责令发行人回购证券，或者责令负有责任的控股股东、实际控制人买回证券。

第二十五条

股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

第二十六条

发行人向不特定对象发行的证券，法律、行政法规规定应当由证券公司承销的，发行人应当同证券公司签订承销协议。证券承销业务采取代销或者包销方式。

证券代销是指证券公司代发行人发售证券，在承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式。

证券包销是指证券公司将发行人的证券按照协议全部购入或者在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式。

第二十七条

公开发行证券的发行人有权依法自主选择承销的证券公司。

第二十八条

证券公司承销证券，应当同发行人签订代销或者包销协议，载明下列事项：

- （一）当事人的名称、住所及法定代表人姓名；
- （二）代销、包销证券的种类、数量、金额及发行价格；
- （三）代销、包销的期限及起止日期；

- （四）代销、包销的付款方式及日期；
- （五）代销、包销的费用和结算办法；
- （六）违约责任；
- （七）国务院证券监督管理机构规定的其他事项。

第二十九条

证券公司承销证券，应当对公开发行募集文件的真实性、准确性、完整性进行核查。发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，不得进行销售活动；已经销售的，必须立即停止销售活动，并采取纠正措施。

证券公司承销证券，不得有下列行为：

- （一）进行虚假的或者误导投资者的广告宣传或者其他宣传推介活动；
- （二）以不正当竞争手段招揽承销业务；
- （三）其他违反证券承销业务规定的行为。

证券公司有前款所列行为，给其他证券承销机构或者投资者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

第三十条

向不特定对象发行证券聘请承销团承销的，承销团应当由主承销和参与承销的证券公司组成。

第三十一条

证券的代销、包销期限最长不得超过九十日。

证券公司在代销、包销期内，对所代销、包销的证券应当保证先行出售给认购人，证券公司不得为本公司预留所代销的证券和预先购入并留存所包销的证券。

第三十二条

股票发行采取溢价发行的，其发行价格由发行人与承销的证券公司协商确定。

第三十三条

股票发行采用代销方式，代销期限届满，向投资者出售的股票数量未达到拟公开发行股票数量百分之七十的，为发行失败。发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还股票认购人。

第三十四条

公开发行股票，代销、包销期限届满，发行人应当在规定的期限内将股票发行情况报国务院证券监督管理机构备案。

第三章

第一节

证券交易

一般规定

第三十五条

证券交易当事人依法买卖的证券，必须是依法发行并交付的证券。

非依法发行的证券，不得买卖。

第三十六条

依法发行的证券,《中华人民共和国公司法》和其他法律对其转让期限有限制性规定的,在限定的期限内不得转让。

上市公司持有百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,以及其他持有发行人首次公开发行前发行的股份或者上市公司向特定对象发行的股份的股东,转让其持有的本公司股份的,不得违反法律、行政法规和国务院证券监督管理机构关于持有期限、卖出

时间、卖出数量、卖出方式、信息披露等规定,并应当遵守证券交易所的业务规则。第三十七条

公开发行的证券,应当在依法设立的证券交易所上市交易或者在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易。

非公开发行的证券,可以在证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所、按照国务院规定设立的区域性股权市场转让。

第三十八条

证券在证券交易所上市交易,应当采用公开的集中交易方式或者国务院证券监督管理机构批准的其他方式。

第三十九条

证券交易当事人买卖的证券可以采用纸面形式或者国务院证券监督管理机构规定的其他形式。第四十条

证券交易场所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员,证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规规定禁止参与股票交易的其他人员,在任期或者法定限期内,不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票或者其他具有

股权性质的证券，也不得收受他人赠送的股票或者其他具有股权性质的证券。

任何人在成为前款所列人员时，其原已持有的股票或者其他具有股权性质的证券，必须依法转让。

实施股权激励计划或者员工持股计划的证券公司的从业人员，可以按照国务院证券监督管理机构的规定持有、卖出本公司股票或者其他具有股权性质的证券。

第四十一条

证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构及其工作人员应当依法为投资者的信息保密，不得非法买卖、提供或者公开投资者的信息。

证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构及其工作人员不得泄露所知悉的商业秘密。

第四十二条

为证券发行出具审计报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，在该证券承销期内和期满后六个月内，不得买卖该证券。

除前款规定外，为发行人及其控股股东、实际控制人，或者收购人、重大资产交易方出具审计报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，自接受委托之日起至上述文件公开后五日内，不得买卖该证券。实际开展上述有关工作之日早于接受委托之日的，自实际开展上述有关工作之日起至上述文件公开后五日内，不得买卖该证券。

第四十三条

证券交易的收费必须合理，并公开收费项目、收费标准和管理办法。

第四十四条

上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四十五条

通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行程序化交易的，应当符合国务院证券监督管理机构的规定，并向证券交易所报告，不得影响证券交易所系统安全或者正常交易秩序。

第二节 证券上市

第四十六条

申请证券上市交易，应当向证券交易所提出申请，由证券交易所依法审核同

意，并由双方签订上市协议。

证券交易所根据国务院授权的部门的决定安排政府债券上市交易。

第四十七条

申请证券上市交易，应当符合证券交易所上市规则规定的上市条件。

证券交易所上市规则规定的上市条件，应当对发行人的经营年限、财务状况、最低公开发行比例和公司治理、诚信记录等提出要求。

第四十八条

上市交易的证券，有证券交易所规定的终止上市情形的，由证券交易所按照业务规则终止其上市交易。

证券交易所决定终止证券上市交易的，应当及时公告，并报国务院证券监督管理机构备案。第四十九条

对证券交易所作出的不予上市交易、终止上市交易决定不服的，可以向证券交易所设立的复核机构申请复核。

第三节 禁止的交易行为

第五十条

禁止证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动。

第五十一条

证券交易内幕信息的知情人包括：

（一）发行人及其董事、监事、高级管理人员；

（二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；

（三）发行人控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员；

（四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员；

（五）上市公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员；

（六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；

（七）因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员；

（八）因法定职责对证券的发行、交易或者对上市公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；

（九）国务院证券监督管理机构规定的可以获取内幕信息的其他人员。

第五十二条

证券交易活动中，涉及发行人的经营、财务或者对该发行人证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，为内幕信息。

本法第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。

第五十三条

证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人，在内幕信息公开前，

不得买卖该公司的证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券。

持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司百分之五以上股份的自然
人、法人、非法人组织收购上市公司的股份，本法另有规定的，适用其规定。

内幕交易行为给投资者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

第五十四条

禁止证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构和其他金
融机构的从业人员、有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获
取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券交
易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动。

利用未公开信息进行交易给投资者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

第五十五条

禁止任何人以下列手段操纵证券市场，影响或者意图影响证券交易价格或者
证券交易量：

（一）单独或者通过合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合
或者连续买卖；

（二）与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易；

（三）在自己实际控制的账户之间进行证券交易；

（四）不以成交为目的，频繁或者大量申报并撤销申报；

（五）利用虚假或者不确定的重大信息，诱导投资者进行证券交易；

（六）对证券、发行人公开作出评价、预测或者投资建议，并进行反向证券

交易；

（七）利用在其他相关市场的活动操纵证券市场；

（八）操纵证券市场的其他手段。

操纵证券市场行为给投资者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

第五十六条

禁止任何单位和个人编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场。

禁止证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构及其从业人员，证券业协会、证券监督管理机构及其工作人员，在证券交易活动中作出虚假陈述或者信息误导。

各种传播媒介传播证券市场信息必须真实、客观，禁止误导。传播媒介及其从事证券市场信息报道的工作人员不得从事与其工作职责发生利益冲突的证券买卖。

编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场，给投资者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

第五十七条

禁止证券公司及其从业人员从事下列损害客户利益的行为：

（一）违背客户的委托为其买卖证券；

（二）不在规定时间内向客户提供交易的确认文件；

（三）未经客户的委托，擅自为客户买卖证券，或者假借客户的名义买卖证券；

（四）为牟取佣金收入，诱使客户进行不必要的证券买卖；

（五）其他违背客户真实意思表示，损害客户利益的行为。

违反前款规定给客户造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

第五十八条

任何单位和个人不得违反规定，出借自己的证券账户或者借用他人的证券账户从事证券交易。

第五十九条

依法拓宽资金入市渠道，禁止资金违规流入股市。

禁止投资者违规利用财政资金、银行信贷资金买卖证券。

第六十条

国有独资企业、国有独资公司、国有资本控股公司买卖上市交易的股票，必须遵守国家有关规定。

第六十一条

证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构及其从业人员对证券交易中发现的禁止的交易行为，应当及时向证券监督管理机构报告。

第四章 上市公司的收购

第六十二条

投资者可以采取要约收购、协议收购及其他合法方式收购上市公司。

第六十三条

通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的有表决权股份达到百分之五时，应当在该事实发生之日起三日内，向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司，并予公告，在上述期限内不得再行

买卖该上市公司的股票，但国务院证券监督管理机构规定的情形除外。

投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的有表决权股份达到百分之五后，其所持该上市公司已发行的有表决权股份比例每增加或者减少百分之五，应当依照前款规定进行报告和公告，在该事实发生之日起至公告后三日内，不得再行买卖该上市公司的股票，但国务院证券监督管理机构规定的情形除外。

投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的有表决权股份达到百分之五后，其所持该上市公司已发行的有表决权股份比例每增加或者减少百分之一，应当在该事实发生的次日通知该上市公司，并予公告。

违反第一款、第二款规定买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权。

第六十四条

依照前条规定所作的公告，应当包括下列内容：

（一）持股人的名称、住所；

（二）持有的股票的名称、数额；

（三）持股达到法定比例或者持股增减变化达到法定比例的日期、增持股份的资金来源；

（四）在上市公司中拥有有表决权的股份变动的时间及方式。

第六十五条

通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的有表决权股份达到百分之三十时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司所有股东发出收购上市公司全部或者部分股份的要约。

收购上市公司部分股份的要约应当约定，被收购公司股东承诺出售的股份数额超过预定收购的股份数额的，收购人按比例进行收购。

第六十六条

依照前条规定发出收购要约，收购人必须公告上市公司收购报告书，并载明下列事项：

- （一）收购人的名称、住所；
- （二）收购人关于收购的决定；
- （三）被收购的上市公司名称；
- （四）收购目的；
- （五）收购股份的详细名称和预定收购的股份数额；
- （六）收购期限、收购价格；
- （七）收购所需资金额及资金保证；

（八）公告上市公司收购报告书时持有被收购公司股份数占该公司已发行的股份总数的比例。

第六十七条

收购要约约定的收购期限不得少于三十日，并不得超过六十日。

第六十八条

在收购要约确定的承诺期限内，收购人不得撤销其收购要约。收购人需要变更收购要约的，应当及时公告，载明具体变更事项，且不得存在下列情形：

- （一）降低收购价格；
- （二）减少预定收购股份数额；
- （三）缩短收购期限；
- （四）国务院证券监督管理机构规定的其他情形。

第六十九条

收购要约提出的各项收购条件，适用于被收购公司的所有股东。

上市公司发行不同种类股份的，收购人可以针对不同种类股份提出不同的收购条件。

第七十条

采取要约收购方式的，收购人在收购期限内，不得卖出被收购公司的股票，也不得采取要约规定以外的形式和超出要约的条件买入被收购公司的股票。

第七十一条

采取协议收购方式的，收购人可以依照法律、行政法规的规定同被收购公司的股东以协议方式进行股份转让。

以协议方式收购上市公司时，达成协议后，收购人必须在三日内将该收购协议向国务院证券监督管理机构及证券交易所作出书面报告，并予公告。

在公告前不得履行收购协议。

第七十二条

采取协议收购方式的，协议双方可以临时委托证券登记结算机构保管协议转让的股票，并将资金存放于指定的银行。

第七十三条

采取协议收购方式的，收购人收购或者通过协议、其他安排与他人共同收购一个上市公司已发行的有表决权股份达到百分之三十时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司所有股东发出收购上市公司全部或者部分股份的要约。但是，按照国务院证券监督管理机构的规定免除发出要约的除外。

收购人依照前款规定以要约方式收购上市公司股份，应当遵守本法第六十五条第二款、第六十六条至第七十条的规定。

第七十四条

收购期限届满，被收购公司股权分布不符合证券交易所规定的上市交易要求的，该上市公司的股票应当由证券交易所依法终止上市交易；其余仍持有被收购公司股票的股东，有权向收购人以收购要约的同等条件出售其股票，收购人应当收购。

收购行为完成后，被收购公司不再具备股份有限公司条件的，应当依法变更企业形式。

第七十五条

在上市公司收购中，收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的十八个月内不得转让。

第七十六条

收购行为完成后，收购人与被收购公司合并，并将该公司解散的，被解散公司的原有股票由收购人依法更换。

收购行为完成后，收购人应当在十五日内将收购情况报告国务院证券监督管理机构和证券交易所，并予公告。

第七十七条

国务院证券监督管理机构依照本法制定上市公司收购的具体办法。

上市公司分立或者被其他公司合并，应当向国务院证券监督管理机构报告，并予公告。

第五章信息披露

第七十八条

发行人及法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定的其他信息披露义务人，应当及时依法履行信息披露义务。

信息披露义务人披露的信息，应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外披露的信息，应当在境内同时披露。

第七十九条

上市公司、公司债券上市交易的公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司，应当按照国务院证券监督管理机构和证券交易场所规定的内容和格式编制定期报告，并按照以下规定报送和公告：

（一）在每一会计年度结束之日起四个月内，报送并公告年度报告，其中的年度财务会计报告应当经符合本法规定的会计师事务所审计；

（二）在每一会计年度的上半年结束之日起二个月内，报送并公告中期报告。

第八十条

发生可能对上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构和证券交易场所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。

前款所称重大事件包括：

（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；

（二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；

（三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；

（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；

（五）公司发生重大亏损或者重大损失；

（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

（七）公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责；

（八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

（九）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；

（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；

（十一）公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；

（十二）国务院证券监督管理机构规定的其他事项。

公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、进展产生较大影响的，应当及时将其知悉的有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披露义务。

第八十一条

发生可能对上市交易公司债券的交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构和证券交易场所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。

前款所称重大事件包括：

（一）公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化；

- (二) 公司债券信用评级发生变化；
- (三) 公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；
- (四) 公司发生未能清偿到期债务的情况；
- (五) 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
- (六) 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；
- (七) 公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- (八) 公司分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
- (九) 涉及公司的重大诉讼、仲裁；
- (十) 公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
- (十一) 国务院证券监督管理机构规定的其他事项。

第八十二条

发行人的董事、高级管理人员应当对证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。

发行人的监事会应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见。

发行人的董事、监事和高级管理人员应当保证发行人及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

董事、监事和高级管理人员无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，发行人应当披露。发行人不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。

第八十三条

信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。

任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。任何单位和个人提前获知的前述信息，在依法披露前应当保密。

第八十四条

除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。

发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出公开承诺的，应当披露。不履行承诺给投资者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

第八十五条

信息披露义务人未按照规定披露信息，或者公告的证券发行文件、定期报告、临时报告及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，信息披露义务人应当承担赔偿责任；发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及保荐人、承销的证券公司及其直接责任人员，应当与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。

第八十六条

依法披露的信息，应当在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、证券交易场所，供社会公众查阅。

第八十七条

国务院证券监督管理机构对信息披露义务人的信息披露行为进行监督管理。

证券交易场所应当对其组织交易的证券的信息披露义务人的信息披露行为进行监督，督促其依法及时、准确地披露信息。

第六章 投资者保护

第八十八条

证券公司向投资者销售证券、提供服务时，应当按照规定充分了解投资者的基本情况、财产状况、金融资产状况、投资知识和经验、专业能力等相关信息；如实说明证券、服务的重要内容，充分揭示投资风险；销售、提供与投资者上述状况相匹配的证券、服务。

投资者在购买证券或者接受服务时，应当按照证券公司明示的要求提供前款所列真实信息。拒绝提供或者未按照要求提供信息的，证券公司应当告知其后果，并按照规定拒绝向其销售证券、提供服务。

证券公司违反第一款规定导致投资者损失的，应当承担相应的赔偿责任。

第八十九条

根据财产状况、金融资产状况、投资知识和经验、专业能力等因素，投资者可以分为普通投资者和专业投资者。专业投资者的标准由国务院证券监督管理机

构规定。

普通投资者与证券公司发生纠纷的，证券公司应当证明其行为符合法律、行政法规以及国务院证券监督管理机构的规定，不存在误导、欺诈等情形。证券公司不能证明的，应当承担相应的赔偿责任。

第九十条

上市公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构（以下简称投资者保护机构），可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。

依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，上市公司应当予以配合。

禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。

公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。

第九十一条

上市公司应当在章程中明确分配现金股利的具体安排和决策程序，依法保障股东的资产收益权。

上市公司当年税后利润，在弥补亏损及提取法定公积金后有盈余的，应当按照公司章程的规定分配现金股利。

第九十二条

公开发行公司债券的，应当设立债券持有人会议，并应当在募集说明书中说明债券持有人会议的召集程序、会议规则和其他重要事项。

公开发行公司债券的，发行人应当为债券持有人聘请债券受托管理人，并订立债券受托管理协议。受托管理人应当由本次发行的承销机构或者其他经国务院证券监督管理机构认可的机构担任，债券持有人会议可以决议变更债券受托管理人。债券受托管理人应当勤勉尽责，公正履行受托管理职责，不得损害债券持有人利益。

债券发行人未能按期兑付债券本息的，债券受托管理人可以接受全部或者部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起、参加民事诉讼或者清算程序。

第九十三条

发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失的，发行人的控股股东、实际控制人、相关的证券公司可以委托投资者保护机构，就赔偿事宜与受到损失的投资者达成协议，予以先行赔付。先行赔付后，可以依法向发行人以及其他连带责任人追偿。

第九十四条

投资者与发行人、证券公司等发生纠纷的，双方可以向投资者保护机构申请调解。普通投资者与证券公司发生证券业务纠纷，普通投资者提出调解请求的，证券公司不得拒绝。

投资者保护机构对损害投资者利益的行为，可以依法支持投资者向人民法院提起诉讼。

发行人的董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定给公司造成损失，发行人的控股股东、实际控制人等侵犯公司

合法权益给公司造成损失，投资者保护机构持有该公司股份的，可以为公司的利益以自己的名义向人民法院提起诉讼，持股比例和持股期限不受《中华人民共和国公司法》规定的限制。

第九十五条

投资者提起虚假陈述等证券民事赔偿诉讼时，诉讼标的是同一种类，且当事人一方人数众多的，可以依法推选代表人进行诉讼。

对按照前款规定提起的诉讼，可能存在有相同诉讼请求的其他众多投资者的，人民法院可以发出公告，说明该诉讼请求的案件情况，通知投资者在一定期间向人民法院登记。人民法院作出的判决、裁定，对参加登记的投资者发生法律效力。

投资者保护机构受五十名以上投资者委托，可以作为代表人参加诉讼，并为经证券登记结算机构确认的权利人依照前款规定向人民法院登记，但投资者明确表示不愿意参加该诉讼的除外。

第七章 证券交易场所

第九十六条

证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所为证券集中交易提供场所和设施，组织和监督证券交易，实行自律管理，依法登记，取得法人资格。

证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所的设立、变更和解散由国务院决定。国务院批准的其他全国性证券交易场所的组织机构、管理办法等，由国务院规定。

第九十七条

证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所可以根据证券品种、行业特点、公司规模等因素设立不同的市场层次。

第九十八条

按照国务院规定设立的区域性股权市场为非公开发行证券的发行、转让提供场所和设施，具体管理办法由国务院规定。

第九十九条

证券交易所履行自律管理职能，应当遵守社会公共利益优先原则，维护市场的公平、有序、透明。

设立证券交易所必须制定章程。证券交易所章程的制定和修改，必须经国务院证券监督管理机构批准。

第一百条

证券交易所必须在其名称中标明证券交易所字样。其他任何单位或者个人不得使用证券交易所或者近似的名称。

第一百零一条

证券交易所可以自行支配的各项费用收入，应当首先用于保证其证券交易场所和设施的正常运行并逐步改善。

实行会员制的证券交易所的财产积累归会员所有，其权益由会员共同享有，在其存续期间，不得将其财产积累分配给会员。

第一百零二条

实行会员制的证券交易所设理事会、监事会。

证券交易所设总经理一人，由国务院证券监督管理机构任免。

第一百零三条

有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形或者下列情形之一的，不得担任证券交易所的负责人：

（一）因违法行为或者违纪行为被解除职务的证券交易所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾五年；

（二）因违法行为或者违纪行为被吊销执业证书或者被取消资格的律师、注册会计师或者其他证券服务机构的专业人员，自被吊销执业证书或者被取消资格之日起未逾五年。

第一百零四条

因违法行为或者违纪行为被开除的证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的从业人员和被开除的国家机关工作人员，不得招聘为证券交易所的从业人员。

第一百零五条

进入实行会员制的证券交易所参与集中交易的，必须是证券交易所的会员。证券交易所不得允许非会员直接参与股票的集中交易。

第一百零六条

投资者应当与证券公司签订证券交易委托协议，并在证券公司实名开立账户，以书面、电话、

自助终端、网络等方式，委托该证券公司代其买卖证券。

第一百零七条

证券公司为投资者开立账户，应当按照规定对投资者提供的身份信息进行核

对。

证券公司不得将投资者的账户提供给他人使用。

投资者应当使用实名开立的账户进行交易。

第一百零八条

证券公司根据投资者的委托,按照证券交易规则提出交易申报,参与证券交易所场内的集中交易,并根据成交结果承担相应的清算交收责任。证券登记结算机构根据成交结果,按照清算交收规则,与证券公司进行证券和资金的清算交收,并为证券公司客户办理证券的登记过户手续。

第一百零九条

证券交易所应当为组织公平的集中交易提供保障,实时公布证券交易即时行情,并按交易日制作证券市场行情表,予以公布。

证券交易即时行情的权益由证券交易所依法享有。未经证券交易所许可,任何单位和个人不得发布证券交易即时行情。

第一百一十条

上市公司可以向证券交易所申请其上市交易股票的停牌或者复牌,但不得滥用停牌或者复牌损害投资者的合法权益。

证券交易所可以按照业务规则的规定,决定上市交易股票的停牌或者复牌。

第一百一十一条

因不可抗力、意外事件、重大技术故障、重大人为差错等突发性事件而影响证券交易正常进行时,为维护证券交易正常秩序和市场公平,证券交易所可以按

照业务规则采取技术性停牌、临时停市等处置措施，并应当及时向国务院证券监督管理机构报告。

因前款规定的突发性事件导致证券交易结果出现重大异常，按交易结果进行交收将对证券交易正常秩序和市场公平造成重大影响的，证券交易所按照业务规则可以采取取消交易、通知证券登记结算机构暂缓交收等措施，并应当及时向国务院证券监督管理机构报告并公告。

证券交易所对其依照本条规定采取措施造成的损失，不承担民事赔偿责任，但存在重大过错的除外。

第一百一十二条

证券交易所对证券交易实行实时监控，并按照国务院证券监督管理机构的要求，对异常的交易情况提出报告。

证券交易所根据需要，可以按照业务规则对出现重大异常交易情况的证券账户的投资者限制交易，并及时报告国务院证券监督管理机构。

第一百一十三条

证券交易所应当加强对证券交易的风险监测，出现重大异常波动的，证券交易所可以按照业务规则采取限制交易、强制停牌等处置措施，并向国务院证券监督管理机构报告；严重影响证券市场稳定的，证券交易所可以按照业务规则采取临时停市等处置措施并公告。

证券交易所对其依照本条规定采取措施造成的损失，不承担民事赔偿责任，但存在重大过错的除外。

第一百一十四条

证券交易所应当从其收取的交易费用和会员费、席位费中提取一定比例的金

额设立风险基金。风险基金由证券交易所理事会管理。

风险基金提取的具体比例和使用办法,由国务院证券监督管理机构会同国务院财政部门规定。证券交易所应当将收存的风险基金存入开户银行专门账户,不得擅自使用。

第一百一十五条

证券交易所依照法律、行政法规和国务院证券监督管理机构的规定,制定上市规则、交易规则、会员管理规则和其他有关业务规则,并报国务院证券监督管理机构批准。

在证券交易所从事证券交易,应当遵守证券交易所依法制定的业务规则。违反业务规则的,由证券交易所给予纪律处分或者采取其他自律管理措施。

第一百一十六条

证券交易所的负责人和其他从业人员执行与证券交易有关的职务时,与其本人或者其亲属有利害关系的,应当回避。

第一百一十七条

按照依法制定的交易规则进行的交易,不得改变其交易结果,但本法第一百一十一条第二款规定的除外。对交易中违规交易者应负的民事责任不得免除;在违规交易中所获利益,依照有关规定处理。

第八章 证券公司

第一百一十八条

设立证券公司,应当具备下列条件,并经国务院证券监督管理机构批准:

（一）有符合法律、行政法规规定的公司章程；

（二）主要股东及公司的实际控制人具有良好的财务状况和诚信记录，最近三年无重大违法违规记录；

（三）有符合本法规定的公司注册资本；

（四）董事、监事、高级管理人员、从业人员符合本法规定的条件；

（五）有完善的风险管理与内部控制制度；

（六）有合格的经营场所、业务设施和信息技术系统；

（七）法律、行政法规和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

未经国务院证券监督管理机构批准，任何单位和个人不得以证券公司名义开展证券业务活动。

第一百一十九条

国务院证券监督管理机构应当自受理证券公司设立申请之日起六个月内，依照法定条件和法定程序并根据审慎监管原则进行审查，作出批准或者不予批准的决定，并通知申请人；不予批准的，应当说明理由。

证券公司设立申请获得批准的，申请人应当在规定的期限内向公司登记机关申请设立登记，领取营业执照。

证券公司应当自领取营业执照之日起十五日内，向国务院证券监督管理机构申请经营证券业务许可证。未取得经营证券业务许可证，证券公司不得经营证券业务。

第一百二十条

经国务院证券监督管理机构核准，取得经营证券业务许可证，证券公司可以经营下列部分或者全部证券业务：

- （一）证券经纪；
- （二）证券投资咨询；
- （三）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
- （四）证券承销与保荐；
- （五）证券融资融券；
- （六）证券做市交易；
- （七）证券自营；
- （八）其他证券业务。

国务院证券监督管理机构应当自受理前款规定事项申请之日起三个月内，依照法定条件和程序进行审查，作出核准或者不予核准的决定，并通知申请人；不予核准的，应当说明理由。

证券公司经营证券资产管理业务的，应当符合《中华人民共和国证券投资基金法》等法律、行政法规的规定。

除证券公司外，任何单位和个人不得从事证券承销、证券保荐、证券经纪和证券融资融券业务。

证券公司从事证券融资融券业务，应当采取措施，严格防范和控制风险，不得违反规定向客户出借资金或者证券。

第一百二十一条

证券公司经营本法第一百二十条第一款第（一）项至第（三）项业务的，注册资本最低限额为人民币五千万元；经营第（四）项至第（八）项业务之一的，注册资本最低限额为人民币一亿元；经营第（四）项至第（八）项业务中两项以上的，注册资本最低限额为人民币五亿元。证券公司的注册资本应当是实缴资本。

国务院证券监督管理机构根据审慎监管原则和各项业务的风险程度，可以调整注册资本最低限额，但不得少于前款规定的限额。

第一百二十二条

证券公司变更证券业务范围，变更主要股东或者公司的实际控制人，合并、分立、停业、解散、破产，应当经国务院证券监督管理机构核准。

第一百二十三条

国务院证券监督管理机构应当对证券公司净资本和其他风险控制指标作出规定。

证券公司除依照规定为其客户提供融资融券外，不得为其股东或者股东的关联人提供融资或者担保。

第一百二十四条

证券公司的董事、监事、高级管理人员，应当正直诚实、品行良好，熟悉证券法律、行政法规，具有履行职责所需的经营管理能力。证券公司任免董事、监事、高级管理人员，应当报国务院证券监督管理机构备案。

有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形或者下列情形之一的，不得担任证券公司的董事、监事、高级管理人员：

（一）因违法行为或者违纪行为被解除职务的证券交易所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾五年；

（二）因违法行为或者违纪行为被吊销执业证书或者被取消资格的律师、注册会计师或者其他证券服务机构的专业人员，自被吊销执业证书或者被取消资格之日起未逾五年。

第一百二十五条

证券公司从事证券业务的人员应当品行良好，具备从事证券业务所需的专业能力。

因违法行为或者违纪行为被开除的证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的从业人员和被开除的国家机关工作人员，不得招聘为证券公司的从业人员。

国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员，不得在证券公司中兼任职务。

第一百二十六条

国家设立证券投资者保护基金。证券投资者保护基金由证券公司缴纳的资金及其他依法筹集的资金组成，其规模以及筹集、管理和使用的具体办法由国务院规定。

第一百二十七条

证券公司从每年的业务收入中提取交易风险准备金，用于弥补证券经营的损失，其提取的具体比例由国务院证券监督管理机构会同国务院财政部门规定。

第一百二十八条

证券公司应当建立健全内部控制制度，采取有效隔离措施，防范公司与客户之间、不同客户之间的利益冲突。

证券公司必须将其证券经纪业务、证券承销业务、证券自营业务、证券做市业务和证券资产管理业务分开办理，不得混合操作。

第一百二十九条

证券公司的自营业务必须以自己的名义进行，不得假借他人名义或者以个人名义进行。证券公司的自营业务必须使用自有资金和依法筹集的资金。

证券公司不得将其自营账户借给他人使用。

第一百三十条

证券公司应当依法审慎经营，勤勉尽责，诚实守信。

证券公司的业务活动，应当与其治理结构、内部控制、合规管理、风险管理以及风险控制指标、从业人员构成等情况相适应，符合审慎监管和保护投资者合法权益的要求。

证券公司依法享有自主经营的权利，其合法经营不受干涉。

第一百三十一条

证券公司客户的交易结算资金应当存放在商业银行，以每个客户的名义单独立户管理。

证券公司不得将客户的交易结算资金和证券归入其自有财产。禁止任何单位或者个人以任何形式挪用客户的交易结算资金和证券。证券公司破产或者清算时，客户的交易结算资金和证券不属于其破产财产或者清算财产。非因客户本身的债务或者法律规定的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者强制执行客户的交

易结算资金和证券。

第一百三十二条

证券公司办理经纪业务，应当置备统一制定的证券买卖委托书，供委托人使用。采取其他委托方式的，必须作出委托记录。

客户的证券买卖委托，不论是否成交，其委托记录应当按照规定的期限，保存于证券公司。

第一百三十三条

证券公司接受证券买卖的委托，应当根据委托书载明的证券名称、买卖数量、出价方式、价格幅度等，按照交易规则代理买卖证券，如实进行交易记录；买卖成交后，应当按照规定制作买卖成交报告单交付客户。

证券交易中确认交易行为及其交易结果的对账单必须真实，保证账面证券余额与实际持有的证券相一致。

第一百三十四条

证券公司办理经纪业务，不得接受客户的全权委托而决定证券买卖、选择证券种类、决定买卖数量或者买卖价格。

证券公司不得允许他人以证券公司的名义直接参与证券的集中交易。

第一百三十五条

证券公司不得对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺。

第一百三十六条

证券公司的从业人员在证券交易活动中，执行所属的证券公司的指令或者利

用职务违反交易规则的，由所属的证券公司承担全部责任。

证券公司的从业人员不得私下接受客户委托买卖证券。

第一百三十七条

证券公司应当建立客户信息查询制度，确保客户能够查询其账户信息、委托记录、交易记录以及其他与接受服务或者购买产品有关的重要信息。

证券公司应当妥善保存客户开户资料、委托记录、交易记录和与内部管理、业务经营有关的各项信息，任何人不得隐匿、伪造、篡改或者毁损。上述信息的保存期限不得少于二十年。

第一百三十八条

证券公司应当按照规定向国务院证券监督管理机构报送业务、财务等经营管理信息和资料。国务院证券监督管理机构有权要求证券公司及其主要股东、实际控制人在指定的期限内提供有关信息、资料。

证券公司及其主要股东、实际控制人向国务院证券监督管理机构报送或者提供的信息、资料，必须真实、准确、完整。

第一百三十九条

国务院证券监督管理机构认为有必要时，可以委托会计师事务所、资产评估机构对证券公司的财务状况、内部控制状况、资产价值进行审计或者评估。具体办法由国务院证券监督管理机构会同有关主管部门制定。

第一百四十条

证券公司的治理结构、合规管理、风险控制指标不符合规定的，国务院证券监督管理机构应当责令其限期改正；逾期未改正，或者其行为严重危及该证券公

司的稳健运行、损害客户合法权益的，国务院证券监督管理机构可以区别情形，对其采取下列措施：

- （一）限制业务活动，责令暂停部分业务，停止核准新业务；
- （二）限制分配红利，限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬、提供福利；
- （三）限制转让财产或者在财产上设定其他权利；
- （四）责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利；
- （五）撤销有关业务许可；
- （六）认定负有责任的董事、监事、高级管理人员为不适当人选；
- （七）责令负有责任的股东转让股权，限制负有责任的股东行使股东权利。

证券公司整改后，应当向国务院证券监督管理机构提交报告。国务院证券监督管理机构经验收，治理结构、合规管理、风险控制指标符合规定的，应当自验收完毕之日起三日内解除对其采取的前款规定的有关限制措施。

第一百四十一条

证券公司的股东有虚假出资、抽逃出资行为的，国务院证券监督管理机构应当责令其限期改正，并可责令其转让所持证券公司的股权。

在前款规定的股东按照要求改正违法行为、转让所持证券公司的股权前，国务院证券监督管理机构可以限制其股东权利。

第一百四十二条

证券公司的董事、监事、高级管理人员未能勤勉尽责，致使证券公司存在重

大违法违规行为或者重大风险的，国务院证券监督管理机构可以责令证券公司予以更换。

第一百四十三条

证券公司违法经营或者出现重大风险，严重危害证券市场秩序、损害投资者利益的，国务院证券监督管理机构可以对该证券公司采取责令停业整顿、指定其他机构托管、接管或者撤销等监管措施。

第一百四十四条

在证券公司被责令停业整顿、被依法指定托管、接管或者清算期间，或者出现重大风险时，经国务院证券监督管理机构批准，可以对该证券公司直接负责的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员采取以下措施：

（一）通知出境入境管理机关依法阻止其出境；

（二）申请司法机关禁止其转移、转让或者以其他方式处分财产，或者在财产上设定其他权利。

第九章 证券登记结算机构

第一百四十五条

证券登记结算机构为证券交易提供集中登记、存管与结算服务，不以营利为目的，依法登记，取得法人资格。

设立证券登记结算机构必须经国务院证券监督管理机构批准。

第一百四十六条

设立证券登记结算机构，应当具备下列条件：

- (一) 自有资金不少于人民币二亿元；
- (二) 具有证券登记、存管和结算服务所必须的场所和设施；
- (三) 国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

证券登记结算机构的名称中应当标明证券登记结算字样。

第一百四十七条

证券登记结算机构履行下列职能：

- (一) 证券账户、结算账户的设立；
- (二) 证券的存管和过户；
- (三) 证券持有人名册登记；
- (四) 证券交易的清算和交收；
- (五) 受发行人的委托派发证券权益；
- (六) 办理与上述业务有关的查询、信息服务；
- (七) 国务院证券监督管理机构批准的其他业务。

第一百四十八条

在证券交易所和国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的证券的登记结算，应当采取全国集中统一的运营方式。

前款规定以外的证券，其登记、结算可以委托证券登记结算机构或者其他依法从事证券登记、结算业务的机构办理。

第一百四十九条

证券登记结算机构应当依法制定章程和业务规则,并经国务院证券监督管理机构批准。证券登记结算业务参与人应当遵守证券登记结算机构制定的业务规则。

第一百五十条

在证券交易所或者国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的证券,应当全部存管在证券登记结算机构。

证券登记结算机构不得挪用客户的证券。

第一百五十一条

证券登记结算机构应当向证券发行人提供证券持有人名册及有关资料。

证券登记结算机构应当根据证券登记结算的结果,确认证券持有人持有证券的事实,提供证券持有人登记资料。

证券登记结算机构应当保证证券持有人名册和登记过户记录真实、准确、完整,不得隐匿、伪造、篡改或者毁损。

第一百五十二条

证券登记结算机构应当采取下列措施保证业务的正常进行:

- (一) 具有必备的服务设备和完善的数据安全保护措施;
- (二) 建立完善业务、财务和安全防范等管理制度;
- (三) 建立完善的风险管理系统。

第一百五十三条

证券登记结算机构应当妥善保存登记、存管和结算的原始凭证及有关文件和资料。其保存期限不得少于二十年。

第一百五十四条

证券登记结算机构应当设立证券结算风险基金,用于垫付或者弥补因违约交收、技术故障、操作失误、不可抗力造成的证券登记结算机构的损失。

证券结算风险基金从证券登记结算机构的业务收入和收益中提取,并可以由结算参与人按照证券交易业务量的一定比例缴纳。

证券结算风险基金的筹集、管理办法,由国务院证券监督管理机构会同国务院财政部门规定。

第一百五十五条

证券结算风险基金应当存入指定银行的专门账户,实行专项管理。

证券登记结算机构以证券结算风险基金赔偿后,应当向有关责任人追偿。

第一百五十六条

证券登记结算机构申请解散,应当经国务院证券监督管理机构批准。

第一百五十七条

投资者委托证券公司进行证券交易,应当通过证券公司申请在证券登记结算机构开立证券账户。证券登记结算机构应当按照规定为投资者开立证券账户。

投资者申请开立账户,应当持有证明中华人民共和国公民、法人、合伙企业身份的合法证件。国家另有规定的除外。

第一百五十八条

证券登记结算机构作为中央对手方提供证券结算服务的,是结算参与人共同的清算交收对手,进行净额结算,为证券交易提供集中履约保障。

证券登记结算机构为证券交易提供净额结算服务时,应当要求结算参与人按照货银对付的原则,足额交付证券和资金,并提供交收担保。

在交收完成之前,任何人不得动用用于交收的证券、资金和担保物。

结算参与人未按时履行交收义务的,证券登记结算机构有权按照业务规则处理前款所述财产。

第一百五十九条

证券登记结算机构按照业务规则收取的各类结算资金和证券,必须存放于专门的清算交收账户,只能按业务规则用于已成交的证券交易的清算交收,不得被强制执行。

第十章 证券服务机构

第一百六十条

会计师事务所、律师事务所以及从事证券投资咨询、资产评估、资信评级、财务顾问、信息技术系统服务的证券服务机构,应当勤勉尽责、恪尽职守,按照相关业务规则为证券的交易及相关活动提供服务。

从事证券投资咨询服务业务,应当经国务院证券监督管理机构核准;未经核准,不得为证券的交易及相关活动提供服务。从事其他证券服务业务,应当报国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案。

第一百六十一条

证券投资咨询机构及其从业人员从事证券服务业务不得有下列行为：

- （一）代理委托人从事证券投资；
- （二）与委托人约定分享证券投资收益或者分担证券投资损失；
- （三）买卖本证券投资咨询机构提供服务的证券；
- （四）法律、行政法规禁止的其他行为。

有前款所列行为之一，给投资者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

第一百六十二条

证券服务机构应当妥善保存客户委托文件、核查和验证资料、工作底稿以及
与质量控制、内部管理、业务经营有关的信息和资料，任何人不得泄露、隐匿、
伪造、篡改或者毁损。上述信息和资料的保存期限不得少于十年，自业务委托结
束之日起算。

第一百六十三条

证券服务机构为证券的发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具审计报告
及其他鉴证报告、资产评估报告、财务顾问报告、资信评级报告或者法律意见
书等文件，应当勤勉尽责，对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性
进行核查和验证。其制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
给他人造成损失的，应当与委托人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过
错的除外。

第十一章 证券业协会

第一百六十四条

证券业协会是证券业的自律性组织，是社会团体法人。

证券公司应当加入证券业协会。

证券业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会。

第一百六十五条

证券业协会章程由会员大会制定，并报国务院证券监督管理机构备案。

第一百六十六条

证券业协会履行下列职责：

（一）教育和组织会员及其从业人员遵守证券法律、行政法规，组织开展证券行业诚信建设，督促证券行业履行社会责任；

（二）依法维护会员的合法权益，向证券监督管理机构反映会员的建议和要求；

（三）督促会员开展投资者教育和保护活动，维护投资者合法权益；

（四）制定和实施证券行业自律规则，监督、检查会员及其从业人员行为，对违反法律、行政法规、自律规则或者协会章程的，按照规定给予纪律处分或者实施其他自律管理措施；

（五）制定证券行业业务规范，组织从业人员的业务培训；

（六）组织会员就证券行业的发展、运作及有关内容进行研究，收集整理、发布证券相关信息，提供会员服务，组织行业交流，引导行业创新发展；

（七）对会员之间、会员与客户之间发生的证券业务纠纷进行调解；

（八）证券业协会章程规定的其他职责。

第一百六十七条

证券业协会设理事会。理事会成员依章程的规定由选举产生。

第十二章 证券监督管理机构

第一百六十八条

国务院证券监督管理机构依法对证券市场实行监督管理，维护证券市场公开、公平、公正，防范系统性风险，维护投资者合法权益，促进证券市场健康发展。

第一百六十九条

国务院证券监督管理机构在对证券市场实施监督管理中履行下列职责：

（一）依法制定有关证券市场监督管理的规章、规则，并依法进行审批、核准、注册，办理备案；

（二）依法对证券的发行、上市、交易、登记、存管、结算等行为，进行监督管理；

（三）依法对证券发行人、证券公司、证券服务机构、证券交易场所、证券登记结算机构的证

券业务活动，进行监督管理；

（四）依法制定从事证券业务人员的行为准则，并监督实施；

（五）依法监督检查证券发行、上市、交易的信息披露；

（六）依法对证券业协会的自律管理活动进行指导和监督；

（七）依法监测并防范、处置证券市场风险；

（八）依法开展投资者教育；

（九）依法对证券违法行为进行查处；

（十）法律、行政法规规定的其他职责。

第一百七十条

国务院证券监督管理机构依法履行职责，有权采取下列措施：

（一）对证券发行人、证券公司、证券服务机构、证券交易场所、证券登记结算机构进行现场检查；

（二）进入涉嫌违法行为发生场所调查取证；

（三）询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项作出说明；或者要求其按照指定的方式报送与被调查事件有关的文件和资料；

（四）查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记、通讯记录等文件和资料；

（五）查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的证券交易记录、登记过户记录、财务会计资料及其他相关文件和资料；对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存、扣押；

（六）查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户、银行账户以及其他具有支付、托管、结算等功能的账户信息，可以对有关文件和资料进行复制；对有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案

财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经国务院证券监督管理机构主要负责人或者其授权的其他负责人批准，可以冻结或者查封，期限为六个月；因特殊原因需要延长的，每次延长期限不得超过三个月，冻结、查封期限最长不得超过二年；

（七）在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时，经国务院证券监督管理机构主要负责人或者其授权的其他负责人批准，可以限制被调查的当事人的证券买卖，但限制的期限不得超过三个月；案情复杂的，可以延长三个月；

（八）通知出境入境管理机关依法阻止涉嫌违法人员、涉嫌违法单位的主管人员和其他直接责任人员出境。

为防范证券市场风险，维护市场秩序，国务院证券监督管理机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等措施。

第一百七十一条

国务院证券监督管理机构对涉嫌证券违法的单位或者个人进行调查期间，被调查的当事人书面申请，承诺在国务院证券监督管理机构认可的期限内纠正涉嫌违法行为，赔偿有关投资者损失，消除损害或者不良影响的，国务院证券监督管理机构可以决定中止调查。被调查的当事人履行承诺的，国务院证券监督管理机构可以决定终止调查；被调查的当事人未履行承诺或者有国务院规定的其他情形的，应当恢复调查。具体办法由国务院规定。

国务院证券监督管理机构决定中止或者终止调查的，应当按照规定公开相关信息。

第一百七十二条

国务院证券监督管理机构依法履行职责，进行监督检查或者调查，其监督检查、调查的人员不得少于二人，并应当出示合法证件和监督检查、调查通知书或者其他执法文书。监督检查、调查的人员少于二人或者未出示合法证件和监督检查

查、调查通知书或者其他执法文书的，被检查、调查的单位和个人有权拒绝。

第一百七十三条

国务院证券监督管理机构依法履行职责，被检查、调查的单位和个人应当配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒。

第一百七十四条

国务院证券监督管理机构制定的规章、规则和监督管理工作制度应当依法公开。

国务院证券监督管理机构依据调查结果，对证券违法行为作出的处罚决定，应当公开。

第一百七十五条

国务院证券监督管理机构应当与国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。国务院证券监督管理机构依法履行职责，进行监督检查或者调查时，有关部门应当予以配合。第一百七十六条

对涉嫌证券违法、违规行为，任何单位和个人有权向国务院证券监督管理机构举报。

对涉嫌重大违法、违规行为的实名举报线索经查证属实的，国务院证券监督管理机构按照规定给予举报人奖励。

国务院证券监督管理机构应当对举报人的身份信息保密。

第一百七十七条

国务院证券监督管理机构可以和其他国家或者地区的证券监督管理机构建

立监督管理合作机制，实施跨境监督管理。

境外证券监督管理机构不得在中华人民共和国境内直接进行调查取证等活动。未经国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门同意，任何单位和个人不得擅自向境外提供与证券业务活动有关的文件和资料。

第一百七十八条

国务院证券监督管理机构依法履行职责，发现证券违法行为涉嫌犯罪的，应当依法将案件移送司法机关处理；发现公职人员涉嫌职务违法或者职务犯罪的，应当依法移送监察机关处理。

第一百七十九条

国务院证券监督管理机构工作人员必须忠于职守、依法办事、公正廉洁，不得利用职务便利牟取不正当利益，不得泄露所知悉的有关单位和个人的商业秘密。

国务院证券监督管理机构工作人员在任职期间，或者离职后在《中华人民共和国公务员法》规定的期限内，不得到与原工作业务直接相关的企业或者其他营利性组织任职，不得从事与原工作业务直接相关的营利性活动。

第十三章 法律责任

第一百八十条

违反本法第九条的规定，擅自公开或者变相公开发行证券的，责令停止发行，退还所募资金并加算银行同期存款利息，处以非法所募资金金额百分之五以上百分之五十以下的罚款；对擅自公开或者变相公开发行证券设立的公司，由依法履行监督管理职责的机构或者部门会同县级以上地方人民政府予以取缔。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下

的罚款。

第一百八十一条

发行人在其公告的证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，尚未发行证券的，处以二百万元以上二千万元以下的罚款；已经发行证券的，处以非法所募资金金额百分之十以上一倍以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以一百万元以上一千万元以下的罚款。

发行人的控股股东、实际控制人组织、指使从事前款违法行为的，没收违法所得，并处以违法所得百分之十以上一倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足二千万元的，处以二百万元以上二千万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以一百万元以上、一千万元以下的罚款。

第一百八十二条

保荐人出具有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责的，责令改正，给予警告，没收业务收入，并处以业务收入一倍以上十倍以下的罚款；没有业务收入或者业务收入不足一百万元的，处以一百万元以上一千万元以下的罚款；情节严重的，并处暂停或者撤销保荐业务许可。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款。

第一百八十三条

证券公司承销或者销售擅自公开发行或者变相公开发行的证券的，责令停止承销或者销售，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足一百万元的，处以一百万元以上一千万元以下的罚款；情节严重的，并处暂停或者撤销相关业务许可。给投资者造成损失的，应当与发行人承担连带赔偿责任。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款。

第一百八十四条

证券公司承销证券违反本法第二十九条规定的，责令改正，给予警告，没收违法所得，可以并处五十万元以上五百万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销相关业务许可。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，可以并处二十万元以上二百万元以下的罚款；情节严重的，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款。

第一百八十五条

发行人违反本法第十四条、第十五条的规定擅自改变公开发行证券所募集资金的用途的，责令改正，处以五十万元以上五百万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以十万元以上一百万元以下的罚款。

发行人的控股股东、实际控制人从事或者组织、指使从事前款违法行为的，给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以十万元以上一百万元以下的罚款。

第一百八十六条

违反本法第三十六条的规定，在限制转让期内转让证券，或者转让股票不符合法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以买卖证券等值以下的罚款。

第一百八十七条

法律、行政法规规定禁止参与股票交易的人员，违反本法第四十条的规定，直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票或者其他具有股权性质的证券的，责令依法处理非法持有的股票、其他具有股权性质的证券，没收违法所得，并处以买卖证券等值以下的罚款；属于国家工作人员的，还应当依法给予处分。

第一百八十八条

证券服务机构及其从业人员，违反本法第四十二条的规定买卖证券的，责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得，并处以买卖证券等值以下的罚款。

第一百八十九条

上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司的董事、监事、高级管理人员、持有该公司百分之五以上股份的股东，违反本法第四十四条的规定，买卖该公司股票或者其他具有股权性质的证券的，给予警告，并处以十万元以上一百万元以下的罚款。

第一百九十条

违反本法第四十五条的规定，采取程序化交易影响证券交易所系统安全或者正常交易秩序的，责令改正，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以十万元以上一百万元以下的罚款。

第一百九十一条

证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人违反本法第五十三条的规定从事内幕交易的，责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处以五十万元以上五百万元以下的罚款。单位从事内幕交易的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。国务院证券监督管理机构工作人员从事内幕交易的，从重处罚。

违反本法第五十四条的规定，利用未公开信息进行交易的，依照前款的规定处罚。

第一百九十二条

违反本法第五十五条的规定，操纵证券市场的，责令依法处理其非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足一百万元的，处以一百万元以上一千万元以下的罚款。单位操纵证券市场的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款。

第一百九十三条

违反本法第五十六条第一款、第三款的规定，编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场的，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足二十万元的，处以二十万元以上二百万元以下的罚款。

违反本法第五十六条第二款的规定，在证券交易活动中作出虚假陈述或者信息误导的，责令改正，处以二十万元以上二百万元以下的罚款；属于国家工作人员的，还应当依法给予处分。

传播媒介及其从事证券市场信息报道的工作人员违反本法第五十六条第三款的规定，从事与其工作职责发生利益冲突的证券买卖的，没收违法所得，并处以买卖证券等值以下的罚款。

第一百九十四条

证券公司及其从业人员违反本法第五十七条的规定，有损害客户利益的行为的，给予警告，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，处以十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销相关业务许可。

第一百九十五条

违反本法第五十八条的规定,出借自己的证券账户或者借用他人的证券账户从事证券交易的,责令改正,给予警告,可以处五十万元以下的罚款。

第一百九十六条

收购人未按照本法规定履行上市公司收购的公告、发出收购要约义务的,责令改正,给予警告,并处以五十万元以上五百万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。

收购人及其控股股东、实际控制人利用上市公司收购,给被收购公司及其股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。

第一百九十七条

信息披露义务人未按照本法规定报送有关报告或者履行信息披露义务的,责令改正,给予警告,并处以五十万元以上五百万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。发行人的控股股东、实际控制人组织、指使从事上述违法行为,或者隐瞒相关事项导致发生上述情形的,处以五十万元以上五百万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以二十万元以上二百万元以下的罚款。

信息披露义务人报送的报告或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,责令改正,给予警告,并处以一百万元以上一千万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以五十万元以上五百万元以下的罚款。发行人的控股股东、实际控制人组织、指使从事上述违法行为,或者隐瞒相关事项导致发生上述情形的,处以一百万元以上一千万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五十万元以上五百万元以下的罚款。

第一百九十八条

证券公司违反本法第八十八条的规定未履行或者未按照规定履行投资者适当性管理义务的，责令改正，给予警告，并处以十万元以上一百万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以下的罚款。

第一百九十九条

违反本法第九十条的规定征集股东权利的，责令改正，给予警告，可以处五十万元以下的罚款。

第二百条

非法开设证券交易场所的，由县级以上人民政府予以取缔，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足一百万元的，处以一百万元以上一千万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。

证券交易所违反本法第一百零五条的规定，允许非会员直接参与股票的集中交易的，责令改正，可以并处五十万元以下的罚款。

第二百零一条

证券公司违反本法第一百零七条第一款的规定，未对投资者开立账户提供的身份信息进行核对的，责令改正，给予警告，并处以五万元以上五十万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以十万元以下的罚款。

证券公司违反本法第一百零七条第二款的规定，将投资者的账户提供给他人使用的，责令改正，给予警告，并处以十万元以上一百万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以下的罚款。

第二百零二条

违反本法第一百一十八条、第一百二十条第一款、第四款的规定，擅自设立证券公司、非法经营证券业务或者未经批准以证券公司名义开展证券业务活动的，责令改正，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足一百万元的，处以一百万元以上一千万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。对擅自设立的证券公司，由国务院证券监督管理机构予以取缔。

证券公司违反本法第一百二十条第五款规定提供证券融资融券服务的，没收违法所得，并处以融资融券等值以下的罚款；情节严重的，禁止其在一定期限内从事证券融资融券业务。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。

第二百零三条

提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段骗取证券公司设立许可、业务许可或者重大事项变更核准的，撤销相关许可，并处以一百万元以上一千万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。

第二百零四条

证券公司违反本法第一百二十二条的规定，未经核准变更证券业务范围，变更主要股东或者公司的实际控制人，合并、分立、停业、解散、破产的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处以五十万元以上五百万元以下的罚款；情节严重的，并处撤销相关业务许可。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。

第二百零五条

证券公司违反本法第一百二十三条第二款的规定，为其股东或者股东的关联人提供融资或者担保的，责令改正，给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以十万元以上一百万元以下的罚款。股东有过错的，在按照要求改正前，国务院证券监督管理机构可以限制其股东权利；拒不改正的，可以责令其转让所持证券公司股权。

第二百零六条

证券公司违反本法第一百二十八条的规定，未采取有效隔离措施防范利益冲突，或者未分开办理相关业务、混合操作的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处以五十万元以上五百万元以下的罚款；情节严重的，并处撤销相关业务许可。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。

第二百零七条

证券公司违反本法第一百二十九条的规定从事证券自营业务的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处以五十万元以上五百万元以下的罚款；情节严重的，并处撤销相关业务许可或者责令关闭。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。

第二百零八条

违反本法第一百三十一条的规定，将客户的资金和证券归入自有财产，或者挪用客户的资金和证券的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足一百万元的，处以一百万元以上一千万元以下的罚款；情节严重的，并处撤销相关业务许可或者责

令关闭。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款。

第二百零九条

证券公司违反本法第一百三十四条第一款的规定接受客户的全权委托买卖证券的，或者违反本法第一百三十五条的规定对客户的收益或者赔偿客户的损失作出承诺的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处以五十万元以上五百万元以下的罚款；情节严重的，并处撤销相关业务许可。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。

证券公司违反本法第一百三十四条第二款的规定，允许他人以证券公司的名义直接参与证券的集中交易的，责令改正，可以并处五十万元以下的罚款。

第二百一十条

证券公司的从业人员违反本法第一百三十六条的规定，私下接受客户委托买卖证券的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得的，处以五十万元以下的罚款。

第二百一十一条

证券公司及其主要股东、实际控制人违反本法第一百三十八条的规定，未报送、提供信息和资料，或者报送、提供的信息和资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，给予警告，并处以一百万元以下的罚款；情节严重的，并处撤销相关业务许可。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，给予警告，并处以五十万元以下的罚款。

第二百一十二条

违反本法第一百四十五条的规定，擅自设立证券登记结算机构的，由国务院证券监督管理机构予以取缔，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处以五十万元以上五百万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。

第二百一十三条

证券投资咨询机构违反本法第一百六十条第二款的规定擅自从事证券服务业务，或者从事证券服务业务有本法第一百六十一条规定行为的，责令改正，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处以五十万元以上五百万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。

会计师事务所、律师事务所以及从事资产评估、资信评级、财务顾问、信息技术系统服务的机构违反本法第一百六十条第二款的规定，从事证券服务业务未备案的，责令改正，可以处二十万元以下的罚款。

证券服务机构违反本法第一百六十三条的规定，未勤勉尽责，所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，没收业务收入，并处以业务收入一倍以上十倍以下的罚款，没有业务收入或者业务收入不足五十万元的，处以五十万元以上五百万元以下的罚款；情节严重的，并处暂停或者禁止从事证券服务业务。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。

第二百一十四条

发行人、证券登记结算机构、证券公司、证券服务机构未按照规定保存有关文件和资料的，责令改正，给予警告，并处以十万元以上一百万元以下的罚款；

泄露、隐匿、伪造、篡改或者毁损有关文件和资料的，给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款；情节严重的，处以五十万元以上五百万元以下的罚款，并处暂停、撤销相关业务许可或者禁止从事相关业务。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以十万元以上一百万元以下的罚款。

第二百一十五条

国务院证券监督管理机构依法将有关市场主体遵守本法的情况纳入证券市场诚信档案。第二百一十六条

国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门有下列情形之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分：

（一）对不符合本法规定的发行证券、设立证券公司等申请予以核准、注册、批准的；

（二）违反本法规定采取现场检查、调查取证、查询、冻结或者查封等措施的；

（三）违反本法规定对有关机构和人员采取监督管理措施的；

（四）违反本法规定对有关机构和人员实施行政处罚的；

（五）其他不依法履行职责的行为。

第二百一十七条

国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门的工作人员，不履行本法规定的职责，滥用职权、玩忽职守，利用职务便利牟取不正当利益，或者泄露所知悉的有关单位和个人的商业秘密的，依法追究法律责任。

第二百一十八条

拒绝、阻碍证券监督管理机构及其工作人员依法行使监督检查、调查职权，由证券监督管理机构责令改正，处以十万元以上一百万元以下的罚款，并由公安机关依法给予治安管理处罚。

第二百一十九条

违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二百二十条

违反本法规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金、违法所得，违法行为人的财产不足以支付的，优先用于承担民事赔偿责任。

第二百二十一条

违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的有关规定，情节严重的，国务院证券监督管理机构可以对有关责任人员采取证券市场禁入的措施。

前款所称证券市场禁入，是指在一定期限内直至终身不得从事证券业务、证券服务业务，不得担任证券发行人的董事、监事、高级管理人员，或者一定期限内不得在证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所交易证券的制度。

第二百二十二条

依照本法收缴的罚款和没收的违法所得，全部上缴国库。

第二百二十三条

当事人对证券监督管理机构或者国务院授权的部门的处罚决定不服的，可以依法申请行政复议，或者依法直接向人民法院提起诉讼。

第十四章附则

第二百二十四条

境内企业直接或者间接到境外发行证券或者将其证券在境外上市交易,应当符合国务院的有关规定。

第二百二十五条

境内公司股票以外币认购和交易的,具体办法由国务院另行规定。

第二百二十六条

本法自 2020 年 3 月 1 日起施行。

2、国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知

国办发〔2020〕5 号

各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:

《中华人民共和国证券法》(以下简称证券法)已由十三届全国人大常委会第十五次会议于 2019 年 12 月 28 日修订通过,自 2020 年 3 月 1 日起施行。为做好修订后的证券法贯彻实施工作,经国务院同意,现就有关事项通知如下:

一、充分认识证券法修订的重要意义

本次证券法修订系统总结我国资本市场改革发展、监管执法、风险防控的实践经验,作出全面推行证券发行注册制、显著提高证券违法成本、完善投资者保护制度、强化信息披露义务、压实中介机构责任等制度改革,为打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供了有力法制保障,对于深化金融供给侧结构性改革,健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系,维护国家经济金融安全具有重要意义。各地区、各有关部门要充分认识本次证券法修订的重要意义,做好学习宣传,分类分层开展培训,不断提高证券行政执法人员

依法行政、依法监管、依法治市能力。

二、稳步推进证券公开发行注册制

（一）分步实施股票公开发行注册制改革。证监会要会同有关方面依据修订后的证券法和《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》的规定，进一步完善科创板相关制度规则，提高注册审核透明度，优化工作程序。研究制定在深圳证券交易所创业板试点股票公开发行注册制的总体方案，并及时总结科创板、创业板注册制改革经验，积极创造条件，适时提出在证券交易所其他板块和国务院批准的其他全国性证券交易场所实行股票公开发行注册制的方案。相关方案经国务院批准后实施。

在证券交易所有关板块和国务院批准的其他全国性证券交易场所的股票公开发行实行注册制前，继续实行核准制，适用本次证券法修订前股票发行核准制度的规定。

（二）落实好公司债券公开发行注册制要求。依据修订后的证券法规定，公开发行公司债券应当依法经证监会或者国家发展改革委注册。依法由证监会负责作出注册决定的公开发行公司债券申请，由证监会指定的证券交易所负责受理、审核。依法由国家发展改革委负责作出注册决定的公开发行公司债券申请，由国家发展改革委指定的机构负责受理、审核。申请公开发行公司债券的发行人，除符合证券法规定的条件外，还应当具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。鼓励公开发行公司债券的募集资金投向符合国家宏观调控政策和产业政策的项目建设。

（三）完善证券公开发行注册程序。证监会指定的证券交易所等机构、国家发展改革委指定的机构按照规定受理、审核公开发行证券申请，主要通过审核问询、回答问题方式开展审核工作，督促发行人完善信息披露内容，并根据审核情况提出同意发行或终止审核的意见。证监会、国家发展改革委收到有关机构报送的审核意见、发行人注册申请文件及相关审核资料后，履行发行注册程序。证监

会、国家发展改革委应当制定发布相关证券公开发行注册的具体管理办法。

三、依法惩处证券违法犯罪行为

严格落实修订后的证券法规定，进一步完善证券监管执法标准，提高监管能力和水平。加大对欺诈发行、违规信息披露、中介机构未勤勉尽责以及操纵市场、内幕交易、利用未公开信息进行证券交易等严重扰乱市场秩序行为的查处力度。加强行政执法与刑事司法衔接，强化信息共享和线索通报，提高案件移送查处效率。公安机关要加大对证券违法犯罪行为的打击力度，形成有效震慑。

四、加强投资者合法权益保护

有关部门要认真贯彻修订后的证券法，采取有力有效措施，依法保护投资者特别是中小投资者合法权益。要积极配合司法机关，稳妥推进由投资者保护机构代表投资者提起证券民事赔偿诉讼的制度，推动完善有关司法解释。严格执行信息披露规定，完善有关规则，明确信息披露媒体的条件，做好规则修订前后的过渡衔接，依法保障投资者知情权。

五、加快清理完善相关规章制度

证监会、司法部等部门要对与证券法有关的行政法规进行专项清理，及时提出修改建议。有关部门要对照证券法修订后的新要求，抓紧组织清理相关规章制度，做好立改废释等工作，做好政策衔接。

国务院办公厅

2020年2月29日

3、关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见

为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，引导上市公司增强持续回报能力，制定本指导意见。

一、公司首次公开发行股票（以下简称首发）、上市公司发行股票（含优先股）和可转债（以下简称再融资）、上市公司重大资产购买、出售、置换及上市公司发行股份购买资产（以下简称重大资产重组），应披露本次融资募集资金到位或重大资产重组完成当年公司每股收益相对上年度每股收益的变动趋势。计算每股收益应按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定分别计算基本每股收益和稀释每股收益，同时扣除非经常性损益的影响。

二、如果预计本次融资募集资金到位或重大资产重组完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄的，公司应披露：

（一）董事会选择本次融资或重大资产重组的必要性和合理性。

（二）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况。

公司同时应根据自身经营特点制定并披露填补回报的具体措施，增强公司持续回报能力，包括但不限于以下内容：

（一）公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施。

（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施。

三、公司的董事、高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺，包括但不限于：

（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

四、公司的控股股东、实际控制人不得越权干预公司经营管理活动，不得擅自侵占公司利益。公司通过本次融资或重大资产重组向实际控制人、控股股东及其关联人收购资产，如果对被收购资产有效益承诺的，应明确效益无法完成时的补偿责任。

五、公司董事会应对公司本次融资和重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析、将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，提交股东大会表决。公司应在招股说明书、发行预案、募集说明书或重大资产重组报告中披露相关事项，同时提示投资者制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

六、保荐机构和财务顾问应对公司所预计的即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项，是否符合《国务院办公厅关于进一

步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神等发表核查意见。在持续督导期间，保荐机构和财务顾问应切实履行勤勉尽责义务，督促相关承诺主体履行所承诺的事项，并在定期报告中履行持续披露义务。督导责任落实不到位的，依法追究保荐机构和财务顾问责任。

七、首发及再融资、重大资产重组中存在下列事项的，相关承诺主体应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；证券交易所、中国上市公司协会可以采取相应的自律监管措施；中国证监会可以依法给予相应监管措施，并将记入诚信档案；违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。

（一）公司披露本次融资募集资金到位或重大资产重组完成

当年公司即期回报不存在被摊薄情况的，如果利润实现数导致即期回报被摊薄。

（二）相关责任主体违反承诺或拒不履行承诺。

八、为保障本指导意见的顺利实施，上海、深圳证券交易所应制定相应的实施细则，中国上市公司协会应制定相关自律规范，强化自律管理。

4、监管规则适用指引——会计类第1号

1-1 特殊股权投资的确认与分类

长期股权投资，是指投资方对被投资方实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。该定义包含两个核心要素：一是该投资为权益性投资，二是投资方应对被投资方具有控制、共同控制或重大影响。

监管实践发现，部分公司在一些特殊股权投资的确认与分类方面，对准则的理解存在偏差和分歧。现就具体事项如何适用上述原则的意见如下：

一、附回售条款的股权投资

对于附回售条款的股权投资,投资方除拥有与普通股股东一致的投票权及分红权等权利之外,还拥有一项回售权,例如投资方与被投资方约定,若被投资方未能满足特定目标,投资方有权要求按投资成本加年化 10%收益(假设代表被投资方在市场上的借款利率水平)的对价将该股权回售给被投资方。该回售条款导致被投资方存在无法避免向投资方交付现金的合同义务。基于投资方对被投资方的持股比例和影响程度不同,区分为以下两种情形:

情形 1: 投资方持有被投资方股权比例为 3%, 对被投资方没有重大影响;

情形 2: 投资方持有被投资方股权比例为 30%, 对被投资方有重大影响。

现就上述两种情形下被投资方和投资方的会计处理意见如下:

情形 1:

从被投资方角度看,由于被投资方存在无法避免的向投资方交付现金的合同义务,应分类为金融负债进行会计处理。

从投资方角度看,投资方对被投资方没有重大影响,该项投资应适用金融工具准则。因该项投资不满足权益工具定义,合同现金流量特征不满足仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,应分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

情形 2:

被投资方的会计处理同情形 1。

从投资方角度看,长期股权投资准则所规范的投资为权益性投资,因该准则中并没有对权益性投资进行定义,企业需要遵照实质重于形式的原则,结合相关事实和情况进行分析和判断。投资方应考虑该特殊股权投资附带的回售权以及回售权需满足的特定目标是否表明其风险和报酬特征明显不同于普通股。如果投资

方实质上承担的风险和报酬与普通股股东明显不同，该项投资应当整体作为金融工具核算，相关会计处理同情形 1。如果投资方承担的风险和报酬与普通股股东实质相同，因对被投资方具有重大影响，应分类为长期股权投资，回售权应视为一项嵌入衍生工具，并进行分拆处理。对投资方而言，持有上述附回售条款的股权投资期间所获得的股利，应按该股权投资的分类，适用具体会计准则规定进行处理。

二、认缴制下尚未出资的股权投资

认缴制下，投资方在未实际出资前是否应确认与所认缴出资相关的股权投资，应结合法律法规规定与具体合同协议确定，若合同协议有具体约定的，按照合同约定进行会计处理；合同协议没有具体约定的，则应根据《公司法》等法律法规的相关规定进行会计处理。对于投资的初始确认，若合同明确约定认缴出资的时间和金额，且投资方按认缴比例享有股东权利，则投资方应确认一项金融负债及相应的资产；若合同没有明确约定，则属于一项未来的出资承诺，不确认金融负债及相应的资产。

1-2 重大影响的判断

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力。

监管实践发现，部分公司在判断对被投资单位是否具有重大影响时对准则的理解存在偏差和分歧。现就该事项的意见如下：

重大影响的判断关键是分析投资方是否有实质性的参与权而不是决定权。另外，值得注意的是，重大影响为对被投资单位的财务和经营政策有“参与决策的权力”而非“正在行使的权力”（例如，投资方已派驻董事并积极参与被投资方的经营管理），其判断的核心应当是投资方是否具备参与并施加重大影响的权力，而投资方是否正在实际行使该权力并不是判断的关键所在。

投资方有权力向被投资单位委派董事，一般可认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明其不能参与被投资单位的财务和经营决策。投资方向被投资单位派驻了董事，但存在明确的证据表明其不能实际参与被投资单位的财务和经营决策时，不应认定为对被投资单位具有重大影响，例如，存在被投资单位控股股东等积极反对投资方欲对其施加影响的事实，可能表明投资方不能实质参与被投资单位的经营决策。

一般而言，在被投资单位的股权结构以及投资方的持股比例等未发生实质变化的情况下，投资方不应在不同的会计期间，就是否对被投资单位具有重大影响，作出不同的会计判断。

1-3 特殊事项下权益法的应用

采用权益法对长期股权投资进行核算时，投资方按照持股比例确认被投资单位实现的净损益、其他综合收益以及所有者权益的其他变动。

监管实践发现，部分公司在对被投资单位因同一控制下企业合并等特殊事项导致净资产发生变动时如何应用权益法，对准则的理解存在偏差和分歧。现就以下特殊事项应用权益法的意见如下：

一、联营企业发生同一控制下企业合并

当联营企业发生同一控制下企业合并，并调整其财务报表的比较信息时，投资方不应当调整财务报表的比较信息。联营企业发生同一控制下企业合并导致投资方股权被稀释（如联营企业以发行股份作为对价进行企业合并），且稀释后投资方仍采用权益法核算时，投资方应以持股比例变更日（即联营企业的合并日）为界分段进行会计处理：在联营企业的合并日，先按照联营企业重组前的净利润与原股权比例确认投资收益并调整长期股权投资账面价值，再以调整后的长期股权投资账面价值为基础，计算联营企业重组所导致的股权稀释的影响，并将该影

响作为联营企业所有者权益的其他变动，计入资本公积（其他资本公积）；变更日之后按照联营企业重组后的净利润与新持股比例确认投资收益。

二、因被动稀释导致持股比例下降时，“内含商誉”的结转

因其他投资方对被投资单位增资而导致投资方的持股比例被稀释，且稀释后投资方仍对被投资单位采用权益法核算的情况下，投资方在调整相关长期股权投资的账面价值时，面临是否应当按比例结转初始投资时形成的“内含商誉”问题。其中，“内含商誉”是指长期股权投资的初始投资成本大于投资时享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额。投资方因股权比例被动稀释而“间接”处置长期股权投资的情况下，相关“内含商誉”的结转应当比照投资方直接处置长期股权投资处理，即应当按比例结转初始投资时形成的“内含商誉”，并将相关股权稀释影响计入资本公积（其他资本公积）。

三、因股权被动稀释产生的损失

采用权益法核算的长期股权投资，若因股权被动稀释而使得投资方产生损失，投资方首先应将产生股权稀释损失作为股权投资发生减值的迹象之一，对该笔股权投资进行减值测试。投资方对该笔股权投资进行减值测试后，若发生减值，应先对该笔股权投资确认减值损失并调减长期股权投资账面价值，再计算股权稀释产生的影响并进行相应会计处理。

投资方进行减值测试并确认减值损失（如有）后，应当将相关股权稀释损失计入资本公积（其他资本公积）借方，当资本公积贷方余额不够冲减时，仍应继续计入资本公积借方。

四、联营企业在未实缴出资时已发生亏损

根据《公司法》的规定，若股东之间没有关于分红的具体约定且公司章程中也没有明确规定，则股东之间的分红应以实缴比例为基础。对于投资方未实缴出资前联营企业发生亏损的，如果根据合同条款具体约定或者法律规定，投资方需

承担联营企业的亏损，即使其尚未实缴出资，投资方也应当在联营企业产生亏损的年度确认该义务，不应等到以后年度实缴出资之后再一次性确认。

1-4 子公司以未分配利润转增资本时，母公司的会计处理

在不存在等值的现金选择权的情况下，子公司以未分配利润转增资本，与资本公积转增资本的实质一致，仅为子公司自身权益结构的重分类，母公司不应在个别财务报表中确认相关的投资收益。

监管实践发现，部分公司对于子公司以未分配利润转增资本且提供现金选择权情况下，母公司如何进行会计处理存在分歧。现就该事项的意见如下：

若子公司在未分配利润转增资本时，向包括母公司在内的所有股东提供了等值的现金选择权，该交易实质上相当于子公司已经向投资方宣告分配了现金股利。在这种情况下，母公司在个别财务报表中应当调整其对子公司长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。若母公司并未行使现金选择权，则可以将该交易理解为，子公司先向母公司分配现金股利，然后母公司立刻将收取的现金股利对子公司进行增资。

1-5 同一控制下企业合并的认定

同一控制下企业合并的定义包含两个核心要素：一是合并方与被合并方在合并前后受同一方或相同的多方最终控制，二是该最终控制并非暂时性的（通常指一年以上）。

监管实践发现，关于同一控制下企业合并的认定，部分公司对准则的理解存在偏差和分歧。现就具体事项如何适用上述原则的意见如下：

一、家族成员之间转让股权形成的企业合并

同一控制下企业合并的认定标准较为严格，一般情况下，家族成员之间的股权转让不能直接认定为同一控制下企业合并，除非基于交易的商业实质，依据实质重于形式的原则，能够将家族成员之间转让股权的交易认定为“代持还原”。所谓“代持还原”是指，其他家族成员此前虽然在法律形式上持有股权，但实质上是代某一特定家族成员持有，该特定家族成员享有股权相关的主要风险和报酬，本次股权转让使得交易的法律形式与实质相统一。“代持还原”的认定，需要获取充分的证据，综合公司设立时的资金来源、交易股权对应的决策权的行使情况、交易价格的确定等因素进行判断。

二、新设主体取得集团内其他公司控制权的交易

某些交易中，集团出于内部重组目的设立一个新主体，新主体作为合并方取得同一集团内其他部分公司的控制权，且集团拟短期内将新主体对外出售。在这种情况下，新主体取得集团内其他公司控制权的交易能否作为同一控制下的企业合并处理，取决于新主体的合并财务报表是作为原控股股东的延伸还是作为新控股股东的延伸。如果集团内部重组交易完全由原控股股东主导，无论其在一年内能否成功将新主体出售，该重组交易均不会被撤销，则新主体的合并财务报表作为原控股股东的延伸，按照同一控制下企业合并处理较为合理。反之，如果该重组交易与原控股股东后续丧失对新主体的控制权的交易互为前提，构成“一揽子交易”，若原控股股东最终未将新主体成功出售，新主体取得集团内其他公司控制权的交易将全部撤销的情况下，则新主体的合并财务报表作为新控股股东的延伸，按照非同一控制下企业合并处理较为合理。

1-6 同一控制下企业合并的会计处理

同一控制下的企业合并，应当采用权益结合法进行会计处理。合并方在编制

合并财务报表时，应当对期初数和比较报表进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

监管实践发现，部分公司在对同一控制下企业合并应用权益结合法进行会计处理时对准则的理解存在偏差和分歧。现就具体事项如何适用上述原则的意见如下：

一、同时向控股股东和第三方购买股权达成的企业合并

在同时向控股股东和第三方购买股权形成的同一控制下企业合并交易中，合并方自控股股东购买股权，应当作为同一控制下的企业合并处理；合并方自第三方购买股权，应当作为购买子公司少数股东权益处理。合并方在编制合并财务报表的比较信息时，在比较期间应只合并自控股股东购买的股权份额，被合并方的其余股权应作为少数股东权益列报；合并日收购被合并方的其余股权时，作为购买子公司少数股东权益处理。

合并方在个别财务报表中，对于自控股股东购买的股权，其初始投资成本应等于被合并方合并日的净资产账面价值乘以自控股股东购买的股权比例，初始投资成本与合并方向控股股东支付对价的账面价值（或发行股份的面值）的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，则冲减留存收益；对于自第三方购买的股权，其初始投资成本应等于实际支付给第三方股东的对价。

二、同一控制下企业合并同时购买少数股东权益的交易中，少数股东作出的业绩承诺

在同一控制下企业合并同时购买少数股东权益的交易中，对于少数股东作出的业绩承诺，在合并日的合并财务报表中，应当以公允价值进行初始确认并将其作为少数股东权益购买对价的一部分；在后续资产负债表日的合并财务报表中，若该或有对价属于一项金融工具，则应根据金融工具准则的相关规定，将其公允价值的后续变动计入当期损益。

三、同一控制下企业合并股权置换涉及的所得税问题

合并方以原有子公司股权置换同一控制下其他公司股权并取得控制权的,该交易构成同一控制下企业合并,合并方在该交易过程中可能会因股权处置所得缴纳企业所得税。股权处置所得应当分为股权持有期间产生的利润和股权增值所得两部分分别考虑相关所得税的会计处理。在合并财务报表中,当合并方对子公司股权的持有意图由长期持有变为对外出售时,不再满足不确认递延所得税的特殊情况,即投资企业能够控制暂时性差异转回的时间,且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。因此,合并方应就该子公司股权与持有期间产生的利润相关的暂时性差异确认递延所得税,并计入当期损益。针对股权增值所得部分,由于同一控制下股权置换交易属于权益性交易,与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税应当计入所有者权益。

1-7 非同一控制下企业合并的或有对价

非同一控制下企业合并中的或有对价构成金融资产或金融负债的,应当以公允价值计量并将其变动计入当期损益;或有对价属于权益性质的,应作为权益性交易进行会计处理。

监管实践发现,部分公司在核算非同一控制下企业合并的或有对价时对准则的理解存在偏差和分歧。现就具体事项如何适用上述原则的意见如下:

一、或有对价的公允价值

购买方在购买日和后续资产负债表日确定或有对价的公允价值时,应当综合考虑标的企业未来业绩预测情况、或有对价支付方信用风险及偿付能力、其他方连带担保责任、货币时间价值等因素。涉及股份补偿的,或有对价的公允价值应当以根据协议确定的补偿股份数,乘以或有对价确认时该股份的市价(而非购买协议中约定的发行价格)计算,并同时考虑上述因素。

值得注意的是，或有对价公允价值的变化即使发生在购买日后 12 个月内，也不属于计量期间的调整事项，不应对购买日合并成本及商誉的金额进行调整。

二、以自身股份结算的或有对价的后续计量

非同一控制下企业合并形成的或有对价中，若购买方根据标的公司的业绩情况确定收回自身股份的数量，该或有对价在购买日不满足“固定换固定”的条件，不属于一项权益工具，而是属于一项金融资产。因此，购买方应当在购买日将该或有对价分类为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产。随着标的公司实际业绩的确定，购买方能够确定当期应收回的自身股份的具体数量，则在当期资产负债表日，该或有对价满足“固定换固定”的条件，应将其重分类为权益工具（其他权益工具），以重分类日相关股份的公允价值计量，并不再核算相关股份的后续公允价值变动。在实际收到并注销股份时，终止确认上述其他权益工具，并相应调整股本和资本公积等。

三、以标的公司少数股权结算的或有对价

以标的公司少数股权结算的或有对价，在合并报表层面，同样适用上述会计处理原则。具体而言，当标的公司实际业绩确定时，将因或有对价确认的金融资产重分类为权益工具（其他权益工具），不再核算相关股份的后续公允价值变动；当购买方实际收到业绩承诺人补偿的标的公司少数股权时，应作为收购少数股东权益处理，即终止确认上述其他权益工具，并相应冲减少数股东权益，差额计入资本公积，资本公积不足冲减的，则冲减留存收益。

四、向股权转让方以外的标的公司其他股东支付业绩补偿

非同一控制下企业合并的业绩对赌安排中，购买方可能向标的公司的股权转让方以外的其他股东支付业绩补偿，且不是为了获取其他股东的商品或服务。尽管该业绩补偿安排中包括对非交易对手方的业绩承诺，但作为企业合并交易达成的条件，其实质是购买方为了获得标的公司股权而支付的对价，应作为企业合并

的或有对价处理。

1-8 反向购买

反向购买中，被购买方（即上市公司）构成业务的，购买方应按照非同一控制下企业合并的原则进行处理。被购买方不构成业务的，购买方应按照权益性交易的原则进行处理，不得确认商誉或当期损益。

监管实践发现，部分公司在应用反向购买的会计处理原则时对准则的理解存在偏差和分歧。现就反向购买交易中具体事项的会计处理意见如下：

一、被购买的上市公司不构成业务的常见情形

下述三种情形一般可以认定为被购买的上市公司不构成业务，购买方按照权益性交易的原则进行处理：

一是上市公司通过一定的交易安排置出全部资产负债（即“空壳”上市公司），非上市公司的股东以持有的股权或资产认购上市公司向其定向发行的股票，成为发行后上市公司的控股股东；

二是上市公司除现金和金融资产外无其他非货币性资产，非上市公司的股东以持有的股权或资产认购上市公司向其定向发行的股票，成为发行后上市公司的控股股东；

三是上市公司和非上市公司进行重大资产置换，在上市公司向非上市公司的股东出售其全部资产负债的同时，上市公司从非上市公司的股东处购入其持有的非上市公司的股权，上述两项交易的价款差额由上市公司向非上市公司的股东定向发行股票进行支付，发行后非上市公司的股东成为上市公司的控股股东。

二、注入上市公司的并非一个法律实体

在反向购买的定义中，并未要求会计上的购买方是一个法律实体，应该更关注其是否构成会计主体，不能仅因为会计上的购买方不是一个法律主体就判断交易不是反向购买。

三、涉及现金对价的反向购买

某些反向购买交易中，上市公司（法律上的母公司/会计上的被购买方）支付的对价既包括发行股份又包括现金对价。虽然针对反向购买编制的合并财务报表以法律上的母公司（会计上的被购买方）的名义发布，但实质为法律上的子公司（会计上的购买方）财务报表的延续。因此，上市公司在反向购买中支付的现金对价，应在购买日作为合并主体对会计上的购买方（法律上的子公司）的原股东利润分配进行会计处理。

1-9 控制的判断

合并财务报表的范围应当以控制为基础予以确定。控制的定义包含三个核心要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，有能力主导被投资方的相关活动；二是投资方对被投资方享有可变回报；三是投资方有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

监管实践发现，部分公司在判断是否对被投资方拥有控制时对准则的理解存在偏差和分歧。现就具体事项如何适用上述原则的意见如下：

一、委托、受托经营业务

公司在判断对受托经营的业务（即标的公司）是否拥有控制时，需重点关注以下问题：

一是关于对标的公司拥有权力的认定。在判断是否对标的公司拥有权力时，

除日常运营活动相关的权力外，还应当考虑是否拥有主导对标的公司价值产生重大影响的决策事项的能力和权力。例如，部分委托经营协议中约定，标的公司进行重大资产购建、处置、重大投融资行为等可能对标的公司价值具有重大影响的决策时，需经委托方同意。这种情况下，受托方不具有主导对标的公司价值产生重大影响的活动的权力，不应认定受托方对标的公司拥有权力。又如，部分委托受托经营业务中，委托方或双方并无长期保持委托关系的意图，部分委托协议中赋予当事一方随时终止委托关系的权力等。前述情况下，受托方仅能在较短或不确定的期间内对标的公司施加影响，不应认定受托方对标的公司拥有权力。

二是关于享有可变回报的认定。从标的公司获得的可变回报，不仅包括分享的基于受托经营期间损益分配的回报，还应考虑所分享和承担的标的公司整体价值变动的报酬和风险。例如，部分委托经营协议中虽然约定委托期间标的公司损益的绝大部分比例由受托方享有或承担，但若标的公司经营状况恶化则受托方到期不再续约，这表明受托方实际上并不承担标的公司价值变动的主要报酬或风险，不应认为受托方享有标的公司的重大可变回报。又如，部分委托经营协议中虽然约定受托方享有标的公司的可变回报，但回报的具体计量方式、给付方式等并未作明确约定，有关回报能否实际给付存在不确定性，根据实质重于形式的原则，也不应认定受托方享有可变回报。

二、有固定期限的一致行动协议

一致行动协议带有期限，且期限结束后投资方不拥有对被投资方控制权的，很可能表明投资方无法对被投资方可变回报具有重大影响的事项（如重大资产的购建、处置、重大投融资等）进行决策。这种情况下，投资方不具有主导对被投资方价值产生重大影响的活动的权力，不应因一致行动协议而认定对被投资方拥有控制。

三、非营利性组织

会计准则对于“控制”的定义和判断并不拘泥于被投资单位的法律形式。学

校、养老院及医疗机构等非营利性组织无法进行利润分配，也并不必然代表投资方无法获取可变回报。投资方需要结合非营利性组织的设立目的、对非营利性组织日常活动拥有的权力、享有的相关经济利益（例如产品销售利得、收取管理费、收取技术许可使用费等）等进行判断。

四、处于清算阶段的子公司

在主动清算的情况下，母公司对进入清算阶段的子公司能够继续实施控制，仍应将其纳入合并财务报表范围。在破产清算的情况下，进入清算阶段子公司相关活动的决策权移交给破产管理人（非原母公司及其控制的主体）时，原母公司对其已丧失控制权，不应再将其纳入合并财务报表范围。

1-10 集团内部交易的抵销

合并财务报表反映的是由母公司和其全部子公司组成的会计主体的整体财务状况、经营成果和现金流量。一般情况下，需抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响。

监管实践发现，部分公司在抵销集团内部交易时对准则的理解存在偏差和分歧。现就具体事项的会计处理意见如下：

一、集团内转让房地产缴纳的土地增值税

土地增值税是按照纳税人转让房地产所取得的增值额和对应税率计算缴纳的，土地增值税的确认应与房地产增值的实现相对应。因此，在转让方的个别财务报表中，应在转让房地产取得增值额的当期，将土地增值税计入损益。

集团为了出售目的而持有房地产的，在合并财务报表中，集团内部转让房地产的期间，由于内部交易未实现损益已被抵销，集团层面没有实现房地产增值，

因而合并利润表中没有反映该项转让交易的利得。相应地，集团内公司缴纳的土地增值税也不应确认为当期损益，而应在合并资产负债表中将其作为一项资产列示；待房地产从该集团出售给第三方，在集团合并利润表中实现增值利得时，再将已缴纳的土地增值税转入当期损益。

二、集团内交易中产生的单方计提的增值税

纳入合并财务报表范围内的公司之间发生交易，其中一方将自产产品销售给另一方，如按照税法规定，出售方属增值税免税项目，销售自产产品免征增值税，而购入方属增值税应税项目，其购入产品过程中可以计算相应的增值税进项税额用于抵扣。由于税项是法定事项，在集团内部企业间进行产品转移时，进项税抵扣的权利已经成立，原则上不应抵销，在合并财务报表层面应体现为一项资产。另外，在内部交易涉及的产品出售给第三方之前，对合并财务报表而言，该交易本身并未实现利润。因此，在编制合并财务报表并抵销出售方对有关产品的未实现内部销售损益与购入方相应的存货账面价值时，该部分因增值税进项税额产生的差额在合并财务报表中可以确认为一项递延收益，并随着后续产品实现向第三方销售时再转入当期损益。

1-11 不丧失控制权情况下处置子公司部分股权计算子公司

净资产份额时如何考虑商誉

母公司在不丧失控制权情况下处置子公司部分股权时，在合并财务报表中，处置价款与处置股权相对应的子公司净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本公积不足冲减的，调整留存收益）。

监管实践发现，部分公司对于上述情形下确定子公司净资产份额时如何考虑商誉存在分歧。现就该事项的会计处理意见如下：

母公司不丧失控制权情况下处置子公司部分股权时，在合并财务报表中，可以把子公司净资产分为两部分，一是归属于母公司的所有者权益（包含子公司净资产和商誉），二是少数股东权益（包含子公司净资产，但不包含商誉）。母公司购买或出售子公司部分股权时，为两类所有者之间的交易。当母公司购买少数股权时，按比例把少数股东权益（包含子公司净资产，但不包含商誉）的账面价值调整至归属于母公司的所有者权益。反之，当母公司出售部分股权时，按比例把归属于母公司的所有者权益（包含子公司净资产和商誉）的账面价值调整至少数股东权益。

值得注意的是，母公司不丧失控制权情况下处置子公司部分股权时，不应终止确认所处置股权对应的商誉。

1-12 集团内股份支付

企业集团（由母公司和其全部子公司构成）内发生股份支付交易的，接受服务企业应确认股份支付费用；结算企业是接受服务企业母公司的，应确认对接受服务企业的长期股权投资。

监管实践发现，部分公司在认定集团内股份支付的范围并进行会计处理时对准则的理解存在偏差和分歧。现就具体事项如何适用上述原则的意见如下：

一、母公司向子公司高管授予股份支付时，合并财务报表中子公司股权激励费用的分摊

母公司向子公司高管授予股份支付，在计算子公司少数股东损益时，虽然子公司的股权激励全部是由母公司结算，子公司少数股东损益中应包含按照少数股东持股比例分享的子公司股权激励费用。

二、受激励高管在集团内调动

如果受到激励的高管在集团内调动导致接受服务的企业变更,但高管人员应取得的股权激励并未发生实质性变化,则应根据受益情况,在等待期内按照合理标准(例如按服务时间)在原接受服务的企业与新接受服务的企业间分摊该高管的股权激励费用。即谁受益,谁确认费用。

三、非控股股东授予职工公司股份

集团内股份支付,包括集团内任何主体的任何股东,并未限定结算的主体为控股股东;非控股股东授予职工公司的权益工具满足股份支付条件时,也应当视同集团内股份支付进行处理。

1-13 一次授予、分期行权的股份支付计划

股份支付相关的费用,应当在等待期内分摊计入损益。其中,等待期是指可行权条件得到满足的期间。

监管实践发现,部分公司在确定等待期时对准则的理解存在偏差和分歧。现就具体事项如何适用上述原则的意见如下:

“一次授予、分期行权”,即在授予日一次授予给员工若干权益工具,之后每年分批达到可行权条件。每个批次是否可行权的结果通常是相对独立的,即每一期是否达到可行权条件并不会直接影响其他几期是否能够达到可行权条件。在会计处理时应将其作为同时授予的几个独立的股份支付计划。例如,在一次授予、分三年行权的股份支付计划中,应当将其视同为三个独立的股份支付计划,分别确定每个计划的等待期。公司应根据每个计划在授予日的公允价值估计股份支付费用,在其相应的等待期内,按照各计划在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

1-14 与股权激励计划相关的递延所得税

监管实践发现，部分公司对与股权激励计划相关递延所得税的处理存在分歧。现就该事项的意见如下：

根据相关税法规定，对于附有业绩条件或服务条件的股权激励计划，企业按照会计准则的相关规定确认的成本费用在等待期内不得税前抵扣，待股权激励计划可行权时方可抵扣，可抵扣的金额为实际行权时的股票公允价值与激励对象支付的行权金额之间的差额。因此，公司未来可以在税前抵扣的金额与等待期内确认的成本费用金额很可能存在差异。公司应根据期末的股票价格估计未来可以税前抵扣的金额，以未来期间很可能取得的应纳税所得额为限确认递延所得税资产。此外，如果预计未来期间可抵扣的金额超过等待期内确认的成本费用，超出部分形成的递延所得税资产应直接计入所有者权益，而不是计入当期损益。

1-15 按总额或净额确认收入

根据收入准则的相关规定，企业向客户销售商品或提供劳务涉及其他方参与其中时，应当根据合同条款和交易实质，判断其身份是主要责任人还是代理人。企业在将特定商品或服务转让给客户之前控制该商品或服务的，即企业能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益，为主要责任人，否则为代理人。在判断是否为主要责任人时，企业应当综合考虑其是否对客户承担主要责任、是否承担存货风险、是否拥有定价权以及其他相关事实和情况进行判断。企业应当按照有权向客户收取的对价金额确定交易价格，并计量收入。主要责任人应当按照已收或应收的对价总额确认收入，代理人应当按照预期有权收取的佣金或手续费（即净额）确认收入。

监管实践发现，部分公司在按照总额或净额确认收入方面，存在判断和理解上的分歧。现就具体事项如何适用上述原则的意见如下：

一、零售百货行业联营模式下的收入确认

联营模式是零售百货行业普遍采用的业务模式。该业务模式下，供应商在百货商场分配的专柜向顾客销售商品，百货商场根据约定的分成比例与供应商进行结算，部分供应商对商场收取的分成有保底承诺。百货商场与供应商签订合同，约定各自的权利义务。商品向顾客售出之前，所有权属于供应商，供应商负责保管商品，并承担商品毁损和灭失的风险。供应商有权决定商品的上架和下架时间，以及在不同的门店或专柜之间调换货物。商品价格主要由供应商制定，有时需要经过百货商场的审核，其主要目的是避免供应商定价过高或过度打折，从而对该商品在本商场的销售情况或商场的整体商业定位造成不利影响。百货商场举办促销活动时，促销方案和价格主要由百货商场主导，供应商可以选择参加或不参加，如参加，则可能需要和百货商场共同承担相关费用。专柜销售人员由供应商直接委派，但需要接受商场的培训，遵循商场的管理要求并接受商场的监督。百货商场为供应商提供经营场地以及相应的综合管理服务，监督进店的商品，并提供统一收银等服务。顾客在百货商场购物时，通常取得以百货商场抬头开具的销售凭证。供应商在商场售出的商品出现质量问题，百货商场负责先行赔付，随后再根据与供应商的协议约定向供应商进行追偿。假定上述联营模式安排中不包含租赁。

实务中，虽然百货商场按照商品的销售金额向客户开具销售凭证，但是，在确认收入时，应当按照收入准则中有关主要责任人和代理人的原则判断收入确认金额。在上述联营模式下，顾客直接在供应商的专柜购买商品，在此之前，商品的所有权归属于供应商，供应商有权主导商品的销售活动，例如决定商品的上架和下架时间，是否在不同的门店、专柜之间调换货物，主导商品定价以及促销方式等，并获取销售商品的经济利益，也承担因商品滞销或打折销售等造成的损失。相反，在商品销售给顾客之前，百货商场不能决定如何销售这些商品，不能自行或者要求供应商将商品用于其他用途，也不能禁止供应商把商品用于其他用途；某些情况下，虽然百货商场可能有权对供应商销售的商品进行干预，例如新增商品品牌需要经过百货商场认可，滞销或过季的商品应及时下架等，但其目的主要

是为了维护百货商场的商业定位和形象，并不表明百货商场能够主导这些商品的销售。

因此，特定商品在销售给顾客之前由供应商控制，供应商有权主导商品的使用并获取其经济利益；百货商场并未取得商品的控制权，其身份是协助供应商销售特定商品，应被认定为代理人，按照净额确认收入。

除零售百货业务外，代为执行采购或销售的供应链企业、代理外贸进出口或跨境业务企业、大宗商品配送或医药配送企业、电子商务平台企业及以电商平台为依托开展电商业务的企业等，应参照上述原则和分析，结合业务模式和合同约定，判断在将商品销售给客户之前是否取得对商品的控制，并确定是以总额还是净额确认收入。

二、以购销合同方式进行的委托加工收入确认

公司（委托方）与无关联第三方公司（加工方）通过签订销售合同的形式将原材料“销售”给加工方并委托其进行加工，同时，与加工方签订商品采购合同将加工后的商品购回。在这种情况下，公司应根据合同条款和业务实质判断加工方是否已经取得待加工原材料的控制权，即加工方是否有权主导该原材料的使用并获得几乎全部经济利益，例如原材料的性质是否为委托方的产品所特有、加工方是否有权按照自身意愿使用或处置该原材料、是否承担除因其保管不善之外的原因导致的该原材料毁损灭失的风险、是否承担该原材料价格变动的风险、是否能够取得与该原材料所有权有关的报酬等。如果加工方并未取得待加工原材料的控制权，该原材料仍然属于委托方的存货，委托方不应确认销售原材料的收入，而应将整个业务作为购买委托加工服务进行处理；相应地，加工方实质是为委托方提供受托加工服务，应当按照净额确认受托加工服务费收入。

1-16 重大融资成分的确定

根据收入准则的相关规定，合同中包含重大融资成分的，企业在确定交易价格时，应当剔除合同约定价款中包含的重大融资成分的影响，按照现销价格确认收入。企业向客户转让商品或服务的时间与客户付款的时间间隔不超过一年的，可以不考虑合同中存在的融资成分的影响；超过一年的，如果相关事实和情况表明合同中约定的付款时间并未向客户或企业就转让商品或服务的交易提供重大融资利益，则认为合同中没有包含重大融资成分。

监管实践发现，某些交易中，公司向客户转让商品或服务的时间与收款的时间间隔可能较长，例如，公司从事光伏发电业务，作为发电收入对价组成部分的可再生能源上网电价补贴款收取时间与公司并网发电并确认发电收入的时间间隔可能超过一年；又如，公司从事新能源汽车的生产与销售，作为新能源汽车销售对价组成部分的新能源汽车补贴款的收取时间与公司销售新能源汽车并确认收入的时间间隔可能超过一年等，部分公司对于上述情形是否存在重大融资成分的判断存在分歧。如果相关事实和情况表明，导致该时间间隔的主要原因是国家有关部门需要履行相关的审批程序，且该时间间隔是履行上述程序所需经历的必要时间，其性质并非是提供融资利益，可认为公司取得的前述可再生能源电价补贴款和新能源汽车补贴款等款项不存在重大融资成分。

1-17 区分合同负债和金融负债

根据收入准则和金融工具准则的相关规定，企业已收或应收客户对价而承担的应向客户转让商品的义务构成合同负债；企业承担的不可避免的向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务构成金融负债。

监管实践发现，部分公司向客户授予奖励积分，分摊至奖励积分的合同价款应确认为合同负债还是金融负债的理解存在分歧。现就该事项如何适用上述原则的意见如下：

企业向购买其商品的客户授予奖励积分，客户可以选择使用该积分兑换该企业或其他方销售的商品。客户选择兑换其他方销售的商品时，企业承担向其他方支付相关商品价款的义务。企业授予客户的奖励积分向其提供了一项额外购买选择权，且构成重大权利时，应当作为一项单独的履约义务。企业需要将销售商品收取的价款在销售商品和奖励积分之间按照单独售价的相对比例进行分摊。客户选择使用奖励积分兑换其他方销售的商品时，企业虽然承担了向其他方交付现金的义务，但由于该义务产生于客户购买商品并取得奖励积分的行为，适用收入准则进行会计处理。企业收到的合同价款中，分摊至奖励积分的部分（无论客户未来选择兑换该企业或其他方的商品），应当先确认为合同负债；等到客户选择兑换其他方销售的商品时，企业的积分兑换义务解除，此时公司应将义务支付给其他方的款项从合同负债重分类为金融负债。

1-18 风险投资机构对联营企业或合营企业投资的分类

风险投资机构、共同基金以及类似主体可以根据长期股权投资准则，将其持有的对联营企业或合营企业投资在初始确认时，确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以向财务报表使用者提供比权益法更有用的信息。对于金融资产，企业可以根据金融工具准则的相关规定，选择在初始确认时将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

监管实践发现，部分公司对风险投资机构能否将联营企业或合营企业的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的理解存在分歧。风险投资机构、共同基金以及类似主体可将其持有的联营企业或合营企业投资在初始确认时，选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的处理，仅是长期股权投资准则对于这种特定机构持有的联营企业或合营企业投资的特殊规定，不能指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

1-19 嵌入衍生工具的分拆与计量

对于存在嵌入衍生工具的混合合同，如果主合同不是一项由金融工具准则规范的资产，企业需要考虑是否应从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理；如果嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险紧密相关，则不需要分拆。企业也可以考虑是否将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

监管实践发现，企业在与供应商签订大宗商品购买合同时约定延迟定价条款（如定价机制为装船后第4个月的大宗商品伦敦市场的现货交易价格），部分公司对延迟定价条款性质的理解及如何进行会计处理存在分歧。现就该事项如何适用上述原则的意见如下：

上述延迟定价条款使企业进口贸易中所需支付的金额随着未来所挂钩商品价格的变动而变动，属于嵌入衍生工具。在商品的控制权转移前，延迟定价条款与商品待执行采购合同紧密相关，因而不需拆分；而在商品的控制权转移后，企业需就该商品确认存货及相关应付账款，延迟定价条款与主合同（应付账款）不紧密相关，应从主合同中拆分并作为衍生工具单独核算，或者将延迟定价条款与主合同（应付账款）整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

1-20 债务重组收益的确认

债务重组方式包括债务人以资产清偿债务、将债务转为权益工具、修改其他条款，以及前述一种以上方式的组合等四种方式。债务人应将所清偿债务账面价值与抵债资产账面价值、发行的权益工具确认金额之间的差额，或者因修改其他条款形成的损益作为债务重组损益计入当期损益。

监管实践发现，部分上市公司因破产重整而进行债务重组交易，对何时确认债务重组收益的理解存在偏差和分歧。现就该事项如何适用上述原则的意见如下：

对于上市公司因破产重整而进行的债务重组交易，由于涉及破产重整的债务重组协议执行过程及结果存在重大不确定性，因此，上市公司通常应在破产重整协议履行完毕后确认债务重组收益，除非有确凿证据表明上述重大不确定性已经消除。

1-21 资产负债表日后事项的性质与分类

企业应将资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生的有利或不利事项区分为资产负债表日后调整事项或资产负债表日后非调整事项，从而确定是否应当调整资产负债表日的财务报表。判断资产负债表日后事项是调整事项还是非调整事项的主要原则是该事项表明的情况在资产负债表日或以前是否已经存在。

监管实践发现，部分公司对于资产负债表日后期间与债权人达成债务重组协议是调整事项还是非调整事项的理解存在偏差和分歧。现就该事项如何适用上述原则的意见如下：

对于上市公司在报告期资产负债表日已经存在的债务，在其资产负债表日后期间与债权人达成的债务重组交易不属于资产负债表日后调整事项，不能据以调整报告期资产、负债项目的确认和计量。在报告期资产负债表中，债务重组中涉及的相关负债仍应按照达成债务重组协议前具有法律效力的有关协议等约定进行确认和计量。

1-22 权益性交易

上市公司与其控股股东或者其他关联方之间可能以多种形式进行权益性交易，其主要特征概括如下：

1.权益性交易的交易对象。权益性交易除所有者以其所有者身份与主体之间的交易外，还包括不同所有者之间的交易，且后者多为合并财务报表层面不同所有者(母公司与子公司少数股东)之间。

2.权益性交易对主体权益总额的影响。主体与所有者之间的权益性交易会导致主体权益总额发生增减变动，所有者之间的权益性交易不影响权益总额，但会改变权益内部各项目金额。

3.权益性交易的会计处理结果。与权益性交易有关的利得和损失应直接计入权益，不会影响当期损益。

对于所有者之间的权益性交易，如果涉及合并财务报表的，应从合并财务报表主体的范围来界定其是否属于权益性交易。如果母公司因转让子公司股权（权益）而丧失控制权的，被转让公司不再纳入合并财务报表范围，母公司不以所有者身份进行交易；如果母公司转让子公司股权（权益）但未丧失控制权，该子公司仍然纳入合并财务报表范围，就合并财务报表主体而言，母公司以子公司所有者身份与其他所有者之间进行的交易应作为权益性交易处理。

监管实践发现，部分公司对于权益性交易的认定和会计处理存在偏差和分歧。现就如何适用上述原则的意见如下：

对于上市公司的股东、股东控制的其他关联方、上市公司的实际控制人对上市公司进行直接或间接的捐赠、债务豁免等单方面的利益输送行为，由于交易是基于双方的特殊身份才得以发生，且使得上市公司明显的、单方面的从中获益，因此，应认定其经济实质具有资本投入性质，形成的利得应计入所有者权益。上市公司在判断是否属于权益性交易时应分析该交易是否公允以及商业上是否存在合理性。上市公司与潜在股东之间发生的上述交易，应比照上述原则进行处理。

1-23 政府补贴收入的性质和确认条件

企业从政府取得的经济资源，应区分政府补助、政府以投资者身份向企业投入资本、政府购买服务等交易进行处理。政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助主要形式包括政府对企业的无偿拨款、税收返还、财政贴息，以及无偿给予非货币性资产。政府以投资者身份向企业投入资本，享有相应的所有者权益，政府与企业之间是投资者与被投资者的关系，应按权益性交易进行处理。如果取得的补贴收入与企业销售商品或提供服务等活动密切相关，且是企业商品或服务的对价或者是对价的组成部分，应当适用收入准则。

监管实践发现，部分企业对政府补贴收入的性质和确认条件的理解存在偏差和分歧。现就具体事项如何适用上述原则的意见如下：

一、新能源汽车财政补贴

对新能源汽车厂商而言，如果没有政府的新能源汽车财政补贴，企业通常不会以低于成本的价格进行销售，政府补贴实际上是新能源汽车销售对价的组成部分。

新能源汽车厂商从政府取得的补贴，与其销售新能源汽车密切相关，且是新能源汽车销售对价的组成部分。中央和地方财政补贴实质上是为消费者购买新能源汽车承担和支付了部分销售价款，其拨付的补贴金额应属于新能源汽车厂商销售商品的资金流入，在性质上属于收入。因此，新能源汽车厂商应当按照收入准则的规定进行会计处理，在款项满足收入确认条件时应将其确认为收入，并根据中央和地方的相关补贴政策合理估计未来补贴款的金额。

二、政府补助以应收金额计量的条件

政府补助通常在企业能够满足政府补助所附条件以及企业能够收到政府补

助时才能予以确认。判断企业能够收到政府补助，应着眼于分析和落实企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的“确凿证据”，例如，关注政府补助的发放主体是否具备相应的权力和资质，补助文件中索引的政策依据是否适用，申请政府补助的流程是否合法合规，是否已经履行完毕补助文件中的要求，实际收取资金前是否需要政府部门的实质性审核，同类型政府补助过往实际发放情况，补助文件是否有明确的支付时间，政府是否具备履行支付义务的能力等因素。

1-24 区分会计估计变更和差错更正

企业在对财务报表项目进行计量时，往往需要进行会计估计，该估计应当以最近可以获得的可靠信息为基础。随着时间的推移，如果会计估计的基础发生变化，或者企业取得了新的信息、积累了更多的经验，导致需要对前期会计估计进行变更，属于会计估计变更。企业在进行会计估计时，如果没有恰当运用当时能够取得的可靠信息，则属于前期差错。会计估计变更应当采用未来适用法进行会计处理，而前期差错更正通常应当采用追溯重述法进行会计处理。

监管实践发现，会计估计变更与前期差错更正有时难以区分，尤其是难以区分会计估计变更和由于会计估计错误导致的前期差错更正。现就具体事项如何适用上述原则的意见如下：

企业不应简单将会计估计与实际结果对比认定存在差错。如果企业前期作出会计估计时，未能合理使用报表编报时已经存在且能够取得的可靠信息，导致前期会计估计结果未恰当反映当时情况，则应属于前期差错，应当适用前期差错更正的会计处理方法；反之，如果企业前期的会计估计是以当时存在且预期能够取得的可靠信息为基础作出的，随后因资产和负债的当前状况及预期经济利益和义务发生了变化而变更会计估计的，则属于会计估计变更，应当适用会计估计变更的会计处理方法。

1-25 现金流量的分类

企业应当以实际收付的现金及现金等价物为基础编制现金流量表,并且将现金流量划分为经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量。投资活动是指购建长期资产以及现金等价物之外的投资与处置;筹资活动是指导致资本及债务规模和构成发生变化的活动;投资活动和筹资活动之外的所有交易和事项属于经营活动。企业应当结合行业特点判断相关业务活动产生的现金流量的分类。不同形式现金之间的转换以及现金与现金等价物之间的转换均不产生现金流量。

监管实践发现,部分公司在编制现金流量表时,对于某些交易和事项产生的现金流量的分类存在理解上的偏差和分歧。现就具体事项如何适用上述原则的意见如下:

一、因银行承兑汇票贴现而取得的现金

若银行承兑汇票贴现不符合金融资产终止确认条件,因票据贴现取得的现金在资产负债表中应确认为一项借款,该现金流入在现金流量表中相应分类为筹资活动现金流量;若银行承兑汇票贴现符合金融资产终止确认的条件,相关现金流入则分类为经营活动现金流量。

若银行承兑汇票贴现不符合金融资产终止确认条件,后续票据到期偿付等导致应收票据和借款终止确认时,因不涉及现金收付,在编制现金流量表时,不得虚拟现金流量。公司发生以银行承兑汇票背书购买原材料等业务时,比照该原则处理。

二、定期存单的质押与解除质押业务

企业首先应当结合定期存单是否存在限制、是否能够随时支取等因素,判断

其是否属于现金及现金等价物。如果定期存单本身不属于现金及现金等价物，其质押或解除质押不会产生现金流量；如果定期存单本身属于现金及现金等价物，被用于质押不再满足现金及现金等价物的定义，以及质押解除后重新符合现金及现金等价物的定义，均会产生现金流量。

在后者情况下，对相关现金流量进行分类时，应当根据企业所属行业特点进行判断。如果企业属于金融行业，通过定期存款质押获取短期借款的活动可能属于经营活动，相关现金流量分类为经营活动现金流量；如果企业为一般非金融企业，通过定期存款质押获取短期借款的活动属于筹资活动，相关现金流量应被分类为筹资活动现金流量。

1-26 非经常性损益的认定

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（以下简称解释1号）的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正常判断的各项交易和事项产生的损益。

非经常性损益的界定，应以非经常性损益的定义为依据，考虑其定义中的三个要素，即“与正常经营业务的相关性”、“性质特殊和偶发性”以及“体现公司正常的经营业绩和盈利能力”，同时应结合公司实际情况，参考列举项目，进行综合判断，而不应简单地把解释1号中列举的项目认定为非经常性损益，或者把解释1号中未列举的项目认定为不属于非经常性损益。

如果公司把解释1号中列举的项目认定为不属于非经常性损益的，应当在附注中披露该项目的名称、金额及原因；如果公司把解释1号中未列举的项目认定为非经常性损益的，若金额不重大，应将其计入“其他符合非经常性损益定义的损益项目”列报，若金额重大，则应单列其项目名称和金额，同时还应在附注中

披露该项目的名称、金额及原因。

监管实践发现,部分公司在认定非经常性损益时对解释 1 号的理解存在偏差和分歧。现就具体事项如何适用上述原则的意见如下:

一、软件产品增值税退税款

公司收到的软件产品增值税退税是否属于非经常性损益,判断的关键,一是该增值税退税是否与公司正常经营业务密切相关,二是其是否属于定额量的政府补助。非经常性损益判断标准中的定额定量标准侧重于此项政府补助是否属于国家持续的产业政策扶持,是否具有可持续性。如果公司收到的增值税退税与其主营业务密切相关、金额可确定且能够持续取得,其能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力,则不属于非经常性损益。

二、因重组标的业绩未达承诺确认的业绩补偿和计提的商誉减值

并购重组交易安排中,交易标的出售方一般会对交易完成后交易标的在一定期间的利润作出承诺。标的资产未按预期实现承诺利润时,出售方会以股份或现金方式对收购方给予补偿。由于上述补偿仅针对并购重组交易完成后的特定期间,正常经营情况下,企业取得业绩补偿款不具有持续性,应作为非经常性损益。同时,因并购重组产生的商誉,其减值与企业的其他长期资产(例如固定资产、无形资产等)减值性质相同,属于企业日常经营活动产生,不应认定为非经常性损益。

三、实施重大资产重组发生的中介机构服务费

解释 1 号中列举的企业重组费用,主要包括安置职工的支出、整合费用等,并不包括重大资产重组的中介机构费用。并购重组是企业的正常经济活动,涉及的资产也属于经营性资产,券商、会计师等中介机构的费用是发生此类交易的必要合理支出,不应认定为非经常性损益。

四、募集资金使用之前产生的定期存款利息

募集资金产生定期存款的利息虽然与公司的日常活动无关，且存在偶发性，但公司发行股份募集资金本质上属于一种融资行为，在募集资金投入使用之前和之后，分别以定期存款和形成的募投项目为企业带来收益，两者只是资产以不同的形态存在从而带来不同的收益。此外，如果将募集资金产生的存款利息收入扣除，会导致计算净资产收益率和每股收益等指标时，出现分子和分母不匹配的结果。因此，募集资金在使用之前产生的定期存款利息不属于非经常性损益。

五、非金融企业收取的资金占用费

解释 1 号中列举的项目虽然包括“计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费”，但并不意味着资金占用费性质的收入必然属于非经常性损益，公司仍可以依据自身情况做出具体判断。如果产生资金占用费的业务与公司的日常经营活动直接相关，且并非临时性和偶发性，该资金占用费可不认定为非经常性损益。

六、房地产企业出售项目公司股权产生的处置损益

出于税收或者其他一些因素的考虑，房地产企业可能以转让子公司股权的形式，实现对房地产存货或其他物业资产的转让。在判断相关处置损益是否构成非经常性损益时，不能简单地认为处置公司股权产生的损益一概属于非经常性损益，而应视具体情况结合非经常性损益定义进行判断。具体分析时，公司应穿透该股权形式，根据项目公司所开发基础资产的性质和类别，分析该项转让是否与公司常规业务相同。通常而言，基础资产在合并财务报表可能的资产类别包括存货(开发成本、开发产品等)、固定资产、无形资产和投资性房地产等。如果公司常规业务是房地产项目开发完成后出售，则通过转让股权方式把一项待开发的土地使用权和部分开发成本一次性出售所取得的投资收益，应当作为非经常性损益，这与公司处置固定资产或投资性房地产等长期资产适用的判断类似。但是，如果转让股权所对应的基础资产实质上是已开发完成的房屋存货，出售开发完成的房屋属于公司的常规业务，且公司能提供充足的证据(例如近年来出售类似项

目子公司股权的频率足够高、金额足够大等)证明其为常规业务,公司均是通过这种方式来获利,则股权处置损益可不认定为非经常性损益。

七、企业集团中关于非经常性损益的判断

公司在编制合并财务报表时,应当将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策,反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。然而,在界定非经常性损益项目时,对于企业集团内的损益项目应基于单独公司进行判断。例如,企业集团内的母公司取得某项收益与其日常经营业务无关,被认定为非经常性损益。在合并财务报表中,该项收益并不能因为合并范围内有子公司存在相关经营范围而被重新认定不属于非经常性损益。

本指引自发布之日起施行。《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(第1至8期)同时废止。

(二) 北京

1、北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)(征求意见稿)

第一章 总则

第一条 为了规范企业股票在北京证券交易所(以下简称北交所)上市后相关各方的行为,支持引导创新型中小企业更好地发展,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》以及相关法律法规,制定本办法。

第二条 中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)根据《证券法》等法律法规、本办法和中国证监会的其他相关规定,对北交所上市公司(以下简称上市公司)及相关主体进行监督管理。

中国证监会其他相关规定与本办法规定不一致的,适用 本办法。

中国证监会根据北交所以服务创新型中小企业为主的特点和市场运行情况，适时完善相关具体制度安排。

第三条 北交所根据《证券交易所管理办法》、本办法等有关规定，建立以上市规则为中心的持续监管规则体系，在公司治理、持续信息披露、股份减持、股权激励、员工持股计划、重大资产重组、退市等方面制定具体实施规则。上市公司应当遵守北交所持续监管实施规则。

北交所应当履行一线监管职责，加强信息披露与二级市场交易监管联动，加大现场检查力度，强化监管问询，切实防范和打击内幕交易与操纵市场行为，督促上市公司提高信息披露质量。

第二章 公司治理

第四条 上市公司应当增强公众公司意识，保持健全、有效、透明的治理体系和监督机制，保证股东大会、董事会、监事会规范运作，督促董事、监事和高级管理人员履行忠实、勤勉义务，明确纠纷解决机制，保障全体股东合法权益，积极履行社会责任，保护利益相关者的基本权益。

上市公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法行使权利，严格履行承诺，维持公司独立性，维护公司和全体股东的共同利益。

第五条 上市公司应当设立独立董事。独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，不得与其所受聘上市公司及上市公司主要股东存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。独立董事的选任、履职应当符合中国证监会和北交所的有关规定。

第六条 鼓励上市公司根据需要设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。专门委员会成员全部由董事构成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专

业人士。

第七条 上市公司应当积极回报股东，根据自身条件和 发展阶段，在公司章程中规定现金分红、股份回购等股东回 报政策并严格执行。北交所可以制定股东回报相关规则。

第八条 上市公司应当建立完善募集资金管理使用制 度。募集资金的存储、使用、变更和持续披露等具体规则由 北交所制定。

第九条 上市公司存在特别表决权股份的，应当在公司 章程中规定特别表决权股份的持有人资格、特别表决权股份 拥有的表决权数量与普通股份拥有的表决权数量的比例安 排、持有人所持特别表决权股份能够参与表决的股东大会事项范围、特别表决权股份锁定安排及转让限制、特别表决权 股份与普通股份的转换情形等事项。

上市公司应当在定期报告中持续披露特别表决权安排 的情况；特别表决权安排发生重大变化的，应当及时披露。

北交所应对存在特别表决权股份公司的上市条件、表决 权差异的设置、存续、调整、信息披露和投资者保护事项制 定有关规定。

第三章 信息披露

第四章

第十条 上市公司和相关信息披露义务人应当及时、公 平地披露所有可能对证券交易价格或者投资决策有较大影 响的事项，保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上市公司应当建立并执行信息披露事务管理制度，增强 信息披露的透明度。上市公司董事长对信息披露事务管理承 担首要责任，董事会秘书负责组织和协

调公司信息披露事务、办理信息对外公布等相关事宜。

第十一条 上市公司筹划的重大事项存在较大不确定

性，立即披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕信息知情人已书面承诺保密的，上市公司可以暂不披露，但最迟应当在该重大事项形成最终决议、签署最终协议或者交易确定能够达成时对外披露；已经泄密或者确实难以保密的，上市公司应当立即披露该信息。

第十二条 上市公司应当结合所属行业的特点，充分披露行业经营信息，便于投资者合理决策。

第十三条 上市公司应当充分披露可能对公司核心竞争力、经营活动和未来发展产生重大不利影响的风险因素。

上市公司尚未盈利的，应当充分披露尚未盈利的成因，以及对公司现金流、业务拓展、人才吸引、团队稳定性、研发投入、战略性投入、生产经营可持续性等方面的影响。

第十四条 上市公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以在非交易时段对外发布重大信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告，不得以新闻发布或者答记者问等形式代替信息披露。

第十五条 上市公司和相关信息披露义务人适用中国

证监会、北交所相关信息披露规定，可能导致其难以反映经营活动的实际情况、难以符合行业监管要求等有关规定的，可以依照相关规定暂缓适用或者免于适用，但是应当充分说明原因和替代方案。中国证监会、北交所认为依法不应当调整适用的，上市公司和相关信息披露义务人应当执行相关规定。

第十六条 上市公司的控股股东、实际控制人应当配合上市公司履行信息

披露义务，不得要求或者协助上市公司隐瞒应当披露的信息。

第十七条 上市公司应当在符合《证券法》规定的信息披露平台发布信息，在其他媒体披露信息的时间不得早于在符合《证券法》规定的信息披露平台披露的时间，并确保披露内容的一致性。

第四章 股份减持

第十八条 股份锁定期届满后，上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他股东减持上市前已发行的股份以及上市公司向特定对象发行的股份，应当遵守北交所有关减持方式、程序、价格、比例以及后续转让等事项的规定。

第十九条 上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员所持向不特定合格投资者公开发行并上市前的股份锁定期应当适当延长，具体期限由北交所规定。

第二十条 上市公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员减持股份应当按照中国证监会和北交所的要求及时履行信息披露义务。

持股百分之五以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员计划通过北交所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划，并按照北交所的规定披露减持计划实施情况，持股百分之五以上股东、实际控制人减持其在北交所上市和全国股转系统挂牌期间，以竞价、做市交易方式买入的除外。

持股百分之五以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟在三个月内通过北交所集中竞价交易减持股份的总数超过公司股份总数百分之一的，除应按照本条第二款的规定履行信息披露义务外，还应当在首次卖出的三十个交易日前预先披露减持计划。

第五章 股权激励

第二十一条 上市公司以本公司股票为标的实施股权激励的，应当设置合理的公司业绩和个人绩效等考核指标，有利于促进公司持续发展。

第二十二条 单独或合计持有上市公司百分之五以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，作为董事、高级管理人员、核心技术人员或者核心业务人员的，可以成为激励对象。

上市公司应当充分说明前款规定人员成为激励对象的必要性、合理性。

第二十三条 上市公司向激励对象授予的限制性股票的价格低于市场参考价百分之五十的，或者股票期权的行权价格低于市场参考价的，应当符合北交所相关规定，并应当说明定价依据及定价方式。

出现前款规定情形的，上市公司应当聘请独立财务顾问，对股权激励计划的可行性、相关定价依据和定价方法的合理性、是否有利于公司持续发展、是否损害股东利益等发表意见。

第二十四条 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数，累计不得超过公司股本总额的百分之三十。经股东大会特别决议批准，单个激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计可以超过公司股本总额的百分之一。

第二十五条 上市公司开展员工持股计划的具体实施规则，由北交所根据中国证监会的相关规定另行制定。

第六章 重大资产重组

第二十六条 上市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的

资产应当符合北交所相关行业要求，或 者与上市公司处于同行业或上下游。

第二十七条 上市公司实施重大资产重组的标准，按照

《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）

第十二条予以认定，其中营业收入指标执行下列标准： 购买、 出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市 公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 百分之五十以上，且超过五千万元人民币。

上市公司实施重大资产重组，构成《重组办法》 第十三条规定的交易情形的，置入资产的具体条件由北交所制 定。

第二十八条 上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十，市场参考价按照 《重组办法》 的规定计算。

第二十九条 北交所对重大资产重组进行审核，并对信息披露、持续督导等进行自律管理。涉及发行股份购买资产的，北交所审核通过后，报中国 证监会履行注册程序。

第七章 其他事项

第三十条 上市公司控股股东、实际控制人质押公司股份的，应当合理使用融入资金，维持公司控制权和生产经营 稳定，不得侵害公司利益或者向公司转移风险，并依据中国 证监会、北交所的规定履行信息披露义务。

第三十一条 上市公司及其股东、实际控制人、董事、

监事、高级管理人员、其他信息披露义务人、内幕信息知情 人等相关主体违反本办法，证券公司、证券服务机构及其人 员未勤勉尽责且情节严重的，中国证

监会根据《证券法》等法律法规和中国证监会其他有关规定，依法追究其法律责任。

第三十二条 中国证监会将遵守本办法的情况记入证券市场诚信档案，会同有关部门加强信息共享，依法依规实施守信激励与失信惩戒。

第八章 附则

第三十三条 本办法自公布之日起施行。

2、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》起草说明

根据深化新三板改革、将精选层变更设立为北京证券交易所（以下简称北交所）的总体要求，为规范北交所上市公司相关各方行为，证监会起草了《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》），现将有关事项说明如下：

一、起草原则

《持续监管办法》以《证券法》《公司法》等法律法规为依据，在现行上市公司持续监管规则的基础上，结合北交所上市公司特点，作出针对性的制度安排，起草过程中主要坚持以下原则：

一是充分借鉴现有上市公司监管经验。北交所设立后，其市场功能和市场主体基本权利义务等与沪深交易所基本一致，因此在监管制度和机制设计上，严格遵循了现有法律框架，与现行上市公司主要安排接轨，压实市场主体法律责任，提升北交所上市公司质量。

二是形成符合中小企业特点的差异化制度。北交所上市公司以中小企业为主，与沪深交易所相比整体规模较小，在持续监管制度安排方面，充分考虑了中小企业的发展阶段和成长规律，注重平衡企业规范成本，并授权北交所根据市场实际情况制定自律规则，充分发挥市场约束机制和公司自治作用，提升制度的有效性和适应性。

二、规则框架与主要内容

《持续监管办法》共八章三十三条，分别规定北交所上市公司的公司治理、信息披露、股份减持、股权激励、重大资产重组等事项。主要内容如下：

第一章总则，除规定法律依据和立法目的外，主要明确规则适用要求，对现行规章、规范性文件等与《持续监管办法》不一致的，适用《持续监管办法》，并授权北交所结合以中小企业为主的市场特点，制定自律规则，压实交易所一线监管职责。

第二章公司治理，督促公司保持健全、有效、透明的治理体系，进一步压实控股股东和实际控制人的主体责任，并对董事会专门委员会、现金分红等特殊要求进行特别规定。此外，要求存在特别表决权股份的公司建立健全运行和管理机制，防范特别表决权的滥用。

第三章信息披露，规定控股股东和实际控制人的配合义务，对重大事项披露、行业信息披露、风险披露、非交易时段披露以及豁免披露等内容作出安排，构建灵活、包容的信息披露体系。

第四章股份减持，考虑到北交所上市企业从公开市场产生，通过减持进行套利的空间有限，放宽对主要股东、实际控制人和董监高减持时间和数量的限制，改为预先披露要求，同时适当延长未盈利企业股份锁定期，做好减持与限售之间的平衡。减持程序等具体内容由北交所规定。

第五章股权激励，股权激励制度设计上借鉴科创板和创业板经验，允许满

足一定条件的主要股东、实际控制人等作为激励对象，在股权激励价格和比例等方面延续新三板现行规定，满足中小企业需要更加灵活的股权激励形式稳定团队、持续发展的需求。员工持股计划的具体实施规则由北交所制定。

第六章重大资产重组，规定标的资产的行业要求，明确发行股份购买资产的审核注册程序和底价确定依据，并结合中小企业的特点，调整重大资产重组的认定标准。

第七章其他事项，强化市场参与主体的法律责任和诚信管理要求，并对控股股东和实际控制人的股份质押等方面作出原则性规定，控制市场风险。

第八章附则，明确了规则的实施日期。

3、北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为了规范北京证券交易所上市公司（以下简称上市公司）证券发行行为，保护投资者合法权益和社会公共利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》及相关法律法规，制定本办法。

第二条 上市公司申请在境内发行股票、可转换为股票的公司债券及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）认可的其他证券品种，适用本办法。

第三条 上市公司可以向不特定合格投资者公开发行股票、可转换为股票的公司债券，也可以向特定对象发行股票、可转换为股票的公司债券。

第四条 上市公司发行证券的，应当符合《证券法》和本办法规定的发行条件和相关信息披露要求，依法经北京证券交易所（以下简称北交所）发行上市审核，并报中国证监会注册，但因依法实行股权激励、公积金转为增加公司资本、分配股票股利的除外。

第五条 上市公司应当诚实守信，依法充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，所披露信息必须真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上市公司应当按照保荐人、证券服务机构要求，依法向其提供真实、准确、完整的财务会计资料和其他资料，配合相关机构开展尽职调查和其他相关工作。

上市公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员应当配合相关机构开展尽职调查和其他相关工作，不得要求或者协助上市公司隐瞒应当提供的资料或者应当披露的信息。

第六条 保荐人应当诚实守信，勤勉尽责，按照依法制定的业务规则和行业自律规范的要求，充分了解上市公司经营情况和风险，对注册申请文件和信息披露资料进行全面核查验证，对上市公司是否符合发行条件独立作出专业判断，审慎作出保荐决定，并对募集说明书、发行情况报告书或者其他信息披露文件及其所出具的相关文件的真实性、准确性、完整性负责。

第七条 证券服务机构应当严格遵守法律法规、中国证监会制定的监管规则、业务规则和本行业公认的业务标准和道德规范，建立并保持有效的质量控制体系，保护投资者合法权益，审慎履行职责，作出专业判断与认定，并对募集说明书、发行情况报告书或者其他信息披露文件中与其专业职责有关的内容及其所出具文件的真实性、准确性、完整性负责。

证券服务机构及其相关执业人员应当对与本专业相关的业务事项履行特别注意义务，对其他业务事项履行普通注意义务，并承担相应法律责任。

证券服务机构及其执业人员从事证券服务应当配合中国证监会的监督管理，在规定的期限内提供、报送或披露相关资料、信息，并保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券服务机构应当妥善保存客户委托文件、核查和验证资料、工作底稿以及质量控制、内部管理、业务经营有关的信息和资料。

第八条 对上市公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北交所对该证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会和北交所对申请文件的真实性、准确性、完整性作出保证。

第二章 发行条件

第九条 上市公司向特定对象发行股票，应当符合下列规定：

- （一）具备健全且运行良好的组织机构。
- （二）具有独立、稳定经营能力，不存在对持续经营有重大不利影响的情形。
- （三）最近一年财务会计报告无虚假记载，未被出具否定意见或无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响已经消除。本次发行涉及重大资产重组的除外。
- （四）合法规范经营，依法履行信息披露义务。

第十条 上市公司存在下列情形之一的，不得向特定对象发行股票：

（一）上市公司或其控股股东、实际控制人最近三年内 存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序的刑事犯罪，存在欺诈发行、重大信息披露违法 或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、 公众健康安全等领域的重大违法行为。

（二）上市公司或其控股股东、实际控制人，现任董事、 监事、高级管理人员最近一年内受到中国证监会行政处罚、 北交所公开谴责； 或因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查，尚未有明确 结论意 见。

（三） 擅自改变募集资金用途，未作纠正或者未经股东 大会认可。

（四） 上市公司或其控股股东、实际控制人被列入失信 被执行人名单且 情形尚未消除。

（五）上市公司利益严重受损的其他情形。

第十一条 上市公司向不特定合格投资者公开发行股票

的，除应当符合本办法第九条、第十条规定的条件外，还应 当符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票 注册管理办法（试行） 》规定的 其他条件。

第十二条 上市公司发行可转换为股票的公司债券，应 当符合下列规定：

- （一）具备健全且运行良好的组织机构；
- （二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一 年的利息；
- （三） 具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。

除前款规定条件外，上市公司向特定对象发行可转换为 股票的公司债券，

还应当遵守应本办法第九条、第十条的规定；向不特定合格投资者公开发行可转换为股票的公司债券，还应当遵守本办法第十一条的规定。但上市公司通过收购本公司股份的方式进行公司债券转换的除外。

第十三条 上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东不得向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不得直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

第十四条 上市公司最近一期末存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的，保荐人应当对上市公司本次募集资金的必要性和合理性审慎发表核查意见。

第三章 发行程序

第一节 发行人审议

第十五条 董事会应当依法就本次发行证券的具体方案、本次募集资金使用的可行性及其他必须明确的事项作出决议，并提请股东大会批准。

独立董事应当就证券发行事项的必要性、合理性、可行性、公平性发表专项意见。

第十六条 监事会应当对董事会编制的募集说明书等文件进行审核并提出书面审核意见。

第十七条 股东大会就本次发行证券作出决议，决议至少应当包括下列事项：

- （一）本次发行证券的种类和数量（数量上限）；
- （二）发行方式、发行对象或范围、现有股东的优先认购安排（如有）；
- （三）定价方式或发行价格（区间）；
- （四）限售情况（如有）；
- （五）募集资金用途；
- （六）决议的有效期；
- （七）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；
- （八）发行前滚存利润的分配方案；
- （九）其他必须明确的事项。

第十八条 股东大会就发行可转换为股票的公司债券作出决议，除应当符合本办法第十七条的规定外，还应当就债券利率、债券期限、赎回条款、回售条款、还本付息的期限和方式、转股期、转股价格的确定和修正等事项作出决议。

第十九条 股东大会就发行证券事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。上市公司应当对出席会议的持股比例在 5%以下的股东表决情况单独计票并予以披露。

上市公司就发行证券事项召开股东大会，应当提供网络投票的方式，上市公司还可以通过其他方式为股东参加股东大会提供便利。

第二十条 董事会、股东大会就向特定对象发行证券事项作出决议，应当按照要求履行表决权回避制度，上市公司向原股东配售股份的除外。

第二十一条 上市公司拟引入战略投资者的，董事会、股东大会应当将引入

战略投资者的事项作为单独议案，就每名战略投资者单独审议。

第二十二条 根据公司章程的规定，上市公司年度股东大会可以授权董事会向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司净资产 20%的股票（以下简称授权发行），该项授权的有效期不得超过上市公司下一年度股东大会召开日。

第二节 审核与注册

第二十三条 上市公司申请发行证券，应当按照中国证监会有关规定制作注册申请文件，依法由保荐人保荐并向北交所申报。北交所收到注册申请文件后，应当在五个工作日内作出是否受理的决定，本办法另有规定的除外。

第二十四条 自注册申请文件受理之日起，上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，以及与本次证券发行相关的保荐人、证券服务机构及相关责任人员，即承担相应法律责任。

第二十五条 注册申请文件受理后，未经中国证监会或者北交所同意，不得改动。

发生重大事项的，上市公司、保荐人、证券服务机构应当及时向北交所报告，并按要求更新注册申请文件和信息披露资料。

第二十六条 上市公司发行证券的，保荐人应当指定保荐代表人负责具体保荐工作。

保荐人持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

保荐人及保荐代表人应当按照本办法及《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定履行职责，并依法承担相应的责任。

第二十七条 上市公司向前十名股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心员工定向发行股票，连续 12 个月内发行的股份未超过公司总股本 10%且融资总额不超过 2000 万元的，无需提供证券公司出具的保荐文件以及律师事务所出具的法律意见书。

按照前款规定发行股票的，董事会决议中应当明确发行对象、发行价格和发行数量，且不得存在以下情形：

- （一）上市公司采用授权发行方式发行；
- （二）认购人以非现金资产认购；
- （三）发行股票导致上市公司控制权发生变动；
- （四）本次发行中存在特殊投资条款安排；

（五）上市公司或其控股股东、实际控制人，现任董事、监事、高级管理人员最近一年内被中国证监会给予行政处罚或采取监管措施、被北交所采取纪律处分。

第二十八条 北交所审核部门负责审核上市公司证券发行申请；北交所上市委员会负责对上市公司向不特定合格投资者公开发行股票的申请文件和审核部门出具的审核报告提出审议意见。

北交所应当根据本办法制定上市公司证券发行审核业务规则，并报中国证监会批准。

第二十九条 北交所主要通过向上市公司提出审核问询、上市公司回答问题方式开展审核工作，判断上市公司是否符合发行条件和信息披露要求。

第三十条 北交所按照规定的条件和程序，形成上市公司是否符合发行条件和信息披露要求的审核意见。认为上市公司符合发行条件和信息披露要求的，

将审核意见、上市公司注册申请文件及相关审核资料报送中国证监会注册；认为上市公司不符合发行条件或者信息披露要求的，作出终止发行上市审核决定。

第三十一条 北交所应当自受理注册申请文件之日起两个月内形成审核意见。

上市公司采用授权发行方式向特定对象发行股票且按照竞价方式确定发行价格和发行对象的，北交所应当在两个工作日内作出是否受理的决定，并自受理注册申请文件之日起三个工作日内形成审核意见。

通过对上市公司实施现场检查，要求保荐人和证券服务机构对有关事项进行专项核查等方式要求上市公司补充、修改申请文件的时间不计算在内。

第三十二条 中国证监会收到北交所报送的审核意见、上市公司注册申请文件及相关审核资料后，履行发行注册程序。发行注册主要关注北交所发行上市审核内容有无遗漏，

审核程序是否符合规定，以及上市公司在发行条件和信息披露要求的重大方面是否符合相关规定。中国证监会认为存在需要进一步说明或者落实事项的，可以要求北交所进一步问询。

中国证监会认为北交所对影响发行条件的重大事项未予关注或者北交所的审核意见依据明显不充分的，可以退回北交所补充审核。北交所补充审核后，认为上市公司符合发行条件和信息披露要求的，重新向中国证监会报送审核意见及相关资料，本办法第三十三条规定的注册期限重新计算。

第三十三条 中国证监会在十五个工作日内对上市公司的注册申请作出同意注册或不予注册的决定。通过要求北交所进一步问询、要求保荐人和证券服务机构等对有关事项进行核查、对发行人现场检查等方式要求发行人补充、修改申请文件的时间不计算在内。

第三十四条 中国证监会的予以注册决定，自作出之日起一年内有效，上市公司应当在注册决定有效期内发行证券，发行时点由上市公司自主选择。

第三十五条 中国证监会作出予以注册决定后、上市公司证券上市交易前，上市公司应当及时更新信息披露文件；保荐人以及证券服务机构应当持续履行尽职调查职责；发生重大事项的，上市公司、保荐人应当及时向北交所报告。北交所应当对上述事项及时处理，发现上市公司存在重大事项影响发行条件的，应当出具明确意见并及时向中国证监会报。

中国证监会作出予以注册决定后、上市公司证券上市交易前，发生可能影响本次发行的重大事项的，中国证监会可以要求上市公司暂缓发行、上市；相关重大事项导致上市公司不符合发行条件的，应当撤销注册。中国证监会撤销注册后，证券尚未发行的，上市公司应当停止发行；证券已经发行尚未上市的，上市公司应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还证券持有人。

第三十六条 上市公司申请向特定对象发行股票，可申请一次注册，分期发行。自中国证监会予以注册之日起，公司应当在三个月内首期发行，剩余数量应当在十二个月内发行完毕。首期发行数量应当不少于总发行数量的50%，剩余各期发行的数量由公司自行确定，每期发行后5个工作日内将发行情况报北交所备案。

第三十七条 北交所认为上市公司不符合发行条件或者信息披露要求，作出终止发行上市审核决定，或者中国证监会作出不予注册决定的，自决定作出之日起六个月后，上市公司可以再次提出证券发行申请。

第三十八条 上市公司证券发行上市审核或者注册程序的中止、终止等情形参照适用《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》的相关规定。

第三十九条 中国证监会和北交所可以对上市公司进行现场检查,可以要求保荐人、证券服务机构对有关事项进行专项核查并出具意见。

第三节 定价、发售与认购

第四十条 上市公司发行证券,应当聘请具有证券承销业务资格的证券公司承销,但上市公司向特定对象发行证券且董事会提前确定全部发行对象的除外。

上市公司向不特定合格投资者公开发行股票,发行承销的具体要求参照适用《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》的相关规定,本办法另有规定的除外。

上市公司向特定对象发行证券的发行承销行为,适用本章规定。

第四十一条 上市公司向原股东配售股份的,应当采用代销方式发行。

控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量。控股股东不履行认配股份的承诺,或者代销期限届满,原股东认购股票的数量未达到拟配售数量70%的,上市公司应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

第四十二条 上市公司向不特定合格投资者公开发行股票,发行价格应当不低于公告招股意向书前二十个交易日或者前一个交易日公司股票均价。

第四十三条 上市公司向特定对象发行股票的,发行价格应当不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%。

向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。

上市公司董事会决议提前确定全部发行对象,且发行对象属于下列情形之一的,定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日:

- （一）上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的 关联方；
- （二）按照本办法第二十七条规定参与认购的上市公司 前十名股东、董事、监事、高级管理人员及核心员工；
- （三） 通过认购本次发行的股票成为上市公司控股股东 或实际控制人的投资者；
- （四） 董事会拟引入的境内外战略投资者。

第四十四条 上市公司向特定对象发行股票的,发行对 象属于本办法第四十三条第三款规定以外情形的,上市公司 应当以竞价方式确定发行价格和发行对象。

上市公司向特定对象发行可转换为股票的公司债券的, 上市公司应当采用竞价方式确定利率和发行对象,本次发行 涉及发行可转换为股票的公司债券购买资产的除外。

董事会决议确定部分发行对象的,确定的发行对象不得 参与竞价,且应当接受竞价结果,并明确在通过竞价方式未 能产生发行价格的情况下,是否继续参与认购、价格确定原 则及认购数量。

上市公司发行证券采用竞价方式的,上市公司和承销商 的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其 控制或者施加重大影响的关联方不得参与竞价。

第四十五条 上市公司以竞价方式向特定对象发行股票的,在发行期首日前一工作日,上市公司及承销商可以向符 合条件的特定对象提供认购邀请书。认购邀请书发送对象至 少应当包括:

- (一) 已经提交认购意向书的投资者；
- (二) 上市公司前二十名股东；
- (三) 合计不少于十家证券投资基金管理公司、证券公司或保险机构。

认购邀请书发送后，上市公司及承销商应当在认购邀请书约定的时间内收集特定投资者签署的申购报价表。

在申购报价期间，上市公司及承销商应当确保任何工作人员不泄露发行对象的申购报价情况。

申购报价结束后，上市公司及承销商应当对有效申购按照报价高低进行累计统计，按照价格优先等董事会确定的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数。

第四十六条 上市公司向特定对象发行证券的，发行对象确定后，上市公司应当与发行对象签订认购合同，上市公司向原股东配售股份的除外。

第四十七条 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让，做市商为取得做市库存股参与发行认购的除外，但做市商应当承诺自发行结束之日起六个月内不得申请退出为上市公司做市。

发行对象属于本办法第四十三条第三款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。法律法规、部门规章对前述股票的限售期另有规定的，同时还应当遵守相关规定。

第四十八条 上市公司向原股东配售股份的，应当向股权登记日在册的股东配售，且配售比例应当相同。

向原股东配售股份的价格由上市公司和承销商协商确定，豁免适用本节关于向特定对象发行股票定价与限售的相关规定。

第四十九条 上市公司在证券发行过程中触及北交所规定的终止上市情形的，应当终止发行。

第四章 信息披露

第五十条 上市公司应当按照中国证监会制定的信息披露规则，编制并披露募集说明书、发行情况报告书等信息披露文件。

上市公司应当以投资者需求为导向，根据自身特点，有针对性的披露上市公司基本信息、本次发行情况以及本次发行对上市公司的影响。

中国证监会制定的信息披露规则是信息披露的最低要求。不论上述规则是否有明确规定，凡是投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，上市公司均应当充分披露。

第五十一条 中国证监会依法制定募集说明书、发行情

况报告书内容与格式准则等信息披露规则，对相关信息披露文件的内容、格式等作出规定。

北交所可以依据中国证监会部门规章和规范性文件，制定信息披露细则或指引，在中国证监会确定的信息披露内容范围内，对信息披露提出细化和补充要求。

第五十二条 上市公司应当结合现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、发展目标、前次发行募集资金使用情况等因素合理确定募集资金规模，充分披露本次募集资金的必要性和合理性。

第五十三条 上市公司应当按照中国证监会和北交所有

关规定及时披露董事会决议、股东大会通知、股东大会决议、受理通知、审核决定、注册决定等发行进展公告。

第五十四条 北交所认为上市公司符合发行条件和信息

披露要求，将上市公司注册申请文件报送中国证监会时，募集说明书等文件应当同步在北交所网站和中国证监会网站公开。

第五十五条 上市公司应当在发行证券前在符合《证券法》规定的信息披露平台刊登经注册生效的募集说明书，同时将其置备于公司住所、北交所，供社会公众查阅。

第五十六条 向特定对象发行证券的，上市公司应当在发行结束后，按照中国证监会和北交所的有关要求编制并披露发行情况报告书。

申请分期发行的上市公司应在每期发行后，按照中国证监会和北交所的有关要求进行披露，并在全部发行结束或者超过注册文件有效期后按照中国证监会的有关要求编制并披露发行情况报告书。

第五十七条 上市公司可以将募集说明书以及有关附件刊登于其他报刊、网站，但披露内容应当完全一致，且不得早于在符合《证券法》规定的信息披露平台的披露时间。

第五章 监督管理与法律责任

第五十八条 中国证监会建立对北交所发行上市审核工作和发行承销过程监管的监督机制，可以对北交所相关工作进行检查或抽查。对于中国证监会监督过程中发现的问题，北交所应当整改。

第五十九条 北交所应当发挥自律管理作用，对证券发行相关行为进行监督。发现上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以

及保荐人、承销商、证券服务机构及其相关执业人员等违反法律、行政法规和中国证监会相关规定的，应当向中国证监会报告，并采取自律管理措施。

北交所对证券发行承销过程实施自律管理。发现异常情形或者涉嫌违法违规的，中国证监会可以要求北交所对相关事项进行调查处理，或者直接责令上市公司、承销商暂停或中止发行。

第六十条 中国证券业协会应当发挥自律管理作用，对从事证券发行业务的保荐人进行监督，督促其勤勉尽责地履行尽职调查和督导职责。发现保荐人有违反法律、行政法规和中国证监会相关规定的行为，应当向中国证监会报告，并采取自律管理措施。

中国证券业协会应当建立对承销商询价、定价、配售行为和询价投资者报价行为的自律管理制度，并加强相关行为的监督检查，发现违规情形的，应当及时采取自律管理措施。

第六十一条 北交所发行上市审核工作存在下列情形之一的，由中国证监会责令改正；情节严重的，追究直接责任人员相关责任：

- （一）未按审核标准开展发行上市审核工作；
- （二）未按审核程序开展发行上市审核工作；
- （三）不配合中国证监会对发行上市审核工作和发行承销监管工作的检查、抽查，或者不按中国证监会的整改要求进行整改。

第六十二条 上市公司在证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容的，中国证监会采取五年内不接受上市公司发行证券相关文件的监管措施；对相关责任人员，可以视情节轻重，采取认定为不适当人选的监管措施，或者采取证券市场禁入的措施。

存在下列情形之一的，中国证监会采取三年至五年内不接受上市公司发行证券相关文件的监管措施：

- （一）注册申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- （二）上市公司阻碍或者拒绝中国证监会、北交所依法对其实施检查、核查；
- （三）上市公司及其关联方以不正当手段严重干扰发行上市审核或者发行注册工作；
- （四）重大事项未报告、未披露；
- （五）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的签字、盖章系伪造或者变造。

第六十三条 上市公司的控股股东、实际控制人违反本办法规定，致使上市公司报送的注册申请文件和披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或者组织、指使上市公司进行财务造假、利润操纵或者在发行证券文件中隐瞒重要事实或编造重大虚假内容的，中国证监会可以视情节轻重，对相关单位和责任人员采取一年到五年内不接受相关单位及其控制的下属单位发行证券相关文件，对责任人员采取认定为不适当人选等监管措施，或者采取证券市场禁入的措施。

上市公司的董事、监事和高级管理人员违反本办法规定，致使上市公司报送的注册申请文件和披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，中国证监会可以视情节轻重，对责任人员采取认定为不适当人选等监管措施，或者采取证券市场禁入的措施。

第六十四条 保荐人未勤勉尽责，致使上市公司信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，中国证监会可以视情节轻重，采取暂停保荐

业务资格一年到三年，或者责令保荐人更换相关负责人的监管措施；情节严重的，撤销保荐业务资格，并对相关责任人员采取证券市场禁入的措施。

保荐代表人未勤勉尽责，致使上市公司信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，按规定认定为不适当人选。

证券服务机构未勤勉尽责，致使上市公司信息披露资料中与其职责有关的内容及其所出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，中国证监会可以视情节轻重，采取三个月至三年不接受相关单位及其责任人员出具的发行证券专项文件的监管措施；情节严重的，对证券服务机构相关责任人员采取证券市场禁入的措施。

第六十五条 保荐人存在下列情形之一的，中国证监会可以视情节轻重，采取暂停保荐业务资格三个月至三年的监管措施；情节特别严重的，撤销其业务资格：

- （一）伪造或者变造签字、盖章；
- （二）重大事项未报告、未披露；
- （三）以不正当手段干扰审核注册工作；
- （四）不履行其他法定职责。

保荐代表人存在前款规定情形的，中国证监会可以视情节轻重，三个月至三年不受理其具体负责的保荐项目；情节特别严重的，认定为不适当人选。

证券服务机构及其相关人员存在第一款规定情形的，中国证监会可以视情节轻重，采取三个月至三年内不接受相关单位及其责任人员出具的发行证券专项文件的监管措施。

第六十六条 保荐人、证券服务机构存在以下情形之一

的，中国证监会可以视情节轻重，采取责令改正、监管谈话、 出具警示函、一年内不接受相关单位及其责任人员出具的与 注册申请有关的文件等监管措施； 情节严重的，可以同时采 取三个月到一年内不接受相关单位及其责任人员出具的发 行证券专项文件的监管措施：

- （一）制作或者出具的文件不兼备或者不符合要求；
- （二）擅自改动注册申请文件、信息披露资料或者其他 已提交文件；
- （三） 注册申请文件或者信息披露资料存在相互矛盾或 者同一事实表述不一致且有实质性差异；
- （四） 文件披露的内容表述不清，逻辑混乱，严重影响 投资者理解；
- （五）未及时报告或者未及时披露重大事项。

上市公司存在前款规定情形的，中国证监会可以视情节 轻重，采取责令改正、监管谈话、出具警示函、六个月至一 年内不接受上市公司发行证券相关文件的监管措施。

第六十七条 承销商及其直接负责的主管人员和其他责 任人员在承销证券过程中，存在违法违规行为的，中国证监 会可以视情节轻重采取监管措施，或 者采取市场禁入措施； 情节严重的，还可以采取三个月至一年暂不受理其证券 承销 业务有关文件的监管措施。

第六十八条 北交所按照本办法第三十一条第二款开展 审核工作的，北交所和中国证监会发现上市公司或者相关中 介机构及其责任人员存在相关违法违规行为的，中国证监会 按照本章规定从重处罚，并采取三年至五年内不接受上市公 司和保荐人该类发行证券相关文件的监管措施。

第六十九条 参与认购的投资者擅自转让限售期限未满 的证券的，中国证监

会可以责令改正；情节严重的，十二个月内不得作为特定对象认购证券。

第七十条 相关主体违反本办法第十三条规定的，中国证监会可以视情节轻重，采取责令改正、监管谈话、出具警示函、认定为不适当人选、一年至三年内不接受发行证券相关文件的监管措施，以及市场禁入的措施；保荐人、证券服务机构未勤勉尽责的，中国证监会还可以采取一年至三年内不接受相关单位及其责任人员出具的与注册申请有关的文件等监管措施。

第七十一条 上市公司及其控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、承销商、证券服务机构及其相关执业人员，在证券发行活动中存在其他违反本办法规定行为的，中国证监会可以视情节轻重，采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令公开说明、责令定期报告、认定为不适当人选、暂不受理与行政许可有关的文件等监管措施，或者采取证券市场禁入的措施。

上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及保荐人、承销商、证券服务机构及其相关执业人员等违反《证券法》依法应予以行政处罚的，中国证监会将依法予以处罚。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，追究其刑事责任。

第七十二条 中国证监会将遵守本办法的情况记入证券市场诚信档案，会同有关部门加强信息共享，依法实施守信激励与失信惩戒。

第六章 附则

第七十三条 本办法所称战略投资者，是指符合下列情形之一，且与上市公司具有协同效应，愿意长期持有上市公司较大比例股份，愿意且有能力协助上市公司提升公司治理质量，具有良好诚信记录，最近三年未受到中国证监会行政处罚或被追究刑事责任的投资者：

（一）能够为上市公司带来领先的技术资源，增强上市公司的核心竞争力和创新能力，带动上市公司产业技术升级，提升上市公司盈利能力；

（二）能够为上市公司带来市场渠道、品牌等战略性资源，促进上市公司市场拓展，推动实现上市公司销售业绩提升；

（三）具备相关产业投资背景，且自愿设定二十四个月及以上限售期的其他长期投资者。

境外战略投资者应当同时遵守国家的相关规定。

第七十四条 本办法所称的核心员工，应当由上市公司董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准。

第七十五条 上市公司向不特定合格投资者公开发行可转换为股票的公司债券的，应当遵守中国证监会的相关规定。

上市公司发行优先股的，其申请、审核、注册、发行等相关程序，参照本办法相关规定执行。

第七十六条 本办法自发布之日起施行。

4、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》起草说明

根据深化新三板改革、将精选层变更设立为北京证券交易所（以下简称北交所）并试点注册制的总体要求，为构建“小额、快速、灵活、多元”的再融资制度，支持创新型中小企业利用北交所做优做强，保护投资者合法权益和社会公共利益，证监会起草了《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试

行）》（以下简称《再融资办法》），规范北交所上市公司证券发行行为。现将有关情况说明如下：

一、起草原则

《再融资办法》坚持市场化法治化方向，在深入总结新三板发行监管实践的基础上，吸收借鉴成熟市场做法，建立和完善契合创新型中小企业特点的持续融资机制。起草过程中主要遵循了以下原则：

一是借鉴沪深交易所成熟做法，明确北交所再融资基本要求。落实《证券法》关于证券发行注册制的各项要求，吸收借鉴科创板、创业板再融资制度的成熟做法，明确发行条件、发行程序、信息披露、监督管理等方面的基本要求，构建北交所再融资制度的基本框架。

二是突出北交所市场特色，契合创新型中小企业需求。充分尊重企业发展规律和成长阶段，满足创新型中小企业多元化的融资需求，提供普通股、可转债、优先股等多种融资品种选择，建立健全向不特定合格投资者公开发行、向特定对象发行等制度安排，引入授权发行、自办发行等灵活的发行机制，降低中小企业融资成本。

三是强化投资者合法权益保护，设置有针对性的风险控制机制。要求上市公司合理确定募集资金规模，充分披露对外募资的必要性和合理性，保护投资者的知情权。建立新股发行价格与二级市场交易价格挂钩机制，平衡新老股东利益。明确了“以竞价发行为原则，以定价发行为例外”的发行定价机制，防范向关联方低价发行进行利益输送。

二、规则框架与主要内容

《再融资办法》共六章七十六条，分为总则、发行条件、发行程序、信息披露、监督管理与法律责任以及附则。主要内容如下：

（一）明确再融资制度总体要求。对立法依据、适用范围、融资品种、审核注册安排等总体要求予以明确，同时按照注册制要求，进一步厘清、强化各方责任：上市公司为信息披露第一责任人，应当真实、准确、完整地披露信息；保荐人需对申请文件进行全面核查验证并对真实性、准确性、完整性负责；证券服务机构对与其专业职责有关的内容负责。

（二）依法分类设置发行条件。按照《证券法》规定，经国务院同意，从创新型中小企业实际情况出发，与产品风险特征相匹配，分别设定上市公司定向发行股票、公开发行股票以及发行可转债的条件。同时明确禁止保底承诺、规范财务投资等方面的监管要求。

（三）构建清晰明确的发行程序。上市公司再融资应当经董事会、股东大会审议，监事会应当提出书面审核意见。建立北交所审核与证监会注册两环节各有侧重、相互衔接的审核注册程序，明确各环节时限要求，提升审核透明度。明确发行定价、限售要求，其中，公开发行不低于市价发行，可以采取询价、竞价或直接定价的发行方式；定向发行要求不低于市价八折发行，原则上应当通过竞价方式确定发行对象和发行价格，普通投资者限售不少于6个月。

（四）强化信息披露要求。上市公司应当按照募集说明书准则等要求编制并披露信息，注重以投资者需求为导向，根据自身特点，有针对性地披露发行相关信息。证监会依法制定相关信息披露规则，并授权北交所提出细化和补充要求。上市公司应当通过临时报告的形式及时披露董事会、股东大会、受理、审核、注册等发行进展情况，同时在提交证监会注册环节以及发行环节按要求披露募集说明书、发行保荐书等相关文件。

（五）强化各方责任追究。多措并举加大违法违规追责力度，切实提高违法成本。加强自律监管，由北交所和证券业协会对再融资过程中相关违法违规行为采取自律管理措施。强化行政监管“硬”约束，证监会可以对上市公司、中介机构以及责任人员，采取较长时间不予受理证券发行相关文件、认定为不适当人选、市场禁入等严厉措施。加大行政、刑事追责力度，相关主体依法应予以行

政处罚的，证监会依法予以行政处罚，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

5.北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法 (试行) (征求意见稿)

第一章 总则

第一条 为了规范北京证券交易所(以下简称北交所)试点注册制向不特定合格投资者公开发行股票相关活动，保护投资者合法权益和社会公共利益，根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》及相关法律法规，制定本办法。

第二条 股票向不特定合格投资者公开发行(以下简称公开发行)并在北交所上市的发行注册，适用本办法。

前款所称的合格投资者应当符合中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)和北交所的投资者适当性管理规定。

第三条 北交所充分发挥对全国中小企业股份转让系统(以下简称全国股转系统)的示范引领作用，深入贯彻创新驱动发展战略，聚焦实体经济，主要服务创新型中小企业，重点支持先进制造业和现代服务业等领域的企业，推动传统产业转型升级，培育经济发展新动能，促进经济高质量发展。

第四条 公开发行股票并在北交所上市，应当符合发行条件、上市条件以及相关信息披露要求，依法经北交所发行上市审核，并报中国证监会注册。

第五条 发行人应当诚实守信,依法充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息,所披露信息必须真实、准确、完整,简明清晰、通俗易懂,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

发行人应当按保荐人、证券服务机构要求,依法向其提供真实、准确、完整的财务会计资料和其他资料,配合相关机构开展尽职调查和其他相关工作。

发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员应当配合相关机构开展尽职调查和其他相关工作,不得要求或者协助发行人隐瞒应当提供的资料或者应当披露的信息。

第六条 保荐人应当诚实守信,勤勉尽责,按照依法制定的业务规则和行业自律规范的要求,充分了解发行人经营情况和风险,对注册申请文件和信息披露资料进行全面核查验证,对发行人是否符合发行条件、上市条件独立作出专业判断,审慎作出保荐决定,并对招股说明书及其所出具的相关文件的真实性、准确性、完整性负责。

第七条 证券服务机构应当严格遵守法律法规、中国证监会制定的监管规则、业务规则和本行业公认的业务标准和道德规范,建立并保持有效的质量控制体系,保护投资者合法权益,审慎履行职责,作出专业判断与认定,并对招股说明书或者其他信息披露文件中与其专业职责有关的内容及其所出具的文件的真实性、准确性、完整性负责。

证券服务机构及其相关执业人员应当对与本专业相关的业务事项履行特别注意义务,对其他业务事项履行普通注意义务,并承担相应法律责任。

证券服务机构及其执业人员从事证券服务应当配合中国证监会的监督管理,在规定的期限内提供、报送或披露相关资料、信息,并保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券服务机构应当妥善保存客户委托文件、核查和验证资料、工作底稿以及与控制、内部管理、业务经营有关的信息和资料。

第八条 对发行人公开发行股票申请予以注册,不表明中国证监会和北交所对该股票的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会和北交所对注册申请文件的真实性、准确性、完整性作出保证。

第二章 发行条件

第九条 发行人应当为在全国股转系统连续挂牌满十二个月的创新层挂牌公司。

第十条 发行人申请公开发行股票,应当符合下列规定:

- (一) 具备健全且运行良好的组织机构;
- (二) 具有持续经营能力,财务状况良好;
- (三) 最近三年财务会计报告无虚假记载,被出具无保留意见审计报告;
- (四) 依法规范经营。

第十一条 发行人及其控股股东、实际控制人存在下列情形之一的,发行人不得公开发行股票:

- (一) 最近三年内存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪;
- (二) 最近三年内存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为;
- (三) 最近一年内受到中国证监会行政处罚。

第三章注册程序

第十二条 发行人董事会应当依法就本次股票发行的具体方案、本次募集资金使用的可行性及其他必须明确的事项作出决议，并提请股东大会批准。

第十三条 发行人股东大会就本次股票发行作出决议，至少应当包括下列事项：

- （一）本次公开发行股票的种类和数量；
- （二）发行对象的范围；
- （三）定价方式、发行价格（区间）或发行底价；
- （四）募集资金用途；
- （五）决议的有效期；
- （六）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；
- （七）发行前滚存利润的分配方案；
- （八）其他必须明确的事项。

第十四条 发行人股东大会就本次股票发行事项作出决

议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。发行人应当对出席会议的持股比例在 5%以下的股东表决情况单独计票并予以披露。

发行人就本次股票发行事项召开股东大会，应当提供网络投票的方式，发行人还可以通过其他方式为股东参加股东大会提供便利。

第十五条 发行人申请公开发行股票，应当按照中国证监会有关规定制作注册申请文件，依法由保荐人保荐并向北交所申报。北交所收到注册申请文件后，应

当在五个工作日内作出是否受理的决定。

保荐人应当指定保荐代表人负责具体保荐工作。

第十六条 自注册申请文件受理之日起，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，以及与本次股票公开发行相关的保荐人、证券服务机构及相关责任人员，即承担相应法律责任。

第十七条 注册申请文件受理后，未经中国证监会或者北交所同意，不得改动。

发生重大事项的，发行人、保荐人、证券服务机构应当及时向北交所报告，并按要求更新注册申请文件和信息披露资料。

第十八条 北交所设立独立的审核部门，负责审核发行人公开发行并上市申请；设立上市委员会，负责对审核部门出具的审核报告和发行人的申请文件提出审议意见。北交所可以设立行业咨询委员会，负责为发行上市审核提供专业咨询和政策建议。

北交所应当根据本办法制定发行上市审核业务规则，并报中国证监会批准。

第十九条 北交所主要通过向发行人提出审核问询、发行人回答问题方式开展审核工作，判断发行人是否符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

第二十条 北交所按照规定的条件和程序，形成发行人是否符合发行条件和信息披露要求的审核意见。认为发行人符合发行条件和信息披露要求的，将审核意见、发行人注册申请文件及相关审核资料报送中国证监会注册；认为发行人不符合发行条件或者信息披露要求的，作出终止发行上市审核决定。

第二十一条 北交所应当自受理注册申请文件之日起两个月内形成审核意见。通过对发行人实施现场检查，要求保荐人和证券服务机构对有关事项进行专项核查等方式要求发行人补充、修改申请文件的时间不计算在内。

第二十二条 中国证监会收到北交所报送的审核意见、发行人注册申请文件及相关审核资料后，履行发行注册程序。发行注册主要关注北交所发行上市审核内容有无遗漏，审核程序是否符合规定，以及发行人在发行条件和信息披露要求的重大方面是否符合相关规定。中国证监会认为存在需要进一步说明或者落实事项的，可以要求北交所进一步问询。

中国证监会认为北交所对影响发行条件的重大事项未予关注或者北交所的审核意见依据明显不充分的，可以退回北交所补充审核。北交所补充审核后，认为发行人符合发行条件和信息披露要求的，重新向中国证监会报送审核意见及相关资料，本办法第二十三条规定的注册期限重新计算。

第二十三条 中国证监会在二十个工作日内对发行人的注册申请作出同意注册或不予注册的决定。通过要求北交所进一步问询、要求保荐人和证券服务机构等对有关事项进行核查、对发行人现场检查等方式要求发行人补充、修改申请文件的时间不计算在内。

第二十四条 中国证监会的予以注册决定，自作出之日起一年内有效，发行人应当在注册决定有效期内发行股票，发行时点由发行人自主选择。

第二十五条 中国证监会作出予以注册决定后、发行人股票上市交易前，发行人应当及时更新信息披露文件内容，财务报表已过有效期的，发行人应当补充财务会计报告等文件；保荐人以及证券服务机构应当持续履行尽职调查责任；发生重大事项的，发行人、保荐人应当及时向北交所报告。北交所应当对上述事项及时处理，发现发行人存在重大事项影响发行条件、上市条件的，应当出具明确意见并及时向中国证监会报告。

中国证监会作出予以注册决定后、发行人股票上市交易前，发生可能影响本次发行的重大事项的，中国证监会可以要求发行人暂缓发行、上市；相关重大事项导致发行人不符合发行条件的，应当撤销注册。中国证监会撤销注册后，股票尚未发行的，发行人应当停止发行；股票已经发行尚未上市的，发行人应当

按照发行价并加算银行同期存款利息返还 股票持有人。

第二十六条 北交所认为发行人不符合发行条件或者信息披露要求,作出终止发行上市审核决定,或者中国证监会作出不予注册决定的,自决定作出之日起六个月后,发行人可以再次提出公开发行股票并上市申请。

第二十七条 北交所应当提高审核工作透明度,接受社会监督,公开下列事项:

- (一) 发行上市审核标准和程序等发行上市审核业务规则和相关业务细则;
- (二) 在审企业名单、企业基本情况及审核工作进度;
- (三) 发行上市审核问询及回复情况,但涉及国家秘密或者发行人商业秘密的除外;
- (四) 上市委员会会议的时间、参会委员名单、审议的 发行人名单、审议结果及现场问询问题;
- (五) 对股票公开发行并上市相关主体采取的自律监管 措施或者纪律处分;
- (六) 北交所规定的其他事项。

中国证监会应当按规定公开股票发行注册相关的监管信息。

第二十八条 存在下列情形之一的,发行人、保荐人应当及时书面报告北交所或者中国证监会,北交所或者中国证监会应当中止相应发行上市审核程序或者发行注册程序:

- (一) 发行人及其控股股东、实际控制人涉嫌贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的 犯罪,或者涉嫌欺诈发行、重大信息披露违法或其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为,被立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未结案;

（二）发行人的保荐人或者签字保荐代表人以及律师事务所、会计师事务所等证券服务机构或者相关签字人员因公开发行的股票并上市、上市公司证券发行、并购重组业务涉嫌违法违规，或者其他业务涉嫌违法违规且对市场有重大影响，正在被中国证监会立案调查，或者正在被司法机关侦查，尚未结案；

（三）发行人的保荐人以及律师事务所、会计师事务所等证券服务机构被中国证监会依法采取限制业务活动、责令停业整顿、指定其他机构托管、接管等措施，或者被北交所实施一定期限内不接受其出具的相关文件的纪律处分，尚未解除；

（四）发行人的签字保荐代表人、签字律师、签字会计师等中介机构签字人员被中国证监会依法采取认定为不适当人选等监管措施或者证券市场禁入的措施，或者被北交所实施一定期限内不接受其出具的相关文件的纪律处分，尚未解除；

（五）发行人及保荐人主动要求中止发行上市审核程序或者发行注册程序，理由正当且经北交所或者中国证监会同意；

（六）发行人注册申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交；

（七）中国证监会规定的其他情形。

前款所列情形消失后，发行人可以提交恢复申请；因前款第（二）项规定情形中止的，保荐人以及律师事务所、会计师事务所等证券服务机构按照有关规定履行复核程序后，发行人也可以提交恢复申请。北交所或者中国证监会按照规定恢复发行上市审核程序或者发行注册程序。

第二十九条 存在下列情形之一的，北交所或者中国证监会应当终止相应发行上市审核程序或者发行注册程序，并向发行人说明理由：

（一）发行人撤回注册申请或者保荐人撤销保荐；

- (二) 发行人未在要求的期限内对注册申请文件作出解释说明或者补充、修改；
- (三) 注册申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- (四) 发行人阻碍或者拒绝中国证监会、北交所依法对发行人实施检查、核查；
- (五) 发行人及其关联方以不正当手段严重干扰发行上市审核或者发行注册工作；
- (六) 发行人法人资格终止；
- (七) 注册申请文件内容存在重大缺陷，严重影响投资者理解和发行上市审核或者发行注册工作；
- (八) 发行人注册申请文件中记载的财务资料已过有效期且逾期三个月未更新；
- (九) 发行人发行上市审核程序中止超过北交所规定的时限或者发行注册程序中止超过三个月仍未恢复；
- (十) 北交所认为发行人不符合发行条件或者信息披露要求；
- (十一) 中国证监会规定的其他情形。

第三十条 中国证监会和北交所可以对发行人进行现场检查，可以要求保荐人、证券服务机构对有关事项进行专项核查并出具意见。

第四章 信息披露

第三十一条 发行人应当按照中国证监会制定的信息披露规则，编制并披露招股说明书。

发行人应当以投资者需求为导向，结合所属行业的特点和发展趋势，充分披露

自身的创新特征。

中国证监会制定的信息披露规则是信息披露的最低要求。不论上述规则是否有明确规定，凡是投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，发行人均应当充分披露。

第三十二条 中国证监会依法制定招股说明书内容与格式准则等信息披露规则，对相关信息披露文件的内容、格式等作出规定。

北交所可以依据中国证监会部门规章和规范性文件，制定信息披露细则或指引，在中国证监会确定的信息披露内容范围内，对信息披露提出细化和补充要求。

第三十三条 北交所受理注册申请文件后，发行人应当按规定将招股说明书、发行保荐书、上市保荐书、审计报告和法律意见书等文件在北交所网站预先披露。

北交所将发行人注册申请文件报送中国证监会时，前款规定的文件应当同步在北交所网站和中国证监会网站公开。

预先披露的招股说明书及其他注册申请文件不能含有价格信息，发行人不得据此发行股票。

第三十四条 发行人在发行股票前应当在符合《证券法》规定的信息披露平台刊登经注册生效的招股说明书，同时将其置备于公司住所、北交所，供社会公众查阅。

发行人可以将招股说明书以及有关附件刊登于其他报刊、网站，但披露内容应当完全一致，且不得早于在符合《证券法》规定的信息披露平台的披露时间。

第五章发行上市保荐的特别规定

第三十五条 公开发行股票并在北交所上市保荐业务，适用《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》），本办法另有规定的除外。

北交所应当根据《保荐办法》 和本办法制定发行保荐业 务规则，并报中国证监会批准。

第三十六条 保荐人应当按照中国证监会和北交所的规定 制作、报送和披露发行保荐书、上市保荐书、回复意见等相 关文件，遵守中国证监会和北交所的规定，配合中国证监会 和北交所工作，自提交保荐文件之日起，保荐人及其保荐代 表人应承担相应的责任。

第三十七条 保荐人持续督导期间为公开发行股票上市当 年剩余时间及其后两个完整会计年度。

第六章 发行承销

第三十八条 公开发行股票并在北交所上市的发行与承销 行为，适用本办法。

北交所应当根据本办法制定发行承销业务规则，并报中 国证监会批准。

第三十九条 发行人公开发行股票，应当聘请具有证券承 销业务资格的证券公司承销，按照《证券法》 有关规定签订 承销协议，确定采取代销或包销方式。

第四十条 证券公司承销公开发行股票，应当依据本办法 以及依法制定的业务规则和行业自律规范的有关风险控制和 内部控制等相关规定，制定严格的风险管理制度和内部控制 制度，加强定价和配售过程管理，落实承销责任。为股票发 行出具相关文件的证券服务机构和人员，应当按照行业公认 的业务标准和道德规范，严格履行法定职责，对其所出具文 件的真实性、准确性和完整性承担责任。

第四十一条 发行人可以与主承销商自主协商直接定价， 也可以通过合格投资者网上竞价，或者网下询价等方式确定 股票发行价格和发行对象。发行人和主承销商应当在招股说 明书和发行公告中披露本次发行股票采用的定价方式。

发行人应当对定价依据及定价方式、定价的合理性作出 充分说明并披露，主承

销商应当对本次发行价格的合理性、相关定价依据和定价方法的合理性，是否损害现有股东利益等发表意见。

第四十二条 发行人通过网下询价方式确定股票发行价格

和发行对象的，询价对象应当是经中国证券业协会注册的网下投资者。

发行人和主承销商可以根据北交所和中国证券业协会相关自律规则的规定，设置网下投资者的具体条件，并在发行公告中预先披露。

第四十三条 获中国证监会同意注册后，发行人与主承销商应当及时向北交所报送发行与承销方案。

第四十四条 公开发行股票可以向战略投资者配售。发行人的高级管理人员、核心员工可以参与战略配售。

前款所称的核心员工，应当由公司董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准。

发行人应当与战略投资者事先签署配售协议。发行人和主承销商应当在发行公告中披露战略投资者的选择标准、向战略投资者配售的股票总量、占本次发行股票的比例以及持有期限等。

第四十五条 发行人、承销机构及相关人员不得存在以下行为：

- （一）泄露询价或定价信息；
- （二）以任何方式操纵发行定价；
- （三）夸大宣传，或以虚假广告等不正当手段诱导、误

导投资者；

（四）向投资者提供除招股意向书等公开信息以外的公司信息；

（五）以提供透支、回扣或者中国证监会认定的其他不正当手段诱使他人申购股票；

（六）以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益；

（七）直接或通过其利益相关方向参与申购的投资者提供财务资助或者补偿；

（八）以自有资金或者变相通过自有资金参与网下配售；

（九）与投资者互相串通，协商报价和配售；（十）收取投资者回扣或其他相关利益；（十一）中国证监会规定的其他情形。

第七章监督管理与法律责任

第四十六条 中国证监会建立对北交所发行上市审核工作和发行承销过程监管的监督机制，可以对北交所相关工作进行检查或抽查。对于中国证监会监督过程中发现的问题，北交所应当整改。

第四十七条 北交所应当发挥自律管理作用，对公开发行并上市相关行为进行监督。发现发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及保荐人、承销商、证券服务机构及其相关执业人员等违反法律、行政法规和中国证监会相关规定的，应当向中国证监会报告，并采取自律管理措施。

北交所对股票发行承销过程实施自律管理。发现异常情形或者涉嫌违法违规的，中国证监会可以要求北交所对相关事项进行调查处理，或者直接责令发行人、

承销商暂停或中止发行。

第四十八条 中国证券业协会应当发挥自律管理作用,对从事股票公开发行业务的保荐人进行监督,督促其勤勉尽责地履行尽职调查和督导职责。发现保荐人有违反法律、行政法规和中国证监会相关规定的行为,应当向中国证监会报告,并采取自律管理措施。

中国证券业协会应当建立对承销商询价、定价、配售行为和询价投资者报价行为的自律管理制度,并加强相关行为的监督检查,发现违规情形的,应当及时采取自律管理措施。

第四十九条 北交所发行上市审核工作存在下列情形之一的,由中国证监会责令改正;情节严重的,追究直接责任人员相关责任:

- (一) 未按审核标准开展发行上市审核工作;
- (二) 未按审核程序开展发行上市审核工作;
- (三) 不配合中国证监会对发行上市审核工作和发行承

销监管工作的检查、抽查,或者不按中国证监会的整改要求进行整改。

第五十条 发行人在发行股票文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容的,中国证监会采取五年内不接受发行人公开发行业务相关文件的监管措施;对相关责任人员,可以视情节轻重,采取认定为不适当人选的监管措施,或者采取证券市场禁入的措施。

存在下列情形之一的,中国证监会采取三年至五年内不接受发行人公开发行业务相关文件的监管措施:

- (一) 注册申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

- (二) 发行人阻碍或者拒绝中国证监会、北交所依法对 发行人实施检查、核查；
- (三) 发行人及其关联方以不正当手段严重干扰发行上 市审核或者发行注册工作；
- (四) 重大事项未报告、未披露；
- (五) 发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人的签字、盖章系伪造或者变造。

第五十一条 发行人的控股股东、实际控制人违反本办法规定，致使发行人所报送的注册申请文件和披露的信息存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或者组织、指使发行 人进行财务造假、利润操纵或者在发行股票文件中隐瞒重要事实或编造重大虚假内容的， 中国证监会可以视情节轻重， 对相关单位和责任人员采取一年到五年内不接受相关单位及 其控制的下属单位公开发行证券相关文件，对责任人员采取 认定为不适当人选等监管措施，或者采取证券市场禁入的措施。

发行人的董事、监事和高级管理人员违反本办法规定， 致使发行人所报送的注册申请文件和披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的， 中国证监会可以视情节轻重，对责任人员采取认定为不适当人选等监管措施，或者采取证券市场禁入的措施。

第五十二条 保荐人未勤勉尽责，致使发行人信息披露资 料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的， 中国证监会 可以视情节轻重，采取暂停保荐业务资格一年到三年，或者 责令保荐人更换相关负责人的监管措施； 情节严重的，撤销保荐业务资格，并对相关责任人员采取证券市场禁入的措施。

保荐代表人未勤勉尽责，致使发行人信息披露资料存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，按规定认定为不适当人选。

证券服务机构未勤勉尽责，致使发行人信息披露资料中 与其职责有关的内容及其所出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的， 中国证监会可以视情节轻重，采取 三个月至三年不接受相关单位及其责任人员出具的发行证券专项文件的监管措施； 情节严重的，对证券服务机构相关责任人员采取证券市场禁入的措施。

第五十三条 保荐人存在下列情形之一的，中国证监会可以视情节轻重，采取暂停保荐业务资格三个月至三年的监管 措施；情节特别严重的，撤销其业务资格：

- （一）伪造或者变造签字、盖章；
- （二）重大事项未报告、未披露；
- （三） 以不正当手段干扰审核注册工作；
- （四） 不履行其他法定职责。

保荐代表人存在前款规定情形的， 中国证监会可以视情节轻重，三个月至三年不受理其具体负责的保荐项目； 情节严重的，认定为不适当人选。

证券服务机构及其相关人员存在第一款规定情形的，中 国证监会可以视情节轻重，采取三个月至三年内不接受相关单位及其责任人员出具的发行证券专项文件的监管措施。

第五十四条 保荐人、证券服务机构存在以下情形之一的， 中国证监会视情节轻重，采取责令改正、监管谈话、 出具警示函、一年内不接受相关单位及其责任人员出具的与注册申请有关的文件等监管措施；情节严重的，可以同时采取 三个月到一年内不接受相关单位及其责任人员出具的发行证券专项文件的监管措施：

- （一）制作或者出具的文件不齐全或者不符合要求；

（二）擅自改动注册申请文件、信息披露资料或者其他已提交文件；

（三）注册申请文件或者信息披露资料存在相互矛盾或者同一事实表述不一致且有实质性差异；

（四）文件披露的内容表述不清，逻辑混乱，严重影响投资者理解；

（五）未及时报告或者未及时披露重大事项。

发行人存在前款规定情形的，中国证监会可以视情节轻重，采取责令改正、监管谈话、出具警示函、六个月至一年内不接受发行人公开发行证券相关文件的监管措施。

第五十五条 承销商及其直接负责的主管人员和其他责任人员在承销证券过程中，违反本办法第四十五条规定的，中国证监会可以视情节轻重采取监管措施，或者采取证券市场禁入措施；情节严重的，还可以采取三个月至一年暂不受理其证券承销业务有关文件的监管措施。

第五十六条 发行人及其控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、承销商、证券服务机构及其相关执业人员，在股票公开发行并上市相关的活动中存在其他违反本办法规定行为的，中国证监会可以视情节轻重，采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令公开说明、责令定期报告、认定为不适当人选、暂不受理与行政许可有关的文件等监管措施，或者采取证券市场禁入的措施。

发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及保荐人、承销商、证券服务机构及其相关执业人员等违反《证券法》依法应予以行政处罚的，中国证监会将依法予以处罚。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，追究其刑事责任。

第五十七条 中国证监会将遵守本办法的情况记入证券市场诚信档案,会同有关部门加强信息共享,依法实施守信激励与失信惩戒。

第八章 附则

第五十八条 本办法自公布之日起施行。

6.《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票 注册管理办法（试行）》起草说明

根据深化新三板改革、将精选层变更设立为北京证券交易所（以下简称北交所）并试点注册制的总体要求，为支持创新型中小企业融资发展，保护投资者合法权益和社会公共利益，证监会起草了《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称《发行注册办法》），规范北交所试点注册制公开发行相关活动。现将有关情况说明如下：

一、起草原则

《发行注册办法》坚持市场化法治化导向，总结新三板向不特定合格投资者公开发行（以下简称公开发行）监管实践，复制借鉴创业板、科创板注册制改革成熟经验，建立和完善契合创新型中小企业特点的股票发行上市制度。起草过程中主要遵循了以下原则：

一是严格落实《证券法》要求，试点证券公开发行注册制。准确把握注册制的基本内涵，坚持以信息披露为中心，设置更加简便、包容、精准的发行条件，建立北交所审核和证监会注册各有侧重、相互衔接的审核注册流程，各项制度安排与科创板、创业板总体保持一致，提升透明度和可预期。

二是总体平移精选层制度安排，突出北交所服务创新型中小企业的市场定位。紧紧围绕创新型中小企业需求，充分尊重企业发展规律和成长阶段，在发行条件、定价机制、信息披露等方面总体平移精选层现行安排，构建适合创新型中小企业特点、有别于沪深交易所的发行上市制度安排。

三是细化明确各方责任，切实提高信息披露质量。建立健全严格的信息披露规则体系，强化事前事中事后全链条监管，综合运用公开问询、现场检查、专项检查多种方式，加大执法处罚力度，压实发行人信息披露第一责任，督促中介机构归位尽责，把好“入口关”，切实提升上市公司质量。

二、规则框架与主要内容

《发行注册办法》共八章五十八条，分为总则、发行条件、注册程序、信息披露、发行上市保荐的特别规定、发行承销、监督管理与法律责任以及附则，主要内容如下：

（一）明确发行注册的总体要求。对立法依据、适用范围、北交所市场定位、审核注册安排等总体要求予以明确，同时按照注册制要求，进一步厘清、强化各方责任：发行人为信息披露第一责任人，应当真实、准确、完整地披露信息；保荐人需对申请文件进行全面核查验证并对真实性、准确性、完整性负责；证券服务机构对与其专业职责有关的内容负责。

（二）依法设置发行条件。以《证券法》规定为基础，经国务院同意，在公司治理、企业经营、财务会计等方面设置较为包容的发行条件。维持与新三板创新层、基础层“层层递进”的市场结构，要求发行主体为在新三板挂牌满12个月的创新层公司。强化规范要求，明确发行人及其控股股东、实际控制人存在重大违法违规行为的，不得公开发行股票。

（三）构建公开透明可预期的审核注册程序。企业公开发行应当经董事会、股东大会审议，其中股东大会应当对中小股东表决情况单独计票并披露。北交

所受理企业公开发行 申请， 审核判断企业是否符合发行上市条件和信息披露要求， 并向证监会报送审核意见和发行人注册申请文件。证监 会对北交所审核质量和发行条件、信息披露的重要方面进行 把关，作出是否同意注册的决定。对审核注册各环节时限、 中止和终止情形作出明确规定，提升透明度。

（四）强化信息披露要求。发行人应当按照招股说明书准 则等要求编制并披露信息，注重以投资者需求为导向，结合 所属行业的特点和发展趋势，充分披露创新特征。证监会依 法制定相关信息披露规则，并授权北交所提出细化和补充要 求。建立发行上市预披露制度，发行人应当在北交所受理环节、提交证监会注册环节以及发行环节按要求披露招股说明 书、发行保荐书等相关文件。

（五）严格落实保荐和承销责任。《发行注册办法》明 确北交所发行上市保荐适用《证券发行上市保荐业务管理办 法》，同时对保荐人的履职要求以及保荐持续督导期限进行 规定。北交所公开发行应当由证券公司承销，发行人可以选 择直接定价、竞价以及询价等方式定价，证监会授权北交所 制定发行承销业务规则。

（六）夯实各方法律责任。多措并举加大违法违规追责 力度，切实提高违法成本。加强自律监管，由北交所和证券业 协会对发行上市承销过程中相关违法违规行 为采取自律管理 措施。强化行政监管“硬”约束，证监会可以对发行人、中 介机构以及责任人员采取较长时间不予受理证券发行相关文 件、认定为不适当人选、市场禁入等严厉措施。加大行政、 刑事追责力度，相关主体依法应予以行政处罚的，证监会依 法予以行政处罚，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事 责任。

（三）上海

1、关于发布《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》的通知

上证发〔2018〕40号

新股网上发行参与人：

为进一步规范上海市场首次公开发行股票网上发行行为，上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》进行了修订，形成《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》（以下简称《细则》，详见附件）现予发布，请遵照执行。

2016年1月5日发布的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2016〕1号）同时废止。由上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司颁布的涉及首次公开发行股票网上发行的相关规定与《细则》不一致的，以《细则》为准。

特此通知。

上海证券交易所中国证券登记结算有限责任公司

二〇一八年六月十五日

2、关于发布《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》的通知

上证发〔2018〕42号

各市场参与人：

为了规范通过上海证券交易所（以下简称本所）系统首次公开发行股票、存托凭证及再融资并申请在本所上市业务，本所对《上海证券交易所证券发行上市业务指引》进行了修订（详见附件），现予以发布，并自发布之日起施行。

本所于 2017 年 9 月 8 日发布的《关于发布〈上海证券交易所证券发行上市业务指引（2017 年修订）〉的通知》（上证发〔2017〕55 号）同时废止。

特此通知。

上海证券交易所

二〇一八年六月十五日

3、关于发布实施《上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》的通知

各会员单位：

经中国证监会批准，现发布《上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》（以下简称“《实施办法（试行）》”，详见附件），并自发布之日起施行。

试点期间，证券出借人仅限于机构投资者，证券出借交易实行定价交易。上海证券交易所暂不接受约定申报，暂不对证券出借交易收取费用。

请各会员单位根据《实施办法（试行）》做好相关业务和技术系统准备工作。

特此通知。

上海证券交易所

二〇一二年八月二十七日

上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）

第一章 总则

第一条为促进转融通业务的顺利开展，保障证券出借人与证券借入人通过上海证券交易所（以下简称“本所”）的转融通证券出借交易有序进行，根据中国证监会《转融通业务监督管理试行办法》、《上海证券交易所交易规则》（以下简称“《交易规则》”）、《上海证券交易所会员管理规则》（以下简称“《会员规则》”）和本所相关业务规则，制定本办法。

第二条本办法所称转融通证券出借交易（以下简称“证券出借交易”），是指证券出借人（以下简称“出借人”）以一定的费率通过本所综合业务平台向证券借入人（以下简称“借入人”）出借本所上市证券，借入人到期归还所借证券及其相

应权益补偿并支付费用的业务。

第三条本所通过综合业务平台接受证券出借交易的出借和借入申报,并且按本办法的相关规定撮合成交。经本所确认后,出借人与借入人的证券出借交易生效。

第四条在本所进行的证券出借交易,适用本办法。本办法未做规定的,适用本所《交易规则》、《会员规则》和本所其他有关规定。

第五条证券出借交易清算、交收、权益补偿、归还等业务,由本所指定的登记结算机构根据有关规定办理。

第二章 证券出借人和证券借入人

第六条符合下列条件的证券持有者,可以成为证券出借交易的出借人:

(一)熟悉证券出借交易相关规则,了解证券出借交易风险特性,具备相应风险承受能力;

(二)不存在被法律、行政法规、部门规章或本所业务规则禁止或者限制参与证券出借交易的情形;

(三)最近三年内没有与证券交易相关的重大违法违规记录;

(四)本所规定的其他条件。

出借人应当在出借证券之前充分评估各种风险,并自行承担证券及其相应权益补偿不能归还和借券费用不能支付等不利后果。

第七条证券金融公司是证券出借交易的借入人。

第八条借入人根据本办法的规定在本所借入证券的,应当按照有关规定开立转融通专用证券账户、转融通担保证券账户、转融通专用资金账户、转融通担保资金账户等相关账户,并在开展转融通业务前报本所备案。

第九条借入人应当向本所申请开立转融通专用交易单元、转融通保证金专用交易单元等交易单元,用于证券出借交易,并将转融通专用证券账户、转融通担保证券账户等相关证券账户分别指定于相应的交易单元。

第三章交易权限管理

第十条会员为其客户提供证券出借交易代理服务的,应当向本所申请交易权限。

第十一条会员向本所申请交易权限的,应当提交以下材料:

- (一) 书面申请报告;
- (二) 证券出借代理的内部管理制度;
- (三) 负责证券出借代理业务的高级管理人员与业务人员名单及其联系方式;
- (四) 本所规定的其他材料。

第十二条会员为客户提供证券出借交易代理服务,应当履行下列职责:

- (一) 审慎评估客户对证券出借交易的认知水平和风险承受能力,并进行风险教育;
- (二) 根据本办法的要求,审核客户参与证券出借交易的资质;

（三）根据客户委托代为申报证券出借指令，并在申报前进行相关的前端检查和控制；

（四）对客户已申报出借的证券，在其撤销申报指令前限制其卖出或者另作他用；

（五）协助客户和借入人办理归还、展期、通知、查询等相关事宜；

（六）为客户提供相应的清算、交收、核对等服务；

（七）本所要求履行的其他职责。

第十三条会员应当与参与证券出借交易的客户签订委托代理协议，明确双方的权利、义务。

会员与客户签订委托代理协议前，应当向客户充分揭示证券出借交易风险，并与客户签署风险揭示书。会员应当将与其签订委托代理协议的客户证券账户报本所备案。

会员不得为不符合条件的客户提供证券出借交易代理服务。

第十四条客户签订委托代理协议前，应当如实向会员提供所需信息。客户不提供或提供虚假信息的，会员应当拒绝与其签订委托代理协议。

第十五条持有、租用本所交易单元的其他交易参与人如要参与证券出借交易应当向本所申请可以进行证券出借交易的交易权限。

第十六条持有、租用本所交易单元的其他交易参与人参与证券出借交易，应当建立相应的内部控制制度、业务操作规范和风险控制措施，并建立与证券出借交易相配套的技术系统。

第十七条持有、租用本所交易单元的其他交易参与人如要向本所申请交易权

限的，除第十一条规定的材料外，还应当提交已知晓并理解相关证券出借交易风险的承诺函。

第四章标的证券与期限

第十八条证券出借交易标的证券（以下简称“标的证券”）的范围与本所公布的可融券卖出标的证券范围一致。

第十九条证券被调整出标的证券范围的，在调整前未了结的证券出借合约仍然有效。

第二十条证券出借交易实行固定期限，分为3天、7天、14天、28天和182天共5个档次。

本所可以根据市场情况，调整证券出借交易的期限。

第二十一条证券出借交易期限自成交之日起按自然日计算，归还日为到期日的下一日。归还日为非交易日的，顺延至下一个交易日。归还日标的证券停牌的，顺延至该证券的复牌日。

第五章费率

第二十二条证券出借交易可以实行定价交易、议价交易和竞价交易。

第二十三条每一交易日开市前，借入人应当向市场公布其当日有借入意向的标的证券对应的各期限的证券借入费率（以下简称“费率”）。当日公布的费率当日不得变更。

借入人可以通过本所行情系统和网站向市场公布费率。

第二十四条借券费用自证券出借交易成交之日起计算，归还日支付，归还日不计费用。

第二十五条证券出借交易期限顺延 30 个自然日以下的，借入人按原费率和顺延自然日天数向出借人支付借券费用；顺延超过 30 个自然日的，借入人自第 31 个自然日起不再向出借人支付借券费用。

第二十六条借券费用的计算公式为：

借券费用=出借日证券收盘价×出借数量×出借日费率×实际出借天数/360

第六章申报

第二十七条本所接受出借人出借申报的时间为每个交易日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。申报当日有效，14:30 前可以撤销。

第二十八条本所接受借入人借入申报的时间为每个交易日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:10。申报当日有效，15:10 前可以撤销。

第二十九条当日全天停牌的标的证券，本所不接受有关申报。临时停牌的标的证券，停牌期间不接受有关申报，但可以撤销申报。

第三十条本所接受下列类型的申报：

- （一）非约定申报；
- （二）约定申报。

第三十一条出借人应当委托其账户指定交易且为其提供证券出借交易代理

服务的会员进行证券出借交易申报。

持有、租用本所交易单元的其他交易参与人,取得本所证券出借交易权限后,可以直接通过其交易单元进行证券出借交易申报。

第三十二条出借人通过在本所指定登记结算机构开立的普通证券账户,向借入人出借证券。

第三十三条出借人在撤销申报指令前,不得对已申报出借的证券再申报卖出或者另作他用。

因出借人证券账户中证券不足导致已成交的证券出借合约交收违约的,出借人应按照已成交的证券出借合约金额的 0.05%向借入人一次性支付违约金。

证券出借合约金额的计算公式为: 证券出借合约金额=已成交出借证券数量×出借日证券收盘价

第三十四条出借人向借入人出借的证券不得存在任何权利瑕疵。

出借人违反前款规定导致借入人权益受到损害的,借入人有权依法要求出借人赔偿。

第三十五条出借人和借入人提交的非约定申报指令,应当包括证券账号、证券代码、期限、出借或借入、费率、证券数量、交易单元代码等内容。

第三十六条出借人与借入人就出借证券数量、期限和费率等达成一致后,提交的约定申报指令,应当包括证券账号、证券代码、期限、出借或借入、费率、证券数量、本方交易单元代码、对手方交易单元代码、约定号等内容。约定号由借入人统一分发。

第三十七条证券出借交易实行定价交易的,申报指令中的费率应当与借入人当日向市场公布的费率一致。

第三十八条出借人在提交申报指令前，应当确认其证券账户真实、有效，且实际拥有与申报数量相对应的证券。

第三十九条出借人申报数量应当为 100 股（份）或其整数倍，最低单笔申报数量不得低于 1 万股（份），最大单笔申报数量不得超过 100 万股（份）。

本所可以根据市场情况，对上述申报数量进行调整。

第四十条借入人申报数量应当为 100 股（份）或其整数倍，最低单笔申报数量不得低于 1 万股（份），最大单笔申报数量不得超过 1 亿股（份）。

本所可以根据市场情况，对上述申报数量进行调整。

第七章 成交

第四十一条非约定的证券出借交易采用集中撮合的成交方式撮合成交。约定的证券出借交易按约定的对手方撮合成交。

本所综合业务平台对接受的证券出借申报及证券借入申报按照约定申报和非约定申报分别进行撮合，生成成交数据。

第四十二条本所对非约定申报，按照以下原则撮合成交：

（一）每一期限档次下每只证券所有出借人出借申报总数量不超过借入人借入申报数量的，按照出借人出借申报指令的时间先后顺序依次与借入人匹配成交。

（二）每一期限档次下每只证券所有出借人出借申报总数量大于借入人借入申报数量的，对所有出借人按照比例确定成交数量，分别与借入人匹配成交。按照比例成交后借入人的申报数量仍有未成交部分的，则按照出借人出借申报数量

从大到小的次序，申报出借数量相同的按申报时间的先后顺序，依次与借入人匹配成交，直至借入人的申报全部成交。

按照比例确定成交数量时，最小成交单位为 100 股（份）。

第四十三条本所对约定申报，按照一一对应原则撮合成交。双方的约定号、期限档次、证券代码、证券数量、费率等各项要素均相符时则成交，任意一项不匹配则不成交。

第四十四条证券出借合约展期的，出借人和借入人协商一致后，由借入人将出借人认可的合约展期业务数据发送至本所。

第八章 归还

第四十五条出借人向借入人出借证券，享有到期收回出借证券、收取借券费用及收取相应权益补偿的权利。

借入人应当按期归还借入证券、支付借券费用及支付相应权益补偿。借入人未能按期归还和支付或者未能足额归还和支付相应证券、资金的，应当向出借人按日支付所欠债务金额 0.05% 的违约金。

前款规定的债务金额计算公式为：债务金额=尚未归还的出借证券数量×出借日证券收盘价+尚未支付的借券费用

第四十六条借入人无法归还借入证券、未支付借券费用或者未支付权益补偿的，应当与出借人协商债务清偿方式。经协商达成一致的，借入人应当将清偿方案报送本所。经协商不能达成一致的或者借入人未按清偿方案清偿的，出借人有权依法向借入人追偿。

第四十七条证券出借交易期限顺延超过 30 个自然日的，借入人与出借人可

以协商采取现金方式清偿。

借入人与出借人采取现金方式清偿的,应当根据本所或本所认可的指数编制机构编制发布的股票行业指数计算该证券的公允价值。

前款规定的公允价值计算公式为:公允价值=证券停牌前一交易日收盘价×(现金了结日前一交易日该证券对应的股票行业指数/停牌前一交易日该证券对应的股票行业指数)×出借证券数量

第四十八条标的证券对应的上市公司被以终止上市为目的进行收购,且归还日在收购公告之日起3个交易日之后的,归还日提前至收购公告之日起的第3个交易日。

第四十九条标的证券终止上市,且归还日在终止上市公告之日起3个交易日后的,归还日提前至终止上市公告之日起的第3个交易日。

第五十条本所可以根据市场情况和风险管理需要,对本章规定的处理时间、计算公式和特殊情形处理方式进行调整。

第五十一条每个交易日,借入人应当将当日证券归还和权益补偿的明细数据发送本所。

第九章权益补偿

第五十二条借入人借入证券后、归还证券前,出现下列情形之一的,借入人应当向出借人提供权益补偿:

- (一) 证券发行人分配投资收益;
- (二) 证券发行人向证券持有人配售或者无偿派发证券;

(三) 证券发行人发行证券持有人有优先认购权的证券。

第五十三条权益补偿日按以下原则确定：

(一) 权益类型为现金红利或者利息的，权益补偿日为归还日；

(二) 权益类型为送股、转增股份的，权益补偿日以权益证券上市日和归还日两者较晚日期为准；

(三) 权益类型为增发新股、发行可转换债券、派发权证的，权益补偿日以权益证券上市日的下一交易日与归还日两者较晚日期为准；

(四) 权益类型为配股权的，权益补偿日以除权日的下一交易日与归还日两者较晚日期为准。

第五十四条权益类型为现金红利或者利息的，借入人应当根据出借人出借证券应得的资金，在权益补偿日归还出借人。

第五十五条权益类型为送股或者转增股份的，借入人应当根据出借人出借证券应得的股份数量，在权益补偿日归还出借人。

第五十六条权益类型为发行人无偿派发权证的，借入人应当于权益补偿日补偿出借人。

前款规定的补偿金额计算公式为：补偿金额=权证上市首日成交均价×派发权证数量

第五十七条权益类型为配股权的，借入人补偿金额大于零时，应当于权益补偿日补偿出借人。补偿金额小于或者等于零时，不予补偿。

前款规定的补偿金额计算公式为：补偿金额=(权益登记日收盘价-除权参考价)×出借证券数量

第五十八条权益类型为原股东有优先认购权的增发新股、发行可转换债券等权益的，借入人补偿金额大于零时，应当于权益补偿日补偿出借人。补偿金额小于或者等于零时，不予补偿。

前款规定的补偿金额计算公式为：补偿金额=（优先认购证券上市首日成交均价-发行认购价格）×可优先认购证券数量

第五十九条本所可以根据市场情况，对权益补偿的类型和补偿金额计算公式进行调整。

第十章信息披露和报告

第六十条每个交易日证券出借交易期间，本所发布出借人非约定申报的即时行情。

第六十一条每个交易日开市前，本所通过网站发布前一交易日每只标的证券各期限档次的成交数量信息。

第六十二条借入人应当于每个月份结束后 7 个交易日内，向本所报告当月证券出借交易提前了结、展期、协商了结以及违约等情况。

第六十三条出借人、借入人持有一家上市公司股票及其权益的数量或者其增减变动达到法定的比例时，应当依法履行相应的信息报告和披露义务。

借入人通过转融通担保证券账户持有的证券不计入其自有证券，无须因该账户内证券数量的变动而履行信息报告、披露或者要约收购义务。

出借人仅因收回出借股票使其持股比例超过 30%的，无须履行要约收购义务。

第十一章 监督管理

第六十四条本所对证券出借交易进行监督，对虚假申报或者其他扰乱市场秩序的异常交易行为予以重点监控，并视情况采取监管措施。

第六十五条本所可以根据需要，对会员和持有、租用本所交易单元的出借人与证券出借交易相关的内部控制制度、业务操作规范、风险管理措施、交易技术系统安全运行状况、本所相关规则的执行等情况进行监督检查。

第六十六条证券出借交易出现异常时，本所可以视情况采取以下措施：

- （一）暂停单只标的证券特定期限的出借；
- （二）暂停单只标的证券所有期限的出借；
- （三）暂停所有标的证券特定期限的出借；
- （四）暂停所有标的证券所有期限的出借；
- （五）本所认为需要采取的其他措施。

第六十七条出借人存在重大异常交易行为的，本所可以视情况对其证券账户参与证券出借交易采取限制等措施。

会员应当按照本所的要求，对其客户的证券出借行为进行监控。会员发现客户存在异常交易行为的，应当告知、提醒客户，并及时向本所报告。

第六十八条会员违反本办法的，本所可以对其采取相应监管和纪律处分措施，并可视情况暂停或者取消其证券出借交易权限。

持有、租用本所交易单元的出借人违反本办法的，本所可视情况暂停或者取

消其证券出借交易权限。

第六十九条借入人违反本办法的,本所可以对其采取相应监管和纪律处分等措施。

第十二章附则

第七十条本所对证券出借交易收取费用,相关收费标准由本所另行通知。

第七十一条证券出借交易成交的,为出借人提供证券出借交易代理服务的会员可以向出借人收取费用。

第七十二条因不可抗力、意外事件、系统故障等交易异常情况及本所采取的相应措施造成的损失,本所不承担责任。

第七十三条本办法所称“超过”、“低于”不含本数,“以下”含本数。

第七十四条本办法经报中国证券监督管理委员会批准后生效。

第七十五条本办法由本所负责解释。

第七十六条本办法自发布之日起实施。

附件:转融通证券出借交易风险揭示书必备条款

4、关于发布《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018年修订）》的通知

上证发〔2018〕41号

新股网下发行参与人：

为进一步规范上海市场首次公开发行股票网下发行行为，上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》进行了修订，形成《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018年修订）》（以下简称《细则》，详见附件）现予发布，请遵照执行。

2016年1月5日发布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2016〕2号）同时废止。由上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司颁布的涉及首次公开发行股票网下发行的相关规定与《细则》不一致的，以《细则》为准。

特此通知。

附件：上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018年修订）

上海证券交易所中国证券登记结算有限责任公司

二〇一八年六月十五日

5、关于发布《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》的通知

各上市公司：

根据《公司法》第八十二条的规定，股份有限公司章程中应当载明董事会议

事规则和监事会议事规则。

本所起草了《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》，现予发布，供各上市公司参考。各上市公司可根据自身情况对其条款进行相应增删和修改。

特此通知。

上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则

第一条 宗旨

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。

第二条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第三条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第四条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的

意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。

第五条临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

- （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
- （二）三分之一以上董事联名提议时；
- （三）监事会提议时；
- （四）董事长认为必要时；
- （五）二分之一以上独立董事提议时；
- （六）经理提议时；
- （七）证券监管部门要求召开时；
- （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。

第六条临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

- （一）提议人的姓名或者名称；
- （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
- （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第七条会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第八条会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第九条会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点；
- （二）会议的召开方式；
- （三）拟审议的事项（会议提案）；
- （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- （五）董事表决所必需的会议材料；
- （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
- （七）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十条会议通知的变更

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第十一条会议的召开

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于

出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时, 董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。

监事可以列席董事会会议; 经理和董事会秘书未兼任董事的, 应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的, 可以通知其他有关人员列席董事会会议。

第十二条亲自出席和委托出席

董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的, 应当事先审阅会议材料, 形成明确的意见, 书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明:

- (一) 委托人和受托人的姓名;
- (二) 委托人对每项提案的简要意见;
- (三) 委托人的授权范围和对提案表决意向的指示;
- (四) 委托人的签字、日期等。

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的, 应当在委托书中进行专门授权。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书, 在会议签到簿上说明受托出席的情况。

第十三条关于委托出席的限制

委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则:

(一) 在审议关联交易事项时, 非关联董事不得委托关联董事代为出席; 关联董事也不得接受非关联董事的委托;

（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；

（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。

（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

第十四条会议召开方式

董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

第十五条会议审议程序

会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。

董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

第十六条发表意见

董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

第十七条会议表决

每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。

会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行。

董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

第十八条表决结果的统计

与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

第十九条决议的形成

除本规则第二十条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

第二十条回避表决

出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形；

（二）董事本人认为应当回避的情形；

（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

第二十一条不得越权

董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权

形成决议。

第二十二条关于利润分配的特别规定

董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的,可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师,并要求其据此出具审计报告草案(除涉及分配之外的其他财务数据均已确定)。董事会作出分配的决议后,应当要求注册会计师出具正式的审计报告,董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。

第二十三条提案未获通过的处理

提案未获通过的,在有关条件和因素未发生重大变化的情况下,董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

第二十四条暂缓表决

二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体,或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时,会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。

提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

第二十五条会议录音

现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议,可以视需要进行全程录音。

第二十六条会议记录

董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容:

- （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
- （二）会议通知的发出情况；
- （三）会议召集人和主持人；
- （四）董事亲自出席和受托出席的情况；
- （五）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
- （六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
- （七）与会董事认为应当记载的其他事项。

第二十七条会议纪要和决议记录

除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。

第二十八条董事签字

与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。

董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、和决议记录的内容。

第二十九条决议公告

董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》

的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

第三十条决议的执行

董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第三十一条会议档案的保存

董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。

董事会会议档案的保存期限为十年以上。

第三十二条附则

在本规则中，“以上”包括本数。

本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。

本规则由董事会解释。

6、关于发布《上海证券交易所主板首次公开发行股票发行与上市业务指南》的通知

上证函〔2020〕1175号

各市场参与人：

为便利发行人与主承销商做好主板首次公开发行股票发行与上市工作，推动

主板股票发行与承销业务顺利开展，根据《证券发行与承销管理办法》《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关业务规则，上海证券交易所(以下简称本所)制定了《上海证券交易所主板首次公开发行股票发行与上市业务指南》，现予以发布，并自发布之日起施行。

上述业务指南全文可至本所网站“规则”下的“本所业务指南与流程”栏目查询。

特此通知。

上海证券交易所

二零二零年六月十二日

7、关于上海证券交易所调整相关业务申报时间和修改相关规则的通知

各会员单位及其他市场参与者：

为更好地适应市场发展需要，上海证券交易所（以下简称“本所”）对相关业务申报时间进行了调整，现就有关事项通知如下：

一、经中国证监会批复，本所对下列规则的部分条款进行了修改，包括《质押式报价回购交易及登记结算业务办法》、《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》、《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（试行）》、《上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》和《上海证券交易所黄金交易型开放式证券投资基金业务指引》等（详见附件1）。

二、本所发布的其他相关业务规则（指引）也进行了修改，主要包括《上海证券交易所货币市场基金实时申购、赎回业务指引（试行）》（详见附件1）。

三、2013 年 10 月 8 日起，下列业务每个交易日上午的申报时间统一调整为 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30；中午休市，下午的申报时间保持不变：

- （一）质押式报价回购交易；
- （二）约定购回式证券交易；
- （三）股票质押式回购交易；
- （四）转融通证券出借交易；
- （五）跨境交易型开放式指数基金申购、赎回；
- （六）交易型货币市场基金申购、赎回；
- （七）黄金交易型开放式证券投资基金现金申购、赎回；
- （八）货币市场基金实时申购、赎回。

四、黄金交易型开放式证券投资基金（实物申赎）和大宗交易申报时段维持不变。

五、本所将于 2013 年 10 月 7 日就业务申报时段调整组织进行全市场测试，请各会员单位做好准备并参加。

六、各会员单位及其他市场参与者应当高度重视，认真做好相关业务申报时段调整的业务和技术系统准备工作，确保此项工作顺利开展和安全运行。

七、各会员单位及其他市场参与者测试和实施过程中出现异常情况的，应当及时向本所报告，并妥善处理。

特此通知。

上海证券交易所

二〇一三年九月三十日

8、关于发布《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的通知

上证发〔2020〕100 号

各市场参与者：

为进一步完善退市标准，简化退市程序，加大退市监管力度，保护投资者权益，上海证券交易所（以下简称本所）对《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》（上证发〔2019〕52 号，以下简称原《上市规则》）涉及退市制度的相关内容进行了修订。修订后的《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（详见附件，以下简称新《上市规则》）已经本所理事会审议通过并报经中国证监会批准，现予以发布，自发布之日起施行。因相关内容已被吸收入新《上市规则》，《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》（上证发〔2018〕98 号）和《上海证券交易所退市整理期业务实施细则》（上证发字〔2015〕21 号）同时废止。

为便于新《上市规则》的顺利施行，现将新老规则适用的衔接安排事项通知如下：

一、对于新《上市规则》生效实施前已经被暂停上市的公司，本所后续适用原《上市规则》决定公司股票是否恢复上市或终止上市，适用原《上市规则》及原配套业务规则实施恢复上市或终止上市相关程序。

二、对于新《上市规则》生效实施前未被暂停上市的公司，在适用新《上市

规则》第 13.3.2 条规定的财务类强制退市情形时，以 2020 年度作为首个起算年度；在适用新《上市规则》第 13.5.2 条第（四）项规定的重大信息披露违法强制退市情形时，以 2020 年度作为首个起算年度。

三、对于新《上市规则》生效实施前因触及原《上市规则》第 13.2.1 条规定情形被实施退市风险警示的公司，以及已经被实施其他风险警示的公司，在公司 2020 年度报告披露前，本所对其股票继续实施退市风险警示或其他风险警示；在公司 2020 年度报告披露后，本所适用新《上市规则》的有关规定决定对其股票是否实施退市风险警示或其他风险警示。

四、对于在 2020 年年度报告披露后，出现 2018 年度至 2020 年度连续亏损但未触及新《上市规则》第 13.3.2 条规定的财务类强制退市情形的公司，本所对其股票实施其他风险警示；在公司 2021 年年度报告披露后，本所适用新《上市规则》有关规定决定是否撤销对其股票实施的其他风险警示。

五、新《上市规则》第 13.2.1 条第（五）项规定的市值退市指标，自 2021 年 7 月 1 日起施行。对于 2020 年 12 月 31 日股票收盘价低于 1 元人民币的股票，在适用新《上市规则》第 13.2.1 条相关规定时，新《上市规则》生效实施前后股票收盘价连续低于人民币 1 元的交易日连续计算；按照前述情形计算，连续 20 个交易日每日收盘价均低于人民币 1 元并被终止上市的公司股票，退市整理期相关安排适用原《上市规则》及原配套业务规则。

六、对于新《上市规则》生效实施后收到中国证监会行政处罚事先告知书且可能触及重大违法强制退市情形的公司，依据后续行政处罚决定书认定的事实，导致公司 2015 年度至 2020 年度内的任意连续年度财务指标实际已触及原《上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，本所对其股票实施重大违法强制退市；导致公司在 2020 年及以后年度中的任意连续年度财务指标实际已触及新《上市规则》规定的重大违法强制退市情形的，本所对其股票实施重大违法强制退市。

七、上市公司在适用新《上市规则》第 13.9.1 条第（三）项、第（六）项规定的其他风险警示情形时，以 2020 年度作为最近一个会计年度，以 2018 年度至 2020 年度作为最近连续 3 个会计年度。

特此通知。

上海证券交易所

二〇二〇年十二月三十一日

9、关于发布《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的通知

各上市公司：

为推动和指导上市公司建立健全内部控制制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会<关于提高上市公司质量意见>的通知》等法律法规及规范性文件和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本所制定了《上海证券交易所上市公司内部控制指引》，现予以发布实施。

上海证券交易所

2006 年 6 月 5 日

第一章总则

第一条为推动和指导上海证券交易所（以下简称本所）上市公司建立健全和有效实施内部控制制度，提高上市公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，

依据《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会<关于提高上市公司质量意见>的通知》等法律法规及规范性文件和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，制定本指引。

第二条内部控制是指上市公司（以下简称公司）为了保证公司战略目标的实现，而对公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动。

第三条在本所上市的公司应当按照法律、行政法规、部门规章以及本所股票上市规则的规定建立健全内部控制制度（以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规。

第四条公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。

第二章内部控制的框架

第五条公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排：

- （一）公司层面；
- （二）公司下属部门及附属公司层面；
- （三）公司各业务环节层面。

第六条公司建立和实施内控制度时，应考虑以下基本要素：

- （一）目标设定，指董事会和管理层根据公司的风险偏好设定战略目标。

（二）内部环境，指公司的组织文化以及其他影响员工风险意识的综合因素，包括员工对风险的看法、管理层风险管理理念和风险偏好、职业道德规范和工作氛围、董事会和监事会对风险的关注和指导等。

（三）风险确认，指董事会和管理层确认影响公司目标实现的内部和外部风险因素。

（四）风险评估，指董事会和管理层根据风险因素发生的可能性和影响，确定管理风险的方法。

（五）风险管理策略选择，指董事会和管理层根据公司风险承受能力和风险偏好选择风险管理策略。

（六）控制活动，指为确保风险管理策略有效执行而制定的制度和程序，包括核准、授权、验证、调整、复核、定期盘点、记录核对、职能分工、资产保全、绩效考核等。

（七）信息沟通，指产生服务于规划、执行、监督等管理活动的信息并适时向使用者提供的过程。

（八）检查监督，指公司自行检查和监督内部控制运行情况的过程。

第七条公司应在符合总体战略目标的基础上，针对各下属部门、附属公司以及各业务环节的特点，建立相应的内控制度。

第八条公司内部控制通常应涵盖经营活动中所有业务环节，包括但不限于：

（一）销货及收款环节：包括订单处理、信用管理、运送货物、开出销货发票、确认收入及应收账款、收到现款及其记录等。

（二）采购及付款环节：包括采购申请、处理采购单、验收货物、填写验收报告或处理退货、记录应付账款、核准付款、支付现款及其记录等。

（三）生产环节：包括拟定生产计划、开出用料清单、储存原材料、投入生产、计算存货生产成本、计算销货成本、质量控制等。

（四）固定资产管理环节：包括固定资产的自建、购置、处置、维护、保管与记录等。

（五）货币资金管理环节：包括货币资金的入账、划出、记录、报告、出纳人员和财务人员的授权等。

（六）关联交易环节：包括关联方的界定，关联交易的定价、授权、执行、报告和记录等。

（七）担保与融资环节：包括借款、担保、承兑、租赁、发行新股、发行债券等的授权、执行与记录等。

（八）投资环节：包括投资有价证券、股权、不动产、经营性资产、金融衍生品及其他长、短期投资、委托理财、募集资金使用的决策、执行、保管与记录等。

（九）研发环节：包括基础研究、产品设计、技术开发、产品测试、研发记录及文件保管等。

（十）人事管理环节：包括雇用、签订聘用合同、培训、请假、加班、离岗、辞退、退休、计时、计算薪金、计算个人所得税及各项代扣款、薪资记录、薪资支付、考勤及考核等。

公司在内控制度制定过程中，可以根据自身所处行业及生产经营特点对上述业务环节进行调整。

第九条公司内控制度除涵盖对经营活动各环节的控制外，还包括贯穿于经营活动各环节之中的各项管理制度，包括但不限于：印章使用管理、票据领用管理、

预算管理、资产管理、质量管理、担保管理、职务授权及代理制度、定期沟通制度、信息披露管理制度及对附属公司的管理制度等。

第十条公司使用计算机信息系统的，还应制定信息管理的内控制度。信息管理的内控制度至少应涵盖下列内容：

- （一）信息处理部门与使用部门权责的划分；
- （二）信息处理部门的功能及职责划分；
- （三）系统开发及程序修改的控制；
- （四）程序及资料的存取、数据处理的控制；
- （五）档案、设备、信息的安全控制；
- （六）在本所网站或公司网站上进行公开信息披露活动的控制。

第十一条公司应根据国家财政主管部门的有关规定，建立内部会计控制规范。

第十二条金融等特殊行业的公司建立内控制度，还应遵循有关主管部门的规定。

第十三条公司应根据自身业务特点建立相应的内控制度，本所鼓励公司聘请中介机构协助建立内控制度。

第三章专项风险的内部控制

第一节对附属公司的管理控制

第十四条公司应对控股子公司实行管理控制，主要包括：

（一）依法建立对控股子公司的控制架构，确定控股子公司章程的主要条款，选任董事、监事、经理及财务负责人。

（二）根据公司的战略规划，协调控股子公司的经营策略和风险管理策略，督促控股子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理程序。

（三）制定控股子公司的业绩考核与激励约束制度。

（四）制定母子公司业务竞争、关联交易等方面的政策及程序。

（五）制定控股子公司重大事项的内部报告制度。重大事项包括但不限于发展计划及预算、重大投资、收购出售资产、提供财务资助、为他人提供担保、从事证券及金融衍生品投资、签订重大合同、海外控股子公司的外汇风险管理等。

（六）定期取得控股子公司月度财务报告和管理报告，并根据相关规定，委托会计师事务所审计控股子公司的财务报告。

第十五条公司应对控股子公司内控制度的实施及其检查监督工作进行评价。

第十六条公司应比照上述要求，对分公司和具有重大影响的参股公司的内控制度作出安排。

第二节金融衍生品交易的内部控制

第十七条参与金融衍生品交易的公司，应评估自身风险控制能力，制定相应的内控制度。金融衍生品交易包括但不限于以商品或证券为基础的期货、期权、远期、调期等交易。

第十八条公司董事会应充分认识金融衍生品交易的性质和风险，根据公司的风险承受能力，合理确定金融衍生品交易的风险限额和相关交易参数。

第十九条公司应按照下列要求，对金融衍生品交易实行内部控制：

- （一）合理制定金融衍生品交易的目标、套期保值的策略；
- （二）制定金融衍生品交易的执行制度，包括交易员的资质、考核、风险隔离、执行、止损、记录和报告等的政策和程序；
- （三）制定金融衍生品交易的风险报告制度，包括授权、执行、或有资产、隐含风险、对冲策略及其他交易细节；
- （四）制定金融衍生品交易风险管理制度，包括机构设置、职责、记录和报告的政策和程序。

第三节其他风险的内部控制

第二十条公司应根据行业特点、战略目标和风险管理策略的不同，就特有风险作出相关内控制度安排。

第二十一条公司应制定危机管理控制制度。

第四章内部控制的检查监督

第二十二条公司应对内控制度的落实情况进行定期和不定期的检查。董事会及管理层应通过内控制度的检查监督，发现内控制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内控制度的有效实施。

第二十三条公司应确定专门职能部门负责内部控制的日常检查监督工作，并根据相关规定以及公司的实际情况配备专门的内部控制检查监督人员。公司可根据自身组织架构和行业特点安排该职能部门的设置。

前款所述专门部门（以下简称“检查监督部门”）可直接向董事会报告，该部门负责人的任免可由董事会决定。

第二十四条公司应制定内部控制检查监督办法，该办法至少包括如下内容：

- （一）董事会或相关机构对内部控制检查监督的授权；
- （二）公司各部门及下属机构对内部控制检查监督的配合义务；
- （三）内部控制检查监督的项目、时间、程序及方法；
- （四）内部控制检查监督工作报告的方式；
- （五）内部控制检查监督工作相关责任的划分；
- （六）内部控制检查监督工作的激励制度。

第二十五条公司应根据自身经营特点制定年度内部控制检查监督计划，并作为评价内部控制运行情况的依据。

公司应将收购和出售资产、关联交易、从事衍生品交易、提供财务资助、为他人提供担保、募集资金使用、委托理财等重大事项作为内部控制检查监督计划的必备事项。

第二十六条检查监督部门应在年度和半年度结束后向董事会提交内部控制检查监督工作报告。

公司董事会可根据公司经营特点，制定内部控制检查监督工作报告的内容与格式要求。

第二十七条公司董事会对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅检查监督部门提交的内部控制检查监督工作报告。公司董事会下设审计委员会的，可由审

计委员会进行上述工作。

第二十八条检查监督工作人员对于检查中发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题，应在内部控制检查监督工作报告中据实反映，并在向董事会报告后进行追踪，以确定相关部门已及时采取适当的改进措施。

公司可将前款所发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题列为各部门绩效考核的重要项目。

第二十九条检查监督部门的工作资料，包括内部控制检查监督工作报告、工作底稿及相关资料，保存时间不少于十年。

第五章内部控制的信息披露

第三十条公司在内部控制的检查监督中如发现内部控制存在重大缺陷或存在重大风险，应及时向董事会报告。公司董事会应及时向本所报告该事项。经本所认定，公司董事会应及时发布公告。

公司应在公告中说明内部控制出现缺陷的环节、后果、相关责任追究以及拟采取的补救措施。

第三十一条董事会应根据内部控制检查监督工作报告及相关信息，评价公司内部控制的建立和实施情况，形成内部控制自我评估报告。公司董事会应在审议年度财务报告等事项的同时，对公司内部控制自我评估报告形成决议。

公司董事会下设审计委员会的，可由审计委员会编制内部控制自我评估报告草案并报董事会审议。

第三十二条公司董事会应在年度报告披露的同时，披露年度内部控制自我评估报告，并披露会计师事务所对内部控制自我评估报告的核实评价意见。

第三十三条公司内部控制自我评估报告至少应包括如下内容：

- （一）内控制度是否建立健全；
- （二）内控制度是否有效实施；
- （三）内部控制检查监督工作的情况；
- （四）内控制度及其实施过程中出现的重大风险及其处理情况；
- （五）对本年度内部控制检查监督工作计划完成情况的评价；
- （六）完善内控制度的有关措施；
- （七）下一年度内部控制有关工作计划。

会计师事务所应参照主管部门有关规定对公司内部控制自我评估报告进行核实评价。

第六章附则

第三十四条本指引由本所负责解释。

第三十五条本指引自 2006 年 7 月 1 日起施行。

10、关于发布《上海证券交易所主板首次公开发行股票发行与上市业务指南》的通知

上证函〔2020〕1175 号

各市场参与人：

为便利发行人与主承销商做好主板首次公开发行股票发行与上市工作,推动主板股票发行与承销业务顺利开展,根据《证券发行与承销管理办法》《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关业务规则,上海证券交易所(以下简称本所)制定了《上海证券交易所主板首次公开发行股票发行与上市业务指南》,现予以发布,并自发布之日起施行。

上述业务指南全文可至本所网站(<http://www.sse.com.cn>)“规则”下的“本所业务指南与流程”栏目查询。

特此通知。

上海证券交易所

二〇二〇年六月十二日

附件:上海证券交易所主板首次公开发行股票发行与上市业务指南

关于发布《上海证券交易所主板首次公开发行股票发行与上市业务指南》的通知

上证函〔2020〕1175号

各市场参与人:

为便利发行人与主承销商做好主板首次公开发行股票发行与上市工作,推动主板股票发行与承销业务顺利开展,根据《证券发行与承销管理办法》《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关业务规则,上海证券交易所(以下简称本所)制定了《上海证券交易所主板首次公开发行股票发行与上市业务指南》,现予以发布,并自发布之日起施行。

上述业务指南全文可至本所网站(<http://www.sse.com.cn>)“规则”下的“本所业务指南与流程”栏目查询。

特此通知。

上海证券交易所

二〇二〇年六月十二日

附件：上海证券交易所主板首次公开发行股票发行与上市业务指南

11、关于取消解除限售存量股份转让等业务限制相关事宜的通知

各市场参与人：

中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》（证监会公告〔2008〕15号，以下简称“《指导意见》”）已于2014年2月12日废止。为配合《指导意见》废止工作，上海证券交易所（以下简称“本所”）就取消解除限售存量股份转让等业务限制的相关事宜通知如下：

一、上市公司股东在一个月内通过本所集中竞价交易系统卖出解除限售存量股份接近、达到或者超过上市公司总股本的1%的，不再作为异常交易行为予以监控。

二、废止《关于实施<上市公司解除限售存量股份转让指导意见>有关问题的通知》（上证交字〔2008〕6号）、《关于发布实施<上海证券交易所大宗交易系统解除限售存量股份转让业务操作指引>的通知》（上证法字〔2008〕4号）、《关于加强客户解除限售股份减持行为管理有关事项的通知》（上证会字〔2008〕33号）和《关于强化客户解除限售股份减持行为管理工作的通知》（上证会字〔2009〕8号）。

三、《上海证券交易所会员客户证券交易行为管理实施细则》（上证法字〔2008〕5号）、《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》（上证发〔2013〕23号）、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》（上证公字〔2010〕46号）、《关于上市公司限售股份、解除限售存量股份参与融资融券交易相关问题的通知》（上证交字〔2013〕20号）及本所其他业务规则中，关于解除限售存量股份转让、参与融资融券交易业务的相关规定不再适用。

四、本通知自发布之日起实施。

上海证券交易所

二〇一四年四月十五日

12、关于发布《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》的通知

各上市公司：

为进一步推动公司治理，规范上市公司控股股东、实际控制人行为，切实保护上市公司和全体股东的合法权益，本所制定了《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》，现予发布，请遵照执行。

特此通知。

上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引

第一章总则

1.1 为引导和规范上市公司控股股东、实际控制人的行为，切实保护上市公司和其他股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等规定，制定本指引。

1.2 本所上市公司的控股股东、实际控制人适用本指引。本所鼓励上市公司控股股东、实际控制人依据本指引结合自身实际情况，完善相关行为规范。

1.3 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法规的规定，促进上市公司规范运作，提高上市公司质量。

1.4 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以及上市公司章程的规定善意行使权利，严格履行其做出的各项承诺，谋求公司和全体股东利益的共同发展。

1.5 控股股东、实际控制人不得滥用权利，通过关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害上市公司及其他股东的利益。

第二章上市公司治理

2.1 控股股东、实际控制人应当建立制度，明确对上市公司重大事项的决策

程序及保证上市公司独立性的具体措施,确立相关人员在从事上市公司相关工作
中的职责、权限和责任追究机制。

控股股东、实际控制人依照国家法律法规或有权机关授权履行国有资本出资
人职责的,从其规定。

2.2 控股股东、实际控制人应当维护上市公司资产完整,不得侵害上市公司
对其法人财产的占有、使用、收益和处分的权利。

2.2.1 控股股东、实际控制人应当按照法律规定及合同约定及时办理投入或
转让给上市公司资产的过户手续。

2.2.2 控股股东、实际控制人不得通过以下方式影响上市公司资产的完整性:

(一) 与生产型上市公司共用与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和
配套设施;

(二) 与非生产型上市公司共用与经营有关的业务体系及相关资产;

(三) 以显失公平的方式与上市公司共用商标、专利、非专利技术等;

(四) 无偿或以明显不公平的条件占有、使用、收益或者处分上市公司的资
产。

2.3 控股股东、实际控制人应当维护上市公司人员独立,不得通过以下方式
影响上市公司人员的独立性:

(一) 通过行使相关法律法规及上市公司章程规定的股东权利以外的方式,
影响上市公司人事任免或者限制上市公司董事、监事、高级管理人员以及其他在
上市公司任职的人员履行职责;

(二) 任命上市公司总经理、副总经理、财务负责人或董事会秘书在本公司

或本公司控制的企业担任除董事、监事以外的经营管理类职务；

（三）要求上市公司为其无偿提供服务；

（四）指使上市公司董事、监事、高级管理人员以及其他在上市公司任职的人员实施损害上市公司利益的决策或者行为。

2.4 控股股东、实际控制人应当维护上市公司财务独立。

2.4.1 控股股东、实际控制人不得通过以下方式影响上市公司财务的独立性：

（一）与上市公司共用银行账户或者借用上市公司银行账户；

（二）通过借款、违规担保等方式非经营性占用上市公司资金；

（三）通过财务会计核算系统或者其他管理软件，控制上市公司的财务核算或资金调动；

（四）要求上市公司为其支付或垫支工资、福利、保险、广告等费用或其他支出。

2.4.2 控股股东、实际控制人通过其下属财务公司（以下简称“财务公司”）为上市公司提供日常金融服务的，应当按照法律法规的规定，督促财务公司以及相关各方配合上市公司履行关联交易的决策程序和信息披露义务，监督财务公司规范运作，保证上市公司存储在财务公司资金的安全，不得利用支配地位强制上市公司接受财务公司的服务。

2.5 控股股东、实际控制人应当维护上市公司机构独立。

2.5.1 控股股东、实际控制人应当支持上市公司董事会、监事会、业务经营部门或其他机构及其人员的独立运作，不得通过行使相关法律法规及上市公司章程规定的股东权利以外的方式干预上市公司机构的设立、调整或者撤销，或对公

司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或施加其他不正当影响。

2.6 控股股东、实际控制人应当维护上市公司业务独立。

2.6.1 控股股东、实际控制人应当支持并配合上市公司建立独立的生产经营模式，不得与上市公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在可能损害上市公司利益的竞争。

2.6.2 控股股东、实际控制人应当维护上市公司在生产经营、内部管理、对外投资、对外担保等方面的独立决策，支持并配合上市公司依法履行重大事项的内部决策程序，以行使提案权、表决权等相关法律法规及上市公司章程规定的股东权利方式，通过股东大会依法参与上市公司重大事项的决策。

2.6.3 实际控制人不得利用其对上市公司的控制地位，谋取属于上市公司的商业机会。

2.7 控股股东、实际控制人与上市公司发生关联交易，应当遵循关联交易程序公平与实质公平的原则，并签署书面协议，不得造成上市公司对其利益的输送。

2.8 本所鼓励控股股东、实际控制人通过重大资产重组实现整体上市等方式减少上市公司关联交易。

第三章信息披露

3.1 控股股东、实际控制人应当严格按照有关规定履行信息披露义务，并保证披露信息的及时、公平、真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.2 控股股东、实际控制人应当在相关制度中至少明确以下内容：

- （一）涉及上市公司的重大信息的范围；
- （二）未披露重大信息的报告流程；
- （三）内幕信息知情人登记制度；
- （四）未披露重大信息保密措施；
- （五）对外发布信息的流程；
- （六）配合上市公司信息披露工作的程序；
- （七）相关人员在信息披露事务中的职责与权限；
- （八）其他信息披露管理制度。

3.3 控股股东、实际控制人应当指定相关部门和人员负责信息披露工作，及时向上市公司告知相关部门和人员的联系信息。

3.4 控股股东、实际控制人应当配合上市公司的信息披露工作和内幕信息知情人登记工作，及时答复上市公司问询，保证所提供信息、材料的真实、准确和完整。

3.4.1 控股股东、实际控制人发生下列情形之一的，应当在该事件发生当日书面通知上市公司，并配合上市公司的信息披露工作：

- （一）控制权变动；
- （二）对上市公司进行重大资产重组或者债务重组；
- （三）经营状况恶化进入破产或者解散程序；
- （四）其他可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事

件。

前款事件出现重大进展或者变化的，控股股东、实际控制人应当立即将进展或者变化情况、可能产生的影响告知上市公司。

3.4.2 本指引前条规定的事件在依法披露前出现以下情形之一的，控股股东、实际控制人应当立即书面通知上市公司予以公告，并配合上市公司的信息披露工作：

- （一）该事件难以保密；
- （二）该事件已经泄漏或者市场出现传闻；
- （三）上市公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。

3.4.3 控股股东、实际控制人为履行法定职责要求上市公司提供有关对外投资、财务预算数据、财务决算数据等未披露信息时，应当做好内幕信息知情人的登记备案工作，并承担保密义务。

如果控股股东、实际控制人无法完成前款规定的登记和保密工作，应督促上市公司按照公平披露原则，在提供信息的同时进行披露。

3.4.4 除前条规定外，控股股东、实际控制人不得调用、查阅上市公司未披露的财务、业务等信息。

3.4.5 控股股东、实际控制人应当配合上市公司完成与信息披露相关的问询、调查以及查证工作。接到上市公司书面问询函件的，控股股东、实际控制人应当及时向相关各方了解真实情况，在期限内以书面方式答复，并提供有关证明材料，保证相关信息和资料的真实、准确和完整。

3.5 控股股东、实际控制人应当向上市公司提供实际控制人及其一致行动人的基本情况，配合上市公司逐级披露上市公司与实际控制人之间的股权和控制关

系。

3.6 通过投资关系、协议或者其他安排共同控制上市公司的，除按前条规定提供信息以外，还应当书面告知上市公司实施共同控制的方式和内容。

3.7 通过接受委托或者信托等方式拥有上市公司权益的控股股东、实际控制人，应当及时将委托人情况、委托或者信托合同以及其他资产管理安排的主要内容书面告知上市公司，配合上市公司履行信息披露义务。

3.8 公共媒体上出现与控股股东、实际控制人有关的、对上市公司证券及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的报道或传闻，控股股东、实际控制人应当主动了解真实情况，并及时将相关信息告知上市公司予以披露。

3.9 控股股东、实际控制人在接受媒体采访和投资者调研或者与其他机构和个人进行沟通时，不得提供、传播与上市公司相关的未披露重大信息或者提供、传播虚假信息、进行误导性陈述等。

3.10 控股股东、实际控制人及其相关人员应当对其因各种原因知悉的上市公司未披露重大信息予以保密，不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息牟取利益。

3.11 在境内外同时发行证券及其衍生品种的上市公司的控股股东、实际控制人，在境外市场披露的涉及上市公司的重大信息，应当同时通过上市公司在境内市场披露。

第四章股份交易、控制权转移

4.1 控股股东、实际控制人及其一致行动人通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股份，应当遵守法律法规的规定，恪守有关声明和承诺，不得利用他人

账户或通过向他人提供资金的方式买卖上市公司股份。

4.2 控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份达到上市公司已发行股份的 5%后，通过证券交易所的证券交易（包括大宗交易）或协议转让，其拥有权益的股份占该上市公司已发行股份的比例每增加或者减少 5%的，应当在该事实发生之日起三日内编制权益变动报告书，向中国证监会、证券交易所提交书面报告，抄报派出机构，通知上市公司，并予公告。

4.3 控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份达到或者超过上市公司已发行股份的 5%但未超过 30%的，应当编制详式权益变动报告书，符合规定的还应当聘请财务顾问出具核查意见。

4.4 控股股东、实际控制人及其一致行动人通过证券交易所的证券交易持有上市公司的股份达到该公司已发行股份的 30%时，继续增持股份的，应当采取要约方式进行，发出全面要约或者部分要约。

拥有上市公司权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 30%的，自上述事实发生之日起一年后，每十二个月内增加其在该公司中拥有权益的股份不超过该公司已发行股份的 2%的，可先实施增持行为，增持完成后再向中国证监会报送要约收购豁免申请文件。

4.5 控股股东、实际控制人在下列情形下不得增持上市公司股份：

（一）上市公司定期报告披露前十日内；

（二）上市公司业绩快报、业绩预告披露前十日内；

（三）控股股东、实际控制人通过证券交易所证券交易，在权益变动报告、公告期限内和报告、公告后二日内；

（四）自知悉可能对上市公司股票交易价格产生重大影响的事件发生或在决

策过程中，至该事件依法披露后二个交易日内；

（五）控股股东、实际控制人承诺一定期限内不买卖上市公司股份且在该期限内；

（六）《证券法》第 47 条规定的情形；

（七）相关法律法规和规范性文件规定的其他情形。

4.6 持有解除限售存量股份的控股股东、实际控制人预计未来一个月内公开出售股份的数量超过该公司股份总数 1%的，应当遵守本所和证券登记结算公司的相关规则，通过本所大宗交易系统转让所持股份。

4.7 控股股东、实际控制人在上市公司年报、中期报告公告前三十日内不得转让解除限售存量股份。

4.8 控股股东、实际控制人协议转让控制权，应当保证交易公允、公平、合理，不得利用控制权转让损害上市公司和其他股东的合法权益。

4.8.1 控股股东、实际控制人协议转让控制权之前，应当对拟受让人的主体资格、诚信状况、受让意图、履约能力等情况进行合理调查，保证交易公允、公平、合理，不得利用控制权转让损害上市公司和其他股东的合法权益。

4.8.2 控股股东、实际控制人在协议转让控制权之前，存在占用上市公司资金等损害上市公司和其他股东合法权益情形的，应当采取措施予以消除；存在未清偿对上市公司负债、或者未解除上市公司为其负债所提供担保的情形的，应当配合上市公司提出解决措施；存在未履行承诺情形的，应当采取措施保证承诺履行不受影响。

4.8.3 控股股东、实际控制人转让公司控制权时，应当关注、协调新老股东更换，确保上市公司董事会以及公司管理层平稳过渡。

4.9 控股股东、实际控制人通过信托、委托或其他方式买卖上市公司股份的，适用本节规定。

第五章其他规定

5.1 控股股东、实际控制人提出议案时应当充分考虑并说明议案对上市公司和其他股东利益的影响。

5.2 控股股东、实际控制人应当配合上市公司通过网络投票、累积投票、征集投票等制度保护其他股东的提案权、表决权等权利，不得以任何理由或方式限制、阻挠其他股东合法权利的行使。

5.3 控股股东、实际控制人应当采取有效措施保证其做出的承诺能够有效施行，对于存在较大履约风险的承诺事项，控股股东、实际控制人应当提供履约担保。担保人或履约担保标的物发生变化导致无法或可能无法履行担保义务的，控股股东、实际控制人应当及时告知上市公司，并予以披露，同时提供新的履约担保。

除另有规定外，控股股东、实际控制人在相关承诺尚未履行完毕前转让所持公司股份的，不得影响相关承诺的履行。

第六章附则

6.1 本所依照《股票上市规则》第十七章的规定，对上市公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相关工作实行日常监管，并可要求控股股东、实际控制人参加指定的培训并接受考核。

6.2 本指引所称控股股东是指持有公司股份占公司股本总额 50%以上的股

东，或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

6.3 本指引所称实际控制人是指虽不是公司股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际控制、影响公司行为的人。

6.4 控股股东、实际控制人对上市公司控股子公司实施的行为，适用本指引相关规定。

6.5 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，比照适用本指引相关规定：

（一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、其他组织（上市公司及上市公司控股子公司除外）；

（二）控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶和子女；

（三）第一大股东；

（四）本所认定的其他主体。

6.6 本指引未规定的内容，依照国家有关法律、行政法规、部门规章及本所《股票上市规则》等相关业务规则确定。

6.7 本指引由本所负责解释。

6.8 本指引自发布之日起施行。

13、关于发布《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法(2020 年 12 月修订)》的通知

上证发〔2020〕102 号

各市场参与人：

为进一步完善市场化、常态化退市机制，更好发挥资本市场功能，保护投资者权益，上海证券交易所(以下简称本所)对《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法(2018 年 8 月修订)》(上证发〔2018〕99 号)进行了修订。修订后的《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法(2020 年 12 月修订)》(详见附件)，已经本所理事会审议通过并报经中国证监会批准，现予以发布，并自发布之日起施行。《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法(2018 年 8 月修订)》(上证发〔2018〕99 号)同时废止。

特此通知。

附件：上海证券交易所退市公司重新上市实施办法（2020 年 12 月修订）

上海证券交易所

二〇二〇年十二月三十一日

14、关于沪市上市公司股东及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知

上证发〔2015〕66 号

各上市公司：

为支持上市公司股东及其一致行动人增持本公司股票，维护资本市场稳定和投资者利益，现就相关事项通知如下：

一、上市公司股票价格连续 10 个交易日内累计跌幅超过 30%，公司持股 30%以上的股东、控股股东及其一致行动人增持本公司股票且承诺未来 6 个月内不减持本公司股票的，不适用本所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》

第九条及《上市公司控股股东、实际控制人行为指引》第 4.5 条第（一）项、第（二）项和第（四）项相关规定。

二、上市公司股东及其一致行动人持有上市公司股份达到或超过 30%，每 12 个月内增持不超过该公司已发行股份 2%的，不受《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》第二条第（一）项“上市已满一年”和“自上述事实发生之日起持续满一年后”的限制。

三、鼓励本所上市公司股东及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持股票等方式稳定股价。

特此通知。

上海证券交易所

二〇一五年七月八日

15、关于发布《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的通知

各保荐人、财务顾问：

为充分发挥保荐人和财务顾问的持续督导作用，规范上市公司运作，切实保护投资者的合法权益，本所制定了《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，现予发布，请遵照执行。

附件：上海证券交易所上市公司持续督导工作指引

附件

上海证券交易所上市公司持续督导工作指引

第一章总则

第一条为充分发挥保荐人和财务顾问的持续督导作用，规范上市公司运作，切实保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（以下简称“《财务顾问办法》”）、《上市公司股权分置改革管理办法》和本所《股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和规则，制定本指引。

第二条保荐人和财务顾问从事公司首次公开发行股票、上市公司发行证券、上市公司股东发行可交换债券、上市公司并购重组、上市公司恢复上市、上市公司及其股东履行股权分置改革（以下简称“股改”）承诺等业务的持续督导工作，适用本指引。

第三条保荐人和财务顾问从事持续督导工作应勤勉尽责、诚实守信，督促上市公司规范运作，依照约定切实履行承诺，依法履行信息披露及其他义务。

第四条保荐人和财务顾问及其工作人员应依法保守上市公司和相关当事人的商业秘密，不得泄露内幕信息或者利用内幕信息进行内幕交易。

第五条保荐人和财务顾问应指定两名相关业务负责人为指定联络人，负责与本所就持续督导事项的联络工作。

第二章持续督导工作基本要求

第六条保荐人或财务顾问应建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。

第七条保荐人和财务顾问应根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议（以下简称“协议”），明确双方在持续督导期间的权利义务，并报本所备案。

持续督导期间，协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改后五个工作日内报本所备案。

终止协议的，协议相关方应自终止之日起五个工作日内向本所报告，并说明原因。

第八条协议内容应包括但不限于以下事项：

（一）保荐人或财务顾问可列席上市公司或相关当事人的董事会、监事会和股东大会；

（二）保荐人或财务顾问可查询上市公司或相关当事人相关资料；

（三）保荐人或财务顾问可要求上市公司或相关当事人及时提供其发表独立意见事项所必需的资料；

（四）保荐人或财务顾问可事前审阅上市公司或相关当事人的信息披露文件；

（五）保荐人或财务顾问可核查监管部门关注的上市公司或相关当事人的事项，必要时可聘请相关证券服务机构共同核查；

（六）保荐人或财务顾问按照法律、法规、中国证监会及本所有关信息披露的规定，对上市公司或相关当事人违法违规的事项发表公开声明；

（七）保荐人或财务顾问可对上市公司或相关当事人进行现场检查并出具现场检查报告；

（八）中国证监会规定或协议约定的其他事项。

第九条协议应约定上市公司或相关当事人出现下列情形之一的，应及时通知保荐人或财务顾问，并约定通知的具体方式：

（一）上市公司变更募集资金及投资项目等承诺事项；

（二）上市公司有义务披露信息或应向中国证监会、本所报告的有关事项；

（三）上市公司或相关当事人未能履行承诺；

（四）上市公司或其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等发生违法违规行为和被本所予以纪律处分、出具监管关注函等；

（五）《证券法》第六十七条、第七十五条规定的重大事件或其他对上市公司规范运作、持续经营、履行承诺和义务具有影响的重大事项；

（六）中国证监会、本所规定或协议约定的其他事项。

第十条持续督导期间，保荐人或财务顾问依法发生变更的，原保荐人或财务顾问应配合做好交接工作，在发生变更的五个工作日内向继任保荐人或财务顾问提交以下文件，并向本所报告：

（一）关于上市公司或相关当事人存在的问题、风险以及需重点关注事项的书面说明文件；

（二）在持续督导期间向证监会、本所等监管部门报送的函件、现场检查报告、工作报告书等资料；

（三）需要移交的其他文件。

第十一条持续督导期间，保荐人或财务顾问按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向本所报告，并经本所审核后在指定媒体上公告。

第十二条持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，保荐人或财务顾问应自发现或应当发现之日起五个工作日内向本所报

告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人或财务顾问采取的督导措施等。

第十三条持续督导期届满，上市公司或相关当事人存在下列事项之一的，保荐人或财务顾问应继续履行持续督导义务，直至相关事项全部完成：

（一）募集资金未全部使用完毕；

（二）可转换公司债券、可交换公司债券、分离交易的可转换公司债券的转股、换股、行权尚未完成；

（三）上市公司或相关当事人承诺事项未完全履行；

（四）其他尚未完结的事项。

保荐人或财务顾问在持续督导期间未勤勉尽责的，其相应责任不因持续督导期届满而免除或终止。

第十四条保荐人或财务顾问应通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。

第三章首次公开发行股票和上市公司发行证券的持续督导工作

第十五条保荐人应督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和本所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。

第十六条保荐人应督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。

第十七条保荐人应督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限

于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。

第十八条保荐人应督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向本所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第十九条保荐人可以对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、本所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向本所报告。

第二十条保荐人对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向本所报告。

第二十一条保荐人应关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、本所纪律处分或者被本所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。

第二十二条保荐人应持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，保荐人应及时向本所报告。

第二十三条保荐人应关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，保荐人应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向本所报告。

第二十四条在持续督导期间发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做

出说明并限期改正，同时向本所报告：

（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等本所相关业务规则；

（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；

（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；

（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；

（五）本所或保荐人认为需要报告的其他情形。

第二十五条保荐人应制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。

保荐人对上市公司的定期现场检查每年不应少于一次，负责该项目的两名保荐代表人至少应有一人参加现场检查。

保荐人定期现场检查的内容包括但不限于以下事项：

（一）公司治理和内部控制情况；

（二）信息披露情况；

（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；

（四）募集资金使用情况；

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；

（六）经营状况；

（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项。

第二十六条上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或本所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：

- （一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；
- （二）违规为他人提供担保；
- （三）违规使用募集资金；
- （四）违规进行证券投资、套期保值业务等；
- （五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；
- （六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；
- （七）本所要求的其他情形。

第二十七条现场检查结束后的五个工作日内，保荐人应以书面方式将现场检查结果及提请公司注意的事项告知上市公司，并对存在的问题提出整改建议。

第二十八条现场检查结束后的五个工作日内，保荐人应完成《现场检查报告》并报送本所备案。现场检查报告包括但不限于以下内容：

- （一）本次现场检查的基本情况；
- （二）对现场检查事项逐项发表的意见；
- （三）提请上市公司注意的事项及建议；

（四）是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项；

（五）上市公司及其他中介机构的配合情况；

（六）本次现场检查的结论。

第二十九条在上市公司年度报告披露后五个工作日内，保荐人应向本所提交《持续督导年度报告书》，该报告书应包括如下内容：

（一）保荐人自上市公司发行证券或前次提交《持续督导年度报告书》起对上市公司的持续督导工作情况；

（二）保荐人对上市公司信息披露审阅的情况；

（三）上市公司是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项。

第三十条持续督导工作结束后，保荐人应在上市公司披露年度报告之日起的十个工作日内向本所报送保荐总结报告书。保荐人的法定代表人和相关保荐代表人应在保荐总结报告书上签字。保荐总结报告书应包括以下内容：

（一）上市公司的基本情况；

（二）保荐工作概述；

（三）履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况；

（四）对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价；

（五）对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价；

（六）对上市公司信息披露审阅的结论性意见；

（七）对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见；

（八）中国证监会和本所要求的其他事项。

第四章上市公司并购重组的持续督导工作

第三十一条财务顾问应督促并购重组当事人或上市公司按照相关程序规范实施并购重组方案，督促和检查其履行方案中约定的相关义务以及证监会和本所要求的相关事项，及时办理资产产权过户、债务转移等手续，并依法履行报告和信息披露义务。

第三十二条财务顾问应督促并购重组当事人、上市公司及其董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人按照证监会有关上市公司治理的规定和本所《上市规则》的要求规范运作，勤勉尽责，建立健全良好的公司治理结构和规范的内部控制制度。

第三十三条财务顾问应督促和检查并购重组当事人或上市公司落实并购重组方案后续计划，切实履行其作出的承诺。

第三十四条财务顾问应及时审阅上市公司发布的临时公告，督促上市公司和相关信息披露义务人按照本所《上市规则》的要求及时、公平地披露信息，确保所披露的信息真实、准确、完整，并特别关注关联交易的公允性与对外担保的合规性。

第三十五条财务顾问应结合上市公司发布的定期报告，核查并购重组方案是否按计划实施，实施效果是否与财务顾问发表的专业意见存在较大差异，是否实现相关盈利预测或管理层预计达到的业绩目标。

第三十六条财务顾问应就上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员可能损害上市公司利益的行为进行现场尽职调查。如发现存在损害上市公司利益的情况，财务顾问应及时向本所报告，并督促其提供解决方案。

第三十七条财务顾问在持续督导期间，有充分理由确信上市公司或相关当事

人可能存在违反本所《上市规则》及中国证监会相关规定的行为，应督促上市公司或相关当事人做出说明并限期纠正；情节严重的，财务顾问应及时向本所报告。

第三十八条涉及上市公司收购的，自收购人公告上市公司收购报告书之日起至收购行为完成后十二个月内，财务顾问还应履行如下持续督导职责：

（一）督促收购人及时办理股权过户手续，并依法履行报告和公告义务。自收购人公告上市公司收购报告书之日起三十日内未完成股权过户手续的，应督促上市公司及时履行信息披露义务，说明未完成股权过户的原因；

（二）结合上市公司披露的季度报告、半年度报告和年度报告，在相关定期报告公布后十五日内出具持续督导意见，报本所备案，意见内容应包含本指引的要求，并重点关注相关当事人及上市公司是否违反公司治理和内控制度的相关规定、控股股东或实际控制人是否存在损害上市公司利益的情形；

（三）结合上市公司披露的临时公告，在每季度前三个工作日内就上一季度对上市公司影响较大的投资、购买或出售资产、关联交易、主营业务调整以及董事、监事、高级管理人员的更换、职工安置、收购人履行承诺等情况向本所报告；

（四）如发现收购人在上市公司收购报告书中披露的信息与事实不符的，应督促收购人如实披露相关信息，并及时向本所报告；

（五）涉及管理层收购的，应核查被收购公司定期报告中披露的相关还款计划的落实情况与事实是否一致。

第三十九条涉及上市公司重大资产重组或合并的，自证监会核准本次重大资产重组或合并的当年和方案实施完毕后的第一个会计年度内，财务顾问还应履行如下持续督导义务：

（一）督促上市公司在证监会核准文件有效期内及时实施重组方案，并于实施完毕之日起三个工作日内配合上市公司编制实施情况报告书，向本所提交书面

报告，并予以公告。同时，应对重组实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查，按照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的规定发表明确的结论性意见，并将该等意见与实施情况报告书同时予以报告、公告。

涉及上市公司发行股份购买资产的，在相关资产过户完成后三个工作日内，对资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查，并发表明确意见并予以公告。

（二）在上市公司重大资产重组当年和实施完毕后的第一个会计年度的年报公布后的十五日内，按照《重组办法》第三十六条及本指引的要求出具持续督导意见，重点关注注入资产的经营状况，向本所报告并予以公告。

（三）上市公司就并购重组事项出具盈利预测报告，在相关并购重组活动结束后，凡不属于上市公司管理层事前无法获知且事后无法控制的原因，上市公司或购买资产实现的利润未达到盈利预测报告或资产评估报告预测金额 80%的，财务顾问及其财务顾问主办人应按照《财务顾问办法》的规定，在相关定期报告披露后两个工作日内，报告、公告说明上市公司未实现盈利预测的原因，并在年度股东大会和指定媒体上向股东和社会公开道歉。

（四）上市公司在实施重组过程中发生重大事项，导致原重组方案发生实质性变动的，应在知悉相关事项后及时进行核查，出具核查意见并予以报告、公告。

第五章 股改的持续督导工作

第四十条 保荐人应督导做出股改承诺的相关股东及其董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和本所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。

第四十一条 保荐人应督导做出股改承诺的相关股东及其董事、监事和高级管理人员建立健全并有效执行内部控制制度，严格履行股改承诺。

第四十二条上市公司相关股东做出限价减持承诺的，保荐人应与相关股东所指定交易的证券营业部共同做出监督安排，通过技术手段保证相关股东履行承诺。

第四十三条上市公司相关股东做出注入资产承诺的，保荐人应督促做出注入资产承诺的股东如期履行承诺，对未能按时履行的，保荐人应及时向本所报告。

第四十四条上市公司相关股东做出追加对价安排的，保荐人应关注追加对价条件的成就情况，并采取必要的措施督促相关股东如约追加对价。

第四十五条保荐人应督促上市公司原非流通股股东按照《股改办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》以及《上市公司收购管理办法》等的规定，依法履行减持所涉及的信息披露义务。

第四十六条保荐人对做出股改承诺的相关股东进行的定期现场检查每年不应少于一次。相关股东涉嫌违反股改承诺的，保荐人应及时进行现场检查，负责该项目的保荐代表人应参加现场检查。现场检查内容应包括以下内容：

- （一）相关股东对承诺履行的内控制度建立和执行情况；
- （二）相关股东承诺履行情况；
- （三）相关股东减持股份的信息披露情况；
- （四）本所要求的其他情况。

第四十七条保荐人应在每年结束后二十个工作日内向证券交易所报送《年度保荐工作报告书》，并应自持续督导工作结束后十个工作日内向证券交易所报送《保荐总结报告书》。

年度保荐工作报告书和保荐总结报告书应包括如下内容：

- （一）保荐人对相关股东的持续督导工作情况；
- （二）保荐人对相关股东为履行承诺的内控制执行情况的结论性审阅意见；
- （三）保荐人对相关股东披露减持股份信息的结论性审阅意见；
- （四）相关股东是否严格按照约定切实履行其承诺；
- （五）相关股东经营与财务状况的变化是否对其履行承诺构成不利影响；
- （六）相关股东持有上市公司股份的变动情况，以及是否依照《股改办法》第二十四条的规定减持股份；
- （七）相关股东及上市公司就相关股东履行承诺事宜进行信息披露的情况；
- （八）本所要求的其他情况。

第六章恢复上市的持续督导工作

第四十八条保荐人应督促已恢复上市的公司按照《上市规则》的要求，建立健全内部控制，切实履行信息披露义务。

第四十九条保荐人应督促已恢复上市的公司及其董事、监事和高级管理人员提高诚信水平，规范运作，提高持续经营能力。

第五十条保荐人应定期对已恢复上市的公司进行现场检查，现场检查至少应包括如下内容：

- （一）公司内控建立健全情况；
- （二）公司信息披露情况；
- （三）公司规范运作情况；

（四）公司恢复上市过程中有关当事人做出的承诺履行情况；

（五）公司董事、监事和高级管理人员的培训情况。

第五十一条在上市公司年度报告披露后五个工作日内，保荐人应向本所提交《持续督导年度报告书》，该报告书应包括如下内容：

（一）保荐人自上市公司恢复上市以来对上市公司的持续督导工作情况；

（二）保荐人对上市公司信息披露审阅的情况；

（三）上市公司及相关当事人是否存在未履行恢复上市承诺的情况。

第五十二条持续督导工作结束后，保荐人应在上市公司披露年度报告之日起的十个工作日内向本所报送保荐总结报告书。保荐人的法定代表人和相关保荐代表人应在保荐总结报告书上签字。保荐总结报告书应包括以下内容：

（一）上市公司的基本情况；

（二）保荐工作概述；

（三）履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况；

（四）对上市公司信息披露审阅的结论性意见；

（五）对上市公司及相关当事人恢复上市承诺履行情况的结论性意见。

第七章持续督导工作的日常监管

第五十三条本所对保荐人和财务顾问的持续督导工作实施日常监管，具体措施包括：

（一）约见保荐人和财务顾问相关负责人、保荐代表人、财务顾问项目主办

人；

- （二）要求保荐人和财务顾问组织相关培训；
- （三）向保荐人和财务顾问发出各项通知和函件；
- （四）调阅持续督导工作档案；
- （五）要求保荐人和财务顾问对有关事项做出解释和说明；
- （六）向中国证监会报告；
- （七）其他监管措施。

第五十四条保荐人和财务顾问，保荐代表人、财务顾问项目主办人违反有关规定的，本所视情节予以如下纪律处分：

- （一）通报批评；
- （二）公开谴责。

情节严重的，本所依法报中国证监会查处。

第八章附则

第五十五条本指引下列用语的含义：

（一）保荐人，是指依照《保荐办法》规定注册登记的，履行保荐职责的证券经营机构。

（二）财务顾问，是指依照《财务顾问办法》经中国证监会核准，从事上市公司并购重组财务顾问业务的财务顾问机构。

（三）相关当事人，是指在上市公司发行证券、上市公司并购重组、上市公司股东发行可交换债、上市公司恢复上市或股改中，做出相关承诺的当事人，包括但不限于上市公司、上市公司股东，上市公司实际控制人等。

（四）证券服务机构，是指为上市公司提供审计、评估、咨询、评级、顾问等服务的机构。

第五十六条本指引自发布之日起实施。

16、关于发布《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的通知

各上市公司：

为规范上市公司关联交易行为，提高上市公司规范运作水平，切实保护上市公司和全体股东的合法权益，本所制定了《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，现予发布，并自 2011 年 5 月 1 日起执行。

特此通知。

二〇一一年三月四日

17、关于实施上市公司证券停复牌业务操作闭环及加强停复牌业务管理有关事项的通知

上证发〔2016〕33 号

各上市公司：

为了加强证券停复牌业务操作的风险防控，进一步促进上市公司业务操作归位尽责，上海证券交易所（以下简称本所）自 2016 年 8 月 1 日起实施证券停复牌操作闭环业务流程。上市公司应当严格按照本所有关规则和本通知的要求进一步加强证券停复牌事务管理。现将有关要求通知如下：

一、本通知所称的证券停复牌业务操作闭环，是指上市公司通过公司业务管理系统（以下简称系统）提交证券停复牌业务申请，本所通过系统反馈停复牌操作结果，经上市公司及时查看核对后，证券停复牌操作流程结束。

二、进一步强化证券停复牌业务操作风险防控意识。证券停复牌直接影响市场交易秩序和投资者交易权利。在证券停复牌业务操作闭环中，上市公司是停复牌业务申请人，也承担着停复牌业务风险防控的主体责任。上市公司董事会秘书应当高度重视停复牌业务的相关工作，进一步强化风险防控意识。

三、进一步增强停复牌业务风险防范能力。上市公司应当配备人员，完善内部流程，切实采取有效措施，增强防范业务操作风险的能力。首先要防范“遗漏”，上市公司应当按照本所相关规则要求，及时提出停牌、复牌申请。同时要防范“差错”，认真核对停复牌申请的准确性和完整性。

四、严格按照本所有关规则在规定的时间内提交停复牌业务申请。目前，上市公司在早间业务申请提交截止时间之后提出紧急停牌申请、遗漏可转换公司债券等股票相关衍生品种停复牌申请等情形不时发生，严重影响了停复牌业务的操作安全。上市公司应当严格按照《上市公司日常信息披露工作备忘录第二号-信息披露业务办理指南》的要求，在规定的时间内通过系统提交早间、午间和盘后证券停复牌业务申请。

五、及时认真核对本所反馈的停复牌操作结果是否与业务申请一致。本所按照上市公司申请实施停复牌操作后，将通过系统向上市公司反馈停复牌预设操作

指令；上市公司应当按照以下要求，指定专人及时查看核对停复牌预设操作指令是否与业务申请内容一致。系统中查看核对操作反馈结果的具体路径为“首页>信息披露>业务操作申请结果确认”。

停牌类型 业务申请提交

截止时间 停复牌操作反馈结果

查看核对时间

盘后停复牌 交易日 17:00 申请日次一交易日

8:45—9:00

早间随公告

紧急停牌 交易日 8:30 申请当日

9:00—9:05

早间无公告

紧急停牌 交易日 8:50 申请当日

9:00—9:05

午间紧急停牌 交易日 12:30 申请当日

12:40—12:50

如发现停复牌预设操作指令与业务申请不一致的，或未在规定时间内收到停复

牌预设操作指令反馈结果的，上市公司应当立即与本所公司监管部门联系处理。

六、上市公司未按规定办理证券停复牌业务申请，或者未及时查看核对本所停复牌操作反馈结果引发业务操作风险的，应自行承担相关责任与后果。本所将视情节和后果严重程度，对上市公司和相关责任人采取监管措施或纪律处分。

特此通知。

上海证券交易所

二〇一六年七月二十五日

18、关于发布《上海证券交易所港股通业务指南（2016 年第一次修订）》的通知

上证函〔2016〕2237 号

各会员单位和相关市场参与人：

为便于会员和基金管理公司、保险机构等租用上海证券交易所（以下简称本所）参与者交易业务单元（以下简称交易单元）的机构（以下简称申请机构）顺利开展沪港通下的港股通（以下简称港股通）业务，根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》等相关规定，本所对《港股通业务指南》进行了修订，并将名称调整为“《上海证券交易所港股通业务指南》”，现予发布实施。修订后的《上海证券交易所港股通业务指南（2016 年第一次修订）》全文可至本所网站（<http://www.sse.com.cn>）“规则”下的“本所业务指南与流程”栏目查询。

拟参与港股通交易的申请机构，应当向本所会员部提交书面申请；达到参与本所港股通测试要求后，可以向本所会员部发送测试申请邮件，邮箱地址：jdsong@sse.com.cn。会员部联系电话：021-68803713、021-68800645。

本通知自发布之日起实施。本所于 2014 年 9 月 26 日发布的《关于发布<港股通业务会员指南>和受理会员港股通业务开通申请的通知》（上证函〔2014〕553 号）和 2014 年 11 月 24 日发布的《关于租用交易单元的机构参与港股通业务相关事项的通知》（上证函〔2014〕789 号）同时废止。

特此通知。

附件：上海证券交易所港股通业务指南

上海证券交易所

二〇一六年十二月一日

19、关于发布《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》的通知

各上市公司：

为进一步规范上市公司董事的选任与履职行为，上海证券交易所（以下简称“本所”）对《上市公司董事选任与行为指引》进行了修订，现予发布，并自发布之日起施行。

本所于 2009 年 8 月 25 日发布的《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》（上证公字〔2009〕95 号）同时废止。

特此通知。

上海证券交易所

二〇一三年六月十三日

上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）

第一章总则

第一条为了推进上市公司提高公司治理水平,规范上市公司董事的选任与履职行为,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”），制定本指引。

第二条本所上市公司董事的选任与履职行为适用本指引。

第三条董事应遵守法律、行政法规、部门规章、上市规则、本所其他规范性文件以及公司章程,履行向本所提交的《董事声明及承诺书》中做出的承诺。

第四条董事对上市公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用上市公司谋取不正当利益、损害上市公司利益或者推卸应对公司承担的责任。

第五条上市公司相关职能部门和人员应为董事行使职权提供必要的工作条件,不得限制或者阻碍董事了解公司经营运作情况。

第六条独立董事除应遵守本指引规定外,还应遵守法律、行政法规、部门规章和本所规范性文件中涉及独立董事的特别规定。

第二章董事的选任

第七条上市公司的公司章程应规定董事候选人的提名方式和提名程序,并符合《公司法》等法律法规的相关规定。

第八条上市公司确定公司董事会的人员构成及其具体人选时,应全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面的需要,保证公司董事会能有效实现对公司的管理,稳定有序地提高公司治理水平。

第九条董事候选人的任职资格应符合《公司法》等法律法规的相关规定。

第十条除第十一条规定外,有下列情形之一的,不得被提名为董事候选人:

- (一) 三年内受中国证监会行政处罚;
- (二) 三年内受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;
- (三) 处于中国证监会认定的市场禁入期;
- (四) 处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间。

本条所述期间,以拟审议相关董事提名议案的股东大会召开日为截止日。

第十一条上市公司的在任董事出现第十条第一款第(一)、(二)项规定的情形之一,董事会认为该董事继续担任董事职务对公司经营有重要作用的,可以提名其为下一届董事会的董事候选人,并应充分披露提名理由。

前述提名的相关决议除需经出席股东大会的股东所持股权过半数通过外,还需经出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过。

第十二条董事提名人在提名董事候选人时,应就候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等事项向股东大会提交专项说明。

第十三条本所鼓励上市公司董事会设立提名委员会,对董事候选人的建议人选提出审议意见,向董事会提出董事候选人的推荐人选。

第十四条本所鼓励上市公司披露董事候选人的任职资质、人选酝酿产生过程、选任程序等有助于股东判断该候选人是否适合担任董事的有关信息。

第十五条本所鼓励上市公司股东大会在董事选举中实行差额选举和累积投票制度。采用差额选举和累积投票制度的上市公司,应制订相关制度的具体规则。

第十六条董事候选人应在审议其选任事项的上市公司股东大会上接受股东质询,按照本指引第二十五条的要求全面披露本人及其近亲属是否与上市公司存在利益往来或者利益冲突,承诺善尽职守,并应在任职后向本所提交《董事声明及承诺书》。

第十七条董事因任期届满离职的,应向上市公司董事会提交离职报告,说明任职期间的履职情况,移交所承担的工作。

董事非因任期届满离职的,除应遵循前款要求外,还应在离职报告中专项说明离职原因,并将离职报告报上市公司监事会备案。离职原因可能涉及上市公司违法违规或者不规范运作的,应具体说明相关事项,并及时向本所及其他相关监管机构报告。

第十八条董事离职后应基于诚信原则完成涉及上市公司的未尽事宜,保守上市公司秘密,履行与公司约定的不竞争义务。

第三章董事的忠实义务

第十九条董事应遵守对上市公司的忠实义务,基于上市公司和全体股东利益履行职责,不得为上市公司实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三方的利

益损害上市公司的利益。

第二十条董事应向上市公司全面披露其近亲属姓名、本人及其近亲属是否与上市公司经营同类业务、是否与上市公司存在业务往来或者其他债权债务关系、是否持有本公司股份或其他证券产品等利益往来或者冲突事项。

第二十一条董事应遵守上市公司利益优先的原则，对上市公司与实际控制人、个别股东或者特定董事提名人的交易或者债权债务往来事项审慎决策。关联董事应根据上市规则等相关规范性文件的规定回避表决。

第二十二条未经股东大会同意，董事不得为本人及其近亲属寻求属于上市公司的商业机会。

第二十三条董事拟自营、委托他人经营与上市公司同类的业务，应将该等事项提交股东大会审议；与上市公司发生交易或者其他债权债务往来的，应根据上市规则的规定将该等事项提交董事会或者股东大会审议。

第二十四条董事应保守上市公司秘密，不得泄漏上市公司尚未通过指定媒体对外披露的重大信息。

第二十五条董事应根据相关法律法规的规定，及时向本所申报其近亲属情况、本人及其近亲属的证券账户以及持有其任职公司的股份以及债券、权证、股票期权等证券产品情况及其变动情况。

董事应根据相关法律法规的规定，谨慎买卖其任职公司的股票以及债券、权证、股票期权等证券产品，并提示其近亲属谨慎买卖其任职公司的股票以及债券、权证、股票期权等证券产品，不得利用内幕信息获取不法利益。

第四章董事的勤勉义务

第二十六条董事应积极履行对公司的勤勉义务,从公司和全体股东最佳利益出发,对上市公司待决策事项可能产生的风险和收益做出审慎判断和决策,不得仅以对公司业务不熟悉或者对相关事项不了解为由主张免除责任。

第二十七条董事应保证有足够的时间和精力参与上市公司事务,对需提交董事会审议的事项能做出审慎周全的判断和决策。

第二十八条董事应关注董事会审议事项的决策程序,特别是关注相关事项的提议程序、决策权限、表决程序和回避事宜。

第二十九条董事原则上应亲自出席董事会会议并做出决策。

董事因故不能亲自出席董事会会议的,可授权其他董事代为出席。授权事项和决策意向应具体明确,不得全权委托。

董事对表决事项的责任,不因委托其他董事出席而免除。

第三十条一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。

在审议关联交易事项时,非关联董事不得委托关联董事代为出席会议,独立董事不得委托非独立董事代为出席会议。

第三十一条董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数三分之二的,上市公司监事会应对其履职情况进行审议,就其是否勤勉尽责做出决议并公告。

董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一,且无疾病、境外工作或学习等特别理由的,本所将公开认定其三年以上不适合担任上市公司董事。

第三十二条董事审议提交董事会决策的事项时,应主动要求相关工作人员提

供详备资料、做出详细说明，谨慎考虑相关事项的下列因素：

- （一）损益和风险；
- （二）作价依据和作价方法；
- （三）可行性和合法性；
- （四）交易相对方的信用及其与上市公司的关联关系；
- （五）该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。

董事应就待决策的事项发表明确的讨论意见并记录在册后，再行投票表决。董事会的会议记录和表决票应妥善保管。

董事认为相关决策事项不符合法律法规相关规定的，应在董事会会议上提出。董事会坚持做出通过该等事项的决议的，异议董事应及时向本所以及其他相关监管机构报告。

第三十三条董事在将其分管范围内事项提交董事会会议审议时，应真实、准确、完整地向全体董事说明该等事项的具体情况。

第三十四条董事应在董事会休会期间积极关注上市公司事务，进入公司现场，主动了解上市公司的经营运作情况。对于重大事项或者市场传闻，董事应要求上市公司相关人员及时予以说明或者澄清，必要时应提议召开董事会审议。

第三十五条董事应积极关注上市公司利益，发现上市公司行为或者其他第三方行为可能损害上市公司利益的，应要求相关方予以说明或者纠正，并及时向董事会报告，必要时应提议召开董事会审议。

第三十六条董事应积极配合上市公司信息披露工作，保证上市公司信息披露的真实、准确、完整、公平、及时、有效。

第三十七条董事应监督上市公司治理结构的规范运作情况,积极推动上市公司各项内部制度建设,纠正上市公司日常运作中与法律法规、公司章程不符的行为,提出改进上市公司治理结构的建议。

第三十八条董事发现上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员存在涉嫌违法违规行为时,应要求相关方立即纠正或者停止,并及时向董事会、本所以及其他相关监管机构报告。

第三十九条上市公司董事长应遵守董事会会议规则,保证公司董事会会议的正常召开,及时将应由董事会审议的事项提交董事会审议,不得以任何形式限制或者阻碍其他董事独立行使其职权。

董事会休会期间,上市公司董事长应积极督促落实董事会已决策的事项,并将上市公司重大事项及时告知全体董事。

董事提议召开董事会会议的,上市公司董事长应在收到该提议的两日内审慎决定是否召开董事会会议,并将该提议和决定告知全体董事。董事长决定不召开董事会会议的,应书面说明理由并报上市公司监事会备案。

第四十条独立董事应积极行使职权,重点关注上市公司的关联交易、对外担保、募集资金使用、社会公众股股东保护、并购重组、重大投融资活动、财务管理、高管薪酬、利润分配和信息披露等事项,必要时应根据有关规定主动提议召开董事会、提交股东大会审议或者聘请会计师事务所审计相关事项。

独立董事原则上应每年有不少于十天时间到上市公司现场了解公司的日常经营、财务管理和其他规范运作情况。

第五章 考评与违规行为的处理

第四十一条董事应至少每一年度接受一次上市公司监事会对其履职情况的考评，董事的述职报告和考评结果应妥善归档。

第四十二条董事以及相关方违反本指引规定的，本所视情节轻重，根据上市规则及相关规范性文件的规定采取监管措施或者予以纪律处分。

第四十三条董事以及相关方违法违规情形严重的，本所将报请中国证监会查处。

第四十四条董事存在下列情形之一的，可以向本所申请免责：

- （一）相关行为人隐瞒相关事实，董事善尽职守未能发现的；
- （二）董事已及时对上市公司违反公司章程的行为提出异议并记录在册的；
- （三）董事已及时向本所以及其他监管机构报告上市公司违法违规行为的。

第六章附则

第四十五条上市公司监事、高级管理人员的任职资格，参照执行本指引的规定。

第四十六条本指引所指“中小股东”系指除以下股东之外的其他股东：

- （一）公司控股股东、10%以上股东及其一致行动人；
- （二）上市公司董事、监事、高级管理人员及其关联人，包括：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.与前述第1项人员关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；3.上述第1、2项人员直接或间接控制的法

人或其他组织；4.上述第 1、2 项人员担任董事、监事或者高级管理人员的法人或其他组织。

第四十七条本指引所指“亲自出席”，包括董事本人现场出席和以通讯方式出席以非现场方式召开的董事会会议。

第四十八条本指引中的“以上”包括本数，“超过”不包括本数。

第四十九条本指引自发布之日起施行。

20、关于发布《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 年修订）》的通知

上证发〔2018〕4 号

各会员单位、结算参与机构：

为进一步聚焦股票质押式回购交易业务服务实体经济的定位，防控业务风险，规范业务运作，上海证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司对《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（试行）》（以下简称《业务办法（试行）》）进行了修订，形成了《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 年修订）》（以下简称《业务办法》，详见附件）。《业务办法》已经中国证监会批准，现予以发布，并将有关事项安排通知如下：

一、《业务办法》自 2018 年 3 月 12 日起实施。本所于 2013 年 5 月 24 日发布的《业务办法（试行）》（上证会字〔2013〕55 号）同时废止。

二、《业务办法》实施前已存续的合约可以按照《业务办法（试行）》规定

继续执行，无需提前购回，且可以延期购回。

三、《业务办法》实施前融入方已参与股票质押式回购交易且任一笔初始交易金额达到 500 万元的，无论该笔交易是否已了结，《业务办法》实施后该融入方每笔初始交易金额不得低于 50 万元；《业务办法》实施前融入方已参与股票质押式回购交易且初始交易金额均低于 500 万元的，无论交易是否已了结，《业务办法》实施后该融入方首笔初始交易金额不得低于 500 万元。

四、各会员单位、结算参与机构应当在《业务办法》实施前做好技术系统改造、内部制度调整、业务协议修改、投资者教育等工作，确保实现平稳过渡。

特此通知。

附件：股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 年修订）

上海证券交易所中国证券登记结算有限责任公司

二〇一八年一月十二日

21、关于发布《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的通知

各上市公司：

为推进上市公司提高公司治理水平,规范上市公司董事会审计委员会的运作,上海证券交易所制定了《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》(详见附件),现予发布,并自发布之日起实施,请遵照执行。

特此通知。

附件：上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引

上海证券交易所

二〇一三年十二月十六日

22、关于新股上市初期交易监管有关事项的通知

上证发〔2018〕63号

各市场参与者：

为了加强对首次公开发行股票（以下简称新股）上市初期（上市后的前10个交易日，不含全天停牌日）的交易监管工作，防控新股炒作，规范投资者开立多个证券账户进行新股交易，维护市场交易秩序，保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》等有关规定，上海证券交易所（以下简称本所）对新股上市初期的交易监管工作做了进一步规定。现将有关事项通知如下：

一、新股上市首日，投资者的申报价格应当符合以下要求，超出有效申报价格范围的申报为无效申报：

（一）开盘集合竞价阶段，有效申报价格不得高于发行价格的 120%且不得低于发行价格的 80%；

（二）连续竞价阶段、开市期间停牌阶段和收盘集合竞价阶段，有效申报价格不得高于发行价格的 144%且不得低于发行价格的 64%。

有效申报价格范围的计算结果按照四舍五入的原则取至 0.01 元。

开盘集合竞价阶段未产生开盘价的，以当日第一笔成交价格作为开盘价。

二、新股上市首日连续竞价阶段，盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌超过 10%的，本所对其实施盘中临时停牌；盘中成交价格较当日开盘价上涨或下跌超过 20%的，本所不再对其实施盘中临时停牌。

因前款规定停牌的，停牌持续时间为 30 分钟，如停牌持续时间达到或超过 14:57，当日 14:57 复牌，进入收盘集合竞价阶段。

实施盘中临时停牌后，本所将通过官方网站（www.sse.com.cn）和卫星传输系统，对外公告具体的停牌及复牌时间。

三、新股上市初期，本所对单一或者涉嫌关联的多个证券账户的下列异常交易行为予以重点监控：

（一）通过大额申报、高（低）价申报、连续申报或虚假申报等手段，影响新股交易价格；

（二）通过日内反向交易或频繁隔日反向交易等手段，影响新股交易价格；

（三）利用市价委托进行大额申报，影响新股交易价格；

（四）本所认为需要重点监控的其他异常交易行为。

四、新股上市初期，出现下列情形之一的，属于本通知第三条第（一）项规定的大额申报、高（低）价申报、连续申报、虚假申报：

（一）开盘集合竞价阶段，以高于（低于）前收盘价（上市首日为发行价）3%的价格申报买入（卖出）的数量超过新股当日实际上市流通量的 5%；

（二）连续竞价阶段，以高于（低于）申报时点最新成交价 3%的价格申报买入（卖出）的数量超过新股当日实际上市流通量的 5%；

（三）连续竞价阶段，当最新成交价为当日最高成交价时，以不低于该成交价申报买入的数量超过新股当日实际上市流通量的 2%；

（四）连续竞价阶段，1 分钟内单边申报次数超过 3 次且申报价格高于（低于）申报时点最优买价（卖价）的；

（五）连续竞价阶段，以实时最优 5 档价位申报买入（卖出）的数量超过当时该最优 5 档价位市场总申报买入（卖出）数量的 30%并有撤单行为，且当日该情形发生 3 次以上的。

投资者通过以本人名义开立的多个证券账户参与新股交易的，前款规定的申报买入（卖出）的新股数量及申报次数合并计算。

五、根据市场需要，本所可以对本通知规定的有效价格申报范围、异常波动标准和异常交易行为认定标准进行调整。

六、本所在新股上市首日收盘后公布该股当日各类投资者的交易信息。各市场参与人可以登录本所官方网站“交易信息披露”栏目的“新股首日交易信息”项目进行查询。

七、对存在本通知规定的异常交易行为的证券账户，本所可以单独或同时对

其采取下列监管措施：

- （一）口头或书面警示；
- （二）要求投资者提交合规交易承诺书；
- （三）盘中暂停投资者账户当日交易；
- （四）本所规定的其他监管措施。

对于情节严重的，本所将给予限制投资者账户交易、认定投资者为不合格投资者等纪律处分，并计入诚信档案；涉嫌违法的，将上报中国证监会查处。

八、本所会员应当做好本通知的宣传work，向客户充分揭示新股交易的风险，加强客户新股交易行为的管理，发现客户有本通知规定的异常交易行为之一的，应当予以提醒，并及时采取措施予以制止。

会员应当采取有效措施对客户指定交易在自身名下的证券账户的新股交易行为进行监控，并积极配合本所对投资者通过多个证券账户参与新股交易的监督管理。

对存在严重异常交易行为、经提醒仍不改正的客户，会员可以依据《上海证券交易所会员客户证券交易行为管理实施细则》的有关规定，拒绝其交易委托，或者终止与客户的证券交易委托代理关系，并向本所报告。

九、本所会员应当积极配合本所加强对新股交易的协同监管，对本所提供的新股交易重点监控账户，应当采取有效措施规范和约束其新股交易行为。

会员总部应当指定专人负责新股交易监管工作，各证券营业部负责人是其所在营业部新股交易协同监管的直接责任人。

十、本所将对会员贯彻和执行本通知的情况进行专项检查。对贯彻和执行不

力的会员，本所将对其采取下列监管措施和纪律处分：

（一）对1年内有3个以上客户因新股异常交易行为被本所限制投资者账户交易或者认定为不合格投资者的，约见会员相关高管谈话；

（二）对1年内有5个以上客户因新股异常交易行为被本所限制投资者账户交易或者认定为不合格投资者的，视情况向会员发出监管警示函；

（三）对1年内有10个以上客户因新股异常交易行为被本所限制投资者账户交易或者认定为不合格投资者的，视情况在会员范围内予以通报批评；

（四）本所规定的其他监管措施和纪律处分。

客户通过多个证券账户参与新股交易，并因新股异常交易行为被本所限制账户交易或者认定为不合格投资者的，如其指定交易在相关会员名下的证券账户未出现新股异常交易行为，本所不对相关会员采取前款规定的监管措施和纪律处分。

十一、基金、保险、券商等专业机构投资者，应当严格按照本通知要求，坚持自律、规范原则，强化价值投资理念，理性参与新股交易。

十二、本通知所称“以上”“超过”含本数，“高于”“低于”不含本数。

十三、新股上市初期交易监管的其他事宜，适用《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》等业务规则的规定。本所其他业务规则的规定与本通知不一致的，以本通知为准。

十四、本通知自2018年8月20日起施行。本所2015年6月12日发布的《关于新股上市初期交易监管有关事项的通知》（上证发〔2015〕59号）同时废止。

特此通知。

上海证券交易所

二〇一八年八月六日

23、关于发布《沪伦通中国存托凭证交易权限开通指南》的通知

上证函〔2018〕1149号

各相关市场主体：

为便利相关市场主体申请开通沪伦通中国存托凭证交易权限，根据《上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》等规定，上海证券交易所制定了《沪伦通中国存托凭证交易权限开通指南》（详见附件），现予以发布实施。

特此通知。

附件：沪伦通中国存托凭证交易权限开通指南

上海证券交易所

二〇一八年十一月二日

24、关于修改《上海证券交易所融资融券交易实施细则》涉及维持担保比例若干条款的通知

2019-08-09

上证发〔2019〕84号

各会员单位及其他市场参与人：

为进一步做好融资融券业务的风险管理，促进融资融券业务长期平稳发展，经中国证监会批准，上海证券交易所（以下简称本所）对《上海证券交易所融资融券交易实施细则（2015年修订）》（以下简称《实施细则》）中涉及维持担保比例若干条款进行了修改。现将有关事项通知如下：

一、《实施细则》第四十二条修改为：“第四十二条会员应当对客户提交的担保物进行整体监控，并计算其维持担保比例。维持担保比例是指客户担保物价值与其融资融券债务之间的比例，计算公式为：

$$\text{维持担保比例} = (\text{现金} + \text{信用证券账户内证券市值总和} + \text{其他担保物价值}) / (\text{融资买入金额} + \text{融券卖出证券数量} \times \text{当前市价} + \text{利息及费用总和})。$$

公式中，其他担保物是指客户维持担保比例低于最低维持担保比例时，客户经会员认可后提交的除现金及信用证券账户内证券以外的其他担保物，其价值根据会员与客户约定的估值方式计算或双方认可的估值结果确定。

客户信用证券账户内的证券，出现被调出可充抵保证金证券范围、被暂停交易、被实施风险警示等特殊情形或者因权益处理等产生尚未到账的在途证券，会员在计算客户维持担保比例时，可以根据与客户的约定按照公允价格或其他定价方式计算其市值。”

二、《实施细则》第四十三条修改为：“第四十三条会员应当根据市场情况、客户资信和公司风险管理能力等因素，审慎评估并与客户约定最低维持担保比例要求。

当客户维持担保比例低于最低维持担保比例时，会员应当通知客户在约定的期限内追加担保物，客户经会员认可后，可以提交除可充抵保证金证券外的其他

证券、不动产、股权等依法可以担保的财产或财产权利作为其他担保物。

会员可以与客户自行约定追加担保物后的维持担保比例要求。”

三、《实施细则》第四十四条修改为：“第四十四条仅计算现金及信用证券账户内证券市值总和的维持担保比例超过 300%时，客户可以提取保证金可用余额中的现金、充抵保证金的证券，但提取后仅计算现金及信用证券账户内证券市值总和的维持担保比例不得低于 300%。

维持担保比例超过会员与客户约定的数值时，客户可以解除其他担保物的担保，但解除担保后的维持担保比例不得低于会员与客户约定的数值。

本所对提取现金、充抵保证金的证券，或解除其他担保物的担保另有规定的除外。”

四、本次修改的《实施细则》实施前，会员与客户已签订融资融券合同的，会员可以根据修改后的《实施细则》要求，与客户协商或以其他合法方式调整合同相关约定。

五、各会员单位应当于每周最后一个交易日，以当日收盘价计算 A 股股票静态市盈率，并按照规则要求调整和公布相应的折算率，调整后的折算率于下一个交易日起生效。

六、各市场参与人应当认真做好此次《实施细则》修改相关业务和技术系统调整工作，确保业务平稳运行。

七、修改后的《实施细则》全文附后，自 2019 年 8 月 19 日起施行。本所于 2016 年 12 月 2 日发布的《关于修改〈上海证券交易所融资融券交易实施细则〉第三十五条、第六十五条的通知》（上证发〔2016〕77 号）、2015 年 11 月 13 日发布的《关于修改〈上海证券交易所融资融券交易实施细则（2015 年修订）〉第三十八条的通知》（上证发〔2015〕89 号）、2015 年 8 月 3 日发布的《关于修

改<上海证券交易所融资融券交易实施细则（2015 年修订）>第十五条的通知》（上证发〔2015〕69 号）及 2015 年 7 月 1 日起实施的《上海证券交易所融资融券交易实施细则（2015 年修订）》同时废止。

特此通知。

附件：上海证券交易所融资融券交易实施细则（2019 年修订）

上海证券交易所

二〇一九年八月九日

25、上交所发布修订《上海证券交易所交易规则》的通知

为贯彻落实新《证券法》关于证券交易制度的相关规定和要求，经中国证监会批准，上海证券交易所（以下简称本所）对《上海证券交易所交易规则》（以下简称《交易规则》）进行了修订，现予发布，并就有关事项通知如下：

一、本次修订条文包括《交易规则》第 2.3 条、第 5.1.1 条、第 7.1 条、第 7.4 条、第 7.6 条、第 7.8 条等，主要涉及增加存托凭证作为交易品种、完善交易异常情况和重大异常波动处置规定、明确证券即时行情实时发布等内容。

二、本次修订后的《交易规则》全文重新发布（详见附件），并自 2020 年 3 月 13 日起实施。本所于 2018 年 8 月 6 日发布的《关于修订<上海证券交易所交易规则>的通知》（上证发〔2018〕59 号）和于 2020 年 1 月 7 日发布的《关于修改<上海证券交易所交易规则>第 3.1.5 条的通知》（上证发〔2020〕1 号）同时废止。

三、考虑到市场及会员业务技术准备情况，《交易规则》中此前暂未实施的部分内容继续暂缓实施，具体实施时间由本所另行通知。

特此通知。

附件：1.上海证券交易所交易规则（2020 年第二次修订）

2.上海证券交易所交易规则（2020 年第二次修订）修订条文

3.上海证券交易所交易规则（2020 年第二次修订）暂缓实施条文

26、关于发布《上海证券交易所证券交易业务指南第 1 号——合格境外投资者证券投资业务信息报送》的通知

上证函〔2020〕2439 号

各相关市场主体：

为便利并规范合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（以下统称合格境外投资者）在上海证券交易所（以下简称本所）开展证券及衍生品种交易、相关市场主体履行信息报送职责，根据《上海证券交易所证券交易规则适用指引第 1 号——合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者》等规定，本所制订了《上海证券交易所证券交易业务指南第 1 号——合格境外投资者证券投资业务信息报送》，现予以发布，自 2020 年 11 月 1 日起施行。本所于 2015 年 9 月 8 日发布的《上海证券交易所 QFII、RQFII 业务报备流程》同时废止。

上述指南全文可至本所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）“规则”下的“本所业务指南与流程”栏目查询。

特此通知。

上海证券交易所

二〇二〇年十月三十日

27、关于发布《上海证券交易所证券交易业务指南第2号—股票质押式回购交易业务》的通知

各会员单位：

为加强股票质押式回购交易业务管理，上海证券交易所(以下简称本所)对《上海证券交易所股票质押式回购交易业务会员指南》进行了修订,并更名为“上海证券交易所证券交易业务指南第2号—股票质押式回购交易业务”，现予以发布，自发布之日起正式实施。本次修订主要整合了优先股作为股票质押回购业务标的的证券的相关安排、相关信息报送事宜等。

本所于2014年11月27日发布的《关于优先股纳入股票质押回购交易标的证券范围相关事宜的通知》(上证函〔2014〕801号)、2015年10月28日发布的《关于报送股票质押式回购交易相关信息的通知》(上证函〔2015〕1970号)、2015年11月23日发布的《关于股票质押回购涉及非公开发行优先股违约处置有关事宜的通知》(上证函〔2015〕2272号)、2020年6月12日发布的《关于修订<上海证券交易所股票质押式回购交易业务会员指南>的通知》(上证函〔2020〕1195号)同时废止。

修订后的指南全文可至本所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)“规则”下的“本所业务指南与流程”栏目查询。

特此通知。

上海证券交易所

二〇二〇年十二月七日

28、关于发布《上海证券交易所证券交易业务指南第3号——约定购回式证券交易业务》的通知

上证函〔2020〕2742号

各会员单位：

为加强约定购回式证券交易业务管理，上海证券交易所（以下简称本所）对《上海证券交易所约定购回式证券交易业务会员指南》进行了修订，并更名为“上海证券交易所证券交易业务指南第3号——约定购回式证券交易业务”，现予以发布，自发布之日起正式实施。本次修订主要整合了相关信息报送、上市证券公司与股东之间进行约定购回式证券交易等安排。

本所于2012年12月10日发布的《关于发布〈上海证券交易所约定购回式证券交易业务会员指南〉的通知》（上证会字〔2012〕253号）、2013年1月15日发布的《关于约定购回式证券交易业务转常规后有关事项的通知》（上证会字〔2013〕3号）、2013年2月5日发布的《关于上市证券公司与股东之间进行约定购回式证券交易有关事宜的通知》（上证会字〔2013〕7号）同时废止。

修订后的指南全文可至本所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）“规则”下的“本所业务指南与流程”栏目查询。

特此通知。

上海证券交易所

二〇二〇年十二月七日

29、科创板股票暂不作为股票质押回购及约定购回交易标的

上交所网站今日发布通知称，科创板开板初期，科创板股票暂不作为股票质押回购及约定购回交易标的证券。后续如有调整，本所将另行通知。

上证发〔2019〕77号

各会员单位：

为了防范股票质押式回购交易（以下简称股票质押回购）、约定购回式证券交易（以下简称约定购回交易）业务风险，保障市场稳健运行，上海证券交易所（以下简称本所）现就科创板开板初期股票质押回购及约定购回交易相关事项通知如下：

一、科创板开板初期，科创板股票暂不作为股票质押回购及约定购回交易标的证券。后续如有调整，本所将另行通知。

二、会员应做好股票质押回购、约定购回交易前端的检查控制。如因不当操作导致相关交易完成的，会员应及时要求融入方提前购回。

三、对违反本通知要求的会员，本所可根据《上海证券交易所会员管理规则》及相关业务规则，采取相应的监管措施或纪律处分。

特此通知。

上海证券交易所

二〇一九年七月五日

30、关于科创板存托凭证暂不作为股票质押回购和约定购回交易标的证券的通知

上证函〔2020〕1683 号

各会员单位：

为了防范股票质押式回购交易（以下简称股票质押回购）、约定购回式证券交易（以下简称约定购回交易）业务风险，保障市场稳健运行，上海证券交易所（以下简称本所）现就股票质押回购和约定购回交易相关事项通知如下：

一、科创板存托凭证暂不作为股票质押回购和约定购回交易标的证券。后续如有调整，本所将另行通知。

二、会员应做好股票质押回购、约定购回交易前端检查控制。如因不当操作导致相关交易完成的，会员应及时要求融入方提前购回。

特此通知。

上海证券交易所

二〇二〇年八月七日

31、关于发布《上海证券交易所证券交易规则适用指引第 1 号——合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者》的通知

上证发〔2020〕82 号

各市场参与人：

为切实提高资本市场对外开放水平，完善合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者(以下合称合格境外投资者)制度，上海证券交易所(以下简称本所)对《上海证券交易所合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则》进行了修订，并更名为“上海证券交易所证券交易规则适用指引第1号——合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者”，现予以发布(详见附件)，自2020年11月1日起施行。

本所于2014年1月13日发布的《关于加强合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易行为管理有关事项的通知》(上证函〔2014〕19号)、2014年3月19日发布的《上海证券交易所合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则》(上证发〔2014〕12号)同时废止。

合格境外投资者可参与的股票期权、债券回购的具体品种和交易方式，待中国证监会同意后另行公布。

特此通知。

上海证券交易所

二〇二〇年十月三十日

32、关于发布《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法(2020年12月修订)》的通知

上证发〔2020〕103号

各市场参与人：

为进一步完善退市标准，简化退市程序，加大退市监管力度，保护投资者权

益,上海证券交易所(以下简称本所)对《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法(2020年5月修订)》(上证发〔2020〕42号)进行了修订。修订后的《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法(2020年12月修订)》(详见附件),已经本所理事会审议通过并报经中国证监会批准,现予以发布,并自发布之日起施行。

《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法(2020年5月修订)》(上证发〔2020〕42号)和《关于进一步明确风险警示板股票价格涨跌幅限制有关事项的通知》(上证发〔2020〕46号)同时废止。

特此通知。

上海证券交易所

二〇二〇年十二月三十一日

33、关于发布《上海证券交易所会员管理业务指南第1号——投资者适当性管理》的通知

上证函〔2021〕71号

各会员单位:

为做好投资者适当性管理工作,进一步优化市场体验,提高投资者服务质量,上海证券交易所(以下简称本所)对原涉及投资者适当性管理的相关通知、工作函件进行集中清理、优化整合,制定了《上海证券交易所会员管理业务指南第1号——投资者适当性管理》,现予以发布实施。

本所前期通过官方网站或会员专区于2017年1月4日发布的《关于港股通投资者适当性管理要求中证券账户及资金账户资产认定标准的答复》、2019年3月19日发布的《关于科创板投资者教育与适当性管理相关事项的通知》(上证

发〔2019〕33号）、2019年4月17日发布的《关于落实科创板投资者适当性管理要求的通知》（上证函〔2019〕683号）、关于科创板重点关注账户专项要求的《监管工作函》、2019年6月27日发布的《关于开展科创板投资者教育和适当性管理自查的通知》、2019年7月10日发布的《关于做好科创板高龄投资者适当性管理工作的通知》（上证会函〔2019〕120号）同时废止。

上述指南全文可至本所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）“规则”下的“本所业务指南与流程”栏目查询。

特此通知。

上海证券交易所

二〇二一年一月十五日

34、关于发布《上海证券交易所投资者风险揭示书必备条款指南第1号——风险警示股票》的通知

上证函〔2021〕108号

各市场参与人：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法（2020年12月修订）》（以下统称退市新规）等规定，上海证券交易所（以下简称本所）对《风险警示股票交易风险揭示书必备条款》进行了修订，制定了《上海证券交易所投资者风险揭示书必备条款指南第1号——风险警示股票》（以下简称新版必备条款），现予发布。

请各证券公司对照新版必备条款，制定新版《风险警示股票交易风险揭示书》，对首次委托买入风险警示股票（不含科创板风险警示股票）的投资者，应当要求其以纸面或电子形式签署新版《风险警示股票交易风险揭示书》。已签署

旧版《风险警示股票交易风险揭示书》的投资者，无需重新签署。请各证券公司按照退市新规要求，采取有效措施做好风险警示股票交易风险提示。

修订后的指南全文可至本所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）“规则”下的“本所业务指南与流程”栏目查询。

特此通知。

上海证券交易所

二〇二一年一月二十二日

35、关于发布《上海证券交易所投资者风险揭示书必备条款指南第2号——退市整理股票》的通知

上证函〔2021〕109号

各市场参与人：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法（2020年12月修订）》（以下统称退市新规）等规定，上海证券交易所（以下简称本所）对《退市整理股票交易风险揭示书必备条款》进行了修订，制定了《上海证券交易所投资者风险揭示书必备条款指南第2号——退市整理股票》（以下简称新版必备条款），现予发布。

请各证券公司对照新版必备条款，制定新版《退市整理股票交易风险揭示书》，对首次委托买入退市整理股票（不含科创板退市整理股票）的投资者，应当要求其以纸面或电子形式签署新版《退市整理股票交易风险揭示书》。已签署旧版《退市整理股票交易风险揭示书》的投资者，证券公司应通过短信、电话或交易系统提示等适当方式，向投资者充分告知新版《退市整理股票交易风险揭示书》更新的相关内容，针对退市整理期交易机制变化及过渡期相关安排的差异向

投资者进行重点风险提示，并留存记录。

修订后的指南全文可至本所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）“规则”下的“本所业务指南与流程”栏目查询。

特此通知。

上海证券交易所

二〇二一年一月二十二日

36、上交所修订沪港通业务实施办法进一步扩大沪港通股票范围

为持续优化互联互通机制，进一步扩大沪港通股票范围，经中国证监会批准，上交所于今日发布了新修订的《上海证券交易所沪港通业务实施办法》（以下简称《实施办法》），自2021年2月1日起实施。

《实施办法》本次修订主要包括两个方面的内容：一是明确沪股通投资者交易本所科创板股票的适当性要求，符合香港相关规则界定要求的机构专业投资者才可通过沪股通参与科创板股票交易；二是将深交所上市A+H股公司的H股纳入沪港通下港股通股票范围。

同时，自2月1日起，属于上证180、上证380指数成份股及A+H股公司的A股的科创板股票正式纳入沪股通股票范围；科创板上市A+H股公司的H股及深交所上市A+H股公司的H股正式纳入港股通股票范围。

科创板平稳运行一年多来已成为中国资本市场的重要组成部分。科创板股票纳入沪港通股票范围，是中国资本市场对外开放的一项重要举措，不仅扩大互联互通投资范围，为境外投资者提供更丰富的投资标的，也将为科创板引入更多境外机构投资者，进一步完善我国资本市场投资者结构、提升国际化程度。

下一步，上交所将继续优化完善互联互通机制，持续吸引外资参与A股市场

场，推进我国资本市场高水平双向开放。

关于发布《上海证券交易所沪港通业务实施办法(2021 年修订)》的通知

上证发〔2021〕8 号

各市场参与者：

为进一步优化互联互通机制，明确沪股通投资者参与科创板股票交易相关安排和深交所上市 A+H 股公司 H 股纳入沪港通下港股通股票相关安排，经中国证监会批准，上海证券交易所(以下简称本所)对《上海证券交易所沪港通业务实施办法》进行了修订。修订内容如下：

一、第十六条修改为：沪股通股票包括以下范围内的股票：

(一)上证 180 指数成份股；

(二)上证 380 指数成份股；

(三)A+H 股上市公司的本所上市 A 股。

本所上市公司股票为风险警示股票(即 ST、*ST 股票)、退市整理股票、暂停上市股票、以外币报价交易的股票(即 B 股)和具有本所认定的其他特殊情形的股票，不纳入沪股通股票。

经监管机构批准，本所可以调整沪股通股票的范围。

二、新增第二十条：“通过沪股通参与本所科创板股票交易的，仅限机构专业投资者。机构专业投资者的范围按照香港相关规则规定执行。”

三、第五十六条修改为：港股通股票包括以下范围内的股票：

(一)恒生综合大型股指数的成份股；

(二)恒生综合中型股指数的成份股；

(三)A+H 股上市公司的 H 股。

前款第一项至第三项范围内的股票存在下列情形之一的，不纳入港股通股票：

(一)本所或者深圳证券交易所(以下简称深交所)上市 A 股为风险警示股票、退市整理股票或者暂停上市股票的 A+H 股上市公司的相应 H 股；

(二)在联交所以港币以外货币报价交易的股票；

(三)具有本所认定的其他情形的股票。

经监管机构批准，本所可以调整港股通股票的范围。

四、第五十八条修改为：港股通股票之外的股票因相关指数实施成份股调整等原因，导致属于本办法第五十六条第一款和第五十七条规定范围且不属于第五十六条第二款规定范围的，调入港股通股票。

A 股在本所或深交所上市的公司联交所上市 H 股，或者 H 股上市公司在本所或深交所上市 A 股，或者公司同日上市 A 股和联交所 H 股的，其 H 股在价格稳定期结束且相应 A 股上市满 10 个交易日后调入港股通股票。

五、第一百一十一条第十三项、第十四项、第十五项修改为：

(十三)A 股：指在本所或者深交所上市的人民币普通股票。

(十四)H 股：指境内注册的公司发行并在联交所主板上市的股票。

(十五)A+H 股上市公司：指在境内注册、其股票同时在联交所主板和本所或者同时在联交所主板和深交所上市的公司。

修订后的《上海证券交易所沪港通业务实施办法》(详见附件)全文重新发布,并自 2021 年 2 月 1 日起施行。本所于 2020 年 3 月 13 日发布的《关于修改<上海证券交易所沪港通业务实施办法>第九十二条、第一百一十四条的通知》(上证发〔2020〕18 号)同时废止。

特此通知。

上海证券交易所

二〇二一年一月二十二日

37、关于发布《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》和《上海证券交易所信息披露公告类别索引》的通知

发文：上海证券交易所

文号：上证公字〔2013〕5 号

日期：2013-02-19

各上市公司：

为了进一步提高上市公司信息披露的质量和效率，促进市场主体归位尽责，切实保护投资者合法权益，上海证券交易所（以下简称“本所”）制定了《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》（以下简称“《指引》”），现予发布，并自 2013 年 7 月 1 日起实施。

为配合《指引》的实施，本所对《上海证券交易所信息披露公告类别索引》（以下简称“《索引》”）进行了修订，规定了直通车公告范围。上市公司拟披露的公告属于《索引》规定的直通车公告范围的，应当按照《指引》的规定办理信息披露事务。

为保障《指引》的顺利实施，本所将于近期开展上市公司信息披露直通车业务培训，具体安排另行通知。

特此通知。

2.上海证券交易所信息披露公告类别索引

二〇一三年二月十九日

38、上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015 年修订）

上证发〔2015〕40 号

各上市公司、市场参与者：

为更好地开展上市公司信息披露评价工作，适应监管转型环境下对上市公司信息披露工作的新要求，引导上市公司持续提高信息披露质量，上海证券交易所（以下简称“本所”）对《上海证券交易所上市公司信息披露工作评价办法（试行）》进行了修订。本次修订主要增加了本所推进监管转型和提高信息披露有效

性方面的评价内容，将以扣分为主要的评价机制调整为主客观相结合的加减分制度，并相应调整明确了具体计分标准。

本次修订已将董事会秘书考核的相关内容吸收于上市公司信息评价工作中，本所不再对董事会秘书单独考核。为此，本所同步修订了原《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2011年修订）》，废止了其中第五章关于考核的规定，并相应修订了第一条、第七条、第二十八条、第三十六条及第三十八条中相关考核内容的表述。

现将本次修订后的《上海证券交易所上市公司信息披露工作评价办法（2015年修订）》（详见附件1）和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》（详见附件2）对外发布，并自发布之日起实施，请遵照执行。

特此通知。

上海证券交易所

二〇一五年四月二十七日

39、关于发布《上海证券交易所信息披露公告类别登记指南》和修订《上海证券交易所信息披露公告类别索引表》的通知

各上市公司：

信息披露公告类别是上市公司信息披露业务的重要基础。为帮助上市公司进一步理解信息披露公告类别设置的目的、一般原则和登记公告类别的基本要求，以便准确选择信息披露公告类别，防范信息披露相关的业务操作风险，上海证券交易所（以下简称“本所”）在《上海证券交易所信息披露公告类别使用说明》（2013年8月15日修订）的基础上制定了《上海证券交易所信息披露公告类别登记指南》（以下简称“《指南》”），并修订了《上海证券交易所信息披露公告类别索引表》（以下简称“《索引表》”）。现将有关情况通知如下：

一、《指南》主要内容

《指南》设3节，分别是“公告类别的设置”、“公告类别的登记”和“公告类别登记常见问题”。其中，“公告类别的设置”和“公告类别的登记”两节主要概括了公告类别设置与登记的基本原则；“公告类别登记常见问题”以问答形式归纳了46个选择公告类别时可能存在的问题。

二、《索引表》主要修订内容

根据业务变化和实践需要，本所对现有公告类别进行适当调整，新增公告类别21个，取消公告类别5个，修改一级公告类别1个、二级公告类别8个，将34个公告类别合并为13个。经过调整，《索引表》现设一级公告类别36个，二级公告类别412个。

《指南》和修订后的《索引表》自发布之日起正式施行，相关文本可至本所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。上市公司和相关信息披露经办人员应认真学习并遵照执行，做好信息披露及业务操作申请相关工作。

特此通知。

上海证券交易所

二〇一六年一月二十一日

40、关于修订《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的通知

上证发〔2016〕48号

各上市公司：

为进一步提高上市公司治理水平，完善上市公司独立董事备案及培训工作，提升上市公司质量，上海证券交易所修订了《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》，现予发布，请遵照执行。

特此通知。

上海证券交易所

二〇一六年九月三十日

41、关于发布《上海证券交易所上市公司信息披露工作评价办法（2017年修订）》的通知

上证发〔2017〕32号

各上市公司、市场参与者：

为进一步完善上市公司信息披露工作评价机制，促进上市公司持续提高信息披露质量，上海证券交易所（以下简称本所）对《上海证券交易所上市公司信息披露工作评价办法（2015年修订）》进行了修订。

现将本次修订后的《上市公司信息披露工作评价办法（2017 年修订）》（详见附件）对外发布，并自发布之日起实施。本所于 2015 年 4 月 27 日发布的《上海证券交易所上市公司信息披露工作评价办法（2015 年修订）》（上证发〔2015〕40 号）同时废止。

特此通知。

上海证券交易所

二〇一七年六月二十三日

42、关于发布《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》的通知

各上市公司：

为落实《上市公司信息披露管理办法》关于要求上市公司制定信息披露事务管理制度的规定，指导本所上市公司建立健全信息披露事务管理制度，提高上市公司信息披露管理水平和信息披露质量，现发布《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》，请遵照执行。

各公司应当根据指引要求并结合本公司的实际情况，尽快制定本公司信息披露事务管理制度。已经制定信息披露事务管理制度的公司，应当对照本指引要求，对现有制度进行检查，若存在遗漏的，应及时予以补正完善。各公司应当最迟于 2007 年 6 月 30 日前完成信息披露事务管理制度的制定或修改工作。

各公司制定或修改信息披露事务管理制度后，应提交董事会审议，并在审议通过后的五个工作日内，将该制度报注册地证券监管局和本所备案，并同时在本所网站上披露。

上海证券交易所

二〇〇七年四月四日

上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引

第一章总则

第一条为落实《上市公司信息披露管理办法》关于上市公司应当制定信息披露事务管理制度的规定，指导上海证券交易所（以下简称“本所”）上市公司建立健全信息披露事务管理制度，提高上市公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，制定本指引。

第二条在本所上市的公司应当按照《上市公司信息披露管理办法》以及本所《股票上市规则》的规定建立健全信息披露事务管理制度，保证信息披露事务管理制度内容的完整性与实施的有效性，以此提高公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。

第三条信息披露事务管理制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。

第二章信息披露事务管理制度的制定、实施与监督

第四条公司应当明确负责本公司信息披露的常设机构，即信息披露事务管理部门。信息披露事务管理制度由信息披露事务管理部门制订，并提交公司董事会审议通过。

第五条在董事会审议通过后的五个工作日内,上市公司应当将经审议通过的信息披露事务管理制度报注册地证券监管局和本所备案,并同时在本所网站上披露。

第六条信息披露事务管理制度应当适用于如下人员和机构:

- (一) 公司董事会秘书和信息披露事务管理部门;
- (二) 公司董事和董事会;
- (三) 公司监事和监事会;
- (四) 公司高级管理人员;
- (五) 公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人;
- (六) 公司控股股东和持股 5%以上的大股东;
- (七) 其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

第七条信息披露事务管理制度由公司董事会负责实施,由公司董事长或总经理作为实施信息披露事务管理制度的第一责任人,由董事会秘书负责具体协调。

第八条信息披露事务管理制度由公司监事会负责监督。监事会应当对信息披露事务管理制度的实施情况进行定期或不定期检查,对发现的重大缺陷及时督促公司董事会进行改正,并根据需要要求董事会对制度予以修订。董事会不予更正的,监事会可以向本所报告。经本所形式审核后,发布监事会公告。

第九条上市公司出现信息披露违规行为被中国证监会依照《上市公司信息披露管理办法》采取监管措施、或被本所依据《股票上市规则》通报批评或公开谴责的,公司董事会应当及时组织对信息披露事务管理制度及其实施情况的检查,采取相应的更正措施。公司应当对有关责任人及时进行内部处分,并将有关处理

结果在 5 个工作日内报本所备案。

第十条上市公司对信息披露事务管理制度作出修订的,应当重新提交公司董事会审议通过,并履行本指引第五条规定的报备和上网程序。

第十一条公司董事会应对信息披露事务管理制度的年度实施情况进行自我评估,在年度报告披露的同时,将关于信息披露事务管理制度实施情况的董事会自我评估报告纳入年度内部控制自我评估报告部分进行披露。

第十二条监事会应当形成对公司信息披露事务管理制度实施情况的年度评价报告,并在年度报告的监事会公告部分进行披露。

第三章信息披露事务管理制度的内容

第十三条信息披露事务管理制度应当结合信息披露相关法律、法规、规章、规范性文件以及本所《股票上市规则》规定的最低披露要求,确定本公司的信息披露标准,明确界定应当披露的信息范围。

第十四条信息披露事务管理制度应当确立自愿性信息披露原则,在不涉及敏感财务信息、商业秘密的基础上,应鼓励公司主动、及时地披露对股东和其他利益相关者决策产生较大影响的信息,包括公司发展战略、经营理念、公司与利益相关者的关系等方面。

第十五条信息披露事务管理制度应当明确公司未公开信息的内部流转、审核及披露流程,确保重大信息第一时间通报给董事会秘书,由董事会秘书呈报董事长。董事长在接到报告后,应当立即向董事会报告,并敦促董事会秘书组织临时报告的披露工作。未公开信息的内部流转、审核及披露流程至少应当包括以下内容:

- （一）未公开信息的内部通报流程及通报范围；
- （二）拟公开披露的信息文稿的草拟主体与审核主体；
- （三）信息公开披露前应当履行的内部审议程序及相关授权；
- （四）信息公开披露后的内部通报流程；
- （五）公司向监管部门、证券交易所报送报告的内部审核或通报流程；
- （六）公司在媒体刊登相关宣传信息的内部审核或通报流程。

第十六条信息披露事务管理制度应当特别明确公司财务部门、对外投资部门对信息披露事务管理部门的配合义务，以确保公司定期报告以及有关重大资产重组的临时报告能够及时披露。

第十七条信息披露事务管理制度应当明确对控股子公司的信息披露事务管理和报告制度，明确建立子公司的定期报告制度、重大信息的临时报告制度以及重大信息的报告流程，明确控股子公司应当报告上市公司的重大信息范围，确保控股子公司发生的应予披露的重大信息及时上报给上市公司信息披露事务管理部门。

第十八条信息披露事务管理制度应当明确公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人是本部门及本公司的信息报告第一责任人，同时各部门以及各分公司、子公司应当指定专人作为指定联络人，负责向信息披露事务管理部门或董事会秘书报告信息。

第十九条信息披露事务管理制度应当明确公司信息披露事务管理部门及其负责人、董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人在公司信息披露中的工作职责，至少应当包括以下内容：

- （一）董事会秘书负责协调实施信息披露事务管理制度，组织和管理信息披

露事务管理部门具体承担公司信息披露工作；

（二）公司董事和董事会应勤勉尽责、确保公司信息披露内容的真实、准确、完整；

（三）监事和监事会除应确保有关监事会公告内容的真实、准确、完整外，应负责对公司董事及高级管理人员履行信息披露相关职责的行为进行监督；

（四）公司董事和董事会、监事和监事会以及高级管理人员有责任保证公司信息披露事务管理部门及公司董事会秘书及时知悉公司组织与运作的重大信息、对股东和其他利益相关者决策产生实质性或较大影响的信息以及其他应当披露的信息；

（五）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人应当督促本部门或公司严格执行信息披露事务管理和报告制度，确保本部门或公司发生的应予披露的重大信息及时通报给公司信息披露事务管理部门或董事会秘书；

（六）上述各类人员对公司未公开信息负有保密责任，不得以任何方式向任何单位或个人泄露尚未公开披露的信息。

第二十条信息披露事务管理制度应当确立财务管理和会计核算的内部控制及监督机制。公司应当根据国家财政主管部门的规定建立并执行财务管理和会计核算的内部控制，公司董事会及管理层应当负责检查监督内部控制的建立和执行情况，保证相关控制规范的有效实施。

第二十一条信息披露事务管理制度应当确立公司控股股东和持股 5%以上的大股东的重大信息报告制度，要求控股股东和持股 5%以上的大股东出现或知悉应当披露的重大信息时，及时、主动通报信息披露事务管理部门或董事会秘书，并履行相应的披露义务。

第二十二条信息披露事务管理制度应当明确公司与投资者、证券服务机构、

媒体等的信息沟通制度，强调不同投资者间的公平信息披露原则，保证投资者关系管理工作的顺利开展。

第二十三条信息披露事务管理制度应当包括公司内部信息披露文件、资料的档案管理制度，设置明确的档案管理岗位及其工作职责，特别应当确立董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度。

第二十四条信息披露事务管理制度应当健全对公司未公开信息的保密措施，明确应予保密的信息范围及判断标准、界定内幕信息知情人的范围，明确内幕信息知情人的保密责任。

第二十五条信息披露事务管理制度应当确立未履行信息披露职责的责任追究机制，对违反信息披露事务管理各项制度或对公司信息披露违规行为负有直接责任的部门和人员规定明确的处分措施，以及必要时追究相关责任人员其他法律责任的机制。

依据信息披露事务管理制度对相关责任人进行处分的，公司董事会应当将处理结果在 5 个工作日内报本所备案。

第四章其他

第二十六条信息披露事务管理制度的培训工作由董事会秘书负责组织。董事会秘书应当定期对公司董事、监事、公司高级管理人员、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人以及其他负有信息披露职责的公司人员和部门开展信息披露制度方面的相关培训，并将年度培训情况报本所备案。

第二十七条本指引自发布之日起施行。

43、上交所发布《沪伦通境外基础证券发行人董事（高级管理人员）声明及承诺书》的通知

沪伦通境外基础证券发行人的董事、高级管理人员应当在公司中国存托凭证首次上市前，新任董事、高级管理人员应当在公司正式选聘后一个月内，签署一式3份《沪伦通境外基础证券发行人董事(高级管理人员)声明及承诺书》，并向本所和公司董事会备案。

相关董事、高级管理人员确实无法按时签署并提交的，需向本所说明原因并明确延期后的具体提交时间。

44、关于发布《上海证券交易所上市公司高送转信息披露指引》的通知

上证发〔2018〕100号

各市场参与人：

为了合理规范上市公司送转股行为，维护证券市场秩序和广大投资者利益，上海证券交易所制定了《上海证券交易所上市公司高送转信息披露指引》（详见附件）。现予以发布，自发布之日起施行。

特此通知。

附件：上海证券交易所上市公司高送转信息披露指引

上海证券交易所

二〇一八年十一月二十三日

45、沪伦通临时公告格式指引适用指南

2018-11-16

为了维护投资者知情权，便利沪伦通境外基础证券发行人（以下简称境外发行人）和相关信息披露义务人编制并披露公告，结合沪伦通境外发行人的特点，制定本临时公告格式指引适用指南。本指南本身不构成信息披露标准，沪伦通境外发行人和相关信息披露义务人应当按照《上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》（以下简称《暂行办法》）等有关规定，履行相应的信息披露义务。

一、沪伦通境外发行人和相关信息披露义务人，根据《暂行办法》要求披露重大交易、关联交易事项公告的，可以按照伦敦证券交易所（以下简称伦交所）市场的公告格式要求、披露惯例编制并披露，或者参照本所《上市公司日常信息披露工作备忘录--第一号临时公告格式指引》（以下简称《信披备忘录一号》）规定的相应公告格式指引编制并披露。

二、沪伦通境外发行人和相关信息披露义务人，选择按照伦交所市场的公告格式要求、披露惯例编制并披露公告的，其在本所市场披露的重大交易、关联交易事项公告应当包括下列内容：

- （一）交易背景和主要目的；
- （二）交易对方的基本情况，交易各方是否存在关联关系的说明；
- （三）交易标的的基本情况；
- （四）交易的主要内容，包括交易方式、交易金额、定价依据等；
- （五）交易已经或者可能对公司产生的影响；

（六）交易相关重要风险提示（如有）；

（七）公司或者本所认为需要披露的其他内容，如公司主要管理人员对交易的评论和说明、交易财务顾问等。

三、沪伦通境外发行人和相关信息披露义务人，根据《暂行办法》要求披露除重大交易、关联交易以外的其他重大事项公告的，应当参照适用《信披备忘录一号》规定的相应公告格式指引编制并披露。

沪伦通境外发行人和相关信息披露义务人，按照本指南第二条和本条前款规定编制并披露公告，将导致其不符合注册地法律法规、伦交所市场有关规定或者实践中普遍认同的标准的，可以在不改变公告实质内容的前提下，对公告的相关格式和表述作出适当调整。

四、沪伦通境外发行人、存托人披露中国存托凭证权益分派、现金红利发放公告的，应当按照本所规定的相关公告格式指引编制并披露。

五、沪伦通境外发行人、存托人披露征求投票意愿通知、变更及结果公告的，应当按照本所《红筹公司临时公告格式指引适用指南》附录规定的第三号、第四号、第五号公告格式指引编制并披露。

六、在披露中国存托凭证权益分派公告和征求投票意愿通知公告的同时，沪伦通境外发行人、存托人还应当根据《暂行办法》第七十三条等规定另行发布公告，披露权益分派、征求投票意愿期间暂停中国存托凭证生成和兑回业务的有关安排。

七、沪伦通境外发行人的投资者及其一致行动人，根据中国证监会及本所相关业务规则的有关规定，需要披露其所持中国存托凭证变动提示性公告的，应当按照本所《红筹公司临时公告格式指引适用指南》附录规定的第六号公告格式指引编制并披露。

八、本指南自发布之日起施行。

46、上海证券交易所上市公司内幕信息知情人

报送指引

第一条为规范上市公司内幕信息知情人报送行为，督促上市公司加强内幕信息管理，防控内幕交易风险，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，制定本指引。

第二条上市公司报送内幕信息知情人相关信息，适用本指引。

第三条本指引所称内幕信息，是指《证券法》所规定的，涉及上市公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。

第四条本指引所称内幕信息知情人，是指《证券法》所规定的有关人员。

第五条上市公司应当按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的相关要求，建立内幕信息知情人登记管理制度，对内幕信息的保密管理及内幕信息知情人的登记报送等作出规定。

第六条上市公司应当按照中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会关于内幕信息登记管理的相关要求，及时向本所报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录。

第七条上市公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。

上市公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，并按照本指引要求及时报送。董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的报送事宜。董事长与董事会秘书应当在前款规定的书面承诺上签署确认意见。监事会应当对内幕信息知情人报送工作进行监督。

第八条内幕信息知情人应当积极配合上市公司做好内幕信息知情人报送工作，真实、准确、完整地填写相关信息，并及时向上市公司报送内幕信息知情人档案。

保荐人、财务顾问、律师事务所等证券服务机构应当明确告知内幕信息知情人相关报送规定及相应法律责任，督促、协助公司核实内幕信息知情人档案、重大事项进程备忘录的真实、准确和完整，并及时完成报送。

第九条上市公司发生下列事项的，应当按照本指引的规定报送内幕信息知情人档案信息：

- （一）重大资产重组；
- （二）高比例送转股份；
- （三）导致实际控制人或第一大股东发生变更的权益变动；
- （四）要约收购；
- （五）发行证券；
- （六）合并、分立；
- （七）回购股份；

（八）中国证监会和本所要求的其他可能对公司股票及其衍生品种的市场价格有重大影响的事项。

第十条上市公司应当按照《证券法》所规定的内幕信息知情人范围，根据内幕信息的实际扩散情况，真实、准确、完整地填写内幕信息知情人档案并向本所报送。上市公司如发生第九条（一）至（七）项所列事项的，报送的内幕信息知情人至少包括下列人员：

（一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员；

（二）上市公司控股股东、第一大股东、实际控制人，及其董事、监事、高级管理人员；

（三）上市公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员（如有）；

（四）相关事项的提案股东及其董事、监事、高级管理人员（如有）；

（五）为该事项提供服务以及参与本次方案的咨询、制定、论证等各环节的相关专业机构及其法定代表人和经办人（如有）；

（六）接收过上市公司报送信息的行政管理部门及其经办人员（如有）；

（七）前述（一）至（六）项自然人的配偶、子女和父母；

（八）其他通过直接或间接方式知悉内幕信息的人员及其配偶、子女和父母。

第十一条内幕信息知情人档案应当包括：

（一）姓名或名称、身份证件号码或统一社会信用代码；

（二）所在单位、部门，职务或岗位（如有），与上市公司的关系；

（三）知悉内幕信息时间、方式；

（四）内幕信息的内容与所处阶段；

（五）登记时间、登记人等其他信息。

前款规定的知悉内幕信息时间是指内幕信息知情人知悉或应当知悉内幕信息的第一时间。

前款规定的知悉内幕信息方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。内幕信息所处阶段，包括商议筹划，论证咨询，合同订立，公司内部的报告、传递、编制、决议等。

第十二条上市公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项，除填写上市公司内幕信息知情人档案外，还应当制作重大事项进程备忘录。上市公司披露可能会对公司股票及其衍生品种的市场价格有重大影响的事项时，本所也可以要求上市公司按照本指引的规定制作重大事项进程备忘录。

重大事项进程备忘录应记载重大事项的每一具体环节和进展情况，包括方案论证、接洽谈判、形成相关意向、作出相关决议、签署相关协议、履行报批手续等事项的时间、地点、参与机构和人员。

第十三条上市公司应当在内幕信息首次依法公开披露后 5 个交易日内，通过本所“公司业务管理系统”提交内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录。

在首次报送后，内幕信息知情人范围发生变化的，上市公司应当及时补充报送。

第十四条上市公司筹划重大资产重组（包括发行股份购买资产），应当于首次披露重组事项时向本所报送内幕信息知情人档案。首次披露重组事项是指首次披露筹划重组、披露重组预案或披露重组报告书的孰早时点。

上市公司首次披露重组事项至披露重组报告书期间重组方案重大调整、终止重组的，或者首次披露重组事项未披露标的资产主要财务指标、预估值、拟定价

等重要要素的,应当于披露重组方案重大变化或披露重要要素时补充提交内幕信息知情人档案。

上市公司首次披露重组事项后股票交易异常波动的,本所可以视情况要求上市公司更新内幕信息知情人档案。

第十五条内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录自记录(含补充完善)之日起至少保存10年。本所可视情况要求上市公司披露重大事项进程备忘录中的相关内容。

第十六条本所可以根据相关规定、中国证监会要求及客观需要,对内幕信息知情人的股票交易情况进行核查。

第十七条有下列情形之一的,本所将视情节和后果严重程度,对上市公司及相关主体采取监管措施或予以纪律处分:

- (一)未按照本指引要求报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录;
- (二)内幕信息知情人档案、重大事项进程备忘录存在虚假记载、重大遗漏和重大错误;
- (三)拒不配合上市公司进行内幕信息知情人报送;
- (四)其他违反本指引规定的行为。

本所依照前款规定采取监管措施或纪律处分措施,涉及国有控股上市公司或其控股股东的,通报有关国有资产监督管理机构。

第十八条红筹企业在境内发行股票或存托凭证并在本所上市的,适用本指引规定。已上市红筹企业已经建立信息披露事务管理制度且符合境外上市地规则要求的,可以继续执行。

第十九条本指引由本所负责解释。

第二十条本指引自发布之日起施行。

47、关于发布《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的通知

2020-08-18

上证函〔2020〕1766号

各市场参与人：

为方便上市公司编制和披露定期报告，推动上市公司进一步提高定期报告信息披露质量，根据《证券法》和中国证监会、上海证券交易所（以下简称本所）关于定期报告编制的相关规章及业务规则等，本所制定了《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》，现予发布并自发布之日起执行。

上述业务指南全文可至本所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）“规则”下的“本所业务指南与流程”栏目查询。本所此前发布的《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露（2015年12月修订）》《上市公司定期报告工作备忘录第二号股票交易实施退市风险警示公司披露业绩预告需由注册会计师出具专项说明》《上市公司定期报告工作备忘录第三号上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》《上市公司定期报告工作备忘录第四号关于做好上市公司年报内幕信息知情人档案登记及报送工作的通知》《上市公司定期报告工作备忘录第五号独立董事年度报告期间工作指引》《上市公司定期报告工作备忘录第六号XBRL实例文档的编制和报送（2013年12月修订）》《上市公司定期报告工作备忘录第七号关于年报工作中与现金分红相关的注意事项（2014年1月修订）》，以及《上市公司信息披露监管问答》中涉及业绩预告、定期报告编制与报送的相关内容同时废止。

特此通知。

上海证券交易所

二〇二〇年八月十八日

上海证券交易所上市公司定期报告业务指南

48、关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号——信息披露分类监管》的通知

上证发〔2020〕85号

各市场参与人：

为了贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，深入推进上市公司信息披露分类监管，提高自律监管效能，推动提高上市公司质量，保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上海证券交易所制定了《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号——信息披露分类监管》（详见附件），现予发布，并自发布之日起施行。

特此通知。

上海证券交易所

二〇二〇年十一月二十四日

49、关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第5号——行业信息披露》的通知

上证发〔2021〕4号

各市场参与人：

为优化行业信息披露规则体系，进一步提高行业信息披露的有效性和针对性，合理降低上市公司信息披露成本，引导价值投资，上海证券交易所（以下简称本所）整合、汇总此前发布的上市公司行业信息披露指引（第一号至第二十八号）后，重新编号制定了《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第5号——行业信息披露》（详见附件），现予发布，并自发布之日起施行。

本次整合对上市公司行业信息披露指引（第一号至第二十八号）中的房地产（第二号）、煤炭（第三号）、电力（第四号）、零售（第五号）、汽车制造（第六号）、医药制造（第七号）、钢铁（第九号）、建筑（第十号）、光伏（第十一号）、服装（第十二号）、新闻出版（第十三号）、酒制造（第十四号）、化工（第十八号）、食品制造（第二十四号）、家具制造（第二十七号）、有色金属（第二十八号）行业信息披露指引（共16项）进行了修订；保留了《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》的相关内容，删除了其余11项。

上市公司行业信息披露指引（第一号至第二十八号）（上证发〔2015〕75号、上证发〔2015〕96号、上证发〔2016〕73号、上证发〔2018〕116号）和本所于2013年12月26日发布的《上市公司日常信息披露工作备忘录第十二号——上市公司分行业经营性信息披露》同时废止。

特此通知。

上海证券交易所

二〇二一年一月十一日

（四）深圳

1、深圳证券交易所关于进一步做好深市新股发行上市工作的通知

各会员单位：

为规范深圳市场首次公开发行股票（以下简称“新股”）发行上市业务，确保新股顺利发行和上市，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》以及深圳证券交易所（以下简称“本所”）《股票上市规则》、《创业板股票上市规则》、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《股票上市公告书内容与格式指引》、《自律监管措施和纪律处分实施细则》等相关规定，现就进一步做好深市新股发行上市工作的有关事项通知如下：

一、主承销商（或保荐机构，下同）应当严格遵守深市新股发行上市规则和指南，勤勉尽责，切实落实承销责任。

（一）在网上发行上市工作中，主承销商应当及时、准确、完整地在本所保荐业务专区申请证券代码、填报发行数据、上市数据等关键信息，进行提交发行文件、上市文件等业务操作，并对其负责。

（二）在网下发行上市工作中，主承销商应当及时、准确、完整地在本所网下发行电子平台填报发行申请、发行参数等关键信息，进行确定询价投资者、启动初步询价、确定有效入围投资者、上传配售结果等业务操作，并对其负责。

（三）在信息披露工作中，主承销商应当及时、准确、完整地发布询价公告、招股意向书、发行公告、招股说明书、网上中签率公告、网上中签结果公告、网下发行初步配售结果公告、发行结果公告、上市公告书、上市保荐书、上市法律意见书等信息披露文件。

（四）在报送书面文件工作中，主承销商应当及时、准确、完整地报送发行

上市相关书面文件，并确保报送的书面文件和电子文件一致。

二、主承销商应当建立健全并严格执行与新股发行上市有关的内部控制制度，持续加强网下投资者资格核查和配售过程管理。

（一）主承销商应当做好网下投资者资格核查，拒绝或剔除不符合条件的投资者的报价，无正当理由不得拒绝符合条件的网下投资者参与询价。

（二）主承销商应当做好配售行为的内控管理，严格执行决策机制、配售规则、业务流程等配售制度，按照事先确定且公告的原则和方式确定网下配售结果，不得向禁止配售对象进行配售，并应当和发行人保证发行人股权结构符合深市上市条件。

（三）主承销商应当建立关键业务环节的复核制度，对于新股询价、定价、配售过程中的关键信息和关键操作指定人员独立复核。

（四）主承销商应当做好信息披露质量控制，确保在不同载体上披露的新股发行上市公告内容一致、对外披露的与报给本所的文件内容一致，并与发行人共同落款。

（五）主承销商应当建立突发情形的应急处理制度，对于暂缓发行上市、中止发行上市、人员操作错误等突发情形制定应急预案。

（六）主承销商应当加强内部合规性管理，指定合规人员对新股询价、定价、配售等相关流程和结果进行合规性核查。

三、主承销商应当建立健全组织架构，充实新股发行上市工作人员力量，持续加强业务人员培训。

（一）主承销商应当设立专门的部门或岗位负责新股发行上市业务，配备足够且具有经验的经办人员和复核人员，不得使用非正式员工承担核心工作。

（二）主承销商应当配备足够且具有经验的投资者服务工作人员，耐心解答新股发行上市期间的投资者咨询，通过短信、电话等形式及时督促网下投资者申购及缴款，做好投资者服务工作。

（三）主承销商在新股发行上市工作中，应指定至少一名具有经验的业务人员与本所保持便捷畅通的联络沟通。

（四）主承销商应当建立健全员工业务培训机制，定期或不定期组织员工开展业务培训，学习新股发行上市业务规则、指南和流程，并应当每年至少进行一次突发情形应急演练，不断提升业务水平。

四、本所加强新股发行上市业务监管，根据主承销商违规行为的情节轻重，及时对其采取监管措施或纪律处分。

（一）对涉嫌违规的主承销商，本所可采取口头问询、限期说明情况、要求现场说明情况、专项调查、现场检查等调查措施。

（二）对违规的主承销商，本所可采取以下监管措施与纪律处分：

1. 口头警示。主承销商在新股发行上市工作中违规行为情节较轻，可采取口头警示的监管措施。

2. 约见谈话。主承销商在新股发行上市工作中违规行为情节较轻，但具有最近 12 个月内同类违规行为再次发生、未及时自查整改、不积极配合监管等情形之一的，可采取约见谈话的监管措施。

3. 书面警示。主承销商在新股发行上市工作中违规行为情节较为严重，可采取书面警示的监管措施。

4. 暂停受理或办理相关业务。主承销商在新股发行上市工作中违规行为情节严重，可依程序采取暂停受理或办理相关业务的监管措施。

5. 通报批评、公开谴责等纪律处分。主承销商在新股发行上市工作中违规行为情节严重，且具有最近 12 个月内同类违规行为再次发生、未及时自查整改、不积极配合监管等情形之一的，可采取通报批评、公开谴责等纪律处分。

6. 上报中国证监会。主承销商在新股发行上市工作中涉嫌违反相关法律法规，可采取上报中国证监会的监管措施。

7. 要求自查、要求限期改正。主承销商在新股发行上市工作中可能存在同类违规行为的，可在对其采取监管措施时要求其自查；主承销商尚未改正违规行为的，可在对其采取监管措施时要求其限期改正。

主承销商在新股发行上市工作中违规行为具有下列情形，可认定为情节较轻：（1）未导致投资者遭受损失；（2）未引起投资者投诉或仅个别投资者投诉；（3）未对新股发行上市工作进程造成实质影响；（4）未违反业务规则的强制性重要条款，仅违反业务规则的一般性、管理性条款；（5）未引发主流媒体的负面报道；（6）本所认定的其他情形。

主承销商在新股发行上市工作中违规行为具有下列情形之一，可认定为情节较为严重：（1）导致投资者遭受直接损失或间接损失；（2）引发较多投资者投诉；（3）影响本所信息披露的准确性，可能导致市场投资决策误判；（4）导致发行人被本所采取书面警示、暂停受理或办理相关业务或上报中国证监会的监管措施；（5）对新股发行上市工作进程造成实质影响，需请求本所技术支持；（6）违反影响业务整体运作、风险管理等方面禁止性、强制性的重要条款；（7）引发部分主流媒体负面报道或非主流媒体较长时间负面报道；（8）本所认定的其他情形。

主承销商在新股发行上市工作中具有下列情形之一，可认定为情节严重：（1）导致本所启动应急程序；（2）影响资金清算、股权登记正常进行；（3）导致投资者遭受严重损失；（4）引发大规模投资者投诉；（5）导致发行人被本所采取纪律处分；（6）引发主流媒体长时间或大量负面报道；（7）本所认定的其他情

形。

特此通知

深圳证券交易所

2017 年 11 月 20 日

2、关于发布《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018 年修订）》的通知

深证上〔2018〕279 号

各有关单位：

为规范深圳市场首次公开发行股票和存托凭证网上网下发行行为，深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合修订了《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》，现予以发布，自发布之日起施行。

2016 年 1 月 5 日发布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2016〕3 号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2016〕3 号）同时废止。

特此通知

附件：1. 深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）

2. 深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018 年修订）

深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司

2018 年 6 月 15 日

3、深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引

（2013 年 12 月修订）

深证上〔2013〕475 号

目录

第一章总则

第二章上市公告书

第一节重要声明与提示

第二节股票上市情况

第三节发行人、股东和实际控制人情况

第四节股票发行情况

第五节财务会计资料

第六节其他重要事项

第七节上市保荐机构及其意见

第三章附则

第一章总则

第一条为规范首次公开发行股票公司上市的信息披露行为,保护投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定,制定本指引。

第二条在中华人民共和国境内首次公开发行股票并申请在深圳证券交易所(以下简称“本所”)上市的股份有限公司(以下简称“发行人”),应当按本指引编制和披露上市公告书。

第三条本指引的规定是对上市公告书信息披露的最低要求。无论本指引是否有明确规定,凡在招股意向书披露日至上市公告书刊登日期间所发生的对投资者做出投资决策有重大影响的信息,发行人均应当披露。

本指引某些具体要求对发行人确实不适用的,经本所同意,发行人可以根据实际情况,在不影响披露内容完整性的前提下做出适当修改。

第四条由于商业秘密等特殊原因致使某些信息确实不便披露的,发行人可以向本所申请豁免按照本指引披露,经本所同意豁免的,发行人可以不予披露,但应当在上市公告书相关章节说明未按本指引要求进行披露的原因。

第五条在不影响信息披露的完整性和不致引起阅读不便的前提下,发行人可以采用相互引征的方法,对相关部分的内容进行适当的技术处理,以避免不必要的重复。

第六条发行人在编制上市公告书时还应当遵循以下一般要求:

(一)引用的数据应当有充分、客观的依据,并注明资料来源;

(二)引用的数字应当采用阿拉伯数字,货币金额除特别说明外,指人民币金额,并以元、千元、万元或者亿元为单位;

（三）发行人可以根据有关规定或者其他需求，编制上市公告书外文译本，但应当保证中、外文文本的一致性，并在外文文本上注明：“本上市公告书分别以中、英（或者日、法等）文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准”；

（四）上市公告书应当采用质地良好的纸张印刷，幅面为 209×295 毫米（相当于标准的 A4 纸规格）；

（五）上市公告书封面应当载明发行人的名称、“上市公告书”的字样、公告日期等，可以载有发行人的英文名称、徽章或者其他标记、图案等；

（六）上市公告书应当使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，不得有祝贺性、广告性、恭维性、推荐性或者诋毁性的词句或者题字。

第七条发行人应当在其首次公开发行股票上市前，将上市公告书全文刊登在至少一种由中国证监会指定的报刊及中国证监会指定的网站上。

在本所创业板上市的，发行人应当在其首次公开发行股票上市前，将上市公告书全文披露于中国证监会指定网站，将上市公告书的提示性公告刊登在至少一种由中国证监会指定的报刊上。

提示性公告应当披露下列内容：

“经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 XXXX 年 XX 月 XX 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（www.xxxx.xxx），供投资者查阅。”

提示性公告还应当包括以下内容：

（一）股票简称；

- (二) 股票代码；
- (三) 首次公开发行后总股本；
- (四) 首次公开发行股票数量
- (五) 发行人和保荐机构的联系地址及联系电话；
- (六) 本所要求的其他内容。

第八条发行人可以将上市公告书或者提示性公告刊载于其他报刊和网站，但其披露时间不得早于在中国证监会指定报刊和网站的披露时间。

第九条在上市公告书披露前，任何当事人不得泄露有关信息，或者利用相关信息谋取不正当利益。

第十条发行人及其全体董事、监事、高级管理人员应当保证上市公告书内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

第二章上市公告书

第一节重要声明与提示

第十一条发行人应当在上市公告书显要位置作如下重要声明与提示：

“本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。”

“证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。”

“本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于 XX 网站的本公司招股说明书全文。”

第十二条发行人应当在上市公告书显要位置，就首次公开发行股票上市初期的投资风险作特别提示，提醒投资者充分了解风险、理性参与新股交易。

首次公开发行股票并在本所创业板上市的发行人，还应当在上市公告书显要位置作如下声明与提示：

“本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。”

第十三条发行人应当披露发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等就首次公开发行股票上市作出的重要承诺及说明，包括但不限于以下内容：

（一）发行前股份自愿锁定的承诺；

（二）关于所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，以及公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月的承诺；

（三）发行人及其控股股东关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股东将购回已转让的原限售股份的承诺；

（四）发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等关

于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失的承诺；

（五）发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员关于在发行人上市后三年内公司股价低于每股净资产（根据最近一期经审计的财务报告计算）时稳定公司股价的预案；

（六）关于发行人公开发行前持股 5%以上股东持股意向及减持意向的说明；

（七）关于发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员等公开承诺事项未能履行时的约束措施的说明；

（八）在招股说明书中披露的其他承诺。

第十四条保荐机构、会计师事务所等证券服务机构应当作出以下承诺：如果为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

第二节 股票上市情况

第十五条发行人应当披露股票发行上市审批情况，主要包括：（一）编制上市公告书的法律依据；

（二）股票发行核准部门、核准文件及其主要内容；

（三）本所同意股票上市文件的主要内容。

第十六条发行人应当披露股票上市的相关信息，主要包括：

（一）上市地点；

（二）上市时间；

（三）股票简称；

（四）股票代码；

（五）首次公开发行后总股本；

（六）首次公开发行股票数量；

（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限；

（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺；

（九）本次上市股份的其他锁定安排；

（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份；

（十一）公司股份可上市交易日期，以表格形式（具体格式见附件 1）逐项列明首次公开发行股票前已发行的股份、首次公开发行股份数量、占首次公开发行股票后总股本比例，以及可上市交易日期，其中首次公开发行股票前已发行的股份应当分股东列明所持股份数量和占首次公开发行股票后总股本比例、以及可上市交易日期；

（十二）股票登记机构；

（十三）上市保荐机构。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

第十七条发行人应当披露公司基本情况，包括中英文名称、注册资本、法定代表人、住所、经营范围、主营业务、所属行业、电话、传真、电子邮箱、董事会秘书。

第十八条发行人应当披露全体董事、监事、高级管理人员的姓名、任职起止

日期以及直接或者间接持有公司的股票、债券情况等。

第十九条发行人应当披露控股股东及实际控制人情况。若控股股东、实际控制人为个人，应当披露除发行人以外的其他投资情况；若控股股东、实际控制人为法人，应当披露营业执照号及最近一个年度报告期的主要财务状况和经营情况。

第二十条发行人应当披露本次上市前的股东人数，持股数量前十名股东的名称、持股数量及持股比例。

第四节股票发行情况

第二十一条发行人应当披露本次股票上市前首次公开发行股票的情况，主要包括：

- （一）首次公开发行股票数量；
- （二）发行价格；
- （三）发行方式及认购情况；
- （四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况；
- （五）发行费用总额及明细构成、每股发行费用；
- （六）发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额；
- （七）发行后每股净资产（以最近一期经审计的归属于发行人股东的净资产与本次发行募集资金净额的合计数和本次发行后总股本计算）；
- （八）发行后每股收益（以最近一个会计年度经审计的归属于发行人股东的净利润和本次发行后总股本摊薄计算）。

第五节 财务会计资料

第二十二条在定期报告（包括年度报告、中期报告和季度报告）披露期间刊登上市公告书的发行人，应当披露当期的主要会计数据、财务指标以及下一报告期的业绩预计；如招股说明书已进行相应披露，则可以免于披露。

第二十三条在非定期报告披露期间刊登上市公告书的发行人，应当披露上一报告期的主要会计数据、财务指标以及当期的业绩预计；如招股说明书已进行相应披露，则可以免于披露。

第二十四条发行人在上市公告书中披露主要会计数据及财务指

标的，应当在提交上市申请文件时提供以下文件并与上市公告书同时披露：经现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的报告期及上年度期末的比较式资产负债表、报告期与上年同期的比较式利润表、报告期的现金流量表。

第二十五条发行人应当以表格形式披露定期报告的主要会计数据及财务指标（具体格式见附件 2），并简要说明报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。对于变动幅度在 30%以上的项目，应当说明变动的主要原因。

第六节 其他重要事项

第二十六条发行人应当披露招股意向书刊登日至上市公告书刊登前已发生的可能对发行人有较大影响的其他重要事项，主要包括：

（一）主要业务发展目标的进展；

（二）生产经营情况、外部条件或者生产环境发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或者市场的重大变化等发生重大变化）；

（三）订立重要合同，可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响；

（四）重大关联交易事项，包括发行人资金是否被关联人非经营性占用等；

（五）重大投资；

（六）重大资产（或者股权）购买、出售及置换；

（七）发行人住所的变更；

（八）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变化；

（九）重大诉讼、仲裁事项；

（十）对外担保等或有事项；

（十一）财务状况和经营成果的重大变化；

（十二）董事会、监事会和股东大会决议及其主要内容；（十三）其他应披露的重大事项。

第七节上市保荐机构及其意见

第二十七条发行人应当披露保荐机构的有关情况，包括名称、法定代表人、住所、联系电话、传真、保荐代表人和联系人等。

第二十八条发行人应当披露保荐机构的保荐意见。

第三章附则

第二十九条本指引由本所负责解释。

第三十条本指引自发布之日起施行。本所 2012 年 2 月 7 日发布的《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012 年 2 月修订）》（深证上〔2012〕23 号）同时废止。

4、关于发布《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020 年修订）》的通知

深证上〔2020〕483 号

各市场参与者：

为规范创业板首次公开发行股票网下发行行为，我们根据《创业板首次公开发行股票证券发行与承销特别规定》《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》等相关规定，修订了《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》，现予以发布，并自发布之日起施行。

2018 年 6 月 15 日发布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018 年修订）》（深证上〔2018〕279 号）同时废止。

特此通知

深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司

2020 年 6 月 12 日

5、关于发布《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指南（2018 年修订）》的通知

时间：2018-10-22

深证上〔2018〕492号

各市场参与人：

根据业务发展需要，本所对2016年版《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指南》进行了修订，现予以发布，请遵照执行。本所2016年1月修订的《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指南》同时废止。

特此通知

附件：深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指南(2018年修订)

中小板发行上市申请文件

创业板发行上市申请文件

深圳证券交易所

2018年10月19日

6、关于发布《深圳证券交易所股票发行与承销业务指南第2号——主板首发并上市业务办理》的通知

深证上〔2021〕338号

各市场参与人：

根据合并主板与中小板相关工作安排，结合业务发展需要，本所对《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指南（2018年修订）》进行了修订，并更名为《深圳证券交易所股票发行与承销业务指南第2号——主板首发并上市业务办理》，现予以发布，自发布之日起施行。本所2018年10月发布的《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指南（2018年修订）》（深证上〔2018〕492号）同时废止。

特此通知

附件：1. 深圳证券交易所股票发行与承销业务指南第2号——主板首发并上市业务办理

2. 主板发行上市申请文件

深圳证券交易所

2021年3月31日

7、深交所关于发布《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的通知

为贯彻落实中央深改委审议通过的《健全上市公司退市机制实施方案》，进

一步完善市场化、常态化退出机制，净化资本市场生态，保护投资者合法权益，按照中国证监会统一部署，本所对《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》(以下简称原规则)进行了修订，形成《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》(以下简称新规)。经中国证监会批准，现予以发布，自发布之日起施行。

本所2018年11月16日发布的《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》(深证上〔2018〕556号)(以下简称《重大违法强制退市办法》)和2017年6月28日发布的《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定(2017年修订)》(深证上〔2017〕420号)，以及2019年4月30日发布的《关于修改〈深圳证券交易所股票上市规则〉〈深圳证券交易所创业板股票上市规则〉有关条款的通知》(深证上〔2019〕245号)同时废止。

为确保新规顺利施行，作出以下具体安排：

一、新规施行前股票已暂停上市的公司，适用原规则标准和程序及原配套业务规则实施恢复上市或终止上市及退市整理期安排。

二、对新规第十四章第三节及第14.5.2条第(四)项规定的退市指标及退市风险警示情形，以2020年作为第一个会计年度起算。

三、对新规第14.2.1条第(六)项规定的退市指标，自2021年7月1日起计算相关期限；对于新规施行前(含施行当日)收盘价低于1元的股票，新规施行前后股票收盘价连续低于1元的交易日连续计算；按照前述情形计算，连续二十个交易日每日股票收盘价均低于1元的，公司股票在被本所作出终止上市决定后按照原规则及原配套业务规则进入退市整理期交易。

四、新规施行前股票已被实施退市风险警示以及已被实施其他风险警示的公司，在2020年年度报告披露前，其股票继续实施退市风险警示或其他风险警示；在2020年年度报告披露后，执行以下安排：(1)触及新规退市风险警示或其他风

险警示情形的，按照新规执行；(2)未触及新规退市风险警示但触及原规则暂停上市标准的，对其股票实施其他风险警示，并在 2021 年年度报告披露后按新规执行，未触及新规其他风险警示情形的，撤销其他风险警示；(3)未触及新规退市风险警示且未触及原规则暂停上市标准的，撤销退市风险警示；(4)未触及新规其他风险警示情形的，撤销其他风险警示。

五、新规施行前已收到行政处罚事先告知书或行政处罚决定书且可能触及重大违法强制退市情形的公司，适用《重大违法强制退市办法》、原规则及原配套业务规则实施重大违法强制退市及退市整理期安排。

六、新规施行后收到行政处罚事先告知书且可能触及重大违法强制退市情形的公司，依据行政处罚决定书认定的事实，公司 2015 年度至 2020 年度内的任意连续会计年度财务指标实际已触及《重大违法强制退市办法》规定的重大违法强制退市情形的，本所对其股票实施重大违法强制退市；公司在 2020 年度及以后年度中的任意连续会计年度财务类指标实际已触及新规重大违法强制退市情形的，本所对其股票实施重大违法强制退市。

七、判断公司是否触及新规第 13.3 条第(四)项、第(六)项规定的其他风险警示情形时，以 2020 年为最近一个会计年度，以 2018 年至 2020 年为最近三个会计年度。

8、关于发布《深圳证券交易所上市委员会工作细则（2020 年修订）》的通知

深证上〔2020〕1298 号

各市场参与者：

为做好与新证券法的衔接，贯彻落实中央深改委审议通过的《健全上市公司

退市机制实施方案》，做好退市配套制度的衔接，进一步规范本所上市委员会的换届程序，明确上市委员会的职责范围，本所对《深圳证券交易所上市委员会工作细则（2018 年 12 月修订）》进行了修订，现予以发布，并自发布之日起施行。

本所于 2018 年 12 月 19 日发布的《深圳证券交易所上市委员会工作细则（2018 年 12 月修订）》（深证上〔2018〕640 号）同时废止。

特此通知

深圳证券交易所

2020 年 12 月 31 日

9、关于发布《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》的通知

深证上〔2020〕517 号

各市场参与者：

为推进创业板改革并试点注册制，保障市场平稳运行，保护投资者合法权益，本所对《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）》进行了修订，形成《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》，现予以发布，自 2020 年 7 月 27 日起施行。

为做好新旧规则适用的衔接安排，现将有关事项通知如下：

创业板上市公司拟于 2020 年 7 月 27 日及以后召开股东大会的，应当在相应

的股东大会通知中将投票代码调整为“35+证券代码的后四位”。

特此通知

深圳证券交易所

2020 年 6 月 12 日

10、关于修改《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法(试行)》 第二十七条的通知

深证会〔2016〕141 号

各市场参与人：

经中国证监会批准，深圳证券交易所（以下简称“本所”）对《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》（以下简称“《实施办法（试行）》”）第二十七条进行了修改，现将有关事项通知如下：

一、《实施办法（试行）》第二十七条修改为：“当日休市或者标的证券全天停牌的，本所不接受有关申报。

标的证券在当日开市后停牌的，停牌期间本所不接受其出借或借入申报，但可以撤销申报。”

二、转融通证券出借交易试点期间，证券出借人仍仅限于机构投资者，证券出借交易仍实行定价交易。本所继续暂免对证券出借交易收取费用。

三、本通知自 2016 年 5 月 9 日起施行。《实施办法（试行）》根据本通知作相应修改，重新发布。请各会员单位、基金管理人等做好相关业务和技术准备工作。

特此通知

深圳证券交易所

2016 年 4 月 28 日

11、关于发布《上海证券交易所深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务规则》的通知

各交易参与人、结算参与人：

为防范交易参与人、结算参与人因技术故障、操作失误等造成的交易异常风险和结算风险，维护交易结算秩序，保障证券市场安全稳定运行，根据《中华人民共和国证券法》及其他有关规定，上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司共同制定了《上海证券交易所深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务规则》，经中国证监会批准予以发布，并自 2018 年 6 月 1 日起实施，请遵照执行。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司

上海证券交易所

深圳证券交易所

二〇一七年十二月一日

12、关于发布《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务实施细则》的通知

各交易参与人、结算参与人：

为防范交易参与人、结算参与人因技术故障、操作失误等造成的交易异常风险和结算风险，维护交易结算秩序，保障证券市场安全稳定运行，根据《上海证券交易所深圳证券交易所以中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务规则》及其他有关规定，深圳证券交易所（以下简称本所）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）共同制定了《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务实施细则》，经中国证监会批准予以发布，并自 2018 年 6 月 1 日起施行。

本所、中国结算将向市场发布配套业务指南和数据接口等规范性文件，请交易参与人、结算参与人按照要求做好相关业务和技术准备工作。

特此通知

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司

2017 年 12 月 1 日

13、关于发布《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 年修订）》的通知

上证发〔2018〕4 号

各会员单位、结算参与机构：

为进一步聚焦股票质押式回购交易业务服务实体经济的定位，防控业务风险，规范业务运作，上海证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司对《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（试行）》（以下简称《业务办法（试行）》）进行了修订，形成了《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 年修订）》（以下简称《业务办法》，详见附件）。《业务办法》已经中国证监会批准，现予以发布，并将有关事项安排通知如下：

一、《业务办法》自 2018 年 3 月 12 日起实施。本所于 2013 年 5 月 24 日发布的《业务办法（试行）》（上证会字〔2013〕55 号）同时废止。

二、《业务办法》实施前已存续的合约可以按照《业务办法（试行）》规定继续执行，无需提前购回，且可以延期购回。

三、《业务办法》实施前融入方已参与股票质押式回购交易且任一笔初始交易金额达到 500 万元的，无论该笔交易是否已了结，《业务办法》实施后该融入方每笔初始交易金额不得低于 50 万元；《业务办法》实施前融入方已参与股票质押式回购交易且初始交易金额均低于 500 万元的，无论交易是否已了结，《业务办法》实施后该融入方首笔初始交易金额不得低于 500 万元。

四、各会员单位、结算参与机构应当在《业务办法》实施前做好技术系统改造、内部制度调整、业务协议修改、投资者教育等工作，确保实现平稳过渡。

特此通知。

上海证券交易所中国证券登记结算有限责任公司

二〇一八年一月十二日

14、关于股票质押式回购交易相关事项的通知

上证发〔2019〕6号

各会员单位：

为进一步防范和化解股票质押式回购交易（以下简称股票质押回购）风险，保障市场稳健运行，经中国证监会批准，现就股票质押回购违约处理相关事项通知如下：

一、融入方股票质押回购违约，确需延期以纾解其信用风险的，若累计回购期限已实际满3年或者3个月内将满3年，经交易双方协商一致，延期后累计的回购期限可以超过3年。

二、新增股票质押回购融入资金全部用于偿还违约合约债务的，不适用《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》的以下规定：

（一）第六十五条第一款关于单一证券公司或资产管理计划作为融出方接受单只A股股票质押数量上限、第二款关于单只A股股票市场整体质押比例上限的规定，但会员应当加强相应股票质押回购标的证券管理、盯市管理；

（二）第六十六条关于资产管理计划不得作为融出方参与涉及业绩承诺股份补偿协议股票质押回购的规定，但管理人应当在资产管理合同或其他相关文件中向客户充分揭示该股票涉及业绩承诺股份补偿协议的相关情况，以及因融入方履

行业绩承诺股份补偿协议可能产生的风险，且业务协议关于不涉及业绩承诺股份补偿协议的声明与保证须作相应修改；

（三）第六十七条第一款关于股票质押率上限的规定，但会员应当依据标的证券资质、融入方资信、回购期限、第三方担保等因素审慎确定和调整标的证券的质押率上限。

三、会员应当核实股票质押回购是否符合本通知第一条、第二条的规定。出现前述两条规定情形的，会员应当审慎评估融入方的信用风险和履约能力，并以书面或者电子形式记载、留存评估结果。会员单位应当在合约延期或者相关交易发生后 5 个交易日内向本所提交书面报告。

四、各会员单位应当持续做好股票质押回购的风险管理。鼓励有条件的会员围绕服务实体经济，履行社会责任，支持民营企业发展，通过合约延期、股权或债权受让、新增融资等方式，积极参与纾解优质上市公司股东流动性压力。

五、本通知自发布之日起实施。

特此通知。

上海证券交易所

二〇一九年一月十八日

15、关于发布《H 股“全流通”业务实施细则》的通知

各市场参与人：

为落实全面推开 H 股“全流通”改革，规范 H 股“全流通”的登记存管和交易结算业务，中国证券登记结算有限责任公司和深圳证券交易所联合制定了

《H 股“全流通”业务实施细则》(以下简称《细则》)。现经中国证监会批准,予以发布,并自发布之日起施行。

《细则》有关境内未上市股份股东增持本公司股份的功能(包括额度内供股和公开配售)因技术原因暂未开通,后续待技术系统条件具备后按程序推出,具体上线时间另行通知。

特此通知

中国证券登记结算有限责任公司

深圳证券交易所

2019 年 12 月 31 日

16、深交所发布《深圳证券交易所合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则（2020 年修订）》

各市场参与人：

为进一步规范合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者(以下统称合格境外投资者)的证券及其衍生品种交易行为,做好与中国证监会相关修订规则的衔接落实,本所对《深圳证券交易所合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则》进行了修订,形成《深圳证券交易所合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则(2020 年修订)》(以下简称《实施细则》),经中国证监会批准,现予以发布,并将有关事项通知如下：

一、《实施细则》自 2020 年 11 月 1 日起施行,本所发布的《深圳证券交易所合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则》(深证会〔2014〕36 号)同时废止。

二、合格境外投资者可参与的股票期权、债券回购具体品种和交易方式另行公布。

特此通知

深圳证券交易所合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则（2020 年修订）

来源:同花顺金融研究中心

17、关于修改《深圳证券交易所深港通业务实施办法》第五十七条、第一百一十一条的通知

深证上〔2021〕113 号

各市场参与人：

为落实深沪港三所关于扩大深沪港通股票范围的共识，配合做好科创板及其对应的 H 股纳入标的的范围相关工作，经中国证监会批准，本所对《深圳证券交易所深港通业务实施办法》有关条款进行了修改，具体内容如下：

一、第五十七条修改为：“第五十六条规定范围内的股票存在下列情形之一的，不纳入港股通股票：

（一）本所或上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市 A 股为风险警示股票、退市整理股票或者暂停上市股票的 A+H 股上市公司的相应 H 股；

（二）在联交所以港币以外货币报价交易的股票；

（三）本所认定的其他情形。”

二、第一百一十一条第十一项修改为：“（十一）会员：指取得本所会员资格的证券经营机构。”第十六项修改为：“（十六）H 股：指境内注册的公司发行并在联交所主板上市的股票。”第十七项修改为：“（十七）A+H 股上市公司：指在境内注册，其股票同时在联交所主板和本所或者同时在联交所主板和上交所上市的公司。”删除第十八项，后续项目顺序作相应调整，内容不变。

本通知自 2021 年 2 月 1 日起施行。《深圳证券交易所深港通业务实施办法》根据本通知作相应修改，重新发布。

特此通知

深圳证券交易所

2021 年 1 月 22 日

18、关于修改《深圳证券交易所融资融券交易实施细则》的通知

深证会〔2021〕263 号

各市场参与者：

根据合并主板与中小板相关工作安排，经中国证监会批准，本所对《深圳证券交易所融资融券交易实施细则（2020 年修订）》（以下简称《融资融券细则》）中涉及中小板的条款进行了修改，现将有关事项通知如下：

一、将《融资融券细则》第 8.1 条第八项修改为：“（八）基准指数，是指深证 A 股指数、创业板综合指数。”

二、根据本通知，本所现发布《深圳证券交易所融资融券交易实施细则（2021 年修订）》，自 2021 年 4 月 6 日起施行。

请各会员单位做好相关业务和技术准备。

特此通知

附件：

深圳证券交易所融资融券交易实施细则

（2021 年修订）

第一章 总则

1.1 为规范融资融券交易行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《深圳证券交易所交易规则》及其他有关规定，制定本细则。

1.2 本细则所称融资融券交易，是指投资者向具有深圳证券交易所（以下简称“本所”）会员资格的证券公司（以下简称“会员”）提供担保物，借入资金买入证券或借入证券并卖出的行为。

1.3 在本所进行的融资融券交易，适用本细则。本细则未作规定的，适用《深圳证券交易所交易规则》和本所其他有关规定。

第二章 业务流程

2.1 会员申请本所融资融券交易权限的，应当向本所提交下列书面文件：

（一）中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁发的获准开展融资融券业务的《经营证券业务许可证》及其他有关批准文件；

（二）融资融券业务实施方案、内部管理制度的相关文件；

（三）负责融资融券业务的高级管理人员与业务人员名单及其联络方式；

（四）本所要求提交的其他文件。

2.2 会员在本所从事融资融券业务，应当通过融资融券专用交易单元进行。

2.3 会员按照有关规定开立融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户、融资专用资金账户及客户信用交易担保资金账户后，应当在三个交易日内向本所报告。

2.4 会员应当加强客户适当性管理，明确客户参与融资融券交易应具备的资产、交易经验等条件，引导客户在充分了解融资融券业务特点的基础上合法合规参与交易。

对未按照要求提供有关情况、从事证券交易时间不足半年、缺乏风险承担能力、最近二十个交易日日均证券类资产低于 50 万元或者有重大违约记录的客户，以及本会员股东、关联人，会员不得为其开立信用账户。

专业机构投资者参与融资、融券，可不受前款从事证券交易时间、证券类资产条件限制。

本条第二款所称股东，不包括仅持有上市会员 5%以下上市流通股份的股东。

2.5 会员在向客户融资、融券前，应当按照有关规定与客户签订融资融券合同及融资融券交易风险揭示书，并为其开立信用证券账户和信用资金账户。

2.6 投资者应当按照有关规定，通过会员为其开立的信用证券账户，在本所进行融资融券交易。

信用证券账户的开立和注销，根据会员和本所指定登记结算机构有关规定办理。

2.7 融资融券交易采用竞价交易方式。

2.8 会员接受客户的融资融券交易委托后，应当按照本所规定的格式申报，申报指令应包括客户的信用证券账户号码、融资融券专用交易单元代码、证券代码、买卖方向、价格、数量、融资融券相关标识等内容。

2.9 融资买入、融券卖出股票或基金的，申报数量应当为 100 股（份）或其整数倍。

融资买入、融券卖出债券的，申报数量应当为 10 张或其整数倍。

2.10 融券卖出的申报价格不得低于该证券的最近成交价；当天还没有产生成交的，其申报价格不得低于前收盘价。低于上述价格的申报为无效申报。

投资者在融券期间卖出通过其所有或控制的证券账户所持有与其融入证券相同证券的，其申报卖出该证券的价格应当满足前款要求，但超出融券数量的部分除外。

交易型开放式基金或经本所认可的其他证券，其融券卖出不受本条前两款规定的限制。

2.11 本所不接受融券卖出的市价申报。

2.12 投资者融资买入证券后，可以通过直接还款或卖券还款的方式向会员偿还融入资金。

以直接还款方式偿还融入资金的，按照会员与客户之间的约定办理。

2.13 投资者融券卖出后，自次一交易日起可以通过直接还券或买券还券的方式向会员偿还融入证券。

以直接还券方式偿还融入证券的，按照会员与客户之间约定，以及本所指定登记结算机构的有关规定办理。

投资者融券卖出的证券暂停交易的,可以按照约定以现金等方式向会员偿还融入证券。

2.14 投资者卖出信用证券账户内融资买入尚未了结合约的证券所得价款,应当先偿还该投资者的融资欠款。

2.15 未了结相关融券交易前,投资者融券卖出所得价款除以下用途外,不得另作他用:

(一) 买券还券;

(二) 偿还融资融券交易相关利息、费用或融券交易相关权益现金补偿;

(三) 买入或申购证券公司现金管理产品、货币市场基金以及本所认可的其他高流动性证券;

(四) 证监会及本所规定的其他用途。

2.16 会员与客户约定的融资、融券合约期限自客户实际使用资金或证券之日起开始计算,最长不超过六个月。合约到期前,会员可以根据客户的申请为客户办理展期,每次展期的期限最长不得超过六个月。

会员在为客户办理合约展期前,应当对客户的信用状况、负债情况、维持担保比例水平等进行评估。

2.17 会员融券专用证券账户不得用于证券买卖。

2.18 投资者信用证券账户不得用于买入或转入除可充抵保证金证券范围以外的证券,也不得用于参与定向增发、股票交易型开放式基金和债券交易型开放式基金申购及赎回、债券回购等。

2.19 客户未能按期交足担保物或者到期未偿还融资融券债务的,会员可以根

据与客户的约定处分其担保物，不足部分可

深圳证券交易所

2021 年 3 月 31 日

19、深交所发布关于修改《深圳证券交易所交易规则》的通知

深交所发布关于修改《深圳证券交易所交易规则》的通知。通知提出，本所以对风险警示股票、退市整理股票交易实行价格涨跌幅限制。主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例为 5%，退市整理股票价格涨跌幅限制比例为 10%。创业板风险警示股票、退市整理股票价格涨跌幅限制比例为 20%。自 2021 年 4 月 6 日起施行。

20、关于发布《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》和《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的通知

深证上〔2016〕792 号

各上市公司：

为规范深圳证券交易所上市公司从事种业、种植业务，工程机械相关业务和装修装饰业务所涉及的信息披露行为，保护投资者的合法权益，本所制定了《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》和

《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》，现予以发布，自发布之日起施行，请遵照执行。

特此通知

附件一：深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务

深圳证券交易所

2016 年 11 月 14 日

21、关于发布上市公司从事畜禽水产养殖业务等 8 件行业信息披露指引(2019 年修订)的通知

深证上〔2019〕674 号

各上市公司：

为进一步规范上市公司的信息披露行为，提高信息披露质量，本所结合监管实践和市场需求，对《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》《深圳证券交易所行业信息披露指引第

8号——上市公司从事零售相关业务》《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》进行了修订，现予以发布，自发布之日起施行。

本所于2015年12月28日发布的《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》(深证上〔2015〕544号)、2017年11月3日发布的《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》(深证上〔2017〕707号)、2016年11月14日发布的《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号——上市公司从事工程机械相关业务》《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》、2017年5月19日发布的《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》(深证上〔2017〕316号)、2017年10月20日发布的《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》(深证上〔2017〕669号)同时废止。

特此通知

深圳证券交易所

2019年10月27日

22、关于发布《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号--上市公司从事民用爆破相关业务》的通知

各上市公司：

为规范本所上市公司从事民用爆破相关业务的信息披露行为，保护投资者的合法权益，本所制定了《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公

司从事民用爆破相关业务》，现予以发布，自发布之日起施行，请遵照执行。

特此通知

深圳证券交易所

2018 年 5 月 11 日

附件：深圳证券交易所行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事民用爆破相关业务

深圳证券交易所行业信息披露指引第 10 号

——上市公司从事民用爆破相关业务

第一条 为规范深圳证券交易所（以下简称本所）上市公司（以下简称上市公司或公司）从事民用爆破相关业务的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关规定，制定本指引。

第二条 本指引所称民用爆破相关业务是指用于非军事目的的各类火药、炸药及其制品和雷管、导火索等点火、起爆器材的研发、生产、销售、购买、进出口、运输、储存及爆破服务等相关业务活动。

第三条 上市公司民用爆破相关业务营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上的，或者归属于母公司股东的净利润（以下简称净利润）占公司最近一个会计年度经审计的净利润 30%以上的，或者该业务可能对公司业绩或股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，适用本指引的规定。

上市公司民用爆破相关业务未达到上述标准的，本所鼓励公司参照本指引有关规定执行。

第四条 上市公司控股子公司从事民用爆破相关业务，视同上市公司从事民用爆破相关业务，适用本指引的规定。

上市公司参股公司从事民用爆破相关业务，可能对上市公司业绩或股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，应当参照本指引规定履行信息披露义务。

第五条 上市公司披露行业信息、经营信息时，应当合理、审慎、客观；涉及引用数据，应当确保引用内容客观、权威，并注明来源；涉及专业术语，应当对其含义做出详细解释。

第六条 上市公司除遵守本指引的要求外，还应当根据法律法规、《股票上市规则》及本所其他规定，履行相应的信息披露义务和审议程序。

第七条 上市公司根据中国证监会相关格式准则要求，披露年度报告和半年度报告时，应当同时按照下列要求履行信息披露义务，

（一）上市公司应结合报告期内宏观经济情况和民用爆破行业的上下游行业情况，分析民用爆破行业的总体供求趋势，并对报告期内公司主要销售区域市场份额变化情况、利润水平的变动趋势及其原因等进行有针对性的讨论与分析，并说明对公司当期及未来发展的具体影响，以及公司已经或计划采取的应对措施；

（二）上市公司应披露报告期内产业政策和行业监管法律法规相关情况，相关政策和法律法规发生重大变化的，应说明相关事项对公司的影响，并说明公司已经或计划采取的应对措施；

（三）上市公司应区分不同产品和服务类型（如工业炸药、起爆器材、爆破服务等）披露营业收入、营业成本、毛利率，分不同区域（国内主要销售省份和境外销售区域等）披露营业收入及其较前一年度的变动情况；

（四）上市公司应分别披露各类民用爆炸产品的许可产能、产能利用率、在建产能及其投资建设情况等。鼓励公司结合市场供求情况，在年度报告中披露下一年度的产能调整方案；

（五）上市公司利用自有车辆从事民用爆炸产品运输业务的，应结合危险品货物运输车辆的数量、规格等说明运输能力的主要情况；

（六）上市公司应披露在报告期内取得的民用爆炸产品生产、储存、运输及爆破作业相关资质及许可的类型、适用区域和有效期。报告期内相关资质与许可发生重大变化的，公司应当说明影响及应对措施。下一报告期内相关资质与许可有效期限届满的，公司应当披露续期条件的达成情况；

（七）上市公司应当披露报告期内安、全管理相关内部控制制度的建设及运行情况，包括但不限于公司安、全生产监管体系、安全生产标准化建设、安全生产工艺、安全生产投入、安全生产教育与培训和报告期内接受主管单位安全检查的情况等。报告期内公司发生重大安全事故的，还应当披露影响及应对措施；

（八）上市公司在海外开展民用爆破业务涉及营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入、或涉及净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润、或涉及投资额占公司最近一个会计年度经审计净资产 10%以上的，或从事其它对公司存在较大影响的海外业务的，应当对公司海外业务开展的具体情况进行披露。报告期内，上市公司开展海外业务所在国家或地区的经营环境和行业政策发生重大变化的，应当披露具体影响和应对措施。

第八条 上市公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》披露财务报告附注时，应披露与行业相关的具体会计政策，并按照下列要求履行信息披露义务：

（一）依据自身业务模式和结算方式对收入确认会计政策进行详细披露，并披露行业特殊的收入确认条件、确认时点、核算依据等。如按完工百分比法确认的，还应当详细披露确定完工进度的方法；

（二）按照不同业务模式对应收款项的确认、信用政策、坏账计提政策进行详细披露；

（三）披露主要会计政策和会计估计时，应结合公司的具体情况分主要产品披露存货盘点制度和具体盘点方法；

（四）披露报告期内安全专项储备的核算情况，包括计提比例、计提金额和安全专项储备在报告期内的使用情况。

第九条 上市公司拟新增或减少的产能达到上一会计年度期末许可产能总量10%的,应以临时报告形式披露相关事项的进展,包括新取得许可和资质的情况、新建生产线试运行及正式投产的情况等。

第十条 上市公司拟通过股权收购方式收购从事民用爆破相关业务标的公司的,应参照本指引披露标的公司从事民用爆破相关业务的资质、许可和产能等相关情况。

第十一条 上市公司在民用爆炸产品研发、生产、销售、购买、进出口、运输、储存和进行爆破服务过程中发生可能对公司,股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的安全事故时,应当及时进行披露并揭示风险,包括但不限于公司是否可能被主管部门责令停产、吊销相关资质及许可、调减许可产能、公司预计获得保险理赔金额、对当期损益的影响以及拟采取的应对措施等。

第十二条 上市公司因违反安全生产法律法规及相关行业监管规定被主管部门处以重大行政处罚的,应当及时披露处罚原因、内容以及对公司未来业务的影响。

第十三条 上市公司因违反环保法律法规及相关监管规定被环保部门处以重大行政处罚的,应当及时披露处罚原因、内容以及对公司未来业务的影响。

第十四条 上市公司因特殊原因无法按照本指引个别条款的规定履行信息披露义务的,可以根据实际情况调整披露内容或者不披露相关内容,但应当同时说明并披露原因,提示投资者注意相关投资风险。

第十五条 本指引所称“以上”含本数。

第十六条 本指引由本所负责解释。

第十七条 本指引自发布之日起施行。

23、关于发布《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的通知

深交所深证上[2018]202 号 2018-05-11

各上市公司：

为规范本所上市公司从事珠宝相关业务的信息披露行为，保护投资者的合法权益，本所制定了《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》，现予以发布，自发布之日起施行，请遵照执行。

特此通知

附件：深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务

深圳证券交易所

2018 年 5 月 11 日

深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务

第一条为规范深圳证券交易所（以下简称本所）从事珠宝相关业务上市公司（以下简称上市公司或者公司）的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关规定，制定本指引。

第二条上市公司珠宝相关业务的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上，或者归属于母公司所有者的净利润（以下简称净利润）占公司最近一个会计年度经审计的净利润 30%以上的，或者该业务可能对公司业绩或

股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的,应当按照本指引规定履行信息披露义务。

上市公司从事珠宝相关业务未达到前款标准的,本所鼓励公司参照执行本指引相关规定履行信息披露义务。

本指引所称的珠宝相关业务,是指从事珠宝、贵金属首饰产品的设计、研发、采购、生产及销售业务。

第三条上市公司控股子公司从事珠宝相关业务,视同上市公司从事珠宝业务,适用本指引的规定。

上市公司参股公司从事珠宝相关业务,可能对上市公司业绩或股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的,应当参照本指引规定履行信息披露业务。

第四条上市公司披露行业信息、经营信息,应当合理、审慎、客观;引用数据,应当确保引用内容客观、权威,并注明来源;使用专业术语,应当对其含义做出详细解释。

第五条上市公司除遵守本指引的要求外,还应当根据法律法规、《股票上市规则》及本所其他规定,履行相应的信息披露义务和审议程序。

第六条上市公司根据中国证监会相关格式准则要求,披露年度报告、半年度报告时,应当同时按照下列要求履行信息披露义务:

(一)上市公司应当披露反映珠宝行业发展状况与公司经营概况的信息,主要包括以下内容:

1.结合报告期内宏观经济情况与行业指标说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配,如公司情况与行业情况存在较大差异,应当分析原因。

2.公司所在细分行业或地区的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势等

情况。

3.结合公司业务特点，具体分析并披露对公司有重大影响的各类风险，如原材料价格波动、黄金交易业务风险、存货余额较大的风险等，以及已经或计划采取的应对措施。

（二）在披露报告期主要经营情况时，应当详细披露以下内容：

1.主要销售模式的具体内容，包括但不限于经销、直营、专营、联营、加盟、批发等，不同模式下的营业收入、营业成本与毛利率，以及特有风险和模式变化情况。

2.主要生产模式的具体内容，包括但不限于自产、委托加工、外购半成品等，如公司采用其中两种及以上生产模式的，应当披露每种模式的生产量与占比，以及特有风险和模式变化情况。

3.主要采购模式的具体内容，包括但不限于现货交易、延期交易、租赁业务等，不同模式下的采购量、采购金额与占比，以及特有风险和模式变化情况。

（三）在披露报告期内实体经营门店的经营情况时，应当详细披露以下内容：

1.营业收入排名前 10 名的直营门店的名称、地址、营业收入、营业成本、营业利润等。

2.按地区披露，报告期内上市公司新增及关闭门店的概况，包括新增及关闭门店的数量，新增直营门店的应披露报告期内营业收入金额，关闭直营门店的应披露最近一年又一期营业收入金额。鼓励上市公司披露下一年度的新增及关闭门店的计划。

（四）在披露报告期内线上销售的经营情况时，应当详细披露以下内容：

1.报告期内，线上销售的概况，包括自建销售平台及第三方销售平台的交易

额、营业收入；自建销售平台的注册用户数量、注册用户人均消费金额。

2.线上销售占公司营业收入 5%以下的，可只披露自建销售平台及第三方销售平台的营业收入与占比。

鼓励上市公司披露线上销售的退回情况。

（五）在披露报告期内的存货情况时，应当详细披露以下内容：

1.报告期内，原材料、在产品、库存商品、在途物资等存货项目中，个存货类型的分布情况，包括但不限于黄金（产品）、铂金（产品）、K 金（产品）、白银（产品）、钻石（产品）等。

2.报告期内，如公司进行以规避商品价格风险为目的的金融衍生品交易，包括但不限于商品期货套期保值、远期协议等，应当披露交易的具体情况，包括初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及投资收益情况、公允价值变动情况等。

第七条上市公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》披露财务报告附注时，应当按照下列要求履行信息披露义务：

（一）结合上市公司的经营特点，披露不同销售模式下的收入结算方式、确认时点和确认方法，以及退货、以旧换新等特殊业务的会计处理。

（二）结合上市公司的经营特点，披露存货计价方法、存货成本结转、存货跌价准备，以及进行金融衍生品交易的会计政策与会计估计。

第八条本所鼓励上市公司在季度报告中披露主要经营情况：

（一）报告期内门店变动情况：按地区披露新增及关闭门店的数量，以及下一报告期新增及关闭门店的计划。

（二）报告期内主要经营数据：按所在地区、销售模式披露营业收入、毛利率及同比变动。

第九条上市公司新增直营门店的，应当每月度通过临时公告形式披露该月度新增直营门店的概况（如有），包括但不限于门店名称、所在地区、拟开设时间、投资金额、主要商品类别等。鼓励上市公司每月度通过临时公告形式披露该月度新增其他门店的概况（如有）。

第十条在一个会计年度内，上市公司关闭门店（不包含变更门店地址等情形）的最近一个会计年度营业收入累计达到上市公司同期营业收入的10%以上的，应当按照不同经营模式，及时披露门店名称、所在地区、关闭时间、关闭原因、主营产品类别、该等门店最近一年及一期贡献的营业收入等内容。

第十一条上市公司收购同类公司股权，除应按照本所相关临时公告格式指引进行披露外，还应披露收购标的经营模式、门店数量、地区分布等情况。

第十二条上市公司因生产或销售的产品质量或提供的服务等问题受到消费者投诉、起诉的，或者发生生产经营事故、知识产权纠纷、媒体质疑的，应判断对公司生产经营是否产生重大影响，如是，应及时披露相关事项、对公司的影响及公司后续处理措施等。

第十三条上市公司因特殊原因无法按照本指引个别条款的规定履行信息披露义务的，可以根据实际情况调整披露内容或者不披露相关内容，但应当同时说明并披露原因，提示投资者注意相关投资风险。

第十四条本指引所称“以上”“以下”含本数。

第十五条本指引由本所负责解释。

第十六条本指引自发布之日起施行。

24、关于发布《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的通知

深证上〔2018〕203 号

各上市公司：

为规范本所上市公司从事软件与信息技术服务相关业务的信息披露行为，保护投资者的合法权益，本所制定了《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》，现予以发布，自发布之日起施行，请遵照执行。

特此通知

深圳证券交易所

2018 年 5 月 11 日

附件：深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务

深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号
——上市公司从事软件与信息技术服务业务

第一条 为规范深圳证券交易所（以下简称本所）从事软件与信息技术服务业务上市公司（以下简称上市公司或者公司）的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关规定，制定本指引。

第二条 本指引所称软件与信息技术服务业务是指为政府、企事业单位等客户提供软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和运营服务等业务。

第三条 上市公司软件与信息技术服务的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上的，或者归属于母公司股东的净利润（以下简称净利润）占公司最近一个会计年度经审计净利润 30%以上的，或者该业务可能对公司业绩或股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，应当按照本指引规定履行信息披露义务。

上市公司从事软件与信息技术服务业务未达到前款标准的，本所鼓励公司参照执行本指引相关规定履行信息披露义务。

第四条 上市公司控股子公司从事软件与信息技术服务业务，视同上市公司从事软件与信息技术服务业务，适用本指引的规定。

上市公司参股公司从事软件与信息技术服务业务，可能对上市公司业绩或股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，应当参照本指引规定履行信息披露义务。

第五条 上市公司披露行业信息、经营信息时，应当合理、审慎、客观；涉及引用数据，应当确保引用内容客观、权威，并注明来源；涉及专业术语，应当对其含义做出详细解释。

第六条 上市公司除遵守本指引的要求外，还应当根据法律法规、《股票上市规则》及本所其他规定，履行相应的信息披露义务和审议程序。

第七条 上市公司根据中国证监会相关格式准则要求，披露半年度报告和年度报告时，应当同时按照下列要求履行信息披露义务：

（一）上市公司应当说明客户所处行业相关的宏观经济形势、行业政策环境和信息化投资需求等外部因素的变化情况，并说明对公司当期及未来发展的影响，以及公司已经或计划采取的应对措施；

（二）上市公司应当结合客户所处行业和自身实际情况，对于占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业，分项列示该行业营业收入、营业成本、毛利率，并分析其变动情况；

（三）上市公司应当详细披露报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况，包括项目名称、合同金额、业务类型、项目执行进度、本期确认收入、累计确认收入、回款情况等内容，项目进展未达到计划进度或预期的，应当披露原因。

第八条 上市公司根据中国证监会相关格式准则要求，披露年度报告时，应当同时按照下列要求履行信息披露义务：

（一）上市公司经营存在季节性或周期性特征的，应当结合公司经营模式说明经营季节性（或周期性）发生的原因，结合最近两个年度内各季度的经营情况（如营业收入、净利润等）量化说明经营的季节性（或周期性），并提示经营季节性（或周期性）波动风险；

（二）上市公司存在研发投入资本化情形的，应披露研发资本化的金额、相关项目的基本情况、实施进度；研发投入资本化的依据及相关内控制度的内容和执行情况；

（三）上市公司应当披露报告期内职工薪酬总额（计入成本部分）及占公司成本总额的比重，分析公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性。同时，披露报告期内核心技术人员数量占比和薪酬占比，以及变动情况；

（四）报告期内存在已授予股权激励的，应当披露实施股权激励计提的费用及对上市公司净利润的影响。上市公司应当披露核心技术人员的股权激励费用及占公司当期股权激励费用的比重。

第九条 上市公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》披露财务报告附注时，应当同时按照下列要求履行信息披露义务：

（一）依据自身业务模式和结算方式对收入确认会计政策进行详细披露，并披露行业特殊的收入确认条件、确认时点、核算依据等。如按完工百分比法确认的，还应当详细披露确定完工进度的方法；

（二）存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款金额较大的原因并提示回款风险等；

（三）根据不同业务模式，分类披露成本构成情况，如原材料、人工成本、设备折旧、无形资产摊销等项目的金额和占比；

（四）披露报告期内公司享受的税收优惠政策，如软件增值税退税等，以及相关税收优惠对公司当期损益的影响。

第十条 适用于本指引的上市公司为政府、企事业单位等客户提供 SaaS（Software as a Service，软件即服务）服务的，若实现收入金额达到公司报告期内营业收入 10% 或者实现营业利润达到公司报告期内营业利润 10% 的，应当在半年度报告和年度报告中披露企业客户数量、最终用户数量和续费率。

第十一条 上市公司应当及时披露公司新取得的对公司经营有重要影响的业务资质或认证（如国家规划布局内的重点软件企业证书、高新技术企业证书、系统集成资质证书、武器装备质量管理体系认证等）的情况，和现有资质的变动情况（如证书已到期），披露内容包括许可证类型、有效期、取得主体、适用范围以及对公司经营的影响等，如资质发生不利变化，应同时提示相关风险。

第十二条 上市公司应当按照分阶段披露原则及时披露单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的重大合同的进展情况。合同执行过程中如发生中止、撤销等可能导致影响合同收入 30% 以上的情况，应当说明影响及后续安排。

第十三条 上市公司因特殊原因无法按照本指引个别条款的规定履行信息披露义务的，可以根据实际情况调整披露内容或者不披露相关内容，但应当同时说明并披露原因，提示投资者注意相关投资风险。

第十四条 本指引所称“以上”含本数，“超过”不含本数。

第十五条 本指引由本所负责解释。

第十六条 本指引自发布之日起施行。

25、关于发布《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的通知

各上市公司：

为规范上市公司从事非金属建材相关业务的信息披露行为，保护投资者的合法权益，本所制定了《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》，现予以发布，自发布之日起施行，请遵照执行。

26、关于发布《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事电力相关业务》《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的通知

深证上〔2021〕16 号

各上市公司：

为规范本所上市公司从事食品及酒制造、电力、汽车制造、纺织服装、化工行业相关业务的信息披露行为，保护投资者的合法权益，本所制定了《深圳证券

交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事电力相关业务》《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》，现予以发布，自发布之日起施行，请遵照执行。

特此通知

附件：1. 深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务

2. 深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事电力相关业务

3. 深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务

4. 深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务

5. 深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务

深圳证券交易所

2021 年 1 月 6 日

27、关于发布《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——高比例送转股份（2021年修订）》的通知

深证上〔2021〕333号

各市场参与人：

根据合并主板与中小板相关工作安排，本所对《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——高比例送转股份》进行了修订，现予以发布，自2021年4月6日起施行。

本所2018年11月23日发布的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——高比例送转股份》（深证上〔2018〕563号）同时废止。

特此通知

附件：1.深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——高比例送转股份（2021年修订）

2.《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——高比例送转股份（2021年修订）》修订对照表

深圳证券交易所

2021年3月31日

28、关于发布《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》的通知

深证上〔2018〕666 号

各市场参与人：

为进一步规范上市公司股票及其衍生品种停复牌业务，贯彻落实《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）要求，维护市场效率，保护投资者的交易权、知情权等合法权益，本所在总结监管实践的基础上，针对市场出现的新情况，起草了《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》（以下简称《停复牌指引》），现予以发布。

《停复牌指引》自发布之日起施行，本所 2016 年 5 月 27 日发布的《主板信息披露业务备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号——上市公司停复牌业务》《创业板信息披露业务备忘录第 22 号——上市公司停复牌业务》同时废止。

特此通知

附件：1. 深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务

2. 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》的起草说明

深圳证券交易所

2018 年 12 月 28 日

29、关于发布《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》的通知

深证上〔2019〕273 号

各市场参与人：

为充分发挥资本市场并购重组主渠道作用、落实推进并购重组市场化改革，优化深市上市公司并购重组规则体系，进一步释放市场主体活力，本所结合最新监管规定和实践，在吸纳本所原有并购重组相关信息披露规则的基础上，制定了《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》（以下简称《重组指引》），现予以发布。

《重组指引》自发布之日起施行。本所《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》（深证上〔2016〕639 号），及《上市公司业务办理指南第 10 号——重大资产重组（2016 年 9 月 30 日第四次修订）》《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项（2016 年 9 月 30 日修订）》《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项（2016 年 9 月修订）》《主板信息披露业务备忘录第 10 号——重大资产重组媒体说明会》《中小企业板信息披露业务备忘录第 15 号——重大资产重组媒体说明会》《创业板信息披露业务备忘录第 23 号——重大资产重组媒体说明会》同时废止。

特此通知

附件：1. 深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组

2. 关于《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》的起草说明

深圳证券交易所

2019 年 5 月 10 日

30、关于发布《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》的通知

深证上[2019]699 号

各市场参与者：

为规范上市公司及相关主体实施员工持股计划的信息披露行为，提高披露质量，本所结合监管实践和市场需求，制定了《上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》(以下简称《指引》)，现予以发布，自发布之日起施行。

本所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》《创业板信息披露业务备忘录第 20 号——员工持股计划》同时废止，本所《主板信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励及员工持股计划》中与员工持股计划相关的规定不再执行。

特此通知

附件：1.深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划

2.关于《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的起草说明

深圳证券交易所

2019年11月3日

来源:深交所网站

31、关于发布《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的通知

深证上〔2020〕451号

各市场参与人：

为进一步规范上市公司交易与关联交易信息披露行为，优化完善规则体系，提升规则适用效能，降低市场主体负担，充分激发市场活力，本所结合监管实践和调研情况，制定了《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》，现予以发布，自发布之日起施行。

本所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易（2018年3月修订）》《主板信息披露业务备忘录第6号——资产评估相关事宜》《主板信息披露业务备忘录第8号——上市公司与专业投资机构合作投资（2017年10月修订）》《中小企业板信息披露业务备忘录第11号：土地使用权及股权竞拍事项》《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资（2017年10月修订）》《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专

业投资机构合作事项（2017 年 10 月修订）》同时废止。

特此通知

附件：1. 深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易

2. 关于《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的起草说明

深圳证券交易所

2020 年 5 月 29 日

32、关于发布《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号--保荐业务》的通知

各市场参与人：

根据合并主板与中小板相关工作安排，并结合监管实践，本所对《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》进行了修改，并更名为《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》，现予以发布，自 2021 年 4 月 6 日起施行。

本所 2014 年 10 月 24 日发布的《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引(2014 年修订)》(深证上〔2014〕387 号)和 2011 年 10 月 18 日发布的《关于在部分保

荐机构试行持续督导专员制度的通知》(深证会〔2011〕52号)同时废止。

特此通知

附件：

- 1.深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务
- 2.《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》修订对照表

深圳证券交易所

2021年3月31日

相关附件：

- 1.深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务.pdf
- 2.《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》修订对照表.pdf

33、关于发布《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》的通知

时间：2021-03-31

深证上〔2021〕335号

各市场参与人：

根据合并主板与中小板相关工作安排，并为更好适应市场需求，本所对《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》进行了修改，

并更名为《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》，现予以发布，自 2021 年 4 月 6 日起施行。

本所 2008 年 12 月 3 日发布的《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》（深证上〔2008〕163 号）同时废止。

特此通知

附件：1.深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理

2.《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》修订对照表

深圳证券交易所

2021 年 3 月 31 日

34、关于发布《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的通知

深证上〔2021〕336 号

各市场参与人：

根据合并主板与中小板相关工作安排，并为更好适应市场需求，本所对《深

圳证券交易所独立董事备案办法》进行了修改,并更名为《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》,现予以发布,自2021年4月6日起施行。

本所2017年5月12日发布的《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》(深证上〔2017〕307号)同时废止。

特此通知

附件:1. 深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案

2.《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》修订对照表

深圳证券交易所

2021年3月31日

35、关于发布《深圳证券交易所上市公司风险分类管理办法》的通知

各市场参与人:为推进上市公司分类监管、精准监管、科技监管,健全风险防控制度,提升一线监管效能,促进上市公司提高信息披露质量和规范运作水平,推动上市公司实现高质量发展,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本所制定了《深圳证券交易所上市公司风险分类管理办法》,现予以发布,自发布之日起施行。特此通知附件:深圳证券交易所上市公司风险分类管理办法深圳证券交易所2020年8月30日各市场参与

人:

为推进上市公司分类监管、精准监管、科技监管,健全风险防控制度,提升一线监管效能,促进上市公司提高信息披露质量和规范运作水平,推动上市公司实现高质量发展,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本所制定了《深圳证券交易所上市公司风险分类管理办法》,现予以发布,自发布之日起施行。

特此通知

附件:深圳证券交易所上市公司风险分类管理办法

深圳证券交易所

2020 年 8 月 30 日

36、关于发布《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法(2020年修订)》的通知

时间: 2020-09-04

深证上〔2020〕795 号

各市场参与人:

为贯彻落实新证券法,进一步提高本所上市公司信息披露水平,推动提高上市公司质量,本所修订了《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法》,现予以发布,并自发布之日起实施。

本所 2017 年 5 月 5 日发布的《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法（2017 年修订）》（深证上〔2017〕291 号）同时废止。

特此通知

附件：深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法（2020 年修订）

深圳证券交易所

2020 年 9 月 4 日

37、关于发布《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的通知

深证上〔2021〕27 号

各市场参与人：

为进一步引导上市公司合理选聘会计师事务所，强化审计委员会、独立董事等的履职尽责，不断提升规则适用性及信息披露有效性，本所对《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》第 46 号上市公司拟聘任会计师事务所公告格式进行了修订，现予以发布，自发布之日起施行。

本所于 2020 年 6 月发布的《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》不再适用。

特此通知

附件：深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式(2021 年修订)

深圳证券交易所

2021 年 1 月 8 日

（五）香港

1、关于发布《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引（2020 年修订）》的通知

深证上〔2020〕518 号

各市场参与者：

为推进创业板改革并试点注册制，保障市场平稳运行，保护投资者合法权益，本所对《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》进行了修订，形成《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引（2020 年修订）》，现予以发布，自 2020 年 7 月 27 日起施行。

特此通知

深圳证券交易所

2020 年 6 月 12 日

2、关于深港通业务中上市公司信息披露及相关事项的通知

各上市公司及相关信息披露义务人：

根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》（以下简称：“《深港通实施办法》”）的规定，在定期调整考察截止日前六个月 A 股日均市值不低于人民币 60 亿元（上市不足六个月的按实际上市时间计算市值）的深证成份指数及深证中小创新指数成份股，以及深港两地同时上市公司（H 股在联交所主板上市，以下简称“A+H 股公司”）发行的在深圳证券交易所（以下简称“本所”）上市的 A 股，除 ST 及*ST 股票、退市整理股票和 B 股等股票外，原则上将成为深股通股票。为保障深港通业务顺利实施，保护境内外投资者合法权益，现就深股通股票发行人（以下简称“深股通公司”）信息披露工作相关事项通知如下：

一、深港通遵循“不改变两地现行的监管框架、不改变投资者的交易习惯”总体原则，深股通公司仍应遵循境内原有规则体系，按照《上市公司信息披露管理办法》、本所《股票上市规则》、《创业板股票上市规则》等规定履行信息披露义务。

二、经中国证监会指定，本所官方网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为深股通公司指定信息披露网站。深港通业务开通后，深股通公司在本所官方网站及巨潮资讯网进行信息披露的同时，应当继续按照现行规定在信息披露指定媒体披露相关信息；相关信息披露具体操作方式仍按现行规定执行。

三、深股通公司应当关注深港通业务开通所带来的变化和影响。深港通业务开通后，境外投资者将通过依法交易深股通股票成为公司股东。公司股东结构发生相应变化后，公司的信息披露方式和要求、股东大会的召开和股东权利的行使、投资者关系管理等将面临新的环境。深股通公司应当重视并适应外部环境的变

化，进一步规范信息披露，加强投资者关系管理。

四、深股通公司及其相关信息披露义务人应当同时向境内外所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得向单个或部分投资者透露或泄漏。

五、深股通公司应当按照《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，充分保障境内外股东的决策参与、利润分配等股东权利。其中，在深港通架构下，境外投资者作为实际权益拥有人应当根据相关法律法规规定，通过相关名义持有人行使股东权利，包括请求召开股东大会、向股东大会提案、在股东大会上投票表决、获得分红或其他投资权益等。

六、深股通公司召开股东大会，应当考虑境内外股东现场出席的便利性，在召开现场会议之外，还应为境内外股东提供网络投票，并明确股东参与网络投票的方式及其他相关事项。

七、深股通公司应当实时关注境内外媒体关于公司的相关报道，及时核实情况，严格按照相关法律法规、部门规章和本所《股票上市规则》的规定，履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

八、深股通公司应当做好投资者关系管理，充分考虑境外投资者地域的特殊性，积极利用本所“互动易”平台、股东大会、分析师会议、投资者说明会、业绩说明会、媒体说明会等多种渠道进行沟通交流，并及时回复境内外投资者关注事项。

九、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的规定，年报中应当披露报告期末股东总数、持有5%以上股份的股东名称等，若持股5%以上股东少于10人，则应列出至少前10名股东的持股情况。深股通公司应依照登记结算机构提供的股东名册确认股东身份，即应以名义持有人披露定期报告中前十大股东信息。

十、境外投资者应当密切关注其对单个上市公司的持股比例是否符合《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》的相关规定，如发生不符合相关规定的规定的情形，投资者应当严格按照《深港通实施办法》第二章第五节相关规定，在 5 个深股通交易日内对超出部分予以平仓，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

单个境外投资者对单个上市公司的持股比例不得超过该上市公司股份总数的 10%，所有境外投资者对单个上市公司的持股比例不得超过该上市公司股份总数的 30%。

十一、投资者及其一致行动人根据相关规定计算持股比例和履行信息披露义务时，其通过深股通交易与通过其他方式持有的同一上市公司的境内、境外上市股份应当合并计算，同一 QFII 管理的不同产品的持股情况也应当合并计算。

十二、深股通公司中的 A+H 股公司在交易时间内发生重大事件且无法及时披露的，可以向本所申请停牌；本所也可以视情况直接采取停牌措施，上市公司应及时配合发布相关公告。

出现上述停牌情形的，上市公司应当向本所与 H 股上市地交易所申请公司股票及其衍生品种同步停牌。上市公司应当切实维护投资者交易权和知情权，采取必要措施尽可能实现两地同步复牌。

十三、深股通公司中的 A+H 股公司及其相关信息披露义务人就同一事件履行报告和公告义务时，若仅触及境内外一方相关信息披露义务的，应当同步履行信息披露义务。若境内外相关规定存在差异的，应当遵循披露内容从多不从少、披露要求从严不从宽原则履行信息披露义务。

十四、深股通公司应当关注本所网站深港通专栏，及时了解深股通股票调整等相关情况。

十五、本通知自深港通启动之日起施行。

深圳证券交易所

2016 年 9 月 30 日

二、尽职调查模板

（一）前期项目开发

新项目概要

xx 好，

某机构推介 xxxxxx 项目，寻求股权合作。我已咨询了 xxx 的意见和认可。
如您觉得值得跟进，我再跟进。

公司名称：

法人代表：

成立时间：

注册资金：

公司性质：

细分领域：

主营业务：

主要客户：

市场占有率：

业绩指标：

财务指标：

公司估值：

公司优势：

项目来源：

合作形式：

xx 意见：

我的意见：

（二）尽职调查——通讯邮件

信函模板 1：立项会

大家好，由____牵头，安排在____，讨论 XXX 项目是否立项/尽职调查进行讨论。

资料会前发各位。

谢谢！

信函模板 2：预尽调资料需求清单

XX 您好，

为完成对贵公司的预尽职调查工作，并安排立项。请在____前，提供如下

资料。此外，我司保密协议已盖章确认，见附件。

谢谢

信函模板 3：尽职调查通知

XXX 您好，

我是_____，安排在_____，对贵公司进行全面的尽职调查。

请安排几件事：

一、资料务必提前准备

二、安排一间会议室

三、我团队本周日晚到_____。请安排一部 5 座车，与_____来_____接。

谢谢！

信函模板 4：投决会通知

请大家参加“XX”的投资决策会，安排如下：

时间地点：_____

主讲人：_____

参会人：_____

资料见“附件”

谢谢！

（三）尽职调查——工作安排

一、项目背景:

由____牵头，联合 XX，对 XXX（以下简称“标的”）进行股权合作，分别对标的参股____%、____%。

XX 曾于____对标的进行预尽职调查。为了对标的有更全面的了解，及投资决策、合规等考虑，我们聘请中介机构再次进行全面尽职调查工作。

尽调企业：XX

尽调期间：2014-2016 年三年期

现场尽调时间：_____

项目介绍：见“附件”（备注：历史尽调材料见“01”目录，本次尽调安排+介绍+清单+写作要点+分红见“02”目录，部分客户资料见“03”目录）

出报告时间：见下表

投决会时间：见下表

实施主体：_____主导，_____+中介协助

二、核心成员和时间表:

协作方	现场尽调成员	联系人	重要时间点
			__月__日 开始现场尽调+初稿次周完成

酒店安排	
------	--

（四）尽职调查准备——项目前讨论会

并购项目介绍会议 PPT

一、并购目的、原则、标准

二、基本情况

公司名字、董事长、成立时间、行业、主营业务

股东结构

组织构架

三、核心业务介绍

四、资质和专利技术

五、管理团队

六、工程业绩

七、财务指标

八、公司亮点

九、主要风险

十、时间和人员安排

（五）尽职调查清单——完整尽调

尽职调查 - AA 公司访谈安排

	访谈对象/访谈主要负责人		主要访谈内容	访谈时间	进度
内部人员	董事长/实际控制人(全体 DD 团队)		公司概况、战略方向、融资计划		
	运营总监（技术及财务团队）		生产运营、采购和库存		
	技术总监（技术及财务团队）		技术研发		
	市场/营销总监（技术及财务团队）		市场和销售		
	财务总监/董秘（财务及法律团队）		财务状况		
	行政总监/法务（法律团队）		组织管理、法律合规		
	子公司总经理(全体 DD 团队)		子公司运营状况		
	基层员工（全体 DD 团队）		随机		
外部人员	重点客户	A、当前主要客户			
		B、未来重大订单新客户			
		C、战略性客户			
	重点供应商	A、当前主要供应商			
	其他投资人访谈	A、原公司股东			
	其他投资人访谈	B、本轮其他投资者			
	竞争对手访谈	行业竞争对手			

（六）尽职调查报告——写作要点

尽职调查报告写作要点、分工、命名规范

报告要点	负责人	完成度
报告整合人		
一、投资概述		
二、企业概况及投资亮点		
1. 企业概况		
1.1 发展历程		
1.2 工程概况		
1.3 核心竞争力(产品、技术、资源、经验等)		
1.4 核心产品 1..2..3..		
1.5 服务网点分布		
1.6 工程案例 1..2..3..		
2. 公司治理及管理团队持股变化		
3. 组织构架图		
三、行业与市场分析（行业调研 - 单独附件）		
1. 行业概况		
2. 行业政策		
3. 产品/服务介绍		
4. 产业链和利润分布		
5. 产品/服务的发展历程		
6. 市场和未来趋势分析		
7. 行业的竞争格局		
8. 重点公司		
四、公司历史及现状的调查结论（附：法务尽调 - 单独附件）		
1. 问题简述		
2. 公司基本情况		
3. 公司的股权结构和实际控制人		
4. 公司的股本演变		
5. 公司的业务资质		
6. 关联方及同业竞争		
7. 主要资产		
8. 主要施工合同		
9. 公司人员		
10. 税务		
11. 重大诉讼、仲裁及规范性		

12. 内控和管理制度规范性		
五、管理团队考察及核心人员评价		
1. 核心创始人		
2. 管理团队		
六、技术和生产能力尽调（技术尽调 - 单独附件）		
七、公司产品竞争力分析及发展规划		
1. 商业模式（1 业务模式+2 盈利模式+3 营销模式）		
2. 业务和生产流程图		
3. 业绩分析（业绩构成等）		
4. 财务指标分析（收入、利润、现金流、主要客户、供应商等） 附：财务尽调 - 单独附件		
5. 行业地位及竞争分析 波特的五力模型：上游、下游、行业壁垒、替代品、行业内竞争		
6. 发展规划		
八、交易结构及回报测算		
1. 投资方案主要内容（估值和比例、交易结构、退出方式）		
2. 投资方案测算		
3. 1 财务测算		
3. 2 估值参考及退出通道		
九、风险因素分析及投资建议（表格模板见下页）		
十、投后管理		

（七）投委会——会议纪要

关于并购 AA 公司部分股权的提案

____预投资决策委员会

会议纪要

会议日期：_____

会议地点：_____

参加人员：_____

会议纪要整理者：_____

会议议程：

一、主讲人_____介绍尽职调查内容

二、参会者发表意见，要点如下：

后续重点关注领域总结：

（八）投委会——投票（模板）

关于并购 AA 公司部分股权的提案

_____投资决策委员会

投票登记表

投票日期：_____地点：_____

序号	投委会成员	赞成或 反对	其它意见（如有）
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

投票规则：①共计 7 票，4 票或以上可通过决议；②_____保留一票否决权。

投票结果：投委会成员实际到场 7 人，赞成 N 票，反对 N 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。

（九）保密协议

本《保密协议》（下称“本协议”）由以下双方于 2017 年 XX 月 XX 日在签署。

甲方：

注册地址：

法定代表人：

乙方：

住所或注册地址：

法定代表人：

鉴于：甲、乙双方拟进行 XXXX 项目合作，为保证该项目相关工作的顺利实施，本协议中的双方在其依法履行各自职责的工作过程中需要获取和知悉有关对方及其本次项目合作的相关信息并据此出具相关专业意见，同时本协议双方为推进和完成本次合作相关工作亦需要向其他相关方提供有关信息。

基于上述情形，为保证本次合作项目的顺利实施并维护各方合法权益，本协议双方就有关保密事宜经协商一致达成如下协议：

第一条定义

1. 保密信息：本协议任何一方就本次项目合作工作向本协议其他方提供的所有涉及信息提供方的专有和保密的信息，该信息从未对外公布过亦未为公众所知悉，且该信息是以书面、录音、录像、照片、磁（光）盘、数据电文（包括电传、电报、传真、电子数据交换、电子邮件、电子文档）或口头形式提供的。

2. 信息提供方：指依照本协议规定向本协议其他方提供保密信息的一方当事人。

3. 信息接受方：指依照本协议规定接受信息提供方所提供保密信息的一方当事人。

4. 协议双方：指签署本协议的甲方和乙方。

5. 第三方：指本协议双方之外的任何第三人。

第二条保密信息的提供

1. 本协议所述之保密信息均由协议双方为实施本次项目合作之目的而提供。

2. 除现行有效的法律、行政法规和规范性文件有规定或有关主管部门有要求或协议双方另有约定外，保密信息的所有权归属于信息提供方。

3. 本协议一方向另一方披露保密信息并不构成向另一方转让或者授予其任何知识产权的权益。

第三条保密义务

1. 本协议双方中的信息接受方保证不向与本次项目合作无关的任何第三方（包括协议双方及其所属或关联企业内与本次项目合作无关的人员）透露信息提供方就本次项目合作所提供的保密信息（包括但不限于本次项目合作的方案、时间安排、价格等非公开的信息以及本协议他方为本次项目合作而提供的保密信息）。

2. 本协议双方中的信息接受方仅能将信息提供方提供的有关本次项目合作的保密信息用于本协议规定的目的。

3. 本协议双方中的信息接受方及其工作人员对信息提供方就本次项目合作所提供的保密信息承担保密义务,只得将该等保密信息提供给本方负责决策或实施本次项目合作相关事宜以及具体参与相关工作的人员、而不得透露给与本次项目合作无关的任何人(包括协议双方内部未参与本次项目合作工作的其他人员);同时承诺不将其获得的保密信息用于与本协议规定之目的无关的任何其他用途。

4.信息接受方如发现保密信息已经或可能泄密时,应及时采取补救措施防止进一步扩大,并及时告知信息提供方。

5.乙方确实因业务需要,需将商业秘密介绍给第三方时,须事先征得甲方的许可。

第四条协议双方的保密义务不适用于以下情形:

1. 根据当时有效的中国法律、法规和规范性文件的有关规定,为实施本次项目合作而必须对外披露的信息,但应在依法披露后立即通知本协议另一方;

2. 中国境内任何有管辖权的政府部门、监管机构或证券交易所要求予以公开或披露的本次项目合作之任何信息;

3. 中国境内的司法机关以命令、裁决、裁定、判决要求协议一方陈述、说明或披露的本次项目合作之任何信息;

4. 信息接受方在获得信息提供方所提供的保密信息以前,已经通过非保密的途径或方式知悉该信息且该信息提供者并不承担本协议约定之保密责任,无论该信息上是否已经信息提供方标明“应予保密”或“属于专有”或者以其他书面方式明示需要保密;

5. 非因协议双方的过错造成保密信息泄露，或保密信息通过非协议双方过错的方式被公众所知悉。

第五条保密信息的返还

在本协议终止或本次项目合作完成或终止后，应信息提供方的要求，信息接收方应将信息提供方为实施本次项目合作提供的保密信息及其载体返还给信息提供方或予以销毁，并且在信息提供方要求下，信息接收方应以书面方式确认所有保密信息及载体已返还或销毁；但按当时生效的法律、行政法规、规范性文件的规定或应任何有管辖权的政府部门、司法机关、监管机构或证券交易所的要求将提供的保密信息留存工作底稿或档案等除外。

第六条不可逾越约定

1.甲方不可单独或通过第三方跨越乙方，与乙方的意向投资方或意向合作方达成合作，否则视为乙方为甲方成功提供了服务，甲方须在乙方要求甲方承担经济赔偿责任之日起三个工作日内向乙方或乙方指定的第三方支付赔偿金，并承担因此给乙方造成的损失。

2.甲方亦不可单独或通过第三方跨越乙方介绍或安排甲方公司其他关联方与乙方的意向投资方或意向合作方达成合作，否则该合作亦视为乙方提供，甲方仍须按本协议第六条第1款向乙方或乙方指定的第三方支付赔偿金，并承担因此给乙方造成的损失。

3.上述1、2款约定同样适用于本协议有效时间范围内，甲方或甲方公司其它股东、关联方与乙方介绍的合作资源的所有合作。

4.损失赔偿额为乙方所受到的实际经济损失；如果乙方实际经济损失难以计算的，损失赔偿额则按照乙方顺利完成该项目所获得的收益计算。

第七条违约责任

因本协议任何一方的过错违反协议约定给本协议他方造成损失的,由有过错的一方承担违约责任并承担赔偿他方因此所受损失的法律赔偿责任。若本协议双方均有过错,则根据实际情况,由有过错的双方分别承担各自应负的违约责任,本协议另有约定的除外。

第八条适用法律及争议的解决

1. 本协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决,应受中国当时有效的法律、法规的管辖。

2. 对因本协议所发生的争议,协议双方应友好协商解决。不能协商解决时,应诉讼到合同签订地的法院,依照现行有效的诉讼规则进行诉讼。在诉讼过程中,除有争议的事项外,本协议其他部分应予继续执行。

第九条协议生效及其他

1. 本协议于双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖双方公章之日起生效,协议有效期为3年。或经甲乙双方书面确认,同意终止本协议时止。

2. 协议双方对本协议内容的修改或补充,应采用书面形式订立补充协议,补充协议将成为本协议的有效组成部份、与本协议具有同等法律效力。

3. 本协议正本一式贰份,甲、乙双方各持一份,每份正本具有同等法律效力。

甲方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):

签署日期:年月日

乙方(公章):

法定代表人或授权代表（签字）：

签署日期：年月日

（十）投资意向书

甲方：

甲一方：XX

住所：XX

法定代表人：XX

甲二方：XX

住所：XX

法定代表人：XX

乙方：XX

住所：XX

法定代表人：XX

甲、乙双方本着诚实互信、合作共赢的原则，在自愿、平等、公正的基础上协商达成以下投资意向书（以下简称“本意向书”）：

第一条合作投资意向

1. 乙方成立于____年____月，是是一家致力于____企业，乙方目前具有引入投资者的融资意向。

2.甲方（甲一方、甲二方合称“甲方”）（或由甲方指定的关联方）有意对乙方进行投资并开展战略合作；乙方对甲方（或由其指定的关联方）的投资意向予以认同。

3.乙方同意甲方（及其聘请的中介机构）对其进行全面的尽职调查及审计评估工作，对乙方的具体投资方案将在此轮尽职调查及审计评估后，由双方协商确定。

第二条 尽职调查及审计评估工作的安排

1.乙方同意协助甲方完成尽职调查及审计评估工作。按照双方协商，尽职调查原则上应在____年____月底前结束，但也可根据情况由双方协商一致后延长。尽职调查范围包括但不限于 2013 年度至____年____月的财务状况、公司生产经营情况（包括不限于自成立之日至今的历史沿革、独立性、产品研发、持续经营等）、公司及行业发展前景、重大事项等。

2.双方同意本次审计评估的基准日为____年____月____日，向前追溯的时间范围初步确定为 2015 年—2016 年；如有需要，乙方对甲方再向前追溯的要求需给予理解和配合。

3.乙方承诺将真实、完整地向甲方提供工商登记、财务状况、股权情况、历史沿革情况、资产情况、债权债务情况、客户情况、纳税情况、经营生产管理情况等方面的相关文件资料；承诺向审计机构提供真实、完整的会计凭证、会计账簿等资料，不拒绝、隐匿、谎报。

4.甲方承诺在尽职调查和审计评估过程中不影响乙方的正常生产经营活动，并对尽职调查和审计评估过程中取得的有关乙方的资料承担保密责任。

5.甲乙双方同意由乙方负责与相关中介机构签署尽职调查及审计评估服务协议。如果甲乙双方最终签订股权投资协议，相关中介费用由乙方承担，并在收到投资款后支付给相关中介机构，但最多不超过人民币【】万元；但如果甲乙双

方最终未能签订股权投资协议，上述中介费用由甲方承担。

第三条投资协议的签订

1.双方同意将在完成尽职调查及相关中介机构出具正式报告后的（_____）个工作日内，启动正式投资协议的谈判程序，双方协商最终确定投资方式、注资机制。

2.若甲乙双方因故最终未能签订股权投资协议，双方均应对此予以理解，并可继续保持战略合作关系。

第四条保密条款

双方保证对在讨论、签订、执行本意向书过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他）予以保密。未经该文件及资料的原提供方同意，另一方不得向其他任何第三方泄露该文件及资料的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

第五条争议的解决

双方在执行本意向书中所发生一切争议，应由双方友好协商解决。经协商仍未能解决，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。

第六条其它

1.本意向书自双方盖章后生效。

2.本意向书一式肆份，双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

(以下无正文)

(签字页)

甲方：

甲一方：_____（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____年_____月_____日

甲二方：_____（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：年月日

乙方：_____（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：年月日

（十一）增资协议

本增资协议(以下简称“本协议”)于__年__月__日由各方正式签署：

甲方：_____公司是中国专业从事_____的有限责任公司。公司于____年____月____日在____注册成立，注册资本人民币____万元。（以下简称“公司”）

乙方：_____, 身份证号：____, 住所：_____；

_____, 身份证号：____, 住所：_____；

_____, 身份证号：____, 住所：_____；（_____合称“原股东”或“创

始股东”)

丙方：_____（有限合伙）是一家根据中华人民共和国法律组建和存续的有限合伙企业，是一家专注于_____，身份证号：____，住所：____；领域投资的人民币创业投资基金，由_____，身份证号：____，住所：____；（有限合伙）管理。其注册地址在_____，委派代表为_____，身份证号：____，住所：____；。

本协议每一方以下单独称“一方”、“该方”，合称“各方”；互称“一方”、“其他方”。

鉴于：

公司和创始股东同意按照本协议的条款和条件增加注册资本，投资人愿意按照本协议的条款和条件认缴增资。

据此，各方达成本协议各项条款如下：

第 1 条定义

1.1 定义及释义

除非上下文中另有约定，本协议中的下列术语应做如下解释：

公司 指 _____公司

原股东、创始 指 公司本次投资前的股东，即王_____。其
股东 中：_____持有公司____，身份证号：____，
住所：____；%的股权，____持有公司____，
身份证号：____，住所：____；%的股权，____
持有公司 5%的股权

投资人	指	_____（有限合伙）或其关联方
本次投资	指	投资人根据本协议的约定以人民币_____万元对公司进行增资，认购公司增资后_____％股权的行为
首期出资	指	投资人分二期实缴出资，在首期出资的前提条件满足后，投资人向公司实缴首期出资款_____元的行为
二期出资	指	在二期出资的前提条件满足后，投资人向公司实缴二期出资款_____万元的行为
投资价款	指	本次投资中投资人认缴新增的注册资本而应支付的全部价款，即人民币_____万元，其中首期出资款为_____元，二期出资款为_____万元
投资完成	指	本协议已签署并且本次投资已完成工商变更登记之日
合格上市	指	指公司获准首次公开发行股票（或投资人认可的借壳上市或重大资产重组方式）并在香港联交所主板、国内主板（含中小板）或创业板或投资人认可的其他证券交易所上市

关联方	指	包括关联法人和关联自然人。关联法人是指出现下列任一情况时，任何公司或企业应被视为与本协议任何一方有关联或是本协议任何一方的关联公司：(i)该公司或该企业的已发行有投票权股本或注册资本的百分之五十(50%)或以上由该方直接或间接拥有；或(ii)该公司或该企业直接或间接拥有该方已发行有投票权股本或注册资本的百分之五十(50%)或以上；或(iii)该公司或该企业与该方的已发行有投票权股本或注册资本的百分之五十(50%)或以上由同一家公司或企业直接或间接拥有；或(iv)该公司或该企业通过合同或其他方式指导或制定该方的管理和政策的方向；或(v)该方通过合同或其他方式指导或制定该公司或该企业的管理和政策的方向；或(vi)由关联自然人担任董事、合伙人或已发行有投票权股本或注册资本的百分之五十(50%)或以上的由关联自然人直接或间接拥有的公司或企业；关联自然人是指自然人的近亲属，包括父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶
关联交易	指	指公司和/或子公司与关联方之间的交易以及公司的股东、董事、高级管理人员以及前述的关联方与公司和/或子公司之间的交易
交易文件	指	本协议、公司章程，以及投资人与现有股东和/或公司和/或现有股东的实际控制人之间签订

的与本次投资相关的任何其他协议

交割日	指	投资人签署本协议并支付首期出资款之日
过渡期	指	自本协议签署日至交割日止的一段日期
不可抗力事件：	指	本协议签署日后出现的，妨碍任何一方履行或部分履行本协议的所有事件，而且该事件是本协议各方不能合理地控制、无法预料，或即使可以预料也无法合理避免和克服的事件（包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、恐怖行为或是其它暴力行为、事故、罢工、瘟疫及检疫管制等）
重大不利变化	指	指包括公司发生破产、被解散、撤销、吊销营业执照；或与公司主营业务有关的授权、批准、许可被取消、撤销、吊销；或公司的经营环境及生产条件产生重大变化并严重影响其短期或长期盈利能力；或公司的合并的净资产比之经审计的最近一期财务报表中所反映的公司的合并的净资产减少 10%以上
中国	指	中华人民共和国，就本协议而言不包括香港特别行政区、澳门特别行政区或台湾省
法律	指	截至本协议签署之日现行有效的中国的法

律、行政法规、地方性法规、规章以及其他规范性文件

工作日 指 指除星期六、星期日以及中国其他法定节假日以外，中国的银行正常营业之日。为本协议之目的，“日”应指日历日

元 指 人民币元

1.2 对本协议的其它解释:

(1) 本协议中使用的“协议中”、“协议内”、“协议项下”、“协议处”等语句及类似引用语，其所指应为本协议的全部而并非本协议的任何特殊条款。

(2) 对本协议的提及和任何其他文件包括不时以任何方式修改的、变更的、补充的、替代的和/或重述的对本协议的提及。除非本协议上下文另有规定，对本协议章节、段落、条款的提及应视同为对本协议该等部分的提及。

(3) 本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解。

第 2 条公司现有股权结构

2.1 本次投资前，公司的股权结构为：

序 号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例 （%）
--------	---------	---------	-------------

1	_____		
---	-------	--	--

2 ____

3 ____

合计	100	100%
----	-----	------

第 3 条本次投资方案

3.1 本次投资的金额

投资人以增资扩股形式对公司进行投资,以人民币____万元认缴公司增资后____%的股权。在公司分别满足本协议第 4 条所约定的首期出资和二期出资的先决条件的前提下,投资人分两期实缴出资。

具体投资安排为:投资人首先认缴公司____%的股权,公司将投资人登记为持股____%的公司股东,投资人分两期实缴出资,在首期出资的前提条件满足后,投资人向公司实缴首期出资款__元,在二期出资的前提条件满足后,投资人向公司实缴二期出资款____万元。

3.2 本次投资后的股权结构

本次投资完成后,公司的股权结构如下:

股东名称	本次投资前股权结构	本次投资后股权比例
------	-----------	-----------

股东	本次投资前股权结构	本次投资后股权比例
----	-----------	-----------

名称	出资额(万元)	股权比例	出资额(万元)	股权比例
——				
——				
——				
——				
投资				
人				
合计	100	100%		100%

第4条本次投资的先决条件

4.1 本次投资的先决条件

4.1.1 首期出资的前提条件:

(1) 公司与_____或其他投资人认可的企业签订_____吨/年或以上处理规模的_____合同；

4.1.2 二期出资的前提条件:

(1) 公司_____在_____前通过验收;



(2) 公司在____前,与____或其他投资人认可的企业签订____吨/年或以上处理规模的____合同。

4.2 其他一般先决条件

各方同意,在以下交易条件全部满足后,投资人支付首期出资款:

- (1) 正式投资法律文件(包括但不限于本协议和公司章程等)已经签署;
- (2) 公司股东会已通过同意本次投资的决议;
- (3) 公司原股东同意本次投资并不可撤销地放弃本次投资优先认缴权;
- (4) 投资人对公司及其子公司进行的财务和法律的尽职调查已经完成;
- (5) 投资人满意前述尽职调查的结果;
- (6) 截至交割日,公司和原股东在本协议中所做出的每一项陈述和保证均为真实、有效、准确和完整的且不具误导性;
- (7) 截至交割日,不存在未向投资人披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚及潜在纠纷以及其他重大不利变化。

4.3 先决条件的宽限及豁免

4.3.1 首期出资先决条件的宽限及豁免

如本协议项下 4.1.1、4.2 款先决条件未能于本协议签订后的十五(15)个工作日内获得满足,则:

- (1) 投资人可以自行决定以书面形式豁免未获得满足的先决条件,并继续对公司就本次投资进行交割;

(2) 投资人可以给予公司不超过十五（15）个工作日的宽限期，若宽限期满先决条件获得满足，则投资人应当继续对公司就本次投资进行交割。经本协议各方协商一致，宽限期可以延长；

(3) 因公司未能满足先决条件，或投资人未能同意给予公司的上述豁免或宽限的，则投资人有权单方终止本协议而无需承担任何违约责任。

4.3.2 二期出资先决条件的宽限及豁免

如本协议项下 4.1.2 款先决条件未能按照本协议的约定获得满足，则：

(1) 投资人可以自行决定以书面形式豁免未获得满足的先决条件，并继续对公司就本次投资进行交割；

(2) 公司中试未能于 2015 年 10 月 31 日前通过验收，投资人可以给予公司三（3）个月的宽限期，若宽限期满先决条件获得满足，则投资人应当继续对公司就本次投资进行交割。经本协议各方协商一致，宽限期可以延长；

(3) 因公司未能满足先决条件，或投资人未能同意给予公司的上述豁免或宽限的，则投资人有权单方终止本协议而无需承担任何违约责任。

4.4 投资价款的支付

(1) 各方同意，在本协议项下第 4.1、4.2 款所规定的首期出资和二期出资先决条件分别满足后的五(5)个工作日内，公司应向投资人发出书面通知并提供证明文件，投资人应对上述先决条件是否满足分别作出书面确认；

(2) 投资人在对首期出资和二期出资先决条件是否满足分别作出书面确认之日起十五(15)个工作日内，投资人以电汇方式分别向公司指定的银行账户中支付首期出资款和二期出资款，并向公司出具划款通知书和/或汇款凭证。该等划款通知书和/或汇款凭证应为投资人完成其支付本协议下投资价款之义务以及公

司章程规定的出资义务之最终证据；

（3）自投资人完成首期出资之日起，投资人对本协议项下的投资在公司享有作为其股东的权利并承担相应义务。

第 5 条后续条件

5.1 本次投资后事项

公司及创始股东承诺完成下列后续条件：

（1）在收到首期出资款之日起十(10)个工作日内，办理完毕本次投资的工商变更登记手续并申领相应的营业执照；

（2）公司的股权结构如下：

股东 名称	本次投资后股权结构		收购后股权比例	
	出资额(万 元)	股 权 比 例	出 资 额 (万元)	股权比例

投资
人

合计

(3) 如果在二期出资前, 公司签订的_____的合同为 EPC 或组件销售合同, 在投资人完成二期出资后_____个月内, 公司需至少再与_____家投资人认可的企业签订一份_____合同。

第 6 条过渡期承诺

6.1 过渡期承诺事项

在过渡期内, 公司及创始股东承诺, 未经投资人事先书面同意, 公司及创始股东将本着勤勉谨慎的原则开展业务经营并确保:

(1) 公司和创始股东应在交割日之前或交割日在所有实质方面履行和遵守本协议项下要求该方履行或者遵守的所有协议、契约和其项下的义务, 不违反任何中国法律规定或合同义务;

(2) 公司采取一切合理的措施保存和保护其全部资产, 包括知识产权(如有)和固定资产, 并采取合理措施将其雇员所拥有的相关技术、专利或者专利申请权(如有)无条件无偿转让给公司; 确保公司资产不发生重大的出售、质押和损失, 不会有第三方向公司提出重大权利主张, 不向任何第三人提供贷款或担保、转移支付或者捐赠; 不增加或减少公司资产或财产权, 但与以往惯例一致的正常业务过程中出售存货、设备或设施维修、维护等通常的业务活动或经投资人书面确认的除外;

(3) 创始股东不得将其在公司中的股权质押、转让、赠与、放弃以及在该等股权上设置任何形式的担保性权利；

(4) 公司和创始股东应尽快并无迟延地向投资人披露公司或创始股东知悉的、且根据交割日前的事实与情况会构成对公司或创始股东在本协议项下所作出的陈述与保证的违反的事实或事件的所有相关情况；

(5) 公司不得为第三方设定、延展、给予任何抵押和担保（但签署日已经存在的抵押、担保到期后经有关银行或财务机构同意再以相同条件续期者除外）；

(6) 公司不得在已经公司股东会或董事会批准的业务计划之外签订借款合同，投资人书面同意的除外；

(7) 公司不得签订或延展任何非主营业务的合同或资本承诺（指增资、转让股权、股权质押、与第三方合资、给予期权等的任何承诺性文件），或达成或签署任何购并意向或合同；

(8) 公司未经投资人同意不得对外投资，以及为非正常主营业务购买资产；

(9) 公司不得在正常主营业务之外以出售、出租或以任何方式处置资产；

(10) 公司不得赠与或以其他不合理的方式处置公司资产；

(11) 公司不得故意使得其任何保险过期或使得保险合同无效或可撤销；

(12) 公司不得改变现有的会计和财务制度；

(13) 非出于法律法规的强制性要求的原因，公司不得对现有高级管理人员、核心技术人员的劳动合同和保密协议作不利于公司的修改，亦不会进行或决定进行在现行正常的员工报酬分配机制外的员工奖金和福利分配。不会大幅增加目前或将来应向公司的董事、高级职员或员工支付的薪酬、奖金分配、利润分享、社会保险计划、商业保险计划或其他利益分配；

（14）公司不得无故终止或诱导公司及其分支机构（若有）、办事处的高级管理人员、核心技术人员、员工终止与公司及其分支机构、办事处的劳动关系或从属关系；

（15）公司不会采取任何可能导致对其经营范围或性质有重大变更的行动，不会在任何方面实质性改变其对外投资、债务、管理及其他涉及公司经营的重要政策，亦不会实质性改变或修改其劳动及薪酬政策；

（16）公司不会向创始股东或任何第三方以任何方式宣布、支付任何利润或进行其他任何形式的分配；

（17）公司不会发行或同意发行任何股本或债券；

（18）公司不得与其关联方之间达成任何交易或安排，或促使任何有关交易或安排生效，但为按照本协议订立时（或之前）的原经营方式及实质上相同的条款进行公司日常业务运作所必需的除外；

（19）公司不修订、终止、撤销或放弃公司对于任何第三人的任何重大权利主张，或与之达成和解，不会放弃、豁免或和解任何重大民事或行政诉讼、仲裁或争议，不会任由任何与其业务或产品有关的许可证、批准、资质等政府批准失效；

（20）公司和创始股东不得变更或修改公司章程或任何组织性文件的规定，但按照各方签署的文件而进行的与本次投资相关的事项除外；

（21）公司和创始股东不得从事任何可能导致公司发生重大不利变化的行为。

第 7 条公司的治理结构

7.1 委派董事

首期出资完成之后，公司成立董事会，投资人委派 1 名董事，公司委派 2 名董事。创始股东确保投资人提名的董事当选。

7.2 共同指定财务总监

首期出资完成之后，投资人有权和原股东共同选择指定财务总监。

7.3 重大事项决策

在公司完成合格上市之前，以下重大事项的履行应事先经投资人或者投资人委派董事的同意。“重大事项”包括但不限于以下事项：

- (1) 公司及其子公司的业务范围、本质和/或业务活动重大改变；
- (2) 并购，和处置（包括购买及处置）超过 100 万元的主要资产；
- (3) 任何关于商标及知识产权的购买、出售、租赁、及其他处置事宜；
- (4) 批准年度业务计划/预算计划，或就已批准的年度业务计划/预算计划做重大修改；
- (5) 公司及其子公司向银行单笔贷款额超过 100 万元或年累计 300 万元的额外债务；
- (6) 公司及其子公司对外提供担保；（第 5、6 条将由公司及其子公司发正式函文知会与公司及其子公司有业务往来的银行和相关金融机构）
- (7) 公司及其子公司对外提供贷款；
- (8) 对公司及其子公司的股东协议、备忘录和公司章程中条款的增补、修改或删除；
- (9) 将改变或变更任何股东的权利、义务或责任，或稀释任何股东的所有

权比例的任何诉讼；

(10) 股息或其它分配的宣派，及公司及其子公司股息政策的任何改变；

(11) 订立任何投机性的互换、期货或期权交易；

(12) 聘请及更换公司及其子公司的审计事务所；

(13) 公司及其子公司清算或解散

(14) 设立超过 100 万元的子公司、合资企业、合伙企业或对外投资；

(15) 超过经批准的年度预算【10%】的资本性支出（经批准的年度预算额度外）；

(16) 公司的上市计划，包括中介机构的聘用、上市时间、地点、价格等；

(17) 公司及其子公司新的融资计划；

(18) 公司回购股东股份或公司股权转让（包括股东之间内部转让和向第三方转让）；

(19) 聘任或解聘公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员；

(20) 公司及其子公司与公司股东、高级管理人员等公司关联人发生的任何关联交易；

(21) 设立员工期权计划或者员工股权激励计划；

(22) 公司及其子公司高级管理人员的薪酬计划；

(23) 公司及其子公司的重组方案（包括的有关收购事宜）。

7.4 公司治理其他事项

关于公司董事会及经营管理层各自的性质、组成、职权、议事规则、人员构成等其他相关事项，将在与本协议一同签署的公司章程中另行做出详尽规定。

7.5 关于本次首期出资完成后公司的信息披露义务

公司同意，在本次首期出资完成后，公司向投资人承担下列信息披露义务：

(1)提供公司的下列信息：

A.上一月结束后十五（15）天内提供该月度的公司以及关联方的合并、母公司资产负债表、损益表；

B.上一季结束后三十（30）天内提供该季度的公司以及关联方的合并、母公司资产负债表、损益表、现金流量表及其它附表等财务报表；

C.上一会计年度结束后九十（90）天内提供该会计年度的公司以及关联方的合并、母公司财务报表，并在自每一会计年度结束后四（4）个月内提供经投资人认可的会计师事务所出具的审计报告；

上一年度结束后三十（30）天内，提交公司本会计年度的年度预算（草案）及项目公司年度运营计划；

(2)投资人或其委派人有权了解公司相关资料，包括但不限于资产、年度审计报告、财务会计报告、会计账簿等，有权对公司的资源、会计记录及其它记录等文件进行检查，有权与公司的董事、管理者、雇员、会计师、律师和投资银行讨论公司的业务、运作和状况；

(3)投资人要求的其他信息、统计数据、财务数据等。

第 8 条股权转让限制及竞业禁止

8.1 股权转让限制

本次首期出资完成后，未经投资人事前书面同意，创始股东在公司上市之前不得以任何直接或者间接方式向公司股东之外的第三方转让公司的权益，且不得设置抵押、质押等第三方权利限制。

8.2 避免同业竞争

本次首期出资完成后，除投资人同意外，创始股东不得直接或间接从事或投资与公司相竞争的业务，但投资人投资前已经存在的同业业务及由于投资人原因，公司准入受限制的同业业务不受限制，若实际控制人保留在公司外的业务对公司完成合格上市造成影响的，创始股东应在公司上市申报前有义务消除对于公司完成合格上市所造成的影响。创始股东和公司对于上述创始股东的义务或承诺事项承担连带担保责任，创始股东违反上述约定的，即视为创始股东和公司违反上述约定。

8.3 竞业禁止

本次首期出资完成后，公司的关键人员包括公司的董事及高级管理人员，应与公司签署包含保密条款和竞业禁止条款的新聘用协议。聘用协议约定的服务期限不得少于三年；若上述关键人员在新聘用协议约定的服务期限内离职的，该名关键人员在离职后两年内不得进入与公司相同或相似行业工作，公司应当依据中国劳动法律法规的规定对该名关键人员予以补偿。

第 9 条 声明、保证和承诺

9.1 公司的声明、保证和承诺

公司在此作出完整的、真实的、不可撤销的下列声明、保证和承诺，且自签署日起持续有效：

(1)组织机构和资格

A.公司是根据中国法律合法组建并有效存续的有限责任公司, 有权根据其营业执照、章程或有关批准文件经营其业务, 并履行其作为本协议一方的每一项承诺下的所有义务;

B.迄今为止, 公司开展的业务行为在所有实质方面均符合中国法律规定及其章程;

C.除本协议另有规定外, 公司已获得了签署并履行本协议的授权, 并具有完全法律权利、能力、权力和所有必需的公司授权以及需要的批准以达成、签署和递交本协议及与本协议有关的任何其他文件(以下合称“本协议及相关文件”)并完全履行其在本协议及相关文件项下的义务。在取得批准文件时, 本协议及相关文件即按照其各自的条款构成对公司有效和有约束力的义务。

(2)不违反法律或无利益冲突

本协议的签署和履行将不违反公司的章程或其它组织规则中的任何条款或与之相冲突, 亦不违反对公司具有约束力的任何法律、法规和合同性文件的规定, 或者与之有冲突;

(3)必要授权

代表签署本协议的个人已获得签署该等文件所需的必要授权;

(4)法定义务

自本协议生效之日起, 公司在本协议项下的义务应构成其在法律上有效和有约束力的义务;

(5)无未披露之重大合同

不存在任何与本协议有关的由公司及其子公司作为一方签署、并可能对本次投资或投资人产生重大不利影响的合同、协议、文件、信息或债务、义务、产权障碍；

(6)无未披露之诉讼

截至本协议签署日,没有任何正在进行或就公司所知可能发生的与本协议的标的有关的、针对公司的未披露的债权债务纠纷、未有潜在的或正在提起的针对公司的重大的诉讼、法律程序、索赔或行政纠纷；

(7)资质维持

公司应尽力维持其已经获得或争取新的资质,及相关税收和其他优惠利益；

(8)进一步的陈述与保证

除上述陈述与保证外,公司和创始股东连带向投资人进一步作出陈述和保证其向投资人所出示、提供、移交的有关公司资产和负债等全部财务资料集数据均为合法、真实、完整、有效；

本次投资交割日前所有与公司相关的法律及其他风险,均与投资人无关。

9.2 投资人的陈述和保证

投资人在此作出完整的、真实的、不可撤销的下列声明、保证和承诺,且自签署日起持续有效：

(1)组织机构和资格

投资人是依据中国法律合法组建并有效存续的企业,有权根据其营业执照、合伙协议或有关批准文件经营其业务,并履行其作为本协议一方的每一项承诺下的所有义务；

(2)除本协议另有规定外，投资人具有完全法律权利、能力、权力和所有必需的公司授权以及需要的批准以达成、签署和递交本协议及相关文件并完全履行其在本协议及相关文件项下的义务；在取得批准文件时，本协议及相关文件即按照其各自的条款构成对投资人有效和有约束力的义务；

(3)代表投资人签署本协议的个人已获得签署该等文件所需的必要授权；

(4)自本协议生效之日起，投资人在本协议项下的义务应构成其在法律上有效和有约束力的义务；

(5)投资人已经为完成本次投资准备了足够的资金或作了充分的资金安排，并足以根据本协议的条件和条款按时完成本协议项下的出资义务；和

(6)投资人签署或递送本协议并履行其项下的所有义务，均不：

A.违反投资人的章程性文件的任何规定或与之有利益冲突；

B.违反投资人作为签约方的文件或协议，或对投资人或其资产具有约束力的任何文件或协议；或

C.违反适用于投资人的任何法律规定或与之有冲突。

9.3 创始股东的陈述和保证

创始股东在此作出连带的、完整的、真实的、不可撤销的下列声明、保证和承诺，且自签署日起持续有效：

(1)签署能力和资格

创始股东为具有完全权利能力和行为能力的自然人，有权履行其作为本协议一方的每一项承诺下的所有义务；

(2)不违反法律或无利益冲突

本协议的签署和履行将不违反该方各自的章程或其它组织规则中的任何条款或与之相冲突，亦将不违反对其具有约束力的任何法律、法规和合同性文件的规定，或者与之有冲突；

(3)必要授权

代表签署本协议的个人已获得签署该等文件所需的必要授权；

(4)法定义务

自本协议生效日起，该方各自在本协议项下的义务应构成其在法律上有效和有约束力的义务；

(5)无未披露之重大合同或债务

不存在任何与本协议有关的由公司或其作为一方签署、并可能对本次投资或投资人产生重大不利影响的合同、协议、文件、信息或债务（包括或有债务）、义务、产权障碍；

(6)无未披露之诉讼

截至本协议签署日，没有任何正在进行或就创始股东所知可能发生的与本协议的标的有关的、针对创始股东的未披露的债权债务纠纷、未有潜在的或正在提起的针对创始股东的重大的诉讼、法律程序、索赔或行政纠纷；

(7)无其他代持情况

创始股东所持股权不存在其他任何形式的代持情况，股权归属不存在任何现实和潜在的争议和纠纷；

(8)交割日前的债务承担

如公司因交割日之前存在税收、用地、生产、销售、环境保护、劳资薪酬、社保及住房公积金缴纳等方面的违法违规行为或其他任何未披露的诉讼、仲裁、合同、债务（包括或有债务）等，导致被追索、追溯、行政处罚或司法裁判而受到经济损失的，创始股东将以现金方式全额予以补偿并承担公司或投资人因此遭受的直接或间接的损失；和

(9)进一步的陈述与保证

除上述陈述与保证外，公司和创始股东连带向投资人进一步作出陈述和保证其向投资人所出示、提供、移交的有关公司资产和负债等全部财务资料集数据均为合法、真实、完整、有效。

本次投资交割日前所有与公司相关的法律及其他风险，均与投资人无关。

9.4 一般性条款

(1)各方承认，一方依据另一方根据在本协议中所作陈述、保证和承诺而签订本协议。每一项陈述和保证应被视为一项独立的陈述和保证，并且(除有明确的相反意思表示外)不受对任何其他陈述和保证条款或本协议任何其他条款的提及、或根据任何其他陈述和保证条款或本协议任何其他条款所得结论的限制或约束。

(2)各方根据本协议所作陈述和保证应被视为在本协议签署之时作出，并在交割日当日根据当时存在的事实和情况保持有效。

(3)各方承诺，如其知悉将会导致任何其根据本协议各方所作陈述和保证(如该陈述和保证根据当时存在的事实和情况保持有效)在任何方面发生重大不利影响的任何事实或事件(不论是在本协议签署日或之前存在还是在本协议签署日后出现)，其将立即书面通知其他各方。

(4)各方同意，不论是否故意或过失，若任何一方在本协议中作出的承诺、保证和声明在实质意义上不真实，视为对本协议的实质性违反（以下简称“实质性违约”），作出不真实承诺、保证和声明的一方应作为违约方，其应补偿其他各方可能因此遭受的任何损失、损害赔偿、费用、开支、责任或索赔(包括在抗辩或解决主张该等责任的任何索赔中所发生的任何损失、损害赔偿、合理费用、合理开支、债务或索赔)，包括(但不限于)与其因在公司拥有股权而引起的任何损失，使其他各方免受损害。此外，如公司或创始股东根据本协议所作的陈述和保证被证实有误导性或不真实或其违反本协议的陈述和保证和交割日前应履行的承诺，从而导致公司的遭受重大损失，则创始股东应采取一切措施保证公司免受上述损害，并根据投资人要求补偿公司因此所减损的价值或减少的资产。

第 10 条各方的责任

10.1 公司的责任

除本协议另有规定外，为使本次投资得以完成，公司应当：

(1)在本协议经各方签署并生效后，在需要时通过其正当合理的努力，申请、办理本次投资所需的各项批准和登记手续；对此，投资人应积极提供一切必要的协助和配合；

(2)尽其最大努力采取一切行动以促使各项先决条件及后续条件的满足。

10.2 投资人的责任

除本协议另有规定外，为使本次投资得以完成，投资人应当：

(1) 根据对投资人所适用的法律和对其有约束力的合同、章程及协议，获得完成本次投资下投资人所必须获得的任何政府部门、公司内部最高权力机构或第三方的授权、批准、同意或备案；

(2) 协助公司取得完成本次投资所必须的政府批准和登记；

(3) 保证本次投资的资金来源合法有效，按照本协议的规定，按时向公司付清全部投资价款。

10.3 创始股东的责任

除本协议另有规定外，为使本次投资得以完成，创始股东应当：

(1) 于本协议签署后立即召开股东会会议并通过一项批准公司完成本次投资的决议；

(2) 尽最大努力促使本协议项下各项先决条件及后续条件的满足。

10.4 其他约定

(1) 如有关审批机构要求本协议各方对本协议的条款做任何修改，各方同意立即根据审批机构的要求协商决定具体的修改方案以确保本协议在最大程度实现各方签订本协议意图的前提下进行修改，并在签署本协议的修订本后十(10)日内，由公司向该等审批机构重新提交修订后的文本；尽管有前述规定，但任何一方无义务接受任何将严重削弱其于本协议下的权利或将加重其于本协议下的义务的任何修改；和

(2) 为实现本协议和本次投资之目的，本协议各方应努力获得所有必需的审批机构的批准。在取得该等批准的过程中，本协议一方应当对另一方的合理要求给予积极和善意的配合。

第 11 条 违约责任与赔偿

11.1 除本协议中已另有规定者外，任何一方如因违背其在本协议项下所作的任何陈述和保证，或未能完全履行其在本协议项下的责任和义务，导致本协议无法履行或本次投资无法完成时，应负责赔偿他方因此而产生的任何和所有直接的

损失、损害、责任和/或开支。

第 12 条协议的终止

12.1 各方同意，本协议可经各方一致书面同意后终止。

12.2 对于任何一方构成本协议第 9.4 条定义的实质性违约时，守约方有权终止本协议和合资合同的履行。

第 13 条不可抗力事件及法律变更

13.1 不可抗力事件发生后的免责和举证责任

除非本协议另有规定，如果在本协议签署后发生上述该等不可抗力事件，且本协议任何一方受其影响不能履行或不能充分、及时、适当地履行其在本协议项下的任何义务时，本协议下另一方的义务在不可抗力事件引起的延误期内应中止履行，并应自动延长，延长的时间与该中止时间相等，遭受不可抗力事件的一方及其另一方无须因此承担违约责任。但是受到不可抗力事件影响的一方必须在该等不可抗力事件发生后或在通讯条件已经恢复后十日内以传真及快递方式向本协议另一方提供关于不可抗力事件的详情及其因受不可抗力事件影响不能或不能充分、及时、适当履行本协议项下义务的详细说明，并提供不可抗力事件发生地公证机关就不可抗力事件的发生提供的证明文件。受到不可抗力事件影响的一方未能履行前述通知及提供证明文件义务的，不得主张根据本条款的规定免于承担违约责任。

13.2 补救义务

受到不可抗力事件影响的一方应当立即采取一切合理而可能的措施以消除或减轻不可抗力事件的影响，并在不可抗力事件的影响消除或减轻后恢复履行相关义务。受到不可抗力事件影响的一方未能履行前述义务时，应当对扩大的损失或不可抗力事件影响消除或减轻后未能恢复履行本协议项下义务的行为承担相

应的违约及赔偿责任。

第 14 条条款的可分割性

14.1 本协议各条款应独立有效。如果本协议任何条款不合法、无效或不可执行，或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不可执行，则：

(1) 本协议其它条款仍然有效和可执行；并且

(2) 各方应商定以合法、有效和可执行的条款对上述被宣布为不合法、无效或不可执行的条款加以修改或替换，其结果应尽可能符合各方在本协议签署时所预期的商业目的并平衡各方之间的利益。

第 15 条法律适用

15.1 本协议的签订、解释、履行、修订和解除和争议解决等均应受中国法律管辖并依其解释。

第 16 条争议的解决

16.1 各方之间因本协议的履行、效力或解释而发生的争议，应通过各方友好协商解决。如果不能在一方通知另一方争议发生之日起三十（30）日内协商解决，任何一方均可提请杭州仲裁委员会、按照该会的仲裁程序和规则在杭州通过仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对各方都有约束力。

第 17 条保密

17.1 各方一致同意，自本协议签署日起，未经本协议各方的事先书面同意，任何一方及其雇员、承包商、顾问、中介机构或代理应对其已获得但尚未公布或以其他形式公开的、与本次投资相关的所有资料 and 文件（无论是财务、技术或其它方面的资料 and 文件）予以保密，亦不得向第三方（不包括本协议各方聘请的专业顾问和中介机构 and/或各方的母公司、关联公司及投资人）和公众透露任何与

本次投资以及公司后续重组、改制或首次公开募股有关的任何信息或发表任何公开声明。

17.2 如下列情形发生或在下列情形下，第 17.1 条不得用来禁止披露或使用任何信息：

(1)中国法律、任何监管机关或任何公认的证券交易规则的规则或法规要求披露或使用的；

(2)为将本协议的全部利益赋予一方而要求披露或使用的；

(3)为因本协议或在本协议项下或根据本协议而订立的任何其他协议而引起的任何司法程序之目的而要求披露或使用的，或合理要求向税收机关披露有关披露方税收事宜的；

(4)非因违反本协议，信息已进入公知范围的；

(5)另一方已事先书面批准披露或使用的；

(6)信息是在交割后产生的。

第 18 条 其他

18.1 文字及文本数

本协议中文正本一式十（10）份，其中创始股东各一份，投资人一份，一份留存公司，其余文本将呈送工商部门有关登记手续。

18.2 书面通讯

本协议各方在本协议履行期间的所有通讯联络应以包括传真和电子邮件在内的书面方式进行。

任何一方按本协议的规定发出的任何通知或书面通讯,包括但不限于任何或全部要约、文件或通知(“通知”)等均以中文书写,并用传真、电子邮件或速递方式迅速发往或寄往有关当事方。

该等通知被视为有效送达的日期应按如下方式确定:

(1) 由专人递送的通知,在专人递送被收件人签收当日即视为有效送达;

(2) 用信函发出的通知,则在邮资付讫的航空挂号信寄出日(以邮戳为凭)后的第七天,或在送交国际知名的专递服务机构后的第五天,应视为有效送达;以及

(3) 用传真或电子邮件发送的通知,则在该文件上标明的发送日后的第一个工作日,应视为有效送达。

一切通知均应发往各方的下列地址,除非该等地址的变更已按照本条的规定通知了本协议各方:

(1) 公司:

地址: _____

邮编: _____

传真: _____

收件人: _____

电子邮件: _____

(2) 创始股东:

地址：_____

邮编：_____

传真：_____

收件人：_____

电子邮件：_____

(3)投资人：

地址：_____

邮编：_____

传真：_____

收件人：_____

电子邮件：_____

18.3 全部协议

本协议应取代各方此前就本协议项下的事项达成的所有口头或书面的协议、合同、谅解和通讯。

18.4 标题

本协议标题仅作参考，不影响本协议的解释。

18.5 无默示弃权

除非本协议另有规定，且经任何一方通过书面形式声明弃权，否则均不应被

视为该方已放弃其在本协议下的任何权利。一方在特定情况下放弃其追究另一方违反本协议的行为的权利,不应被视为其在其它情况下亦放弃追究另一方违反本协议的类似行为的权利。同时,任何一方未坚持严格履行本协议的任何条款,或未行使其在本协议下的任何权利,均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

18.6 不可转让

未经本协议另一方的事先书面同意,任何一方不得转让其在本协议中规定的任何权利或义务。

18.7 生效

本协议经各方正式授权代表签署后生效。

18.8 修改

本协议须经本协议各方签署书面文件方可修订。

18.9 费用和开支

(1) 如因公司的原因致使投资交割未能进行,则公司应承担因本项目合同起草、谈判和签约而产生的所有支出(包括法律、财务尽调等费用),上限为人民币 20 万元。

(2) 如因投资人的原因致使投资交割未能进行,则投资人应承担因本项目合同起草、谈判和签约而产生的所有支出(包括法律、财务尽调等费用)。

(3) 如因上述原因之外的原因致使投资交割未能进行,则双方应各自承担因本项目合同起草、谈判和签约而产生的各自支出(包括法律、财务尽调等费用)。

(4) 如果投资交割实际发生，则由公司承担因本项目合同起草、谈判和签约而产生的所有支出（包括法律、财务尽调等费用），上限为人民币 20 万元。

兹见证，本协议各方已使经其正式授权的人员于文首之日期签署本协议。

（以下无正文，为本协议之签章页）

【签字页】

各方正式授权代表已于__年__月__日在中华人民共和国杭州签署《_____
（有限合伙）与____公司及其股东王____关于____公司之增资扩股协
议》，以资证明。

公司：____公司（盖章）

法定代表人签字：_____

【签字页】

各方正式授权代表已于__年__月__日在中华人民共和国杭州签署《_____
（有限合伙）与____公司及其股东王____关于____公司之增资扩股协
议》，以资证明。

创始股东：____签字：_____

____签字：_____

____签字：_____

【签字页】

各方正式授权代表已于__年__月__日在中华人民共和国杭州签署《_____
（有限合伙）与____公司及其股东王____关于____公司之增资扩股协

议》，以资证明。

投资人：_____（有限合伙）（盖章）

授权代表签字：_____

（十二）增资协议之补充协议

本增资协议之补充协议(以下简称“本补充协议”)于二零一五年月日由各方正式签署：

甲方：_____是中国专业从事膜蒸馏组件研发、生产及其在高盐废水处理、物料浓缩及垃圾焚烧飞灰处置领域应用的有限责任公司。公司于2014年8月3日在湖州市南浔区注册成立，注册资本人民币100万元。（以下简称“公司”）。

乙方：

_____, 身份证号：_____, 住所：_____（_____合称“原股东”或“创始股东”）

丙方：_____是一家根据中华人民共和国法律组建和存续的有限合伙企业，是一家专注于中国清洁技术领域投资的人民币创业投资基金，由_____（有限合伙）管理。其注册地址在_____, 委派代表为_____。（以下简称“投资人”）

本补充协议每一方以下单独称“一方”、“该方”，合称“各方”；互称“一方”、“其他方”。

上述各方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，于2015年【】月【】日就公司增资事宜订立《_____与_____及其股东_____关于_____之增资扩股协议》（以下简称“增资协议”），现就未尽事宜签订补充协议如下（以下简称“本补充协议”）。

第1条定义和解释

1.1 定义及释义

为本补充协议之目的，除非另有规定，本补充协议中出现的术语及简称与增资协议中的术语与简称相同。

第 2 条 业绩承诺与补偿

2.1 业绩承诺

_____承诺：公司经合格会计师事务所（由投资人和公司共同指定）依据财政部颁布的通行且适用的企业会计准则审计的扣除非经常性损益的归属母公司净利润（以下简称“承诺净利润”）以 2015 年、2016 年、2017 年三年合并业绩考核，即 2015 年、2016 年、2017 年归属于母公司合并承诺净利润应不低于_____万元。

2.2 业绩补偿

如公司 2015 年、2016 年、2017 年的合计实现净利润低于_____万元的_____, 即_____万元，则由_____给予投资人相应的现金和/或股权补偿，具体补偿方式由投资人决定。（股权补偿即：_____将应补偿的股权数量以无偿赠与或以 1 元名义对价（如法律法规就股权转让的最低价格另有强制性规定的，从其规定）转让给投资人的形式对投资人进行补偿）。

（1）现金补偿计算公式：补偿金额=（_____万元－合计实现净利润数）
÷_____万元×投资人本次投资额；

（2）股权补偿计算公式：股权补偿数量=应补偿现金金额÷本次投资前的公司估值（即_____万元）×本次投资前的公司注册资本

（3）现金+股权补偿：现金补偿金额由投资人决定，补偿上限金额=（_____万元－合计实现净利润数）÷_____万元×投资人本次投资额；股权补偿数量=（补

偿上限金额-已补偿现金)÷本次投资前的公司估值×本次投资前的公司注册资本。

上述现金补偿和/或股权补偿应在投资人提出书面请求后_____日内完成，并完成相应的股权过户手续。

2.3 业绩补偿的豁免

如公司 2015 年、2016 年、2017 年合并实现的净利润占 2015 年、2016 年、2017 年合并承诺净利润_____万元的_____以上（包括本数），即_____万元以上（包括本数），则投资人同意豁免_____的业绩补偿义务。

第 3 条 回购权

3.1 启动回购条件

若发生如下事项之一，则投资人有权要求_____以适当方式回购投资人持有的公司股权：

(1)截至 2018 年 12 月 31 日公司未能实现上市之目标；

(2)公司 2015 年、2016 年、2017 年合计实现的归属于母公司净利润低于合计承诺净利润的 50%；

(3)公司被吊销营业执照或被主管机关责令停业；

(4)公司及现有股东作出的陈述与保证和承诺在重大方面不真实、不完整或不准确；

(5)公司中试未在 2015 年 10 月 31 日前通过验收，在投资人给予的三个月宽限期内仍未通过验收的；

(6)公司中试通过验收，但未在 2016 年 1 月 31 日前与一家投资人认可的企

业签订____合同；

(7)如果在二期出资前，公司签订的____合同，且在投资人完成二期出资后 6 个月内，公司未能与一家投资人认可的企业签订一份____合同；

(8)在投资人完成二期出资后二十（20）个工作日内，公司未能完成对____持有的____的收购，导致公司持有____的股权比例低于____%。

3.2 回购价格的确定

如果启动回购的，则____应以现金方式回购投资人所持有公司的全部股权。回购的价格为：投资人实际投资额再加上每年 12%的内部收益率溢价，计算公式为：

$$P=M\times(1+12\%)T$$

其中：P 为投资人本轮投资获得之全部股权对应的回购价格，M 为实际投资额，T 为自投资交割日至投资人执行选择回购权后回购款实际支付日的自然天数除以 365。

3.3 回购时限

若投资人依据本补充协议第 3.1 条启动回购的，____按照投资人的要求在六十（60）个工作日内按照本补充协议第 3.2 条之计算公式向投资人支付全部股权回购价款。

逾期未支付的，则____应按未支付股权回购价款总额每日万分之三的比例向投资人另行支付逾期违约金。____向投资人支付股权回购价款的，则视为首先向投资人支付已产生的违约金数额，然后再支付股权回购价款。

3.4 特别条款

若发生本补充协议第 3.1 条第（5）款、第（6）款所规定的事项之一，则投资人除了有权要求_____回购投资人持有的公司股权以外，还可以选择继续持有公司股权，并由_____将其持有的全部或部分的_____的股权，按照投资人的要求以无偿赠与或以 1 元名义对价（如法律法规就股权转让的最低价格另有强制性规定的，从其规定）转让给投资人的形式，对投资人进行补偿。股权补偿数量以届时_____直接和间接持有的_____的股权为限，具体计算公式如下：

股权补偿数量=_____注册资本×（首期出资额 800 万元+12%的年利率（复利））÷_____投前估值（即：_____2015 年经审计净利润的 5 倍，但最高不超过_____万元）。

同时，投资人有权按照_____2015 年经审计净利润的 5 倍作为投前估值（投前估值最高不超过_____万元）向_____增资或收购公司或_____所持有_____的股权，增资和/或收购总金额不超过_____万元。

各方承诺，届时将确保上述交易的顺利完成，并在 2016 年 7 月 31 日前按投资人要求的方式将公司装入_____中，从而使公司成为_____的控股子公司。

第 4 条投资人的其他股东权利

4.1 优先购买权

在上市前，如果公司除投资人之外的其他股东（以下简称“售股股东”）希望出售其所持有的公司的部分或全部股权给公司股东以外的第三方（包括该售股股东的关联方），除了应当取得投资人的书面同意之外，投资人均享有优先购买权。行使优先购买权的条件及程序如下：

（1）售股股东在根据本补充协议约定的要求、取得投资人关于出售股权的书面同意之后，在拟实施转让前应向投资人发出书面通知（以下简称“转让通知”），说明拟进行转让的基本情况，包括拟转让股权的总数、出让价格、潜在购买人的基本情况等。投资人应在收到转让通知之日起三十（30）个工作日内（以

下简称“转股优先权期”)书面通知售股股东及公司,说明其是否有意行使优先购买权;

(2) 投资人未在转股优先权期回应的,视为放弃行使优先受让权;

(3) 如两方或多方均要求行使优先购买权,则按照其届时所持公司股权比例共同行使优先购买权。

4.2 跟售权

如果投资人未根据第 4.1 款行使优先购买权,则其可以行使跟售权,即该投资人有权根据其持股比例与售股股东的持股比例,同比例向拟受让方出售持有公司的股权。行使跟售权的条件及程序如下:

(1) 转股优先权期届满之日起三十(30)日内(以下简称“跟售权有效期”),如果投资人未行使第 4.1 款规定的优先购买权,则等投资人可以向其他各方和公司发出书面通知(以下简称“跟售通知”)后,按照转让通知中规定的相同条款和条件,在跟售股权数额范围内参与出售公司股权。跟售通知应载明投资人希望包括在该等出售或转让之中的公司的股权数额;

(2) 投资人可以跟售股权的数额=售股股东拟售股权数额*(投资人持股比例/(投资人持股比例与售股股东持股比例之和));

(3) 售股股东、投资人及买方应自跟售权有效期届满之时起的五(5)个工作日内,以与转让通知所规定的条款和条件基本相同的条款和条件订立一份股权转让协议,买方应在股权转让的同时向各转让方支付转让价款。如果任何一位或多位潜在买方禁止该等跟售或以其他原因拒绝从跟售权行权人处购买股权,则售股股东不得向该等潜在买方转让股权;

(4) 如果投资人未行使优先购买权或是跟售权的,则售股股东可以在不晚于自转让通知送达公司和投资人之时起的一百二十(120)日届满当日的任何时

候，按照转让通知规定的条款和条件基本相同的条款和条件，完成转让。然而如果转让未能在转让通知发出之日起一百二十（120）日内完成或转让的条件与转让通知规定实质上不相同，则该等转让再次适用本补充协议规定的优先购买权和跟售权。

4.3 优先认购权

在合格上市以前，如果公司计划发行任何形式或种类的权益类证券或者公司增资，在同等条件下，投资人有权按照届时在公司注册资本所占比例优先认缴注册资本增加部分。行使优先认购权的条件及程序如下：

（1）自本次投资交割日至合格上市完成之日期间，如公司发行（不包括首次公开发行）任何额外权益类证券（以下简称“上市前的新发行”），公司应作出上市前的新发行计划后五（5）个工作日内，就此向投资人发出书面通知（以下简称“发行通知”）。该发行通知应包括拟发行的额外权益类证券（以下简称“额外证券”）种类、数量、拟认购方身份及拟发行的额外证券价格和条款；

（2）届时投资人有权根据其在公司所占股权比例优先认购该额外证券。投资人如果同意认购，应自收到发行通知后十五（15）个工作日内向公司发出书面行权通知，说明拟购买额外证券的数量；

（3）如果投资人未能在收到发行通知后十五（15）个工作日内将是否行使优先认购权的决定书面通知公司，视为放弃。公司可在该十五（15）个工作日期限届满后向任何第三人发行投资人没有认购的额外证券，但是条件不应优于发行通知载明的条件。

4.4 反摊薄保护权

非经投资人书面同意，_____应当保证公司在任何时候均不会以低于投资人认购本次投资的价格或优于本次投资的条件发行任何额外证券。如果在获得投资人书面同意的前提下，公司按照低于投资人认购本次投资的价格或优于本次投资

的条件发行任何额外证券，则投资人认购本次投资的价格和条件将会做出调整，使得投资人按照与新发行的额外证券同等价格和条件认购本次投资。通过前述调整而产生的差价，投资人可以向_____要求以现金的形式向投资人补偿。

4.5 领售权

(1) 在本次投资完成后，如公司 2015 年、2016 年、2017 年合并承诺净利润未达到_____万元，且_____均未进行补偿或者实施回购，投资人有权要求公司创始股东一起共同出售其持有的公司股权，创始股东应积极配合办理出售股权相关的法律手续；

(2) 如果创始股东不同意出售公司股权，可以选择按照并购方的收购价格和收购条件回购投资人股权；

(3) 如果创始股东既不同意出售股权，又不执行同等价格回购投资人股权，则投资人自动拥有创始股东所持有股权的处置权，处置收益仍然属于创始股东所有。

4.6 优先清算权

若发生公司出售、清算或关闭等清算事件时，投资人有权优先于上述事件发生时公司的其他股东，以现金方式获得其全部投资本金及年化 12%复利计算的资金成本。在投资人获得现金形式的投资本金及资金成本后，公司的其他股东按照各自的持股比例参与财产的分配。

若最终分配给投资人的金额低于投资人的全部投资本金及年化 12%复利计算的资金成本，则_____应当向投资人补偿差额部分。

各方理解并同意，若因届时相关政府部门反对或其他原因导致投资人优先清算权无法实现，各方应通过变通方式实现。例如，在投资人行使优先清算权时，如清算后剩余财产未超过优先清算金额的情况下，可以先按照公司各股东届时在

公司中所持股权比例进行分配,然后除投资人以外的其他股东将其全部分配所得比例以1元人民币的名义对价(如法律法规就股权转让的最低价格另有强制性规定的,从其规定)转让给投资人;在清算后剩余财产超过优先清算金额的情况下,可以先按照各股东届时在公司中所持股权比例进行分配,然后除投资人以外的其他股东将其部分分配所得按比例无偿赠与投资人,以实现投资人获得优先清算金额的分配结果。

4.7 分红权

本次投资交割后,在投资人持有公司股权的期间内,每年在公司根据中国法律弥补亏损和提取公积金及专项储备后所余税后利润(以下简称“税后可分配利润”),公司应尽量在不影响公司正常业务发展的前提下,把当年度余下的税后可分配利润分配给各股东,具体的分配比例由公司董事会根据当年的可分配利润以及下一年度的预算情况确定。

第5条 进一步承诺

5.1 创始股东进一步同意并确认:

(1) 本补充协议的以上条款(包括但不限于第2条、第3条、第4条等条款,第2条、第3条和第4条合称“关键条款”)已经充分反映了各方履行本补充协议项下义务并作为本次交易完成后公司股东所应取得的投资回报及应承担的经营风险,完全体现了“利益共享、风险共担”的基本投资原则;

(2) 投资人同意以显著高于公司净资产值的价格对公司进行投资,而创始股东接受关键条款,均是基于对创始股东经营管理能力的信赖以及对公司盈利能力及上市安排的合理预期。各方在本补充协议项下的权利义务分配及风险分担是完全公允、合理和适当的;

(3) 在本补充协议生效后,创始股东保证并应促使公司保证不得以任何理由主张关键条款无效,亦不得向其他方提出任何与关键条款相违背的权利主张。

如本补充协议因各方之间的任何其他争议被诉诸任何有管辖权的法院、裁判庭或有关政府当局的，各方均有义务尽其最大努力确认、维护关键条款的有效性；

（4）如果本补充协议的任何条款(包括但不限于关键条款)被任何有管辖权的法院、裁判庭或有关政府当局认定为无效、违法、可撤销、不能执行或不合理时，该等条款应被视为已经从本补充协议中分割出去，本补充协议其余条款的效力不受影响。同时各方应当在合法的最大范围内商定相似的、反映各方本来意图的条款替换该等被视为已分割出去的条款。

第 6 条违约责任与赔偿

6.1 除本补充协议中已另有规定者外，任何一方如因违背其在本补充协议项下所作的任何陈述和保证，或未能完全履行其在本补充协议项下的责任和义务，导致本补充协议无法履行或本次投资无法完成时，应负责赔偿他方因此而产生的任何和所有直接的损失、损害、责任和/或开支。

第 7 条协议的终止

7.1 各方同意，本补充协议可经各方一致书面同意后终止。

第 8 条不可抗力事件及法律变更

8.1 不可抗力事件发生后的免责和举证责任

除非本补充协议另有规定，如果在本补充协议签署后发生上述该等不可抗力事件，且本补充协议任何一方受其影响不能履行或不能充分、及时、适当地履行其在本补充协议项下的任何义务时，本补充协议下另一方的义务在不可抗力事件引起的延误期内应中止履行，并应自动延长，延长的时间与该中止时间相等，遭受不可抗力事件的一方及其另一方无须因此承担违约责任。但是受到不可抗力事件影响的一方必须在该等不可抗力事件发生后或在通讯条件已经恢复后十日内以传真及快递方式向本补充协议另一方提供关于不可抗力事件的详情及其因受

不可抗力事件影响不能或不能充分、及时、适当履行本补充协议项下义务的详细说明,并提供不可抗力事件发生地公证机关就不可抗力事件的发生提供的证明文件。受到不可抗力事件影响的一方未能履行前述通知及提供证明文件义务的,不得主张根据本条款的规定免于承担违约责任。

8.2 补救义务

受到不可抗力事件影响的一方应当立即采取一切合理而可能的措施以消除或减轻不可抗力事件的影响,并在不可抗力事件的影响消除或减轻后恢复履行相关义务。受到不可抗力事件影响的一方未能履行前述义务时,应当对扩大的损失或不可抗力事件影响消除或减轻后未能恢复履行本补充协议项下义务的行为承担相应的违约及赔偿责任。

第 9 条条款的可分割性

9.1 本补充协议各条款应独立有效。如果本补充协议任何条款不合法、无效或不可执行,或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不可执行,则:

(1) 本补充协议其它条款仍然有效和可执行;并且

(2) 各方应商定以合法、有效和可执行的条款对上述被宣布为不合法、无效或不可执行的条款加以修改或替换,其结果应尽可能符合各方在本补充协议签署时所预期的商业目的并平衡各方之间的利益。

第 10 条法律适用

10.1 本补充协议的签订、解释、履行、修订和解除和争议解决等均应受中国法律管辖并依其解释。

第 11 条争议解决

11.1 各方之间因本补充协议的履行、效力或解释而发生的争议，应通过各方友好协商解决。如果不能在一方通知另一方争议发生之日起三十（30）日内协商解决，任何一方均可提请杭州仲裁委员会、按照该会的仲裁程序和规则在杭州通过仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对各方都有约束力。

第 12 条保密

12.1 各方一致同意，自本补充协议签署日起，未经本补充协议各方的事先书面同意，任何一方及其雇员、承包商、顾问、中介机构或代理应对其已获得但尚未公布或以其他形式公开的、与本次投资相关的所有资料 and 文件（无论是财务、技术或其它方面的资料 and 文件）予以保密，亦不得向第三方（不包括本补充协议各方聘请的专业顾问和中介机构和/或各方的母公司、关联公司及投资人）和公众透露任何与本次投资以及公司后续重组、改制或首次公开募股有关的任何信息或发表任何公开声明。

12.2 如下列情形发生或在下列情形下，第 12.1 条不得用来禁止披露或使用任何信息：

(1)中国法律、任何监管机关或任何公认的证券交易规则的规则或法规要求披露或使用的；

(2)为将本补充协议的全部利益赋予一方而要求披露或使用的；

(3)为因本补充协议或在本补充协议项下或根据本补充协议而订立的任何其他协议而引起的任何司法程序之目的而要求披露或使用的，或合理要求向税务机关披露有关披露方税收事宜的；

(4)非因违反本补充协议，信息已进入公知范围的；

(5)另一方已事先书面批准披露或使用的；或

(6)信息是在交割后产生的。

第 13 条其他

13.1 文字及文本数

本补充协议中文正本一式十（10）份，其中创始股东各一份，投资人一份，一份留存公司，其余文本将呈送工商部门有关登记手续。

13.2 书面通讯

本补充协议各方在本补充协议履行期间的所有通讯联络应以包括传真和电子邮件在内的书面方式进行。

任何一方按本补充协议的规定发出的任何通知或书面通讯，包括但不限于任何或全部要约、文件或通知（“通知”）等均以中文书写，并用传真、电子邮件或速递方式迅速发往或寄往有关当事方。

该等通知被视为有效送达的日期应按如下方式确定：

(1) 由专人递送的通知，在专人递送被收件人签收当日即视为有效送达；

(2) 用信函发出的通知，则在邮资付讫的航空挂号信寄出日（以邮戳为凭）后的第七天，或在送交国际知名的专递服务机构后的第五天，应视为有效送达；以及

(3) 用传真或电子邮件发送的通知，则在该文件上标明的发送日后的第一个工作日，应视为有效送达。

一切通知均应发往各方的下列地址，除非该等地址的变更已按照本条的规定

通知了本补充协议各方：

(1) 公司：

地址：

邮编：

传真：

收件人：

电子邮件：

(2) 创始股东：

地址：

邮编：

传真：

收件人：

电子邮件：

(3) 投资人：

地址：

邮编：

传真：

收件人：

电子邮件：

13.3 全部协议

本补充协议应取代各方此前就本补充协议项下的事项达成的所有口头或书面的协议、合同、谅解和通讯。

本补充协议约定与增资协议约定不一致的，以本补充协议约定为准，本补充协议未尽事宜，按增资协议执行。

13.4 标题

本补充协议标题仅作参考，不影响本补充协议的解释。

13.5 无默示弃权

除非本补充协议另有规定，且经任何一方通过书面形式声明弃权，否则均不应被视为该方已放弃其在本补充协议下的任何权利。一方在特定情况下放弃其追究另一方违反本补充协议的行为的权利，不应被视为其在其它情况下亦放弃追究另一方违反本补充协议的类似行为的权利。同时，任何一方未坚持严格履行本补充协议的任何条款，或未行使其在本补充协议下的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

13.6 不可转让

未经本补充协议另一方的事先书面同意，任何一方不得转让其在本补充协议中规定的任何权利或义务。

13.7 生效

(1)本补充协议经各方正式授权代表签署后生效。本补充协议与增资协议相冲突的条款内容，以本补充协议约定的条款内容为准，但并不影响增资协议其他条款的法律效力；

(2)在公司向中国证监会（或证券交易所等主管机构）申报公司上市或重组材料之前，经有关中介机构确认本补充协议有关条款构成上市或重组障碍的，则在公司向投资人提出书面申请之日起，本补充协议第2条、第3条、第4条第4.2款、4.4款、4.5款、4.6款停止执行；如果公司的上市或重组申请被中国证监会（或其他有权机构）否决，或者公司（或上市公司）主动申请撤回该次上市或重组申请的，则自任何该等情形发生之日起本补充协议第2条、第3条、第4条第4.2款、4.4款、4.5款、4.6款的效力自动恢复，该等条款在恢复效力后对其停止执行期间具有追溯力；

(3)尽管本补充协议有其他约定，如公司参与上市公司重组，则公司及其创始股东应当保证：（A）投资人有权按照其所持公司股权比例享有权益，上市公司收购投资人股权的价格应与收购创始股东股权的价格相同；（B）投资人作为财务投资人，不参与公司创始股东对上市公司的业绩承诺与补偿；（C）投资人就上市公司收购投资人所持公司股权的对价方式（包括但不限于现金、股权或其他合法方式）享有选择权。

13.8 修改

(1)本补充协议须经本补充协议各方签署书面文件方可修订。

(2)无论本补充协议有任何其他规定，在公司合格上市（包括上市公司资产重组、非公开发行等其他方式）时，如果本补充协议任何条款届时有关上市或重组的法律法规和证监会政策不符，则在不损害投资人利益的前提下各方同意修改该条款，以使得符合有关上市或重组要求。

（以下无正文，为本补充协议之签字页）

【签字页】

各方正式授权代表已于 2015 年【】月【】日在中华人民共和国【】签署《_____与_____及其股东_____关于_____之增资扩股协议之补充协议》，以资证明。

公司：_____（盖章）

法定代表人签字：_____

【签字页】

各方正式授权代表已于 2015 年【】月【】日在中华人民共和国【】签署《_____与_____及其股东_____关于_____之增资扩股协议之补充协议》，以资证明。

创始股东：_____ 签字：_____

姚连珠签字：_____

刘宁生签字：_____

【签字页】

各方正式授权代表已于 2015 年【】月【】日在中华人民共和国【】签署《_____与_____及其股东_____关于_____之增资扩股协议之补充协议》，以资证明。

投资人：_____（盖章）

授权代表签字：_____

三、股权合同范本

（一）股权融资意向书

甲方：

乙方：

该项目“”符合国家产业政策发展要求，通过对该项目市场、管理、竞争、风险及综合经济指标进行分析，该项目投资风险小、投资回报率比较高，发展潜力巨大，具有良好社会效益和经济效益。同时项目方具有在市场经济条件下的现代企业运作经验，具备与战略股权融资机构合作的基础。

但应充分完善企业运作机制，利用。扩大该项目市场辐射区域，增强项目创利能力。

项目可操作性强，具备与深圳市时富华铠信用担保有限公司合作的基础，同意进入公司项目操作系统，实施项目股权融资系统运作。

一、合作条件：

- 1、项目方须有市级以上政府的立项批文。
- 2、项目方主体明确，产权明晰，无债务纠纷。
- 3、项目须有良好的社会效益、经济效益和抗风险能力。

二、合作方式：股权融资：

根据项目的评估分析所具备的状况：

A、以现金方式投入项目所需资金，参股合资经营。依据国际惯例及法律法规，从体制上建立健全科学的企业董事会，积极鼓励原公司经营管理层持股，完善、规范法人治理结构。

B、资金到位后，不参与项目方的经营。但根据需要投资方可以出任公司高层管理职位，并派驻财务总监实施监督管理，引入企业机制、先进的管理及服务系统，协助项目方完成市场运作。

C、项目按股份制企业标准规范公司股权结构，完善企业战略构架，充分提升企业核心竞争力，以此战略思想为基础，实施股东构成多元化、企业经营战略化、企业运作集团化进行资本扩张，在此基础上，按上市公司标准制定企业发展战略规划，操作股票境外上市，进行资本增值化运作。

D、投资方所持股权可在双方约定的年限内协议转让或以股权转让方式退出，项目方为投资方股权的退出提供必要的协助。若投资方控股经营，则无须约定股权转让。

E、在项目发展过程中，投资方可在原有合作基础上继续增加新的投资，完善项目的整个构建，同时给予资金、管理、市场、信息等诸多领域的深度合作。

F、项目运营期间，股权融资各方共同负责项目的经营、管理，同时双方共同负责项目的深度开发，力争创立品牌优势。

G、合作期内，股权融资双方实行“资源共享、风险共担、利益共享”的原则，按双方投入资金的实际比例实施利润分成。

甲、乙双方本着真诚合作的原则，就甲方所属“”项目进行了充分的交流。在可行性分析的基础上，双方现就该项目达成股权融资合作意向如下：

第一条 项目的定义

项目名称：

所属地址：

产权归属：

第二条股权融资具体内容

1.合作方式：☐债权融资☐股权融资☐合资合作

2.股权融资金额：人民币，每年回报率为 13%

3.股权股份分配：甲方：乙方：

4.股权融资用途：本融资只能用于“”项目发展的需要，不得挪作他用，更不能使用融资进行违法活动。

5.担保抵押品：☐固定资产☐在建项目☐有价证券☐地方财政担保☐非银行金融机构担保☐银行保函

6.股权融资期限：融资资金进入甲、乙双方指定账户作为融资起始日，甲、乙双方约定以银行划款凭证为准，使用期限双方商定，然后协商退出机制。

第三条甲、乙双方的权利与义务

1.在签署本合作意向书之后，双方应共同遵守意向书的各项规定并积极推进该项目的正常发展。

2.在甲、乙双方没有签署正式合作合同之前，双方不得擅自向任何第三方泄露该合作的信息和相关资料。

3.甲方应向乙方提供所需的引资文件，待各项文件收集完毕后，乙方应组织相关人员赴甲方进行复查。

第四条其他

1.本意向书经甲、乙双方签字（盖章）后生效。自双方签字之日起个月内，甲、乙双方如未签订正式的《股权融资合同书》，该意向书自动终止。并按照本“股权融资意向书”的约定各自承担相应的法律责任。

2.未尽事宜，双方友好协商解决。

3.本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

代表人（签字）：代表人（签字）：

地址：地址：

日期：二〇〇年月日日期：二〇〇年月日

（二）股权赠与协议（律师审核版）

甲方（赠与方）：乙方（受赠人）：

身份证号码：身份证号码：

住址：住址：

电话：电话：

甲乙双方以携手合作，共同促进（以下简称公司）的发展，明确双方的权益

和责任为宗旨，依据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国合同法》等有关法律之规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订《股权赠与协议》，以求共同恪守：

甲乙双方就赠与股权事宜达成协议如下：

一、公司概况

公司由甲方发起设立，由甲方出资并注册为法人，公司注册资本人民币伍佰万圆整。甲方拥有公司百分之百股权。为促进公司经营，甲方愿意将部分股权赠与公司员工乙方。公司经营范围：批发预包装食品；食品及食品添加剂技术开发、技术服务；销售食品添加剂；批发：日用百货。

二、股份及股权的赠与

甲方作为公司出资人，同意将____%的股权赠与乙方，乙方应当严格履行乙方与公司之间签订的各类协议文件。

三、双方的权利义务

1. 双方签订本协议且公司章程法定变更程序完成后，乙方即拥有公司____%的股权，按照法律及公司章程规定享受相应的股东权益。

2. 如因乙方过错导致公司经营不善或造成损失，公司有权要求乙方承担相应的经济赔偿损失，甲方也有权单方决定无偿收回乙方的股权。

3. 乙方同意在乙方违反与公司之间签订的任何协议约定的条件下，甲方有权无偿收回赠与股权。

4. 乙方向甲方以外的任何第三人转让受赠股权的，应当征得甲方的书面同意。双方约定甲方收购所赠股权的购买价格为元。

四、保密义务

本协议签订前或签订后，协议生效前或生效后或协议终止后，不管双方是否继续合作，双方均应对本公司和协议所涉及的一切内容进行保密。如因泄密行为导致甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。本保密义务不含因向国家有关部门办理某项手续而对该协议的透露。

五、利润分享和亏损分担按照公司章程执行。

六、协议变更和终止

1、本协议的变更必须经双方共同协商，并订立书面变更协议，如协商不能达成一致，本协议继续有效。

2、除本协议特别规定外，由于任何原因导致的乙方不在公司任职，甲方均有权以元的价格收购原赠与的股权。

七、违约及其他法律责任

1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的即构成违约。违约方应负责赔偿其违约行为给守约方造成一切经济损失。

2、未经甲方书面同意，乙方擅自将股权转让或赠与甲方以外的任何第三方的行为无效。乙方应当撤销该转让或赠与行为，并向甲方无偿交回股份及相应股权。因此给甲方或公司造成损失的，应赔偿甲方或公司损失。

八、适用的法律及争议的解决

本协议适用中华人民共和国的法律，凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决，如协商不成，任何一方都有权向公司所在地的人民法院提起诉讼。

九、协议的生效及其他

本协议自双方签字、盖章，公司章程依法完成变更及备案程序之日起生效，本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方签字(盖章):乙方签字(签字):

年月日年月日

(三) 股权质押反担保合同

合同编号：

质权人：（以下称甲方）

名称：

住所：

法定代表人：

电话：

出质人：（以下称乙方）

名称：

住所：

法定代表人：

开户银行：

账户：

电话：

债务人：（以下称丙方）

名称：

住所：

法定代表人：

开户银行：

账户：

电话： 传真： 邮编：

根据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规规定及质权人与债务人签订的《委托保证合同》的约定，质权人作为保证人为债务人向北京农村商业银行股份有限公司/北京银行股份有限公司支行申请的人民币万元（大写）流动资金借款/银行承兑汇票/综合授信以保证的方式提供担保，为确保《委托保证合同》中质权人的合法权益，现出质人以其所有公司%的股权（股份）向质权人提供股权质押反担保。出质人、质权人、债务人为了明确各方的权利义务，确保本合同项下质权的设定合法、有效，保障质权实现无障碍，以达到本合同提供反担保的目的，经友好协商一致，同意按照以下条款订立本合同。

第一条定义

除非另有约定或者文义另有所指，下列词语在本合同中的含义界定如下：

1、甲方（质权人）：

2、乙方（出质人）：

3、丙方（债务人）：

4、银行：指北京农村商业银行股份有限公司/北京银行股份有限公司支行

5、目标公司：指出质人持有其股权的公司。出质人将其持有目标公司的股权质押给质权人。

6、主合同：指债务人与银行签订的《借款合同》/《银行承兑协议》/《综合授信协议》，合同编号：。

7、《委托保证合同》：指质权人与债务人签订的号《委托保证合同》。

第二条质押反担保的债权

1、为了确保主合同和《委托保证合同》的履行，乙方愿意为主合同和《委托保证合同》提供股权质押反担保。甲方同意接受乙方所提供的反担保。

2、乙方自愿以股东的身份并且以权利质押的形式将本合同记载的质物出质给甲方，作为丙方履行主合同和《委托保证合同》项下的责任和义务的反担保。

第三条质押权利详情

1、目标公司是依照中华人民共和国法律法规经登记机关核准成立并且合法存续的企业法人，其出资人分别为：出资人，出资额人民币万元（大写），出资比例为%；出资人，出资额人民币万元（大写），出资比例为%；出资人，出资额人民币万元（大写），出资比例为%。

2、乙方以其持有目标公司%的股权及所有股权派生的权益质押给甲方。

第四条质押权利的内容

1、本合同项下的质押权利为甲方对乙方所提供的质物的权利，质物在质押

存续期间内所产生的孳息及派生的权益，仍然属于质物。

2、本合同如果没有其他说明，股权是指乙方作为股东，因其出资而取得的根据法律法规和公司章程的规定参与目标公司事务并享受财产利益的权利。其内容主要包括：①乙方以自己利益为目的而行使的权利，包括但不限于发给出资证明书的请求权、分配股息红利的请求权、股份转让权、分配公司剩余财产的请求权等；②乙方以自己利益并兼以目标公司利益为目的而行使的权利，包括但不限于出席股东会的权利、股东会议决议事项的表决权、任免董事、监事等管理人员的请求权、对公司文件的查阅权等。③依照法律法规及公司章程规定，属于乙方作为目标公司的股东的所应当享有的其他权利。

4、质物的质押价值：甲乙双方约定质物的价值为人民币万元。但是，前述关于质物价值的约定，并不作为甲方依据本合同对质物进行处分的估价依据，也不构成对甲方行使质权的任何限制。质权的最终价值，以甲方实现质权时实际处置质物的净收入为准。

第五条 质押反担保的范围

1、《委托保证合同》中约定的甲方代丙方向银行偿还的资金总额和利息（自甲方实际支付代偿之日起的利息，利率按照中国人民银行公布的同期最高银行贷款利率计算）；

2、《委托保证合同》项下的丙方应向甲方支付的全部担保费、违约金、赔偿金以及甲方为实现《委托保证合同》项下的债权所支付的各项费用（包括但不限于：公证费、调查费、律师费、诉讼费、执行费、评估费、鉴证费、财产保全费等）；

3、甲方实现本合同项下的质权所支付的各项费用（包括但不限于：公证费、调查费、律师费、诉讼费、执行费、评估费、鉴证费、财产保全费等）；

4、其他甲方履行保证责任所支付的费用。

第六条质押反担保期限

质押反担保期限为本合同签署之日起至甲方在《委托保证合同》项下的债权被完全清偿之日为止。

第七条质押登记

1、乙方将有关质押的事宜记载于目标公司股东名册；并且在本合同签署后七日内，将由目标公司签发的、记载有关质物质押事实的股东名册正本壹份，交付予甲方存管。

2、法律法规规定需要办理其他质押登记的，乙方负有依法办理质物质押登记等程序和手续的义务，办理出质登记手续的有关费用及其他费用由乙方承担。

第八条质权的效力

甲方根据本合同对质物享有以下多项权利：

1、甲方对质物享有唯一质权、唯一优先受偿权。

在本合同签署前，质物上不存在任何质押和担保。在质押期限内，乙方不得在质物上再设定担保。

2、甲方对质物享有了解检查权。

乙方应当按照甲方的要求向甲方提供目标公司的经营和财务资料，并按照甲方的要求提供质物的受益情况。

3、甲方对质物行使的限制权。

本合同的有效期内，经甲方书面同意乙方转让质物的，乙方应当将转让所得的价款提前清偿主合同项下的全部债务或者向第三方提存。乙方作为目标公司的

股东，在行使股东权利时，应当事先告知甲方。但是本合同签署日后，有下述情形之一的，乙方行使在目标公司的股东权利时，须事先取得甲方的书面同意，并提供详细的资料：

- （1）目标公司章程的任何修改；
- （2）目标公司的增加或减少注册资本；
- （3）目标公司的合并或分立；
- （4）目标公司发行公司债券；
- （5）目标公司任何重大举债或任何可能导致重大负债的行为；
- （6）目标公司处置重大资产；
- （7）目标公司利润分配。

4、质权的效力及于质物的法定孳息。

在质押期限内，对于质物产生的一切收益，未经甲方书面同意，不得动用；当丙方违约时，甲方有权直接以该收益用以提前清偿丙方在主合同项下及（或）委托保证合同项下的债务。

5、甲方对质物享有依法处分权。

当丙方违约时，甲方有权依照法律规定处分质物，并将所得价款连同质物的孳息，用以提前清偿丙方在主合同项下及（或）委托保证合同项下的债务，或向第三方提存。

6、无论何种原因导致质物价值明显减少，影响甲方的权益时，甲方有权要求乙方在 15 日内提供甲方认可的其它等值财产充当质物（补充反担保）或者在

15 日内提供甲方认可的新担保（补充反担保），以弥补质物价值的不足。乙方及丙方不提供补充反担保的，甲方有权立即单方宣布处分质物。处分质物所得的价款连同质物的孳息，用以提前清偿丙方在主合同项下及（或）委托保证合同项下的债务，或向第三方提存。

第九条质权的实现

（一）出现下列情况之一的，甲方有权采取相应的措施，以维护自己的合法权益：

- 1、丙方违反主合同约定，未全面履行主合同项下的全部债务的；
- 2、主合同银行依照主合同约定宣布主合同项下的债务提前到期，而丙方未清偿全部债务的；
- 3、经过评估证明丙方无法达到预期收益；
- 4、贷款到期前任何时间内，已经证明丙方没有偿还能力，也没有切实可行的其他偿债办法；
- 5、甲方按照《委托保证合同》的约定代偿了主合同项下的债务后 7 天内，未受丙方清偿的；
- 6、甲方请求丙方、乙方提供补充反担保，丙方、乙方没有提供甲方认可的补充反担保；
- 7、质物的价值减少，丙方、乙方没有提供有效和充实的补充反担保；
- 8、乙方未经质权人同意擅自重复设定质押；
- 9、丙方歇业、解散、被撤销、被吊销营业执照、或被宣告破产以及其他严重影响

或者可能严重影响其经营能力、商业信誉的情形；

10、出现甲方难以实现或者无法实现的其他情形。

（二）在出现第九条第一款约定的情形之一的任何时间（无论该情形是否延续），甲方有权行使本款下列一项或者数项权利，乙方均放弃一切抗辩权利：

- 1、要求乙方立即清偿全部担保债务；
- 2、依法处分质物，并就处分质物所得价款优先受偿或办理提存；
- 3、行使法律法规规定的和本合同约定的其他权利。

（三）甲方有权按照以下方式依法处分质物：

- 1、以质物折价抵偿债务；
- 2、依法拍卖、变卖质物；拍卖、变卖后所得价款仍不足以清偿的，甲方有权就不足部分向各方继续追偿；
- 3、以法律允许的其他方式处分质物。

第十条质权人的权利

1、甲方可以授权其代表在任何合理时间对质物状况进行检查；甲方处分质物所得的价款不足以偿还本合同质押反担保范围内的全部债务的，甲方有权依法另行追偿。

2、当丙方不履行或未全面履行其债务时，无论甲方在委托保证合同项下是否拥有其他反担保，甲方均有权直接要求乙方在其担保范围内承担担保责任。

第十一条义务和责任的连续性

本合同项下的乙方所有义务和责任不因丙方发生分立、合并等情形或变更法定代表人、承办人等情形而免除。若本合同项下的当事人发生合并、分立、变更等情形的，由变更后的当事人承担或分别承担本合同所列义务与责任。

第十二条 公证

一、甲、乙、丙三方共同确认：根据有关法律规定已经对强制执行公证的含义、内容、程序、效力等完全明确了解。

1、甲、乙、丙三方自本合同签订之日起自愿向公证机关申请办理本合同公证并申请赋予其强制执行效力。公证的费用由丙方负责。

2、乙方确认：保证妥善履行本合同中所规定的反担保义务，若丙方在主合同约定的债务履行期届满不能履行债务，而导致甲方按照《委托保证合同》的规定为其发生代偿，乙方保证妥善履行本合同中所规定的反担保还款义务，否则，乙方将自愿放弃抗辩权并接受有管辖权人民法院的强制执行。

3、丙方确认：如丙方在主合同约定的债务履行期届满不能履行债务，而导致甲方按照《委托保证合同》的规定为其发生代偿，丙方自愿放弃抗辩权并接受有管辖权的人民法院的强制执行。

4、乙方保证：如住所、通讯地址等发生变更时，将及时通知甲方，否则，不论乙方是否收悉甲方发出的“索款通知”，在此情况下，均可视为乙方已收妥并自愿放弃对甲方所负通知义务的抗辩权。

5、丙方保证：如住所、通讯地址等发生变更时，将及时通知甲方，否则，不论丙方是否收悉甲方发出的“索款通知”，在此情况下，均可视为丙方已收妥并自愿放弃对甲方所负通知义务的抗辩权。

二、执行证书的申请

根据本第十二条第一项的规定，甲方有权向公证机关申请签发执行证书。并持有该证书向甲方所在地法院申请强制执行乙方的股权及丙方的财产而无须经过诉讼程序。

第十三条违约责任

乙方违反本合同约定的乙方的义务与责任的，应按主债务金额的 5%向甲方支付违约金并承担由此给甲方造成的一切损失。乙方支付违约金后，仍应在其反担保范围内继续承担反担保责任。

第十四条本合同由甲、乙、丙三方盖章（单位）/签字（个人）后生效。任何有关本合同的补充、修改、变更须经三方协商同意并订立书面协议。

第十五条争议的解决

本合同发生争议或纠纷时，双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，由合同签订地的人民法院管辖。本合同的签订地为甲方所在地。

甲、乙、丙三方关于赋予强制执行力公证的约定优先于上款执行。

第十六条本合同正本一式份，甲、乙、丙三方各执一份，副本份，送公证处及备案。

（签字盖章页）

甲方：（公章）

法定代表人/授权代理人：（签字）

年月日

乙方：（公章或签字）

法定代表人/授权代理人：（签字）

年月日

丙方：（公章）

法定代表人/授权代理人：（签字）

年月日

（四）竞业限制协议

甲方（用人单位）：乙方（职工）：

名称：姓名：

法定代表人：身份证号码：

地址：现住址：

经济类型：

联系电话：联系电话：

鉴于乙方受聘于或服务于甲方，在职或服务期间乙方有从甲方获得商业秘密的机会，有利用甲方物质技术资料进行创作的机会，为切实保护甲方的商业秘密及其他合法权益，确保乙方不与甲方竞业，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的规定，遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，甲乙双方订立本协议供双方共同遵守：

一、有竞争关系的单位范围

（一）单位范围：（根据本单位情况约定乙方不得到哪些单位任职）

（二）地域范围：（根据本单位情况约定乙方不得到什么地方哪些单位任职）

（三）“有竞争关系”是指与该员工离职时甲方及其关联公司已开展的业务有竞争关系；有竞争关系的单位包括与甲方及其关联公司直接竞争的单位；有竞争关系的地域范围，以能够与甲方形成实际竞争关系的地域为限。

二、限制生产或经营的产品范围和限制从事的业务范围

（一）限制生产或经营的产品范围：（根据单位产品情况而定）

（二）限制从事的业务范围：（根据单位业务情况而定）

（三）地域范围：（根据本单位情况约定乙方不得到什么地方自己生产或经营同类产品和从事同类业务）

三、竞业限制期限及竞业限制义务

（一）乙方在甲方工作期间及乙方从甲方离职之日起二年内，乙方不得在与甲方及甲方关联公司有竞争关系的单位内任职或以任何方式为其服务，也不得自己生产、经营与甲方及甲方关联公司有竞争关系的同类产品或业务。

（二）乙方在甲方工作期间及乙方从甲方离职后，乙方承担的其他义务包括但不限于：不泄漏、不使用、不使他人获得或使用甲方的商业秘密；不传播、不扩散不利于甲方的消息或报道；不直接或间接的劝诱或帮助他人劝诱甲方员工或客户离开甲方。乙方履行本条义务，甲方无需给予任何补偿。

（三）乙方从甲方离职时，应提前与甲方确认其是否有离职后的竞业限制义务。甲方如确认乙方有竞业限制必要，应发给《竞业限制开始通知书》，乙方离职后竞业限制义务开始；甲方如确认乙方无竞业限制必要，应发给《竞业限制终止通知书》，乙方无需承担离职后竞业限制义务。

（四）乙方在离开甲方时未提出确认申请的，其离职后竞业限制义务自其离开在甲方的工作岗位之日起自动开始，竞业限制期内该员工可以向甲方提出竞业限制确认申请，甲方确认乙方有竞业限制必要并发给《竞业限制开始通知书》后，乙方可以开始领取竞业限制补偿金，但在此之前的竞业限制补偿金视为乙方主动放弃。甲方确认乙方无竞业限制必要时应发给《竞业限制终止通知书》，乙方竞业限制义务终止，在此之前即使乙方履行了竞业限制义务也无权领取补偿金。

四、竞业限制补偿及其支付方式

（一）乙方在甲方及甲方关联公司工作期间履行竞业限制义务，甲方无需给乙方任何补偿。乙方离开甲方及其关联公司后如按照本协议的约定履行了竞业限制义务，甲方应给予竞业限制补偿。

（二）乙方的竞业限制补偿金由甲方按月向其支付，支付日期为当月日，每月的数额为乙方离职前十二个月的月平均工资的 40%（计元）。

（三）乙方领取补偿金时，应向甲方出示当前的任职情况证明，经甲方向乙方工作单位确认后方可领取。乙方逾期一个月未能向甲方提交任职情况证明，视为放弃该月的补偿金。

五、违约责任

（一）乙方违反本协议第二条第（一）项规定的，应立即与甲方竞争单位脱离关系，继续履行本协议，并按照违约期间本合同约定的竞业限制补偿金的三倍支付违约金。无法确定违约时间长短的，按照一年计算，甲方因此而受到的损失大于该违约金的，应赔偿甲方因此受到的全部损失。损失额依照以下三种方式计算，以计算结果最高的为准：甲方获取或开发该产品技术的全部费用；甲方相关业务因此损失的利润；竞争单位相关业务因此取得的利润。

（二）乙方违反本协议第二条第（二）项规定的，应立即停止违约，继续履行本协议，并向甲方支付违约金元，违约金不足以补偿甲方损失的，乙方还应赔

偿甲方因此收到的所有损失，计算标准参照前一项规定计算。

（三）甲方逾期支付竞业限制补偿金，应按银行同期贷款利率向乙方支付违约金。

六、其他约定

（一）乙方被新单位录用后应在一周内将新单位的名称及乙方的职位通知甲方。同时乙方应将自己负有竞业限制义务的情况告知其工作单位。

（二）甲方如认为乙方已无竞业限制必要，有权随时通知乙方终止其竞业限制义务，自通知按乙方提供的地址发出七日后，乙方竞业限制义务终止，甲方应按照乙方已承担竞业限制义务的时间支付竞业限制补偿金。

（三）乙方可与甲方协商解除竞业限制义务，但乙方不得单方面终止自己的竞业限制义务。

（四）因履行本协议发生争议，双方首先应协商解决，如协商不成，任何一方提起诉讼均由甲方所在地人民法院管辖。

（五）《竞业限制开始通知书》、《竞业限制终止通知书》是本合同的附件，与本合同不一致的，以本合同为准。

（六）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。

甲方（盖章）： 乙方（签字或盖章）：

授权代表人(签字)：

日期： 日期：

（五）股份有限公司业绩股票行权申请书

股份有限公司董事会薪酬设计与考核委员会：

本人截止到目前为止，持有公司业绩股票共计股，根据《股份有限公司业绩股票激励方案》和《股份有限公司业绩股票激励实施细则》的有关规定，本人现有股已经过了两年的锁定期，符合行权的条件，现在按照规定的可以行权的比例，在此谨向公司董事会薪酬设计与考核委员会申请并由其通知股权托管的信托公司在年月日按照市价行权变现（或年月日至年月日逢高行权变现）。

本业绩股票行权变现后的现金请打入本人资金账户：

开户行：

户名：

账号：

行权中的具体事宜和相关的其他事项受《股份有限公司业绩股票激励方案》和《股份有限公司业绩股票激励实施细则》的规定约束。

特此申请

申请人签名：

年月日

四、股权激励方案

（一）（集团）有限公司股权激励协议

甲方：××公司全体股东

地址：

法定代表人：联系电话：

乙方：身份证号：

地址：联系电话：

鉴于乙方以往对甲方的贡献,为充分调动乙方的积极性,为股东创造更大的利益,确保公司的健康稳定发展,经双方友好协商,双方同意甲方以股权对乙方的工作进行激励。为明确双方的权利义务,特订立以下协议：

一、定义

除非本协议条款或上下文另有所指,下列用语含义如下：

集团：是指为实施多元化经营战略,控股股东（亦称甲方）在多个领域成立了相应的公司,这些公司在业务、流通、生产等方面联系紧密,从而聚集在一起形成的联盟。联盟内的公司可以是××公司的子公司,也可以是××公司控股股东个人投资并有控制权的其他公司。

参股企业：是指××公司或甲方以个人名义持有股份,但没有控制权的企业。

控股股东：是指其出资额占公司资本总额百分之五十以上的股东,或出资额比例虽然不足百分之五十,但所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

甲方所持有的净资产：是指属于甲方所有,并可自由支配的资产,由甲方当初投入的资本和其持有股份的相关企业在经营中创造的留存收益以及转让股份所形成的投资收益构成,包括集团联盟企业和参股企业的净资产。

分红股：是指乙方不必实际出资就能占有公司一定比例股份份额的股份,拥

有者不具有股东资格，该股份只享有分红权，无表决权和所有权，也不可以转让、买卖、继承和赠与，离开公司即取消。

银股：是指乙方支付一定的购买价款，由甲方转让给乙方一定的股份，或者是乙方满足一定的条件，由甲方赠送给乙方的股份。这种股份虽然不需要在工商部门进行注册登记，但享有分红权、留存收益权、满足一定条件后的继承权，承担相应的义务。

税后利润：缴纳所得税后的剩余利润。计算公式为：

税后利润=利润总额×（1-所得税率）

股权转让所带来的升值：是指甲方转让其持有的相关股份，转让收入扣除投资成本和相关税费后的净值，计算公式为：

股权转让所带来的升值=甲方转让股份收入-对应的投资成本-相关税费。

分红额：是指以税后利润和股权转让所带来的升值为计算基数，股东和乙方按所持的分红比例进行分配所得的红利，包括分红股和银股分红。为方便表述，将税后利润和股权转让所带来的升值之和称为净收益，即：净收益=税后利润+股权转让所带来的升值。

分红额的计算公式为：

分红额=可供分配的净收益×（1-用于企业留存比例）×（1-提取年终奖励基金比例）×分红股股份比例。分配比例由股东会另行决议。

可供分配的净收益=净收益+已列支的甲方个人费用

转换权：是指乙方将甲方授予的分红股转换成银股的权利。

转换日：是指乙方行使转换权的日期，具体是指当服务期达到一定年限后，

期满当年最先达到的 6 月 31 日或 12 月 31 日或本协议指定的其他日期。

转换期：是指乙方要求将甲方授予的分红股转换成银股的期限。

行权日：是指乙方执行分红股转换成银股的日期，也就是将分红股购买成银股的日期。

转换价格:是指乙方执行分红股转换成银股时的购买价。

回购：是指集团甲方将乙方所持有的银股购回的行为。

激励权益：是指乙方享有的相关权力和利益，包括分红权、分红股转换成银股的权利、银股享有的留存收益权、满足一定条件后银股的继承权等。

二、协议标的

1、甲方经过全体股东一致同意，决定授予乙方控股股东占有的集团内企业和参股企业%的分红股，乙方（是否）具有转换权。此份额是指占甲方所持有股份的%而不是企业总股份的%。具体范围如下：

表一:集团参股企业金额单位:万元

企业名称	甲方投资金额	占股比例	甲方的权益	1%的激励权益价值
------	--------	------	-------	-----------

小计

表二:集团控股企业金额单位:万元

企业名称	持股金额	占股比例	净资产总额	甲方的权益	1%的激励权益价值
------	------	------	-------	-------	-----------

小计

2、甲方授予乙方股份的范围，随甲方占有的集团内企业和参股企业数量及股份的变化而变化，但本方案实施后由员工直接入股新建的企业或参与的项目因已考虑了员工激励，故甲方所持有的这部分股份除外。

3、乙方（是否）将甲方本次授予的分红股份额的 50%转换成银股。

选择将甲方本次授予的分红股份额转换成银股的：转换期不得超过半年；转换后，自动稀释所持有的分红股份额；以上述甲方所持有的净资产万元（2011年6月30日止）为基数,转换价格为净资产的 50%，折算后双方确认按万元作为购买价。

4、每年度会计结算终结后，甲方计算出上一年度可供分配的净收益。乙方

可得分红额为甲方授予乙方的分红股份比例乘以年度可供分配的净收益。

三、协议的履行

1、甲方应在每年的二月十日前进行上一年度会计结算，得出上一年度可供分配的净收益总额，并将此结果及时通知乙方。若因特殊情况未能完成结算时，可在二月十日前进行预结算，但最迟不得超过三月底。

甲方在计算可供分配的净收益时，已列支的甲方个人费用要在费用总额中剔除，计入可供分配的净收益中。已列支的甲方个人费用在报账时单独反映。

2、乙方在每年度的春节前的7日前享受分红。甲方应在确定乙方可得分红后的七个工作日内，将可得分红一次性支付给乙方。

3、乙方的可得分红应当以人民币形式支付，除非乙方同意，甲方不得以其它形式支付。

4、乙方除享有股份分红外，还可同时享受年终奖励基金激励。

5、分红股和年终奖励基金可追溯至2011年元年1日起执行，2011年所实现的净收益，乙方享有按照此计算的分红额和提取的年终奖励基金。

四、转换权的行使

1、乙方取得分红股份满五年，有权再次要求甲方将分红股转换成银股，转换日为满五年当年的6月31日或12月31日(以满五年后最先接近的日期为准)，但行权日从转换日起不得超过半年。不行使转换权的，继续为分红股。

2、转换价格以可转换的股份在转换日对应的净资产为基础，转换价格为净资产的0.5倍(打五折)。

3、乙方在公司服务期满十年，当年的6月31日或12月31日(以满十年后

最先接近的日期为准) 分红股可转换为银股, 转换价格为零。

五、分红股、银股的存续及退出

1、乙方在公司服务期间, 分红股存续, 从离开公司之日起, 分红股自动作废, 未分到的红利不再兑现。

2、乙方在公司服务期间, 银股当然存续, 若离开公司, 按下列规定办理:

服务期不满十年的, 甲方区别不同情况进行回购: 三年内离开公司的, 按原购买价加银行同期存款利息回购; 满三年不满五年的, 按原购买价的二倍回购; 满五年不满十年的, 按原购买价的三倍回购。

服务满十年以上, 达到国家规定的退休年龄和条件, 且不再在从事与本集团业务相同或相近的其他公司供职的, 银股即享有继承权。否则, 按离开公司当年年底股份对应的净资产价值为基础, 购买的银股按 0.7 倍回购, 赠送的按 0.5 倍回购。

3、乙方因执行职务负伤而导致丧失劳动能力的, 已享有的分红股、银股权益不变, 但不得再行使转换权。

4、乙方因公离世, 已享有的激励权益不变, 分红股可转换为银股, 不再需要支付对价, 由其法定继承人继承。继承人也可要求甲方对银股进行回购, 回购价参照服务满十年以上的原则办理。

六、协议期限以及与劳动合同的关系

1、本协议与甲乙双方签订的劳动合同相互独立, 履行及解除劳动合同不影响本协议所约定的权利义务。

2、乙方在获得甲方授予股份的同时, 仍可根据甲乙双方签订的劳动合同享受甲方给予的其他待遇。

七、协议的权利义务

1、甲方应当如实计算年度净收益，乙方对此享有知情权。

2、甲方应当及时、足额支付乙方可得分红。

3、乙方对甲方负有忠实义务和勤勉义务，不得有任何损害公司利益和形象的行为。

4、乙方对本协议的内容承担保密义务，不得向第三人泄露本协议中乙方所得有股份数以及分红等情况。

5、银股在存续期间，享有股东相应的权利，承担相应义务（包括相关项目再投入按比例出资）。

6、获得的收益，按国家税法规定缴纳相关税费。

7、当甲方引进战略投资者进行股权融资时，股份份额按比例自动稀释。

七、协议的变更、解除和终止

1、甲乙双方经协商一致同意的，可以书面形式变更协议内容。

2、甲乙双方经协商一致同意的，可以书面形式解除本协议。

3、乙方违反本协议义务，给甲方造成损害的，甲方有权书面通知乙方解除本协议。

4、甲方公司解散、注销或者乙方非公死亡的，本协议自行终止，甲方视乙方的服务期回购银股。

八、违约责任

1、如甲方违反本协议约定，迟延支付或者拒绝支付乙方可得分红的，应按可得分红总额的 10%向乙方承担违约责任。

2、如乙方违反本协议约定，甲方有权视情况相应减少或者不予支付乙方可得分红，并有权解除本协议。给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

九、争议的解决

因履行本协议发生争议的，双方首先应当争取友好协商来解决。如协商不成，则将该争议提交甲方所在地人民法院裁决。

十、协议的生效

甲方全体股东一致同意是本协议的前提，《股东会决议》是本协议生效之必要附件。本协议一式两份，双方各持一份，自双方签字或盖章之日起生效。

甲方：××公司乙方：

全体股东（签字）

二〇一一年月日二〇一一年月日

（二）某化学工业有限公司股权激励方案

（XXXX 年 XX 月公司第 X 届董事会第 X 次会议通过）

第一章总则

1.1 股权激励方案的目的

第一条股权激励方案的目的

（一）进一步使高层管理人员的利益与股东的利益挂钩，保证高层管理人员

的决策符合股东的长远利益，激励他们为公司创造长期价值并追求公司的持续发展；

（二）吸引和保留关键人才。

1.2 股权激励方案实施原则

第二条股权激励方案遵循以下原则：

（一）公开、公平、公正原则；

（二）激励机制与约束机制相结合的原则，即个人的长远利益和公司的长远利益及价值增长相联系，收益与风险共担；

（三）近期内不改变原有股权结构。

第二章 股权激励方案执行与管理机构

2.1 薪酬与考核委员会的设立

第三条在公司董事会下设立薪酬与考核委员会作为公司股权激励方案的执行与管理机构。

第四条薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会及股东大会汇报工作。

2.2 薪酬与考核委员会的职责

第五条薪酬与考核委员会在股权激励方面的主要工作：

（一）制定股权激励方案的具体条款，包括激励对象、执行方式等；

（二）定期对股权激励方案进行修改和完善，在发生重大事件时可以变更或终止股权激励方案。

第三章 股权激励方案的内容

3.1 股权激励对象

第六条股权激励对象为公司高层管理人员，包括：总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经理助理等。

3.2 股权激励方式

第七条虚拟股份：

（一）本方案中所称虚拟股份指公司授予激励对象一种"虚拟"的股份，激励对象可以据此享受一定数量的分红权，但没有所有权，没有表决权，不能转让和出售，虚拟股份的发放不会影响公司的总资本和所有权结构。

（二）由于在项目的建设期，高层管理人员的付出对股东的长期利益有较大影响，但当期又无利润，所以采取本股权激励方式，以统一各方面在不同时期的利益。

3.3 股份授予频率

第八条虚拟股份在每届经营班子组成时授予一次，此后每年可以根据高层管理人员职数的变化予以调整。

3.4 每年股份授予总额的确定

第九条建设期授予总额的确定，由薪酬与考核委员会根据《某化学工业有限公司高层管理人员绩效考核手册》得到“经理层全年考核得分”；标准分数为可以获得全部计划授予股份额度的分数，由董事会在称职的分数范围内根据实际情况在授予股份时予以确定。由此公式计算出“当年授予股份总额”，报董事会审批。

第十条生产期授予总额的确定，计算公式与建设期相同，“经理层年度考核得分”的确定见《某化学工业有限公司高层管理人员绩效考核手册》。

3.5 个人股份额度确定

第十一条个人岗位系数的确定。由于岗位责任、工作性质的不同，各岗位的价值是不同的，所以各岗位的岗位系数是不同的，具体系数如下：

（一）总经理：1；

（二）副总经理、财务总监、总工程师：0.78；

（三）总经理助理：0.7。

第十二条个人考核得分

具体计算办法详见《某化学工业有限公司高层管理人员绩效考核手册》。

第十三条授予个人股份额度计算公式

第四章持有股份的权利和义务

4.1 持有虚拟股份的权利

第十四条持有虚拟股份人员享有的权利如下：

（一）分红权：已经确定授予高层管理人员的虚拟股份产生的分红归个人所有；

（二）表决权：无表决权；

（三）转让权：无转让权和继承权。

4.2 持有虚拟股份的义务

第十五条严禁从事有损于公司利益的一切活动，包括同业竞争行为，一旦发现则薪酬与考核委员会应收回所授予的虚拟股份，并由有关部门依法追究其他责任。

第五章 股份退出

5.1 退出条件

第十六条正常退出条件。当高层管理人员发生以下情况，公司应收回所授予虚拟股份：

- （一）正常离职：从离职之日起所授予虚拟股份自动丧失；
- （二）退休：从退休之日起所授予虚拟股份自动丧失；
- （三）丧失行为能力或死亡：同退休处理。

第十七条强制退出条件。当高层管理人员发生以下情况，公司应强制收回所授予虚拟股份：

- （一）自动离职：从确认之日起一个月后，所授予虚拟股份自动丧失；
- （二）解雇：从解雇之日起，所授予虚拟股份自动丧失。

5.2 股份退出后遗留分红问题的处理

第十八条对于符合正常退出条件的，可享有一定的应分而未分的红利。

- （一）离任审计合格后可根据当年在职时间占全年工作时间的比例获得最后

一次分红；

（二）若从授予虚拟股份起到离任之日，公司从未进行分红，则在离任审计合格后以其原有虚拟股份额度获得公司此后最近的一次分红。

第十九条对于符合强制退出条件的，不再享有任何分红权。

第六章附则

第二十条股权激励方案实施时经营环境及外部条件发生重大变化时，可由薪酬与考核委员会提议变更激励约束条件甚至终止该方案，并报董事会批准，可能的情况变化包括如下：

- （一）市场环境发生不可预测的重大变化，严重影响公司经营；
- （二）因不可抗力对公司经营活动产生重大影响；
- （三）国家政策重大变化影响股权激励方案实施的基础；
- （四）其他董事会认为的重大变化。

第二十一条当公司转入生产期后，可根据实际情况，将虚拟股份转为实股，具体办法另行制定。

第二十二条本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。

第二十三条本方案若有任何条款与现行或未来法律条款相冲突，以法律为准。

第二十四条本方案自董事会通过之日起实行。

（三）****有限责任公司股权激励方案设计构想

为了建立现代企业制度和完善公司治理结构,实现对企业高管人员和业务技术骨干的激励与约束,使他们的利益与企业的长远法杖更紧密地结合,做到风险共担、利益共享,并充分调动他们的积极性和创造性,探索生产要素参与分配的有效途径,促使决策者和经营者行为长期化,实现企业的可持续发展,探索和建立股权激励机制,已势在必行。

一、股权激励概述

所谓股权激励是指授予公司经营者、雇员股权,使他们能以股东身份参与决策、分享利润、承担风险,从而勤勉尽责地为公司服务的一种激励制度,主要包括股票期权、员工持股计划和管理层收购等方式。中国证监会在 2005 年 12 月 31 日发布《上市公司股权激励管理办法(试行)》中将股权激励定义为“股权激励是指上市公司以本公司股票为标的,对其董事、监事、高级管理人员及其他员工进行的长期性激励”。

股权激励的本质是通过对手力资本价值及人力资本剩余价值索取权的承认,正确处理货币资本与人力资本的矛盾,形成利益共生共享的机制与制度安排,它是企业基于未来可持续性成长和发展的一项战略性人力资源举措,在实际操作中要达到两个目的:一是要持续激励企业高管团队为股东创造更高业绩,二是激励和留住企业需要的核心专业技术人才,股权激励方案的设计要始终围绕这两个基本目的而展开,这就需要在方案设计和实施中充分了解经营团队及核心人才的内在需求结构、激励现状与问题,与股东及董事会成员充分沟通,双方就股权激励的对象、标准、条件、激励水平达成共识,方案的设计既要反映公司核心价值观及人力资源战略的价值取向,又要反映激励对象的内在激励诉求。

按照《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定,上市公司股权激励可分为股东转让股票、股票期权和限制性股票。另外,还有一种以虚拟股票为标准的股权激励方式,称为股票增值权。但《上市公司股权激励管理办法》规定适用于

上市公司，虽然对有限责任公司有一定的参考价值，但上市公司是股价透明、交易市场活跃，有限责任公司是封闭性公司，具有股价不易认定，转让受限等特定，使得有限责任公司实施股权激励有其特殊性。有限责任公司不可能照搬上市公司的规定来实行股票期权或限制性股票计划，必须根据有限责任公司的特点，因企制宜，制定适合自身特点的股权激励方案。

二、我公司现状分析

我公司现有注册资本 5220 万元，股东为陈**、**投资有限公司（实际控制人仍为陈**）及云南**股份有限公司，出资分别为：1700 万元、3300 万元、220 万元，占注册资本的比例分别为：32.57%、63.22%、4.21%。从上述股权结构上看，公司实际控制人陈**合计持股 95.79%，截止 2009 年末，公司资产总额 246,020,370.63 元，负债总额 70,855,640.81 元，所有者权益 175,164,729.82 元，按股份公司的折股比例计算，将公司全部净资产折算为 5220 万股，每股股价为 3.35 元。

公司成立至今，经历了中高层频繁流动到相对稳定的阶段，现阶段随着企业的不断发展壮大，逐步暴露企业存在一股独大、员工打工心态严重，公司治理停留在典型民营企业人治特征的弊端，如何激励和留住能将个人使命与公司使命紧密结合，通过实现公司愿景来达成个人愿景的公司高层及核心业务技术骨干，紧通过加薪等办法要留住核心人才有时也力不从心，适时实行公司股权激励计划，除可激励员工外，也可改善公司股权结构，现阶段实施股权激励计划，时机已成熟，条件已具备。

三、公司股权激励方案的设计

公司在近几年的高速发展过程中，引进了大量的优秀管理、技术人才，也建立了一套工资、奖金收入分配体系。为了适应公司的战略规划和发展，构建和巩固企业的核心团队，需要重新界定和确认企业的产权关系，本企业实施股权激励的目的不是单纯为分配企业目前的财富，而是为了使公司创业者和核心骨干人员

共享公司的成长收益，增强公司股权结构的包容性，使企业的核心团队更好地为企业发展出力，更具凝聚力和更具效率。为此设计了一套实股+岗位分红+业绩股份期权的多层次长期激励计划。

（一）第一层次：现金出资持股计划

大量实践表明，要实施股权激励，如果全部是由老板来买单，对激励对象而言，只是额外增加了一块收入而已，即使得到了实在的股权，时间久了也会产生股东疲劳症，本方案现金持股计划是由高管层盒管理、技术骨干自愿现金出资持股。因为实实在在掏了钱，所以更容易与企业结成共同体，当然，让高管和骨干掏钱，可能怨言很大，所以为了鼓励激励对象掏钱，可以采取给出资者配股或价格优惠等措施。

1、现金出资持股股份来源：

包括向激励对象增资扩股、老股东转让股份等方式。

(1)、向激励增资扩股。这种方式可以使企业通过增资扩股来增加资本金，但在我公司也存在需要股东云南**股份有限公司的批准，需要解决股权频繁变动与有限责任公司股东人数限制的法律障碍。还有由于公司股本溢价为 1：3.36，出资者实际出资与进入注册资本的股权“缩水”问题，激励对象感情上难于接受。当然解决这些问题也是有办法的，将在后面分别阐述。

(2)、实际控制人赠与配送

根据我公司实际，由于前面述及的股本溢价问题，为了调动激励对象现金出资的积极性，实际控制人应当对现金出资者给予一定的股权配送，可以按照职务级别、工作年限、贡献大小，按 100%至 5%的配送比例对现金出资者配送股份。如国内知名企业家柳传志、任正非、马云、牛根生等，他们都有“散财以聚才”的理念，其中华为的任正非通过转让或配送方式，主动将自己的股份稀释到零点几。没有胆识是很难做到的，当然这些企业家个人魅力很强、很自信、很霸气、

很强势、多少也带点专制性，因此不怕把股权让出去以后失去控制权，如果不具备这样的条件。民营企业出让股权很容易引起企业的混乱，这也是很多企业有过先例的。

(3)、实际控制人股份转让

如果公司不想增资扩股，叫采用实际控制人转让股权方式，在转让过程中，按照出资对象职务级别、工作年限、贡献大小，给予一定的优惠比例。通过转让过程完成买股与配送的过程。

2、激励对象出资的资金来源：

激励对象出资的来源主要通过如下几种方式获得：

(1) 完全由激励对象自筹现金解决；

(2) 从支付给激励对象的年薪中提取一定比例用以认购股份。

(3) 从公司公益金中划出一部分作为专项资金，无息贷给激励对象认购股份，然后从激励对象的薪金中定期扣还。

第一种方式则由激励对象自筹资金购买，后2种方式实际上都属于延后支付奖金的形式，如完全采用第1种方式，则在激励对象自有资金不足时将无法认股，后果可能是激励者因无资金认股而放弃股份。激励效果大打折扣。为保证激励对象有充足的资金认购股份。可考虑几种方式相结合的办法，规定用延后支付奖金的形式认购股份的上限，剩余的部分必须用自有资金认购。

3、激励范围、激励力度

理论上说，现余出资持股计划的激励对象适用于全体员工，差别只在于股份配送或优惠比例不同，目的是体现股权激励方案公平公正性，让每一位愿意参加股权激励计划的员工广泛参与进来。体现了公司包容性和一种利益共享的企业文

化。但在实践中，因为要考虑确保实际控制人的控股地位，以及股权管理成本，参与持股计划人数不宜过多，控制在不超过 20 人较为适宜。

4、出资股份的权利

现金出资者本应当具有公司股东的一切权利，但由于股东会人数过多导致股东会成本增加并降低决策效率，小股东应实行股权代理或委托制，确定五至十名核心持股成员，其他缴纳现金股份的成员，必须委托这些人代理行使法律上的股东权利。

5、股份的变更

激励对象出现辞职、职务变更等情况的，已经认购的股份可继续保留，可继承、可转让。但配送的股份未达到行权的条件的，由实际控制人无条件收回

综上所述，现金出资持股方案较适合公司当前的实际状况，是整个方案的核心。但也存在两个主要的缺点：一是要激励对象的抵触情绪大，由于大多数人过去在国营企业工作，国营企业用的最多的方案就是现金入股，由于效益不佳，常常无红可分，实质上变成了企业变相筹资掏空员工的钱袋的手段，因此，要让激励对象实实在在看到现金入股的好处，得到他们的理解和支持是推行这个方案的关键。二是激励成本较高，由于实现利润后要年年分红，有可能造成公司支付现金的压力大，同时实际控制人分红所得缴纳个税税负重；

(二)第二层次：岗位分红股

岗位分红股是对特定的岗位员工，授予一定数量的股份，使得该管理人员在这一岗位上任职期间可以享受该股份的分红权。

岗位股的特点是不需要购买，人在特定岗位时拥有，离开该岗位自动失去，由继任者享有。

此方案股权来源，全部由实际控制人提供。实质上就是大股东为完成业绩目标的高管让渡分红权。由于在第一层次的现金持股计划中，缴纳现金入股的激励对象，实际控制人已根据其岗位、职务级别、贡献大小进行了无偿配送，故此方案适用于未参加现金持股计划的激励对象。在岗位股实际设置时，要考虑与配送金额的匹配，以及与年薪制的补充。

(三)第三层次：经营业绩股

经营业绩股是指对高管在年初确定一个较为合理的业绩目标，如果激励对象到年末时达到预定的目标，并为公司服务一定年限后，则公司授予其一定数量的股票或提取一定的奖励基金购买公司股票。

该方案的优点是：能够激励公司高级管理人员努力完成业绩目标，具有较强的约束作用。激励对象获得奖励的前提是实现一定的业绩目标并持续服务于公司，并且收入是在将来逐步兑现。实施该方案主要涉及如下几个问题：

1、经营业绩股份来源：①从实现的净利润中提取增资：②由提取的奖励基金中从实际控制人处回购公司股份。

2、激励范围、激励力度

经营业绩股份的激励范围通常为有业绩目标的高级管理人员，通常公司对高管分配为年薪制，但年薪制必须与一定的经营目标挂钩，在超额完成经营目标的前提下，做为年薪制的一种补充分配方式，可以延缓公司现金分配不足，也可以通过此方案，逐步提高高管层的持股比例，稳定高管队伍。

3、业绩目标的设定

业绩目标是约束激励对象的重要条件。公司应当建立绩效考核体系和考核办法；公司可以选择总产量、总销售收入、利润总额等绝对数指标为业绩目标，也可选择净资产收益率、总资产报酬率等相对盈利指标为业绩目标，还可以以绝对

盈利指标和相对盈利指标结合为业绩目标。对超额完成业绩目标的，除兑现基本年薪外，超额部分可在绩效考核办法中规定给予业绩股份的奖励。

4、经营业绩股份的权利

激励对象获得的经营业绩股份，享有分红权。为了避免高管的短期行为，必须规定所有权保留期，在期满后，符合授予条件的，由公司按持股份额发放股份登记证书。

总之，经营业绩股目的是为了激励高管完成经营目标，经营业绩股份兑现得越多，股东的回报越高，此方案较适合公司当前的实际状况，但也存在两个主要的缺点：一是公司的业绩目标确定的科学性很难保证，公司高级管理人员可能会为获得经营业绩股票而弄虚作假；要求公司有健全的审计监督体制；二是由于奖励的是股权，被激励者在公司实现利润后可年年分红，使这个方案的激励成本比年薪分配方式高。

三、在股权激励方案实施中要关注的几个问题

(一)关于激励对象范围和人数问题

如前所述，股权激励的重点对象是公司的高管和核心专业技术人员队伍，但根据我公司的实际，一是成立时间不长，有的高管和核心专业技术人员进入公司时间短，二是部分高管和核心专业技术人员年龄偏大，对他们实施股权激励效果并不明显，加之实施后股权不能过与分散。因此我认为，我公司的股权激励计划的重点对象范围应界定同时满足以下条件者：

1、在公司担任中高层管理人员者(含公司董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人及中层干部)；

2、由董事会确定的未担任中层的核心骨干、技术人员；

- 3、方案实施时已连续在公司工作五年以上；
- 4、方案实施时年龄限制为男不超过 45 周岁，女性不超过 40 周岁者；
- 5、参与股权激励总人数不超过 20 人。

(二)管理机构的问题

公司股权激励计划实施后，大量股权管理的工作，涉及人力资源、薪酬分配、业绩目标制定、考核等大量日常工作，建议设立专门股权管理机构，来实施股权管理日常工作。

(三)具体实施细节问题

1、为了增加对股权激励对象的约束，实际控制人配送的股权由实际控制人与激励对象签订《公司股权期权协议书》，规定配送的股份只有分红权，必须在服务一定年限或完成一定工作业绩后，可正式办理行权手续，在行权前仍由实际控制人保留所有权：

2、为出资者或拥有股权者发放《股权登记证书》，鼓励建立内部股权交易市场，为股权转让者办理变更登记等提供方便。

四、综述

本方案力求通过多层次的股权激励方案设计，一方面通过自愿原则实现员工主动参与企业经营管理，分享公司的成长价值；另一力而通过岗位股设置体现公司对特定岗位贡献度的认同：再通过经营业绩股设计反映公司的战略规划、经营目标，以此来构建长期稳定的核心团队，虽然当前获受股份只是少数有发展潜力的公司核心人员，但这种组合模式是一种开放的、动态的、既民主又体现公司意愿的设计。

本方案只是一个粗略的股权激励方案构架，仅代表个人意见，请领导审阅修

改后，再制定具体的实施细则。

五、股权收购方案

（一）股权收购意向书

甲方（收购方）：有限公司

乙方（转让方）：

甲、乙双方已就乙方持有的有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权的相关收购事宜，经友好协商达成以下股权收购意向：

一、鉴于：

1、甲方系一家依据中国法律组建并有效存续的股份有限公司，目标公司系合法存续的企业。乙方具有符合中华人民共和国法律规定的完全民事行为能力，并持有目标公司 100%的股权。

2、甲方拟向乙方收购乙方合法持有的目标公司 100%股权(以下简称“目标股权”)，甲方拟受让该目标股权并成为目标公司新的股东(以下称“股权转让”)。

二、目标公司概况

有限公司（注册号：）成立于年月日，是由乙方独资设立的一人有限责任公司，注册资本 100 万元，经营范围为矿产品经销；汽车运输。

三、收购标的

甲方的收购标的为乙方拥有的目标公司其中 80%的股权以及目标公司的全

部资产、债权债务、权益等全部财产（附资产明细、债权债务清单）信息。

四、收购价格、方式

1、收购价格：甲乙双方初步商定收购价格为人民币（¥），最终经具有证券从业资格的资产评估事务所评估后的目标股权净资产为基础确定最终收购价格。

2、收购方式：甲、乙双方均同意，甲方将以现金方式和/或方式一次性于双方签订《股权转让合同》后日内全额支付完毕。

或者：甲、乙双方均同意，甲方将以现金方式和/或方式分期完成收购，在签订《股权转让合同》后日内，甲方应至少首先向乙方人民币元，具体在尽职调查完毕后，由《股权转让合同》中约定。

五、尽职调查

1、在本意向书签署后，甲方安排其工作人员或委托律师对目标公司的资产、负债、或有负债、重大合同、诉讼、仲裁事项等进行全面的尽职调查。对此，乙方应予以充分的配合与协助，并促使目标公司亦予以充分的配合与协助。

2、如果在尽职调查中，甲方发现存在对本意向书项下的交易有任何实质影响的任何事实（包括但不限于目标公司未披露之对外担保、诉讼、不实资产、重大经营风险等），甲方应书面通知乙方，列明具体事项及其性质，甲、乙双方应当开会讨论并尽其努力善意地解决该事项。若在甲方上述书面通知发出之日起日内，乙方和/或目标公司不能解决该事项至甲方（合理）满意的程度，甲方可于上述书面通知发出满日后，以给予乙方书面通知的方式终止本意向。

六、保障条款

1、甲方承诺如下：

(1) 甲方已完成对目标公司的尽职调查工作，未发现存在对本次交易有实质性影响的重大事实（或发现该等重大事实但经双方友好协商得以解决）时，应于日内与乙方进入《股权转让合同》的实质性谈判，并最迟于年月日前签订正式《股权转让合同》；

(2) 确保甲方董事会和股东大会表决通过收购目标股权议案。

(3) 甲方拥有订立和履行该意向书所需的权利，并保证本意向书能够对甲方具有法律约束力；签订和履行该意向书已经获得一切必需的授权，在本协议上签字的代表已经获得授权签署本协议，并具有法律约束力。

2、乙方承诺如下：

(1) 在本意向书生效后至双方正式签订股权转让合同之日的整个期间，未经甲方同意，乙方不得与第三方以任何方式就其所持有的目标公司的股权出让或者资产出让问题再行协商或者谈判。

(2) 乙方及时、全面地向甲方提供甲方所需的目标公司信息和资料，尤其是目标公司尚未向公众公开的相关信息和资料，以利于甲方更全面地了解目标公司真实情况；并应当积极配合甲方及甲方所指派的律师对目标公司进行尽职调查工作。

(3) 乙方保证目标公司为依照中国法律设定并有效存续的，具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。

(4) 乙方承诺目标公司在《股权转让合同》签订前所负的一切债务，由乙方承担；有关行政、司法部门对目标公司被此次收购之前所存在的行为所作出的任何提议、通知、命令、裁定、判决、决定所确定的义务，均由乙方承担。

(5) 因目标公司采矿许可证正在办理之中，乙方承诺在双方签订《股权转让合同》后最迟于年月日前将采矿许可证办理完毕，并办理至目标公司名下；

(6) 乙方拥有订立和履行该意向书所需的权利，并保证本意向书能够对乙方具有法律约束力；

七、目标公司的经营管理

1、如股权转让成功，则目标公司股东由乙方一人变更为甲、乙两方，自工商变更登记完成之日起由双方共同经营管理/由方具体实行经营管理；

2、双方对目标公司实行共同经营管理，公司组织机构应于双方签订《股权转让合同》后日内进行变更，董事会由名董事组成，其中由甲方委派名，董事长及法定代表人由甲方委派担任/由乙方担任；监事会由名组成，其中甲方委派名，其余由目标公司依法选举产生。

或者：目标公司由方具体经营管理，有权自主经营、自主用工，另一方不得无故干涉；另一方有权依法查阅、了解、调取目标公司财务记录、会议记录等公司文件，对方的经营行为有权予以合法合理监督。

3、交割：在《股权转让合同》签订后日内，乙方应将目标公司的公章、财务章、财务账册、凭证、合同等全部资料交付目标公司新成立的董事会。

4、工商变更：在《股权转让合同》签订后日内，双方应相互配合，积极完成工商变更手续。

5、因目标公司采矿许可证正在办理之中，涉及到包括但不限于探矿权价款处置、采矿权使用费、采矿权的变更费用、税费等后续费用，在双方签订正式《股权转让合同》后由甲方依法承担/由双方按股权转让完成后的股权比例进行分担/由目标公司依法承担；

6、目标公司在取得采矿许可证前不得进行生产销售。

八、保密条款

1、除非本意向书另有约定，双方应尽最大努力，对其因履行本意向书而取得的所有有关对方的各种形式的下列事项承担保密义务：

范围包括商业信息、资料、文件、合同。包括但不限于：本意向书的各项条款；协议的谈判；协议的标的；各方的商业秘密；以及任何商业信息、资料及/或文件内容等保密，包括本协议的任何内容及各方可能有的其他合作事项等。

2、上述限制不适用于：

(1) 在披露时已成为公众一般可取的的资料和信息；

(2) 并非因接收方的过错在披露后已成为公众一般可取的的资料和信息；

(3) 接收方可以证明在披露前其已经掌握，并且不是从其他方直接或间接取得的资料；

(4) 任何一方依照法律要求，有义务向有关政府部门披露，或任何一方因其正常经营所需，向其直接法律顾问和财务顾问披露上述保密信息；

3、如收购项目未能完成，双方负有相互返还或销毁对方提供之信息资料的义务。

4、该条款所述的保密义务于本意向书终止后应继续有效。

九、生效、变更或终止

1、本意向书自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致，可以对本意向书内容予以变更。

2、若甲、乙双方未能在个月期间内就股权收购事项达成实质性股权转让合同，则本意向书自动终止。

3、在上述期间届满前，若甲方对尽职调查结果不满意或乙方提供的资料存在虚假、误导信息或存在重大疏漏，有权单方终止本意向书。

4、本意向书签署时应取得各方有权决策机构的批准和授权。

5、本意向书在甲方、乙方法定代表人或授权代表签字且加盖公章后始生效。

十、其他

1、在股权转让时，甲、乙双方和/或相关各方应在本意向书所作出的初步约定的基础上，分别就有关股权转让、资产重组、资产移交、债务清偿及转移等具体事项签署一系列合同和/或其他法律文件。届时签署的该等合同和/或其他法律文件生效后将构成相关各方就有关具体事项达成的最终合同，并取代本意向书的相应内容及本意向书各方之间在此之前就相同议题所达成的口头的或书面的各种建议、陈述、保证、承诺、意向书、谅解备忘录、协议和合同。

2、甲乙双方要诚信履行自己的承诺，并不得以本意向书在法律上可能存在的瑕疵或尚未完备的手续而借故不信守本意向书的约定。

3、任何一方违反本意向书约定内容的，应依法向对方承担缔约过失责任。

4、本意向书正本一式份，各方各执份，具同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）： 乙方（签字、捺印）：

法定代表人： 授权代表：

授权代表：

年月日年月日

范本一：股权收购意向书

收购方：

转让方：

鉴于，

收购方与转让方已就转让方持有的公司（目标公司）%的股权受让事宜进行了初步磋商，为进一步开展股权转让的相关调查，并完善转让手续，双方达成以下股权收购意向书，本意向书旨在就股权转让中有关工作沟通事项进行约定，其结果对双方是否最终进行股权转让没有约束力。

一、收购标的

收购方的收购标的为转让方拥有的目标公司%股权、权益及其实质性资产和资料。

二、收购方式

收购方和转让方同意，收购方将以现金方式完成收购，有关股权转让的价款及支付条件等相关事宜，除本协议作出约定外，由双方另行签署《股权转让协议》进行约定。

三、保障条款

1、转让方承诺，在本意向协议生效后至双方另行签订股权转让协议之日的整个期间，未经受让方同意，转让方不得与第三方以任何方式就其所持有的目标

公司的股权出让或者资产出让问题再行协商或者谈判。

2、转让方承诺，转让方及时、全面地向受让方提供受让方所需的目标公司信息和资料，尤其是目标公司尚未向公众公开的相关信息和资料，以利于受让方更全面地了解目标公司真实情况；并应当积极配合受让方及受让方所指派的律师对目标公司进行尽职调查工作。

3、转让方保证目标公司为依照中国法律设定并有效存续的，具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。

4、转让方承诺目标公司在《股权转让协议》签订前所负的一切债务，由转让方承担；有关行政、司法部门对目标公司被此次收购之前所存在的行为所作出的任何提议、通知、命令、裁定、判决、决定所确定的义务，均由转让方承担。

5、双方拥有订立和履行该协议所需的权利，并保证本协议能够对双方具有法律约束力；双方签订和履行该协议已经获得一切必需的授权，双方在本协议上签字的代表已经获得授权签署本协议，并具有法律约束力。

四、保密条款

1、除非本协议另有约定，各方应尽最大努力，对其因履行本协议而取得的所有有关对方的各种形式的下列事项承担保密的义务：

范围包括商业信息、资料、文件、合同。具体包括：本协议的各项条款；协议的谈判；协议的标的；各方的商业秘密；以及任何商业信息、资料及/或文件内容等保密，包括本协议的任何内容及各方可能有的其他合作事项等。

2、上述限制不适用于：

(1) 在披露时已成为公众一般可取的的资料和信息；

(2) 并非因接收方的过错在披露后已成为公众一般可取的的资料和信息；

(3) 接收方可以证明在披露前其已经掌握，并且不是从其他方直接或间接取得的资料；

(4) 任何一方依照法律要求，有义务向有关政府部门披露，或任何一方因其正常经营所需，向其直接法律顾问和财务顾问披露上述保密信息；

3、如收购项目未能完成，双方负有相互返还或销毁对方提供之信息资料的义务。

4、该条款所述的保密义务于本协议终止后应继续有效。

五、生效、变更或终止

1、本意向书自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致，可以对本意向书内容予以变更。

2、若转让方和受让方未能在个月期间内就股权收购事项达成实质性股权转让协议，则本意向书自动终止。

3、在上述期间届满前，若受让方对尽职调查结果不满意或转让方提供的资料存在虚假、误导信息或存在重大疏漏，有权单方终止本意向书。

4、本意向书一式两份，双方各执一份，均具有同等法律效力。

转让方：（盖章）

授权代表：（签字）

受让方：（盖章）

授权代表：（签字）

签订日期：

（二）公司转让-股权收购合同书范本

转让方：

受让方：

目录

前言 2

第一条某公司现股权结构 2

第二条乙方收购甲方整体股权的形式 3

第三条甲方整体转让股权的价格 3

第四条价款支付方式 3

第五条资产交接后续协助事项 4

第六条清产核资文件 4

第七条某公司的债权和债务 4

第八条权利交割 5

第九条税收负担 5

第十条违约责任 5

第十一条补充、修改 5

第十二条附件 5

第十三条附则 6

转让方(下称甲方):

(略)

转让方代表:

1、姓名: (略)(签字): 性别: 男身份证号: (略)

2、姓名: (略)

3、姓名: (略)

4、姓名: (略)

5、姓名: (略)

受让方(下称乙方): 某劳服公司

住所: (略)

法定代表人: (略)

前言

鉴于甲方欲整体转让其投资于某有限公司(下称某公司)的全部股权, 甲、乙双方已于二 00 四年十月二十七日签订“股权收购意向合同书”(下称“意向合同”), 并根据该“意向合同”的约定, 甲、乙双方实际履行了有关涂料公司的交接工作。现乙方收购甲方持有涂料公司全部股权的条件基本具备, 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》和其它相关法律、法规及“意

向合同”第十条之规定，就甲方整体转让涂料公司(下称涂料公司)全部股权事宜，双方在平等、自愿、公平的基础上，经过充分协商签订本股权收购合同书，以资共同恪守。

第一条涂料公司现股权结构

1-1 涂料公司原是由甲方共同出资设立的有限责任公司。法定代表人[省略]，注册资本人民币[略]万元。涂料公司的原股东构成、各自出资额及出资比例见“意向合同”的附件 9。

1-2 甲、乙双方根据“意向合同”之约定，在双方交接涂料公司期间，甲方已自愿进行了变更登记。涂料公司现法定代表人为朱智君，注册资本为人民币[略]万元。涂料公司现股东构成、各自出资额、出资比例见附件 1。

第二条乙方收购甲方整体股权的形式

甲方自愿将各自对涂料公司的全部出资整体转让给乙方，乙方整体受让甲方的股权后，由乙方绝对控股涂料公司，剩余出资额由乙方决定有关受让人，具体受让人以变更后的涂料公司工商档案为准。

第三条甲方整体转让股权的价格

3-1 甲方整体转让股权的价格以其所对应的涂料公司的净资产为根据，并最终由具备相应资质的评估机构出具的有效评估报告为准(附件 2)。

3-2 根据上款所述的评估报告，甲方转让股权的总价款为人民币[略]万元整。其中实物资产价值[略]万元整、注册商标价值[略]万元整。乙方以人民币[略]万元的价格整体受让甲方的全部股权，并以其中的[略]万元作为注册资本，剩余[略]万元，即注册商标由涂料公司享有资产所有权。

第四条价款支付方式

根据“意向合同”的约定，乙方已将总价款的 65% 给付甲方。本股权收购合同生效之日，除总价款的 15% 作为保证金外，乙方将剩余总价款的 20% 全部给付甲方，由甲方授权的代表共同验收并出具收款凭证。

第五条 资产交接后续协助事项

甲、乙双方依据“意向合同”的约定，对涂料公司的资产预先进行了全面交接工作。本股权收购合同生效后，由乙方及其指派的工作人员正式接管涂料公司，甲方及其原雇佣的人员应积极移交剩余的相关工作，并根据诚实信用的原则对涉及原涂料公司的一切事宜合理地履行通知、保密、说明、协助等义务。

第六条 清产核资文件

甲、乙双方依据“意向合同”的约定，对涂料公司的资产预先进行了全面交接工作，在此交接工作期间所形成的真实、准确、完整的涂料公司资产负债表和双方认定的资产交接清单作为本股权收购合同的附件 3 和附件 4。

第七条 涂料公司的债权和债务

7-1 本合同生效之日前，甲方个人及其经营管理涂料公司期间公司所发生的一切债务全部由甲方承担，所产生的一切债权全部归甲方享有，甲方承诺本合同生效之日原涂料公司的一切债权及债务已全部结清。

7-2 本合同生效之日后，乙方对涂料公司经营管理所产生的一切债权及债务，由乙方享有和承担。

第八条 权利交割

本股权收购合同生效之日，甲方依据《公司法》及涂料公司章程规定所享有的一切权利正式转让给乙方，乙方及其决定的受让人依法正式对涂料公司享有《公司法》及涂料公司章程规定的股东所有权利。

第九条税收负担

双方依法各自承担因本合同的签订及履行而发生的应缴纳的税金。

第十条违约责任

甲、乙双方如因各自的债务问题而损害另一方合法权益的，违约方应及时赔偿守约方的一切损失(包括直接损失和间接损失)，并按总价款的 5%向守约方给付违约金。

第十一条补充、修改

未尽事宜，双方在诚实信用原则的基础上，经充分协商并达成一致后，方可进行补充、修改。由此所形成补充合同与本合同具有同等效力。

第十二条附件

以下附件为此合同必要组成部分(第 3 项以后为哈尔滨市涂料有限公司变更后的证照)：

- 1、双方签订《股权收购意向合同书》；
- 2、哈尔滨涂料有限公司第六次股东大会股权转让决议；
- 3、税务登记证；
- 4、临时排放污染物许可证；
- 5、企业法人营业执照；
- 6、中华人民共和国组织机构代码证；

第十三条附则

13-1 本合同是甲、乙双方的最终股权收购合同，对双方均有约束力

13-2 本合同一式十份，双方各执五份。本合同自双方签字、盖章后生效。

甲方代表(签字):

1: 姓名:

2: 姓名:

3: 姓名:

4: 姓名:

5: 姓名:

乙方(盖章): (省略)

法定代表人(签字):

签订时间: 年月日

(三) 股权转让意向书

本协议由以下各方于年月日在北京市区签署并生效

甲方（股权收购意向方）：

身份证号：

乙方（股权出让意向方）：

身份证号：

丙方（股权出让意向方）：

身份证号：

丁方（股权出让意向方）：

身份证号：

鉴于：

1、[]公司（下称“[]公司”或“公司”）系依法成立的有限责任公司，主要从事[]业务，并持有《许可证》。

2、股权出让方是公司 100%股权的合法及实际的所有人，合法拥有公司 100%权益。其中，乙方持有公司[]%股权、丙方持有公司[]%股权、丁方持有公司[]%股权。

3、现甲方拟受让[]公司 100%股权，乙方、丙方、丁方拟出让各自持有的全部股权。

现，本协议双方本着平等互利的原则，经友好协商，根据相关法律法规之规定，达成意向如下：

第一条在满足甲方的收购条件下，甲方拟对[]公司的全部股权进行收购。

第二条就受让上述股份，为进一步了解[]公司的情况，甲方及其聘请的顾问（包括但不限于律师、会计师）将对宏源保险进行尽职调查。在 2015 年月日内，甲方将根据尽职调查结果，独立判断是否继续股权收购事宜。

第三条如甲方拟进行收购，各方将就转让价格及其他条件进行进一步地商务

谈判并另行签署具体的《股权转让协议》；如甲方认为[]公司不符合收购条件而放弃收购，则自上述期限届满之日起本收购事宜终止。

第四条为保证交易安全，各方同意于本协议签订之日起3日内，在[]银行[]支行开立资金监管账户并由甲方（或其指定代表）存入人民币[]万元整（小写：¥[]）。如实际进行股权收购，上述资金将转化为转让价款的一部分。如甲方放弃收购，则各方应当配合及时向甲方退还上述资金。

第五条其他

1、因本协议之订立、生效、解释、履行而发生的一切争议，各方应当协商解决，不能协商解决的，任何一方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。

2、本协议为各方就[]公司股权转让事宜达成的初步意向，针对股权转让事宜不作任何约束，各方关于本协议所述股权转让的权利义务均以日后共同签署的《股权转让协议》之约定为准（如实际开展股权收购）。

3、本协议一式[肆]份，由各方各执壹份。

4、本协议经各方签字之日起成立并生效。

（以下无正文，为本协议签署内容）

甲方（签字）：

乙方（签字）：

丙方（签字）：

丁方（签字）：

（四）股权收购流程计划

工作阶段	工作内容	形成文件	工作人员
1、意向阶段	收购方与出让方进行初步接触，对出让方的资产及运营情况进行初步的了解		收购方、出让方
	买卖双方共同就项目收购签署合作意向书	意向书	收购方、出让方
	买卖双方分别组建工作小组，负责整个并购过程的协调和谈判工作		收购方、出让方
2、筹备阶段	收购方聘请律师和会计师、评估师（如需）等相关中介机构，组成专家顾问工作小组（与中介机构签署聘用合同及保密协议）		收购方
	收购方与出让方签署《收购框架协议》以及《保密协议》	《收购框架协议》、《保密协议》	收购方、出让方
	律师、会计师、评估师等中介机构根据对项目的基本了解起草《尽职调查清单》	《尽职调查清单》	律师、会计师、评估师等
	收购方与出让方共同召开尽调协调会，确定各中介机构进场尽职调查的工作计划及人员安排，确定目标公司协助尽调的工作安排及联络人员		收购方、出让方、各中介
3、尽调阶段	目标公司根据《尽职调查清单》的要求搜集、整理、准备全部资料，建立目标公司尽职调查资料档案库		目标公司
	律师、会计师、评估师等中介机构进场开展尽职调查工作（目标公司提供指定房间存放资料并供现场尽调工作）		律师、会计师、评估师等
	律师赴国土局、工商等部门查询、核实目标公司相关土地房产资料信息、股权状况信息以及其他公司信息		律师
	律师、会计师等中介机构就尽职调查过程中发现的问题向目标公司相关负责人、相关工作人员、员工进行询问、访谈		律师、会计师、评估师等
	律师根据前期调查情况，向目标	第二轮尽职	律师

4、协议谈判阶段	公司发出第二轮尽职调查清单	调查清单	
	目标公司根据律师第二轮尽职调查清单要求进一步准备资料		目标公司
	律师根据尽职调查结果出具《尽职调查报告》，会计师、评估师出具相应财务调查报告、评估报告	《尽职调查报告》	律师
5、协议签署阶段	收购方与出让方就收购事宜进行谈判		收购方、出让方
	律师起草根据双方谈判情况起草《股权转让协议》	《股权转让协议》	律师
	收购方与出让方就签署《股权转让协议》事项履行各自内部决策审批程序	相关决议、	收购方、出
	该协议内明确注明付款日期及股权转让正式生效日期	授权文件	让方
6、变更登记	同时进行双方唯一性的约定		
	收购方、出让方签署《股权转让协议》并办理公证	《股权转让协议》、公证、鉴证文件	收购方、出让方
	律师起草股权转让变更登记所需相关文件，如修改目标公司章程、目标公司新股东会决议文件、董事会决议文件等		律师
	收购方与出让方签署股权变更登记所需全部文件		收购方、出让方
	收购方与出让方、目标公司共同办理股权变更登记手续		收购方、出让方、目标公司

1、上述程序可以根据实际情况简化。

2、尽职调查的时间视目标公司规模、目标公司资料整理准备等情况决定。

（五）股权收购意向书

签订时间：

签订地点：

下列各方均已认真阅读和充分讨论本意向书,并在完全理解其含义的前提下签订本意向书。

甲方(转让方):

住所:

法定代表人:

乙方(受让方):

住所:

法定代表人:

鉴于:

1、甲方是一家依据我国法律于·年·月·日在·市工商局注册成立的有限责任公司,依法持有A公司·%股权,而A公司是一家于·年·月·日在·市工商局注册成立的有限责任公司。

2、乙方是一家依据我国法律于·年·月·日在·市工商行政管理局注册成立的有限公司,拟收购甲方持有的A公司·%股权。

甲、乙双方经协商一致,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定,达成如下协议,以资共同遵守。

第一条目标公司概况

目标公司成立于·年·月·日,注册资本:人民币·万元,法定代表人:·,住所:·。

第二条标的股权

本次收购的标的股权，为甲方持有的 A 公司 · % 股权。甲方同意以本意向书所确定的条件及价格，转让标的股权；乙方同意以上述价格受让该股权。

第三条股权转让价格及支付方式

- 1、甲乙双方同意，乙方将以现金方式完成标的股权的收购。
- 2、若无其他约定，本次收购过程中，股权转让价款应当以人民币计价和支付。
- 3、如确定收购，甲乙双方一致同意本意向书项下约定的股权转让价格为 · 元整（¥ · ），但最终以甲、乙双方正式签订的股权转让协议的具体约定为准。
- 4、收购价款的支付方式、支付条件及支付期限，由甲乙双方在《股权转让协议》或其后附的补充协议中确定。

第四条收购方案（视收购股权比例而定）

收购完成后，乙方持有 A 公司 100% 股权，A 公司成为乙方的全资子公司；甲方不再持有 A 公司的任何股权，并退出其经营管理。

第五条相关问题的沟通、解答和补充

对于尽职调查报告与甲方披露的材料中有疑问或问题的，乙方可以要求甲方进行补充披露或自己进行补充调查，甲方应予以配合。

第六条股权转让基准日

- 1、本意向书所称股权转让计价基准日是指确定目标公司股东权益的时日，自该日起转让股权在目标公司的利益转归受让方享有。
- 2、本意向书项下的股权转让计价基准日暂定为 · 年 · 月 · 日。

第七条或有债务及新债务

1、甲方在此确认：将在乙方委托审计时向乙方全面、真实地说明目标公司已经存在的资产及债务情况，目标公司并不存在未披露的其它或然的债务或可能产生债务的事由，甲方对未被披露但已实际发生或因股权转让日之前的事由而致将来产生的全部债务向乙方承担等额的返还赔偿责任。

2、甲方在此确认：除已披露、双方已认可的债务外，尽职调查的审计终止日起至股权交割日，目标公司如发生任何新的债务或费用支出，甲方应实时书面通知乙方，并得到乙方的确认且股权转让价格随之调整，否则，由甲方承担等额的返还赔偿责任。

第八条声明和保证

1、甲方保证在签订本意向书时，目标公司拥有的资产未设置任何抵押、质押等他项权利，未被任何司法机关查封。甲方持有的目标公司股权未设置任何质押等他项权利，未被任何司法机关查封。

2、甲方保证目标公司未对除已向乙方披露之外的任何人提供任何形式的担保。

3、甲方保证在本意向书签订后，不会擅自采取任何方式处置目标公司的部分或全部资产，该处置包括但不限于质押、抵押、担保、租赁、承包、转让或者赠予等方式。如确需处置则事先应书面通知乙方。

4、甲方保证目标公司为依照中国法律设定并有效存续的，具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效政府批文、证件和许可。

5、甲方承诺目标公司在股权转让协议签订前所负的一切债务，由甲方承担；有关行政、司法部门对目标公司被此次收购之前所存在的行为所作出的任何提议、通知、命令、裁定、判决、决定所确定的义务，均由甲方承担。

6、甲乙双方拥有订立和履行该协议所需的权利；双方订立和履行该协议已经获得一切必要的授权；双方在本意向书上签字的代表已经获得授权签署本意向书，并具有法律约束力。

第九条费用分担

无论收购是否成功，因收购发生的费用按如下约定进行分摊：

1、双方基于收购而支出的工作费用，包括：差旅费、人员工资、资料刊印费、办公开支等，由各方自行承担。

2、双方基于收购而支出的聘请相关中介为其服务的费用，包括：聘请律师、投资顾问、财务顾问、技术顾问的费用等，由各方自行承担；

3、双方基于收购而支出的与尽职调查有关的调查取证费用，包括：向国家管理机关支付的查询费、取证过程中支付给证人的费用、档案查询费等，由各方自行承担

第十条不可抗力

1、本意向书所谓不可抗力，系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。但是，国家法律法规政策变动，或因有权批准机关的审批等，虽非不可抗力，仍视为本意向书当事人不可控制的客观事实，因而与不可抗力具有同等法律效果。

2、本意向书履行期间，因不可抗力、国家法律法规政策变动，或因有权批准机关的审批等，导致本意向书无法继续履行或使本意向书目的无法实现，则任何一方均可通知对方解除本意向书。在此情形下，本意向书自通知到达对方之时解除。但是，通知方应当在通知中说明解除协议的理由，并同时提供发生不可抗力、国家法律法规政策变动，或有权批准机关未通过审批的依据。

3、任何一方依据不可抗力条款解除本意向书，除非依据本意向书约定应当返还预付款、利息及其他已给付的财产，相对方均无权追究其违约责任。但是，发生不可抗力或国家法律法规政策变动情形，并可能使一方损失进一步扩大时，双方均有义务立即采取措施，防止损失进一步扩大，否则，未采取止损措施的一方应当赔偿对方因此造成的进一步扩大的损失。

第十一条排他性

本意向书签署后，甲方不得与任何第三方就标的股权的转让和收购进行磋商及签署任何意向性文件、框架协议、备忘录或确定性的交易协议。

第十二条限制竞争

甲方保证自正式股权转让协议签署后，除非经乙方书面同意，不得直接或间接投资、合伙、合作从事·的生产和经营活动。

第十三条保密

适用甲乙双方签订的《保密协议》。

第十四条特别条款

本意向书不具有法律约束力，任何一方退出或违反本意向书不需要对其他方承担任何责任，但本意向书第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十六条除外。尽管如此，本意向书各方应本着精诚合作的精神积极推进本意向书所列的合作事项。

第十五条通知及送达

1、除非本意向书另有规定，本意向书项下各方之间的一切通知均应使用书面形式，通过专人送达、挂号信邮寄、传真或特快专递送达。通知在下列日期视为送达日：

专人递送：通知方取得的被通知方签收单所示日期；

挂号信邮递：发出通知方持有的国内挂号函件收据所示日期后第五日；

传真：收到成功发送确认的当日；

特快专递：发出通知方持有的发送凭证上邮戳日起第三日。

2、任何一方的下述通讯地址或联系方式发生变更，该方应立即按本意向书约定的方法通知对方。通讯地址或联系方式的变更自对方收到变更通知时生效。本意向书项下的通知，均按下列地址送达：

（1）甲方

通讯地址：

电话：

传真：

联系人：

（2）乙方

通讯地址：

电话：

传真：

联系人：

第十六条生效、变更、终止

- 1、本意向书经甲乙双方法定代表人或授权代表人签名并加盖公章后生效。
- 2、本意向书未尽事宜，各方另行协商并签订补充协议。
- 3、如乙方对尽职调查结果不满意或甲方提供资料存在虚假、误导信息或存在重大疏漏，有权单方终止本意向书。
- 4、本意向书双方均享有终止谈判的权利。任何一方决意终止谈判时，应及时通知另一方。如因终止谈判一方延迟或未履行谈判终止义务给另一方造成损失的，应负赔偿责任。

第十七条适用法律

本意向书的订立、效力、解释、执行、修改、终止及争议的解决，均适用中华人民共和国的法律。

第十八条争议解决

- 1、甲乙双方在解释或者履行意向书过程中发生争议的，应尽量通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向乙方所在地人民法院起诉。
- 2、在解决争议期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行本意向书所规定的其他各项条款。

第十九条其他

- 1、本意向书一式肆份，甲乙双方各持贰份，具有同等法律效力。
- 2、本意向书附件与本意向书一并签署，是本意向书的必要组成部分，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（公章）：

法定代表人或授权代表人（签名）：

签署日期：2014 年月日

乙方（公章）：

法定代表人或授权代表人（签名）：

签署日期：2014 年月日

（六）股权转让意向书

【文件说明】

股权转让意向书用于收购现有（企业类型）。转让意向书除了其保密和诚信谈判规定外并无约束力，草拟它是为了允许收购方有更多时间对要收购的公司进行适当的评估。【风险提示】

本文件只应用于一般的参照，读者在任何时候，拟议任何法律协议均应独立创作，自我独立完成详细的专业意见，不应过分依赖本文件或其他专业意见。【正文】

股权转让意向书

本意向书由以下双方于年月日在[]签订：

?_____（甲方名称）（“甲方”），一家依照_____法律合法成立并有效存续的公司，注册地址为_____；和

?_____（乙方名称）（“乙方”），一家依照_____法律合法成立并有效存续的公司，注册地址为_____。

甲方和乙方合并称为“双方”，单独称为“一方”。

鉴于：

1.[]（“公司”），一家根据中华人民共和国法律合法设立并存续的企业（公司），其主要营业场所位于[]；2.乙方拥有公司[]%的股份；及

3.甲方希望向乙方购买其在该公司拥有的[]%（所有、部分）股份。

因此，双方表达由甲方向乙方购买其对[]（“公司”）的股权（以下简称“股权转让”）的共同意向如下：

一、期限

除非由双方书面同意延长本意向书的期限，本意向书及其内容和条件将自签署之日起[一（1）年]内有效。二、主要意向

双方在该期限内的主要意向是为了确定、跟进、解决和同意有关股权转让的所有事宜，并为了以正式协议的形式签订该等事宜，该等正式协议在当时情况下是适当的，并由双方完全自行决定接受的。三、初步协议 3.1 股权转让

甲方应与乙方签署股权转让协议，按照第 3.2 条规定的价格，购买乙方在_____（目标公司的名称）（“公司”）中拥有的所有股权的百分之_____（%）。

3.2 购买价格

双方初步同意，股权转让的购买价格约为_____。最终价格将根据甲方依照第 3.5 条作出的审慎调查的结果，由双方进一步协议决定。3.3 竞业禁止

股权转让完成后，乙方及其关联公司不得直接或间接地制造、销售和分销_____, 也不得从事任何与_____竞争的活动。3.4 商标

3.5 审慎调查

双方同意, 在签署本意向书后, 甲方将对乙方进行有关股权转让的完整税务、财务和法律的审慎调查。乙方应该为该完整的审慎调查提供所有必要的帮助, 特别是（但不仅限于）提供必要的文件和信息。

3.6 批准

乙方应负责从有关政府机构获取所有中华人民共和国法律和法规就股权转让要求的必要批准。四、独家性

双方在此同意, 在本意向书的期限内, 双方之间关于股权转让的谈判是独家的, 且不会与任何对股权转让已经表示或可能表示兴趣的第三方联系、谈判或与该第三方达成协议。五、保留权利

双方保留各自独立和绝对的权利, 拒绝任何或全部的提议, 并且有权在任何时候终止与另一方就股权转让的讨论和谈判。六、保密

双方应接收并对本意向书以及所有在提供的当时已标明归另一方所有的或机密的信息保密, 对它们的使用应仅限于有关股权转让, 且未经保留信息所有权或机密信息的另一方的事先书面同意, 不得公布或披露该信息。七、实施本意向书的时间安排 7.1

本意向书签署之后, 双方或各方应立即采取行动, 按以下时间安排实施本意

向书：

7.2

本意向书应该分别经双方的董事会批准。

八、最大努力

双方在此承诺将尽最大努力完成本意向书的目标和达成有关股权转让的具有法律约束力的协议。九、索赔

无论本意向书的其他条款如何规定，若在第 1 条所述的期限到期时，双方未能签订正式的和具法律效力的协议来完成股权转让，或者本意向书根据第 5 条而终止，则本意向书将被视为终止。意向书终止之后，任何一方不得向另一方要求赔偿、补偿、成本或其他费用。但第 6 条规定的保密义务继续有效，不受本条款影响。十、其他

本意向书中英文各两（2）份，中文版和英文版具有同等效力。各方应保存中英文各一（1）份。

（以下无正文）篇二：股权转让协议意向书

股权转让协议意向书

出让方：（以下简称甲方）

护照号码：

受让方：

身份证号：

地址：

甲乙双方经充分磋商一致，就甲方出让其在永定高吉水泥有限公司（以下简称水泥公司）中的股权事宜，达成以下意向条款：

一、甲方同意出让其持有的水泥公司的全部股权，乙方同意购买，但鉴于水泥公司系外商独资企业，经双方协商，同意由乙方指定一家公司或成立一家国内法人，来受让甲方股权，并将水泥公司性质变更为中外合资经营企业或采用其他合法方式受让；

二、甲方于本协议签订后，提议召开水泥公司股东会，讨论甲方转让股权和公司性质变更（若有）之事宜，以获得股权转让的先决条件，水泥公司股东会的决议案。

三、乙方选择指定一家公司或成立一家国内法人的，应在甲方公司股东会决议通过后日内，成立一家符合收购甲方股权条件的国内法人；并应获得指定公司或其新组公司依公司章程和协议作出的同意收购的股东会决议作为乙方的先决条件。

若乙方选择用其他合法方式进行受让的，应于甲方股东会决议通过后的日内签订正式股权转让协议。

四、双方确认股权以水泥公司和甲方股权现状进行股权转让（具体权利义务以正式股权转让合同为准）即乙方同意不以转让股权项下所涉的相关资产负债和水泥公司表面文件等为依据，并放弃相应的实体或程

序上的请求、抗辩权；转让对价为人民币壹元及以乙方直接支付甲方水泥公司对甲方的应偿债务人民币 4837561.77 元双方合意折价款人民币 350 万元整两项义务作为对价。

五、在本意向书签订之日起 3 日内，乙方向甲方支付履约保证金人民币壹拾万元，并于甲方股东会决议通过后日内双方签订正式股权转让合同，如未签订，则甲方有权没收保证金，如双方正式签订股权转让协议之时，该笔保证金直接转

为股权转让款。

六、双方签订股权转让合同后，应相互配合办理相关外资股权转让和性质变更审批手续和登记手续。

七、如甲方的股权转让提案和提议无法获得水泥公司股东会的合乎公司章程和协议的决议案，即甲方的先决条件不能成就，则本意向书的其他条款自动失效，双方互不追究对方的责任。甲方在通知乙方后一天内将保证金无息退还乙方。

八、双方指定如下龙卡为保证金支付和返还（若有）的指定帐号：甲方：

乙方：

九、本协议发生争议，由双方先行协商，协商不成由厦门法院管辖。

十、本协议一式两份，双方各持一份，自双方签字之日起生效。

甲方：乙方：

全权代表人：

日期：年月日日期：年月日

附件：双方身份证明有效影印件篇三：股权收购意向协议

股权收购意向协议

日期：年月日

签订地点：

甲方：

乙方：

鉴于：xxxxxxxxx 公司在未来有更好的发展，经甲、乙双方友好协

商，本着互惠互利的原则，于即日达成如下投资意向，双方共同遵守。

甲方与乙方已就乙方持有的 xxxxxxxxx 有限公司的股权转

让事宜进行了初步磋商，为进一步开展股权转让的相关调查，并完善转让手续，双方达成以下股权收购意向书，本意向书旨在就股权转让中有关工作沟通事项进行约定，其结果对双方是否最终进行股权转让没有约束力。

第一条本协议宗旨及地位

1.1 本协议旨在对截至本协议签署之日，甲、乙双方就股权转让事宜业已达成的全部意向作出概括性表述，及对有关交易原则和条件进行初步约定，同时，明确相关工作程序和步骤，以积极推动股权转让的实施。

1.2 在股权转让时，甲、乙双方和/或相关各方应在本协议所作出的初步约定的基础上，分别就有关股权转让、资产重组、资产移交、债务清偿及转移等具体事项签署一系列协议和/或其他法律文件。届时签署的该等协议和/或其他

法律文件生效后将构成相关各方就有关具体事项达成的最终协议，并取代本协议的相应内容及本协议各方之间在此之前就相同议题所达成的口头的或书面

的各种建议、陈述、保证、承诺、意向书、谅解备忘录、协议和合同。

第二条股权转让

2.1 目标股权数量：xxxxxxxxx 公司%股权。

2.2 目标股权收购价格确定：以 2014 年月日经具有审计从业资格的

会计师事务所评估后的目标股权净资产为基础确定。其中，由甲方来承担支付会计师事务所的审计费用。

第三条 尽职调查

3.1 在本协议签署后，甲方安排其工作人员对乙方公司的资产、负债、或重大合同、诉讼、仲裁事项等进行全面的尽职调查。对此，乙方应予以充分的配合与协助，并促使目标公司亦予以充分的配合与协助。

3.2 如果在尽职调查中，甲方发现存在对本协议下的交易有任何实质影响的任何事实(包括但不限于目标公司未披露之对外担保、诉讼、不实资产、重大经营风险等)，甲方应书面通知乙方，列明具体事项及其性质，甲、乙双方应当开会讨论并尽其努力善意地解决该事项。若在甲方上述书面通知发出之日起十个工作日内，乙方不能解决该事项至甲方(合理)满意的程度，甲方可于上述书

面通知发出满十个工作日后，以给予乙方书面通知的方式终止本协议。

第四条 股权转让协议

4.1 于下列先决条件全部获得满足之日起工作日内，双方应正式签署股权转让协议：

(1)甲方已完成对乙方公司的尽职调查工作，未发现存在对本次交易有实质性影响的重大事实(或发现该等重大事实但经双方友好协商得以解决)；

(2)签署的股权转让协议(包括其附件)的内容与格式为双方所满意。

(3)甲方公司内部股东通过收购目标股权议案。

4.2 除非双方协商同意修订或调整，股权转让协议的主要条款和条件应与本协议初步约定一致，并不得与本协议相关内容相抵触。

第五条本协议终止

5.1 协商终止：本协议签署后，经甲、乙双方协商一致，本协议得终止。

5.2 违约终止：本协议签署后，一方发生违约情形，另一方可依本协议规定单方终止本协议。

5.3 自动终止：本协议签署后，得依第 3.2 款之规定自动终止。

第六条批准、授权和生效

6.1 本协议签署时应取得各方有权决策机构的批准和授权。

6.2 本协议在甲方、乙方法定代表人或授权代表签字且加盖公章后始生效。

第七条保密

7.1 本协议双方同意，本协议所有条款、从本协议双方所获得的全部信息均属保密资料，惟如有关披露为法律所要求的义务与责任时则除外。

7.2 本协议各方同意，不将保密资料用于下述情况以外的任何目的：法律所要求、本协议有明确规定、或任何就本协议所遭至之诉讼、仲裁、行政处罚；惟在该等情况下，也应严格按照有关法律程序使用保密资料。

第八条其他

本协议正本一式贰份，各方各执壹份，具同等法律效力。

兹此为证，本协议当事方于文首书写的日期签署本协议。

甲方：

法人代表：盖章：

(签字):

乙方:

法人代表: 盖章:

(签字): 篇四: 股权收购意向书(标准样本)

股权收购意向书

收购方: 玛纳斯澳洋科技有限责任公司

转让方: 玛纳斯澳洁化工有限责任公司

鉴于,

收购方与转让方已就转让方持有的玛纳斯澳洁化工有限责任公司(目标公司)100%的股权受让事宜进行了初步磋商,为进一步开展股权转让的相关调查,并完善转让手续,双方达成以下股权收购意向书,本意向书旨在就股权转让中有相关工作沟通事项进行约定,其结果对双方是否最终进行股权转让没有约束力。

一、收购标的

收购方的收购标的为转让方拥有的目标公司1%股权、权益及其实质性资产和资料。

二、收购方式

收购方和转让方同意,收购方将以现金方式完成收购,有关股权转让的价款及支付条件等相关事宜,除本协议作出约定外,由双方另行签署《股权转让协议》进行约定。

三、保障条款

1、转让方承诺，在本意向协议生效后至双方另行签订股权转让协议之日的整个期间，未经受让方同意，转让方不得与第三方以任何方式就其所持有的目标公司的股权出让或者资产出让问题再行协商或者谈判。

3、转让方保证目标公司为依照中国法律设定并有效存续的，具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。

4、转让方承诺目标公司在《股权转让协议》签订前所负的一切债务，由转让方承担；有关行政、司法部门对目标公司被此次收购之前所存在的行为所作出的任何提议、通知、命令、裁定、判决、决定所确定的义务，均由转让方承担。

5、双方拥有订立和履行该协议所需的权利，并保证本协议能够对双方具有法律约束力；双方签订和履行该协议已经获得一切必需的授权，双方在本协议上签字的代表已经获得授权签署

本协议，并具有法律约束力。

四、保密条款

1、除非本协议另有约定，各方应尽最大努力，对其因履行本协议而取得的所有有关对方的各种形式的下列事项承担保密的义务：

范围包括商业信息、资料、文件、合同。具体包括：本协议的各项条款；协议的谈判；协议的标的；各方的商业秘密；以及任何商业信息、资料及/或文件内容等保密，包括本协议的任何内容及各方可能有的其他合作事项等。

2、上述限制不适用于：

（1）在披露时已成为公众一般可取的的资料和信息；

（2）并非因接收方的过错在披露后已成为公众一般可取的的资料和信息；

(3) 接收方可以证明在披露前其已经掌握，并且不是从其他方直接或间接取得的资料；

(4) 任何一方依照法律要求，有义务向有关政府部门披露，或任何一方因其正常经营所需，向其直接法律顾问和财务顾问披露上述保密信息；

3、如收购项目未能完成，双方负有相互返还或销毁对方提供之信息资料的义务。

4、该条款所述的保密义务于本协议终止后应继续有效。

五、生效、变更或终止

1、本意向书自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致，可以对本意向书内容予以变更。

2、若转让方和受让方未能在个月期间内就股权收购事项达成实质性股权转让协议，则本意向书自动终止。

3、在上述期间届满前，若受让方对尽职调查结果不满意或转让方提供的资料存在虚假、误导信息或存在重大疏漏，有权单方终止本意向书。

4、本意向书一式两份，双方各执一份，均具有同等法律效力。

转让方：（盖章）

授权代表：（签字）

受让方：（盖章）

授权代表：（签字）

签订日期：篇五：股权转让意向书

辽宁阳光实业集团有限公司

与

北京*****公司

关于北京五环酒店管理有限公司

股权转让意向协议书

二〇一四年二月二十八日

中国?鞍山

目录

当事人.....	3
鉴于.....	3
定义.....	5
第一条本协议宗旨及地位.....	5
第二条股权转让价格支付.....	6
第三条保障条款.....	7
第四条股权转让协议.....	8
五、保密条款.....	9
第六条本协议终止.....	10

第七条生效.....	11
------------	----

第八条其他.....	11
------------	----

签署页.....	12
----------	----

本意向协议书（以下简称“本协议”）于二〇一四年二月二十八日由以下双方在中国鞍山市铁东区签署：

当事人

甲方（转让方）：辽宁阳光实业集团有限公司，一家注册于中国鞍山的有限责任公司。

住所地：

法定代表人：

乙方（受让方）：北京公司，一家注册于中国北京的有限责任公司。住所地：

法定代表人：

鉴于

1. 北京五环酒店管理有限公司（以下简称“标的公司”）成立于--年--月--日，是一家根据中国法律在北京市注册成立并有效存续的有限责任公司，截止本协议签署之日，标的公司的注册资本为人民币---万元，已经全部缴足，甲方为标的公司的股东并持有标的公司 100%

2. 北京五环大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）系标的公司的全资子公司，成立于---年—月—日，是一家根据中国法律在北京市注册成立并有效存续的有限责任公司，截止本协议签署之日，酒店公司注册资本为人民币----元，已

经全部缴足，标的公司是酒店公司的股东并持有酒店公司 100%股权。

3.甲方同意在标的公司和酒店公司现状的基础上，将其持有的标的公司 100%的股权转让给乙方，包括标的公司章程和中国法律规定的公司股东应享有的一切权利；乙方认可标的公司和酒店公司现状，并同意向甲方购买甲方持有的标的公司 100%的股权。

4.就本协议附件《股权转让协议（草案）》的内容与格式为双方所满意。待本协议条件成就后，双方同意按《股权转让协议（草案）》内容与格式签订正式的《股权转让协议》。

5.甲乙双方股东会或董事会已表决通过转（受）让目标股权议案。

各方根据中国有关法律、法规的规定，经友好协商，达成如下协议，以资共同信守：

1.股权转让是指甲方按照本协议约定的条款和条件将其目前持有的标的公司 100%的股权转让给乙方的事项。

2.标的股权是指甲方持有并拟转让给乙方的标的公司的 100%股权。

3.转让完成日是指乙方付清全部股权转让款之日。

4. 工作日是指除中国法定节假日以外的工作日。

5. 日是指日历日。

第一条 本协议宗旨及地位

1.1 本协议旨在于，截至本协议签署之日，甲、乙双方就标的股权转让事宜业已达成的全部意向作出概括性表述，及对有关交易原则和条件进行初步约定，同时，明确相关工作程序和步骤，以积极推动股权转让的实施。